Administração Pública

A administração pública (ou gestão pública) se define como o poder de gestão do Estado, no qual inclui o poder de legislar e tributar, fiscalizar e regulamentar, através de seus órgãos e outras instituições; visando sempre um serviço público efetivo.

A administração se define através de um âmbito institucional-legal, baseada na Constituição, leis e regulamentos. Originou-se na França, no fim do século XVIII, mas só se consagrou como ramo autônomo do direito com o desenvolvimento do Estado de Direito. Teve como base os conceitos de serviço público, autoridade, poder público e especialidade de jurisdição.

Os princípios norteadores da administração pública e do próprio direito administrativo foram os da separação das autoridades administrativas e judiciária; da legalidade; da responsabilidade do poder público; e, decisões executórias dos atos jurídicos, emitidos unilateralmente.

As decisões executórias conferem privilégios à administração pública, contrapondo-se ao ideal de igualdade perante a lei. Essas prerrogativas e privilégios que lhe são outorgadas, permitem-lhe assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular. Contudo, é importante que decorra da lei o fundamento para as decisões administrativas.

Quanto ao Brasil, o país adotou ao longo de sua história três modelos de administração do Estado: o patrimonialista, em que não havia diferenciação entre os bens públicos e privados; o burocrático, advindo da desorganização do Estado na prestação dos serviços públicos, além da corrupção e do nepotismo; e por fim, o modelo gerencial, fruto das mudanças da segunda metade do século XX.

Esse modelo, apesar de não ser estático, se encontra dessa maneira no Brasil, visto que a influência do Direito Administrativo francês acaba por lhe conferir uma maior rigidez organizacional.

Contudo, o país também sofreu interferências norte-americanas, através do presidencialismo, o que imprimiu uma flexibilidade e politização na Administração brasileira.

Apenas, com a Carta Magna de 1988 que a legislação tornou-se mais rígida em relação à burocracia. A "reestruturação das bases do projeto brasileiro", para a inovação do modelo administrativo, só veio com a implantação do "Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado" (PDRAE), em 1995.

Essa mudança não desprezou as características dos antigos modelos, entretanto, seu avanço se garantiu pela implementação de uma administração mais autônoma e responsável perante a sociedade.

Etimologia

São indicadas por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello duas versões para a origem do vocábulo administração. A primeira é que esta vem de ad (preposição) mais ministro, mais are (verbo), que significa servir, executar; já a segunda vem de ad manus trahere, que envolve ideia de direção ou gestão.

Nas duas hipóteses, há o sentido de relação de subordinação, de hierarquia. O mesmo autor demonstra que a palavra administrar significa não só prestar serviço, executá-lo, como também dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil; até em sentido vulgar, administrar quer dizer traçar um programa de ação e executá-lo ou também tendo a definição que Administrar é: Coordenar, Planejar, Controlar, Padronizar, Organizar e Executar.

Gestor Público

O gestor público tem como função gerir, administrar de forma ética, técnica e transparente a coisa pública, seja está órgãos, departamentos ou políticas públicas visando o bem comum da comunidade a que se destina e em consonância com as normas legais e administrativas vigentes.

Modelos

Na Europa, existem basicamente quatro modelos de gestão da administração pública, o modelo nórdico (Dinamarca, Finlândia, Suécia e Países Baixos), o modelo anglo-saxão (Reino Unido e Irlanda), o modelo renano ou continental (Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Luxemburgo) e o modelo mediterrâneo (Grécia, Itália, Portugal e Espanha).

Fora da Europa, países de colônia inglesa quase em sua totalidade adotam o modelo anglo-saxão. Na América Latina a preferência é o modelo mediterrâneo, a exemplo do Brasil. Na Ásia, especialmente no Japão e na Coreia do Sul adotam um modelo semelhante ao renano e ao mediterrâneo.

Modelo Mediterrâneo

O modelo mediterrâneo é mais focado no sistema de carreira, se caracteriza pelo baixo status do funcionalismo, forte intervenção da política na administração e níveis elevados de proteção ao emprego.

Modelo Nórdico E Anglo-Saxão

O modelo nórdico e anglo-saxão são semelhantes com algumas diferenças, é mais focado no sistema de emprego, adota o alto status do funcionalismo público, baixa intervenção da política na administração, níveis elevados de empregabilidade e seguro-desemprego.

Em relação aos níveis de emprego, os modelos nórdico e anglo-saxão apresentam níveis elevados, sendo o nórdico melhor para a redução das desigualdades. No caso nórdico, é adotada uma alta descentralização e independência dos serviços (modelo de agência).

Modelo Renano Ou Continental

O modelo renano apresenta um meio termo, adota elevado status do funcionalismo público com alta interferência de sindicatos, que são considerados uma categoria especial.

Regime Jurídico-Administrativo (Estatutário) E Regime Contratual Trabalhista

Entre o pessoal da administração pública há diferenças importantes relativamente ao direito pertinaz ao exercício da função, diferenças estas que variam em razão do regime jurídico no qual se insere o agente público; chama-se regime estatutário o do exercente de cargo público, e as bases deste regime são as mesmas do regime jurídico-administrativo comum.

O servidor público - denominação concedida ao ocupante de cargo público, logo submetido a regime estatutário - se distingue do empregado público, que, apesar de também ser espécie do gênero agente público, é regido pela legislação contratual trabalhista (no Brasil, por exemplo, o empregado público mantém suas relações jurídicas com base na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - daí o neologismo celetista); a tabela abaixo mostra as principais diferenças entre referidos regimes:

Regime Jurídico-Administrativo	Regime Contratual Trabalhista
Legislação estatutária	Legislação de direito privado
Ênfase na habilitação literária	Ênfase na experiência profissional
Estabilidade	Rotatividade (foco no contrato)
Promoções reservadas	Promoções abertas
Remuneração por estatuto	Remuneração por contrato (acordo coletivo)
Progressão salarial	Sem progressão salarial
Foco na lealdade, nos procedimentos e na objetividade	Foco nos resultados e no desempenho
Seguridade específica	Seguridade igual ao do setor privado
Participação de sindicatos regulamentada	Participação de sindicatos da mesma forma do direito privado

No Brasil

O modelo gerencial de administração pública ou simplesmente gerencialismo é meio de implementação das políticas públicas previamente desenvolvidas e aceitas pela organização. Neste modelo, a administração pública passa a enfatizar a eficiência, a qualidade e a efetiva concretização do regime democrático, mediante a participação mais intensa dos cidadãos.

A administração no Brasil aconteceu de três formas, sendo a primeira na época do Império; a administração pública patrimonialista onde o Estado nomeava pessoas de confiança e altos-oficiais para exercer cargos políticos. Esta fase é seguida, após a instalação da república, pelo nepotismo e grande corrupção no serviço público, indo até a Constituição de 1934.

Já na Era Vargas, houve a administração pública burocrática, com a finalidade combater a corrupção e o nepotismo, orientando-se pelos princípios da profissionalização, da ideia de carreira, da hierarquia funcional, da impessoalidade, do formalismo, características do poder racional legal.

Atualmente, há uma transição para a administração pública gerencial, a qual busca a otimização e expansão dos serviços públicos, visando a redução dos custos e o aumento da efetividade e eficiência dos serviços prestados aos cidadãos.

Nos termos da Constituição brasileira de 1988, a administração pública deve seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Aspectos Objetivo e Subjetivo

Para alguns doutrinadores brasileiros, a administração pública é conceituada com base em dois aspectos: objetivo (também chamado material ou funcional) e subjetivo (também chamado formal ou orgânico):

Sentido objetivo, material ou funcional (de atividade): a administração pública é a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos, sob regime jurídico de direito público. Neste sentido, a administração pública compreende atividades de intervenção, de fomento, o serviço público e o poder de polícia.

Sentido subjetivo, formal ou orgânico (de pessoa): a administração pública é o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes, aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.

Neste sentido, a administração pública pode ser direta, quando composta pelos entes federados (União, Estados, Municípios e DF), ou indireta, quando composta por entidades autárquicas, fundacionais, sociedades de economia mista e empresas públicas.

O sentido subjetivo do termo foi o preferido do legislador brasileiro, como se observa no Decreto-lei nº 200/67 e na Constituição de 1988.

Administração Tributária

Administração tributária, enquanto saber vinculado ao conhecimento científico de administração, é o negócio público associado à estruturação e articulação de meios estatais em torno de processos que visam à obtenção de rendas em favor da esfera pública mediante a exploração econômica de bases tributárias que sustentem os seus objetivos e propósitos.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 37, incisos XVIII e XXII, estabelece que:

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência (prioridade) sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

O Poder Constituinte, ciente da importância do tema, concedeu à administração tributária status constitucional, prevendo precedência administrativa, essencialidade ao funcionamento do Estado e recursos prioritários para realização das suas atividades.

Cabe à administração tributária prover o Estado com os recursos financeiros necessários ao funcionamento das instituições do três Poderes da República, bem como à implementação das políticas públicas.

Encontra-se em discussão na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição nº 186/2007 (PEC 186/2007).

De acordo com essa PEC, lei complementar estabelecerá as normas gerais aplicáveis à Administração Tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispondo inclusive sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos de sua carreira específica.

Além disso, às Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão asseguradas autonomia administrativa, financeira e funcional e as iniciativas de suas propostas orçamentárias dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Administração Direta E Indireta

Administração direta é aquela composta por órgãos públicos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus ministérios, secretarias, além dos órgãos subordinados.

Não possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa e cujas despesas são realizadas diretamente através do orçamento da referida esfera. Caracterizam-se pela desconcentração administrativa, que é uma distribuição interna de competências, sem a delegação a uma pessoa jurídica diversa.

Administração indireta é aquela composta por entidades com personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa e cujas despesas são realizadas através de orçamento próprio. São exemplos as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

A administração indireta caracteriza-se pela descentralização administrativa, ou seja, a competência é distribuída de uma pessoa jurídica para outra.

São essas as características das entidades pertencentes à administração indireta:

Autarquias: serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada;

Fundação pública: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes;

Empresa pública: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, com criação autorizada por lei específica para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência (Eventualidade) ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito;

Em conformidade com o que se dispõe no art 5º do Decreto-Lei nº 900, de 1969: Desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade da União, será admitida, no capital da Empresa Pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da Administração Indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Sociedades de economia mista: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.

Empresas controladas pelo Poder Público podem ou não compor a Administração Indireta, dependendo de sua criação ter sido ou não autorizada por lei. Existem subsidiárias (é uma espécie de subdivisão de uma empresa que se encarrega de tarefas específicas em seu ramo de atividade) que são controladas pelo Estado, de forma indireta, e não são sociedades de economia mista, pois não decorreram de autorização legislativa.

No caso das que não foram criadas após autorização legislativa, elas só se submetem às derrogações do direito privado quando seja expressamente previsto por lei ou pela Constituição Federal de 1988, como neste exemplo: "Art. 37. XVII, CF - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público".

Agências Reguladoras E Executivas

As agências executivas e reguladoras fazem parte da administração pública indireta, são pessoas jurídicas de direito público interno e consideradas como autarquias especiais. Sua principal função é o controle de pessoas privadas incumbidas (encarregadas) da prestação de serviços públicos, sob o regime de concessão ou permissão.

Agências Reguladoras

As agências reguladoras são autarquias de regime especial, que regulam as atividades econômicas desenvolvidas pelo setor privado. Tais agências têm poder de polícia, podendo aplicar sanções (punição pela violação de uma lei, "pena"). Possuem certa independência em relação ao Poder Executivo, motivo pelo são chamadas de "autarquias de regime especial". Nota-se que a Constituição Federal faz referência a "órgão regulador", não utilizando o termo "agência reguladora". Sendo "autarquias de regime especial", tais agências detêm prerrogativas (Privilégio atribuído a alguém pelo seu cargo) especiais relacionadas à ampliação de sua autonomia gerencial, administrativa e financeira. Embora tenham função normativa, não podem editar atos normativas primários (leis e similares), mas tão somente atos secundários (instruções normativas).

Sua função é regular a prestação de serviços públicos, organizar e fiscalizar esses serviços a serem prestados por concessionárias ou permissionárias (Empresa que recebeu a concessão/ consentimento/ licença para realizar algum serviço), com o objetivo garantir o direito do usuário ao serviço público de qualidade. Não há muitas diferenças em relação à tradicional autarquia, a não ser uma maior autonomia financeira e administrativa, além de seus diretores serem eleitos para mandato por tempo determinado.

Essas entidades podem ter as seguintes finalidades básicas:

Fiscalizar serviços públicos (ANEEL, ANTT, ANAC, ANTAQ, ANATEL);

Fomentar (Estimular/ Despertar) e fiscalizar determinadas atividades privadas (ANCINE);

Regulamentar, controlar e fiscalizar atividades econômicas (ANP);

Exercer atividades típicas de estado (ANA, ANVISA e ANS).

Agências Executivas

São pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou até mesmo órgãos públicos, integrantes da Administração Pública Direta ou Indireta, que podem celebrar contrato de gestão com objetivo de reduzir custos, otimizar e aperfeiçoar a prestação de serviços públicos.

O poder público poderá qualificar como agências executivas as autarquias e fundações públicas que com ele estabeleçam um contrato de gestão (CF, art. 37, § 8º) e atendam a outros requisitos previstos na Lei 9.649/1998 (art. 51). O contrato de gestão celebrado com o Poder Público possibilita a ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira das entidades da Administração Indireta.

Tem por objeto a fixação de metas de desempenho para a entidade administrativa, a qual se compromete a cumpri-las, nos prazos acordados.

Celebrado o requerido contrato, o reconhecimento à respectiva autarquia ou fundação pública como agência executiva é concretizado por decreto. Se a entidade autárquica ou fundacional descumprir as exigências previstas na lei e no contrato de gestão, poderá ocorrer sua desqualificação, também por meio de decreto.

Seu objetivo principal é a execução de atividades administrativas. Nelas há uma autonomia financeira e administrativa ainda maior. São requisitos para transformar uma autarquia ou fundação em uma agência executiva:

Tenham planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;

Tenham celebrado contrato de gestão com o ministério supervisor.

Podemos citar como exemplos como agências executivas o INMETRO (uma autarquia) e a ABIN (apesar de ter o termo "agência" em seu nome, não é uma autarquia, mas um órgão público). Carreiras

Dentro da organização da Administração Pública do Brasil, integram o Poder Executivo Federal diversas carreiras estruturadas de servidores públicos, entre elas as de:

Auditoria (Receita Federal, Previdência Social e Ministério do Trabalho);

Ciclo de Gestão (Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; Analistas de Orçamento e Planejamento; Analista Técnico de Políticas Sociais; Analistas em Tecnologia da Informação; Técnico de Desenvolvimento e Administração/ Planejamento e Pesquisa do IPEA; Analista de Finanças e Controle; Analista de Comércio Exterior);

Diplomacia (Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria);

Militares (Forças Armadas - Oficiais e Praças do Exercíto, Marinha e Aeronáutica);

Regulação Federal (Especialista em Regulação, Analista Administrativo e Técnico das Agências Reguladoras Federais - ANATEL, ANCINE, ANEEL, ANP, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANVISA, ANS e ANA).

Segurança Pública (cargos de Policial Rodoviário Federal, Delegado, Perito Criminal, Papiloscopista, Escrivão e Agente da Polícia Federal e Oficial, Agente Téncnico de Inteligência da ABIN),

Supervisão do Mercado Financeiro e de Capitais (Analista e Técnico do Banco Central do Brasil, Analistas e Inspetor da CVM, Analista da SUSEP e PREVIC);

Infraestrutura (Analista de Infraestrutura e cargo isolado de Especialista em Infraestrutura sênior).

Há, ainda, os servidores não estruturados em carreiras (integrantes do Plano de Classificação de Cargos de 1970), temporários, empregados públicos e terceirizados via convênio.

Princípios da Administração Pública no Brasil

Segundo Hely Lopes Meireles, há 12 princípios básicos que regem a Administração Pública:

Legalidade;

Impessoalidade ou Finalidade;

Moralidade;

Publicidade;

Eficiência;

Proporcionalidade;

Razoabilidade;

Ampla Defesa;

Segurança Jurídica;

Supremacia do Interesse Público;

Contraditório;

Motivação.

Portugal

A Administração Pública Portuguesa pode ser categorizada em três grandes grupos, de acordo com a sua relação com o Governo:

Administração direta do Estado

Administração indireta do Estado

Administração autônoma

Administração direta do Estado

A administração direta do Estado reúne todos os órgãos, serviços e agentes do Estado que visam à satisfação das necessidades coletivas. Este grupo pode ser divido em:

Serviços centrais - serviços com competência em todo o território nacional (exemplo: Direção-Geral de Administração Interna);

Serviços periféricos - serviços regionais com zona de ação limitada a uma parcela do território nacional (exemplo: Direção Regional de Educação do Algarve).

Administração Indireta Do Estado

A administração indireta do Estado constitui o segundo grupo e reúne as entidades públicas dotadas de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira. Por prosseguir objetivos do Estado, entram na categoria de administração pública, mas por serem conseguidos por entidades distintas do Estado diz-se que é "administração indireta". Cada uma das entidades deste grupo está associada a um ministério, que se designa por "ministério da tutela".

Este grupo pode ser subdividido nos seguintes grupos:

Serviços personalizados - pessoas coletivas de natureza institucional dotadas de personalidade jurídica (exemplos: Instituto Nacional de Estatística e Laboratório Nacional de Engenharia Civil);

Fundos personalizados - pessoas coletivas de direito público, instituídas por ato do poder público, com natureza patrimonial (exemplo: Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública);

Entidades públicas empresariais - pessoas coletivas de natureza empresarial, com fim lucrativo, que visam a prestação de bens ou serviços de interesse público, com total capital do Estado (exemplos: Hospital de Santa Maria e Hospital Geral de Santo António).

Administração Autónoma

A administração autónoma constitui o terceiro e último grupo, reunindo as entidades que prosseguem interesses próprios das pessoas que as constituem e que definem autonomamente e com independência a sua orientação e atividade. Estas entidades podem ser subdivididas em três categorias:

Administração regional (autónoma) - copia a organização das administrações direta e indireta do Estado, aplicando-a a uma região autónoma (exemplos: Administração Regional dos Açores e Administração Regional da Madeira);

Administração local (autónoma) - copia a organização das administrações direta e indireta do Estado, aplicando-a a um nível local (exemplos: Município do Porto e Freguesia de Alcântara);

Associações públicas - pessoas coletivas de natureza associativa criadas pelo poder público para assegurar a prossecução dos interesses não lucrativos pertencentes a um grupo de pessoas que se organizam para a sua prossecução (exemplo: Ordem dos Engenheiros).

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Tenho uma postagem que explica estes princípios mais detalhadamente: Administração pública: Princípios básicos

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art 5º lei 8.112/90 São requisitos básicos para investidura em cargo público: a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de dezoito anos; aptidão física e mental. No art. 207 da Constituição Federal permite que professores, técnicos e cientistas estrangeiros sejam contratados pelas Universidades Federais, porém esta regra também depende de lei (Lei 9.515/97).

Estrangeiro poderia participar da seleção do concurso e, ao mesmo tempo, requerer a naturalização. A partir do momento em que ele se naturaliza, não haverá obstáculos para à conquista no cargo público.

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Cargos efetivos e empregos públicos são preenchidos por concursos (prova ou prova e títulos) e os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração.

III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Funções de confiança (função comissionada ou gratificada) e cargo em comissão (cargo comissionado ou de confiança) só podem ser criados para atividades de direção, de chefia e assessoramento e é de livre nomeação e exoneração

VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Lei nº7.783/89 dispõe sobre o exercício de direito de greve

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Estes critérios são definidos para saber qual cargo público ele poderá exercer devido a sua deficiência, pois conforme sua deficiente ele não conseguirá desempenhar bem determinadas funções

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Contratação temporária de excepcional interesse público. Lei 8.745/93

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Teto nacional (subsídio do ministro do STF), igual para todos os poderes. O teto é somando todos os ganhos do agente político.

No Estado e DF o limite é: executivo: governador, legislativo: deputado estadual (75% do deputado federal), judiciário: desembargador do TJ (teto 90,25% do ministro do STF). Procuradores, MP e defensores públicos estaduais também tem teto de 90,25% do ministro do STF. No município o limite é o subsídio do prefeito. Vereadores tem limite de 75% do deputado estadual.

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

Estes vencimentos são para cargos semelhantes entre os poderes, mas fica claro que não pode ser maior do que o executivo, mas não necessariamente iguais.

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Para evitar que sempre que aumente a remuneração de um cargo force o aumento de outro cargo

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Caso o funcionário for receber alguns benefícios extras ele será calculado somente sobre o recebimento básico.

XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

É vedado apenas para cargos públicos e não privados, sendo que terá que ter a compatibilidade de horário.

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

Eles Têm Acesso Facilitado Para Poder Fiscalizar

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Autarquia é criada por lei especifica e a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação são autorizadas. As fundações são criadas por lei complementar

XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações podem criar subsidiárias ou participar de empresas privadas mediante autorização legislativa.

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)

Lei 8.666 que institui normas para licitações com o objetivo de igualdade de condições para todos os concorrentes

XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

A administração tributária é essencial para a sobrevivência do Estado que terá funcionário de carreira específica como recursos prioritários para exercer sua função. E para ajudar na coleta de tributos eles compartilham cadastros e informações

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Princípio da impessoalidade: A administração tem que tratar todos de forma igual sem discriminações ou benefícios. O ato administrativo e público não pode tem influência de interesses pessoais.

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Cargos efetivos e empregos públicos preenchidos por concursos e os prazos de validade de não forem observados corretamente poderá anular o concurso e punir a autoridade.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Este inciso foi criado pela emenda constitucional 19 de 98, devido ao princípio da eficiência, para ajudar o usuário de serviços públicos para poder reclamar ou criticar.

§ 4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Ato de improbidade administrativa suspende os direitos políticos e perda de função pública. Atenção, no Brasil não tem perda (cassação) de direito político. Costumam em questões de concursos inverter a situação do texto.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Define os prazos de prescrição, pois no Brasil não tem punição eterna

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O setor público que presta serviço para nós, se nos causar prejuízo deverá nos pagar, mas a entidade poderá caso comprove erro pedir restituição ao funcionário que cometeu o erro.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Estão sujeitos às condições estabelecidas nesta Lei os ocupantes dos cargos de direção dos seguintes órgãos e entidades: Banco Central do Brasil, BNDES, Superintendência de Seguros Privados, Comissão de Valores Mobiliários, Secretaria da Receita Federal, Departamento de Aviação Civil e Infraero.

Por um período de 6 (seis) meses após a exoneração do cargo ou o término do mandato, é o ex-titular impedido de exercer qualquer atividade profissional, com ou sem vínculo empregatício, para empresa privada, nacional ou estrangeira, que opere em segmento de mercado situado na área de jurisdição administrativa ou operacional do respectivo órgão ou entidade.

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – o prazo de duração do contrato;

II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III – a remuneração do pessoal."

Amplia a autonomia em troca de meta de desempenho. Este parágrafo autoriza a existência das Agências executivas (órgão ou entidade que vai celebrar um contrato de gestão com a administração pública em troca de metas de desempenho).

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Caso estas empresas tenham autonomia total financeira e não dependam de recursos da União ela não estará sujeita ao teto de subsídios do inciso XI, podendo receber mais do que o ministro do STF.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Sabendo que os Art 40 (aposentadoria em cargo efetivo) e os arts 42 e 142 (aposentadoria militar), podemos dizer então que se uma pessoa esta aposentada em cargo efetivo ou em cargo de natureza militar, ela não poderá mais ter outro cargo na administração pública, a não ser se eles já fossem acumulados na ativa.

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Indenizatórios seriam custos que teve como viagens, auxilia moradia, diárias, ou seja, estes valores não somam para efeito de teto remuneratório.

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Os Estados e DF podem fixar como teto remuneratório o salário dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do ministro do STF excluindo os deputados estaduais e distritais e dos vereadores.

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Para servidores eleitos da administração direta, autarquia e fundacional (pessoa jurídica de direito público), ele será afastado de seu cargo, emprego ou função. Os eleitos para prefeito são afastados, mas pode escolher a remuneração. Os vereadores que conseguem compatibilizar o horário podem receber as duas remunerações, mas se não tiver esta compatibilidade de horário poderá escolher a remuneração maior.

Seção II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

Este artigo que foi alterado pela emenda constitucional nº19 de 1998 acabou sendo suspenso pelo STF por que este artigo não foi aprovado em dois turnos, valendo a redação anterior. Valendo então o regime jurídico único no serviço público federal.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II – os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III – as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

As entidades políticas tem que ter escola do governo para aperfeiçoamento e formação de servidores públicos

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Enuncia quais são os incisos do artigo 7º da CF que se aplica ao servidor público, ou seja, quais são os direitos trabalhistas que o servidor público tem protegido

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

A União, estados e DF e municípios podem definir a relação entre menor e maior remuneração, mas devem obedecer a lei do teto remuneratório expresso no artigo 37 XI

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Princípio da publicidade. Hoje existem os portais da transparência

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Quando um órgão público economiza dinheiro com despesas corrente (papel, lápis, sabonetes e etc..), esta lei diz que este dinheiro deverá ser utilizado para treinamento e melhoria no serviço público, podendo até dar prêmio de produtividade.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Por subsídio.

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Este artigo assegura o plano de previdência social próprio na União, estados e municípios. Os municípios que não tem plano próprio serão protegidos pelo INSS.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015)

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Fala sobre formas de aposentadoria: por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; aposentadoria compulsória aos 70 ou 75 anos (lei complementar 152/2015) e voluntária com tempo mínimo de 10 anos de efetivo serviço público e 5 anos naquele cargo que irá aposentar

§ 2º – Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Pensionista e aposentados não podem receber proventos maiores do que o salário do servidor na ativa.

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Pelo regime próprio de aposentadoria não pode haver critérios diferenciados salvo portadores de deficiência (aposentadoria especial), que exerçam atividades de risco (Ex: polícia) e atividade com risco (Ex.: trabalha com amianto ou mergulhador)

§ 5º – Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

O disposto no §1º, III, “a” diz que o homem aposenta com 60 anos e 35 anos de contribuição e a mulher com 55 anos e 30 anos de contribuição, então este professor poderá tirar cinco anos nestes tempos.

§ 6º – Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

No regime de previdência própria só pode acumular na aposentadoria se já podia acumular no serviço

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Pensão por morte. Leva-se em consideração o teto máximo (art 201) mais 70%

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 9º – O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Servidor em disponibilidade, ou seja, em casa não por culpa dele (ex: extinção de carreira), com isso este tempo é contado.

§ 10 – A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Entende-se por tempo de contribuição fictício todo aquele considerado em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria sem que haja, por parte do servidor, a prestação de serviço e a correspondente contribuição, cumulativamente.

§ 11 – Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

O art 37, XI fala sobre o teto de rendimentos (Teto do âmbito federal, a remuneração do ministro do STF). Com isso, se tiver duas aposentadorias, a soma não poderá ultrapassar este teto ou se tiver uma aposentadoria e ainda exerce uma função também não poderá ultrapassar este teto.

§ 12 – Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

No artigo 201 há várias regras a serem observadas pelos servidores públicos

§ 13 – Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

O ocupante exclusivamente de cargo em comissão (não é o servidor público) aplica-se o regime geral de previdência social (INSS) e o artigo 201 que disciplinará esta situação.

§ 14 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Se a União, estados e DF e municípios quiser utilizar o teto do INSS (art. 201), ele pode desde que institua o regime de previdência complementar com adesão voluntária.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

O art. 202 diz que o regime de previdência privada , de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social e é facultativo. Os entes da federação não podem enviar dinheiro a estes institutos de previdência, salvo na condição de patrocinador e mesmo assim um valor pequeno dado pelo segurado. A modalidade definida significa que o servidor define o quanto receberá no final.

§ 16 – Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do

correspondente regime de previdência complementar.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

O servidor que entraram antes da criação do plano de aposentadoria complementar e ainda não tenha sido publicado, ele receberá aposentadoria integral, pois não estará sujeito ao teto. Mas os servidores que entrarem após a instituição do sistema estará sujeito ao teto, desde que o ente da federação tenha aderido ao limite do INSS do art. 201.

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Lei específica anual que vai rever esses valores

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

O servidor admitido após 04/02/2013 passará a contribuir par o RPPS com 11% até o teto do RGPS, e não mais sobre o total de sua remuneração como acontecia na regra anterior.

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Foi trazido por emenda constitucional que veio a dar ao servidor que quisesse permanecer no serviço público uma vantagem para não se aposentar. Ele receberia um abono equivalente ao valor do que seria descontado da contribuição previdenciária.

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

O art. 142, § 3º, X dispõe sobre o ingresso nas forças armadas, limites, estabilidade para a inatividade, direitos e deveres e etc.., ou seja, os militares seriam uma exceção que terá uma lei específica.Para os outros fica vedada mais de um regime próprio de previdência social.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Doença incapacitante é uma doença que impede ele de exercer sua função pública no cargo que exercia. E só incidirá o imposto sobre o valor que receber a mais se o valor for o dobro que recebia.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

A emenda constitucional de nº19/98 teve como objetivo dar eficiência (princípio da eficiência) no sentido de desburocratizar o aparato público. O servidor adquiri estabilidade com 3 anos de serviço

1º O servidor público estável só perderá o cargo:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

O servidor perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, cabendo recurso. Mediante procedimento administrativo que lhe seja assegurado defesa e mediante avaliação de desempenho (eficiência, assiduidade, respeito aos superiores ou subordinados e etc..). Podemos Alencar uma 4ª hipótese conforme artigo 169 parágrafo 4º da CF que também foi trazida pela PEC 19/98 que dispões sobre redução de quadro de funcionários para redução de despesas.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Costuma-se cair em concursos este parágrafo em concursos e normalmente eles alteram colocando com direito a indenização. Então preste bem atenção neste detalhe. Quando um servidor é reintegrado o outro que estava em seu lugar será transferido para outro cargo ou colocado em disponibilidade

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Secretaria Escolar

A Secretaria Escolar tem a seu cargo a execução do plano letivo e de funcionamento da atividade escolar, bem como a gestão e atualização do processo administrativo-pedagógico individual dos alunos. Assegura, neste âmbito, o atendimento e o esclarecimento dos alunos em matérias da área administrativo-pedagógica, tais como as relativas a classificações, avaliações, transição de ano curricular e justificação de faltas, entre outras.

A Recepção assegura, em geral e em primeira instância, o atendimento e o esclarecimento dos alunos sobre todos os assuntos de caráter administrativo e escolar que lhes digam respeito, ou promove o seu encaminhamento para outros serviços quando a natureza das questões postas, por estar fora do seu âmbito de competências, assim o determine. Organiza e mantém os processos individuais dos alunos.

Organização Funcionamento

A escola é uma organização que essencialmente lida com pessoas. Sua peculiaridade está em ser a primeira instituição que os cidadãos, ainda crianças, conhecem depois da família. Mais ainda, uma instituição que, em complemento às famílias, tem a missão de educar. A experiência na escola pode desenvolver ou não os sentimentos de confiança e satisfação de pertencer à sociedade e de exercer a cidadania.

Escolas funcionam mais ou menos organizadas e capazes de atender às necessidades de suas comunidades interna e externa, dependendo, em boa medida, de seus secretários escolares e auxiliares de secretaria. Como um administrador, o secretário escolar e auxiliares de secretaria devem estar capacitados para:

Organizar racionalmente o trabalho;

Aproveitar os talentos e motivações da equipe;

Simplificar processos e métodos de trabalho;

Aproximar-se de seu público antecipando as suas necessidades;

Trabalhar com eficácia, reduzindo os desperdícios;

Local de trabalho – espaço adequado

A secretaria deve ter uma organização espacial que atenda às suas atribuições, onde destacamos:

. Gerir a documentação escolar com racionalidade;

. Manter mobiliário limpo e com uma organização racional;

. Local do arquivo deve arejado, seco e limpo, periodicamente.

. Não fazer refeições, beber ou fumar próximo a documentos e livros, pois pode criar-se ambiente atrativo para insetos, além do risco de manchas e queimaduras, muitas vezes irreversíveis.

. Manter um livro de protocolo para controle do recebimento e entrega de documentos.

. O atendimento ao público deverá ser uma prioridade.

Atribuições dos funcionários: Secretário Escolar e os Auxiliares de Secretaria

Sendo peça chave da administração escolar, o secretário escolar e auxiliares de secretaria colaboram com a administração da Unidade Escolar. Assim, suas principais atribuições seriam:

– Contribuir para o pleno funcionamento da secretaria da Unidade Escolar;

- Zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares;

- Manter em dia a escrituração, arquivos, fichários, correspondência escolar e o resultado das avaliações dos alunos;

- Manter atualizados o arquivo de Legislação e os documentos da escola, inclusive dos ex- alunos;

- Compatibilizar os Históricos Escolares recebidos por transferência(Adaptação);

- Manter as Estatísticas e levantamentos da Unidade Escolar atualizado.

As atividades da Secretaria envolvem:

. Preparação, redação e expedição de correspondências administrativas, tais como: ofícios, requerimentos, circulares, relatórios, Memorandos, entre outros.

. Classifica e guarda documentação escolar: correspondências, dossiês dos alunos etc.

. Efetivar escrituração escolar em fichas individuais, Atas e Livros de Registros.

Para as Unidades Escolares existe a possibilidade dos registros serem digitados no computador em programas próprios e arquivados no disco rígido, CD, DVD ou em disquetes. Caso haja esta possibilidade, não esquecer de todos os requisitos de segurança que registros dessa natureza exigem.

Levando-se em conta as atribuições de produção e guarda da documentação e, de atendimento a todos os componentes da comunidade escolar, inclusive da comunidade externa, a secretaria da Unidade Escolar precisa localizar-se em lugar de fácil acesso.

É recomendável que seja um local agradável e de fácil circulação interna, que também facilite o trabalho da equipe, que precisa oferecer pronto atendimento ao público que comparece ao local, com um mínimo de prejuízo sobre as suas outras funções.

A secretaria é um excelente local para se manter um jornal mural, que funcione como um pré-atendimento aos usuários e divulgue informações e notícias de interesse, assim como um local de passagem dos professores e funcionários para receber informações e notificar sua presença ou ausência da escola.

Arquivamento Escolar

Com o crescimento e evolução da escrita e da vida social, o ser humano passou a compreender melhor o valor da informação e, por conseguinte, o valor dos documentos.

A partir daí, começou-se a agrupar documentos sistematizando em diferentes formas de acordo com as necessidades de suas atividades cotidianas. Neste momento surgem os arquivos, que tinham como papel principal a guarda e conservação de documentos cuja importância era fundamental para a sociedade como um todo.

Tanto na grande como na pequena instituição, o êxito está diretamente vinculado ao conhecimento de dados e informações que não podem ficar ao sabor da memória das pessoas que nelas desenvolvam suas atividades.

Todas as instituições necessitam conservar sua respectiva documentação, em muitos casos até por exigência legal, de modo a possibilitar o uso em qualquer momento em que for preciso. Não seria diferente para as instituições de ensino, onde os arquivos escolares motivam profundas preocupações relativas à salvaguarda e preservação dos seus documentos, que constituem instrumentos fundamentais para o funcionamento da escola.

Por tal razão, cada vez mais, se aprimoram os sistemas de informações e as maneiras de agilizar a sua utilização.

As informações, traduzidas na forma de documentos, contendo uma variadíssima gama de registros, representam um indispensável recurso de trabalho.

A guarda ou a retenção de tais documentos, catalogados por critérios individuais, em qualquer lugar e de forma assistemática não é a solução desejada nem recomendável. É claro então que precisam ser guardados em locais seguros e de forma acessível e organizada.

O arquivo deixa de ser, em virtude disso, escolha do indivíduo ou sofisticação administrativa para se tornar requisito indispensável ao bom funcionamento das instituições.

Os arquivos escolares constituem o repositório das fontes de informação diretamente relacionadas com o funcionamento das instituições educativas, daí a importância do arquivo estruturado de um modo científico.

Não existe qualquer organização escolar que possa dispensar a montagem de um arquivo, onde a documentação seja localizada de forma racional.

Conceitos de Arquivo

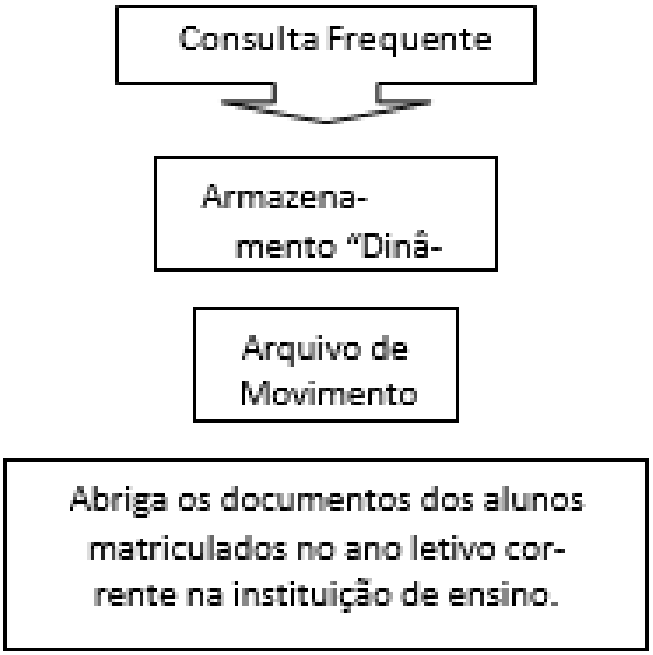
Palavra de origem latina (archivum), que no sentido antigo, identifica o lugar de guarda de documentos e outros títulos.

É a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para a consecução de seus objetivos, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro.

Conjunto, rigorosamente organizado, de documentos e informações que comprovem, sem equívocos, a identidade e os fatos relativos à escolaridade de cada aluno e do conjunto de alunos da instituição escolar e evidenciam, ao mesmo tempo, os aspectos de organização e ação da escola referentes ao processo de educação e ensino vivenciado pelos alunos, ao longo do todo o período de funcionamento da instituição (arquivo escolar).

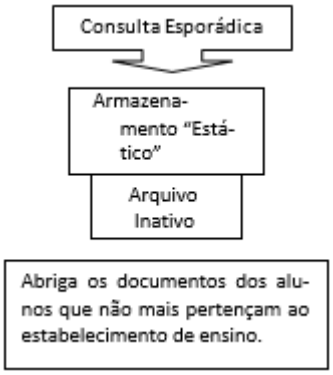
Classificação dos Arquivos

Arquivo de movimento, vivo ou ativo D é aquele utilizado para os documentos dos alunos que estejam matriculados regularmente no ano letivo corrente e está sujeito a constantes atualizações pelo recebimento de novos documentos.



Tais documentos em virtude de sua atualidade e utilização frequente serão conservados no arquivo ativo, que será montado com os recursos materiais convencionais, podendo ficar disposto em fichários metálicos ou similar, o que permitirá a utilização de pastas reunindo toda a documentação de um aluno, constituindo a pasta individual (dossiê do aluno).

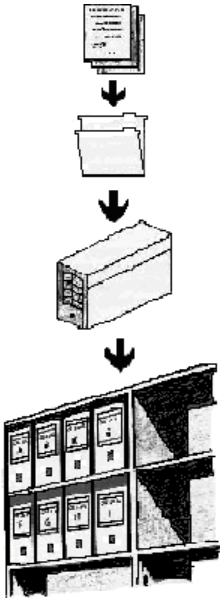
Arquivo inativo, morto ou permanente D destina-se a abrigar os documentos dos alunos que frequentaram e concluíram, ou por qualquer motivo, interromperam as atividades escolares da instituição de ensino.



O arquivo inativo mais simplificado é aquele estruturado, montado e catalogado, tendo como referência de indexação o método alfabético, que será abordado posteriormente. Consiste na reunião de todos os documentos de uma determinada pessoa, num conjunto, formando um dossiê, que será arquivado em caixas-arquivo na ordem alfabética pelo nome da pessoa.

Ao final de cada ano letivo, a pasta dos alunos que interromperam a matrícula, por qualquer razão, será deslocada do arquivo ativo para o arquivo inativo.

O método alfabético representa a menor estrutura em termos de organização. A principal vantagem do método reside no fato de ser organizado de forma que, com pequenas adaptações possa, paulatinamente, evoluir para a montagem de sistemas mais complexos, que ofereçam maiores facilidades e rapidez na recuperação dos documentos de determinado aluno.



Acontecendo o reingresso de um aluno, a pasta com os documentos do aluno que está no arquivo inativo, deverá integrar, logo após a formalização da matrícula, o acervo do arquivo ativo.

Administração do Arquivo

A organização de arquivos, como de qualquer outro setor de uma instituição, pressupõe o desenvolvimento de várias etapas de trabalho. Estas fases se constituem em:

Levantamento de Dados

O levantamento deve ter início pela análise dos estatutos, regimentos, normas e demais documentos constitutivos da instituição responsável pelo arquivo a ser complementado pela coleta de informações sobre documentação.

É preciso analisar o gênero dos documentos; as espécies de documentos mais frequentes; os modelos e formulários em uso; volume e estado de conservação do acervo; arranjo e classificação dos documentos; existência de registros e protocolos; controle de empréstimo de documentos; processos adotados para conservação e reprodução de documentos; existência de normas de arquivo, manuais, códigos de classificação etc.

Análise Dos Dados Coletados

Consiste em verificar se a estrutura, atividades e documentação de uma instituição correspondem à sua realidade operacional. O diagnóstico seria, portanto, uma constatação dos pontos de atrito, de falhas ou lacunas existentes na realização do trabalho administrativo, enfim, das razões que impedem o funcionamento eficiente do arquivo.

Planejamento

Para que um arquivo, em todos os estágios de sua evolução (ativo ou inativo) possa cumprir seus objetivos, torna-se indispensável a formulação de um planejamento que tenha em conta tanto as disposições legais quanto as necessidades da instituição a que pretende servir.

O arquivo será subordinado à secretaria da Unidade Escolar, sendo os responsáveis pelo mesmo a Direção e o secretário escolar da instituição de ensino, tendo em vista que a adoção desse critério evitará sérios problemas na área das relações humanas e das comunicações administrativas.

A descentralização se aplica apenas à fase ativa dos arquivos. Em sua fase inativa, os arquivos devem ser sempre centralizados.

Centralização: não consiste apenas da reunião da documentação em um único local, mas também a concentração de todas as atividades de controle – recebimento, registro, movimentação e expedição – de documentos de uso corrente em um único setor, obrigatoriamente a secretaria da instituição de ensino.

Dentre as inúmeras vantagens que um sistema centralizado oferece, destacamos: treinamento mais eficiente do pessoal que manuseia o arquivo, maiores possibilidades de padronização de normas e procedimentos, nítida delimitação de responsabilidades, economia de espaço e equipamentos.

Descentralização: este sistema utilizado na fase inativa dos arquivos facilita o fluxo das informações, a imediata constatação das mesmas e reúne os documentos por área de atuação (seções).

Para que os sistemas descentralizados atinjam seus objetivos com rapidez, segurança e eficiência são imprescindíveis uma Coordenação que deverá ser realizada pelo secretário escolar, o qual exercerá funções orientadoras e controladoras.

A coordenação terá por atribuições: estabelecer e fazer cumprir normas gerais de trabalho, de forma a determinar normas específicas de operação, a fim de atender às peculiaridades de cada arquivo; promover a organização ou reorganização dos arquivos, quando necessário; treinar e orientar pessoal destinado a trabalhar diretamente com os arquivos; promover reuniões periódicas com os funcionários que manuseiam os arquivos.

O método de arquivamento é determinado pela natureza dos documentos a serem arquivados e pela estrutura da instituição de ensino.

Para que os trabalhos tenham continuidade e mantenham uniformidade de ação é imprescindível que sejam estabelecidas normas básicas de funcionamento, não somente do arquivo, como também do protocolo. Tais normas, depois de aplicadas e aprovadas na fase da implantação, irão, juntamente com modelos e formulários, integrar o manual de arquivo.

Para que todos os objetivos sejam atingidos, torna-se necessário a capacitação dos funcionários nas técnicas utilizadas para o arquivamento da instituição de ensino, realizada pela mesma.

Princípios

Localização rápida - forma de localizar com rapidez onde se encontra o documento. Especificamente, nossa sugestão para montagem da "memória" do arquivo é o preparo do índice remissivo e que representa excelente instrumento de localização de documentos por maior que seja o arquivo.

Segurança - se os documentos a serem arquivados exigem toda uma infra-estrutura para sua guarda e conservação, é fato consumado que tal necessidade tem sua origem na importância e significação de tais documentos.

A reserva no acesso ao arquivo prende-se ao conhecimento que deverão ter seus responsáveis, evitando-se possibilidades de arquivamento em posições indevidas, coisa muito comum em muitas instituições. No aspecto segurança deve ainda prever-se, proteção contra incêndio, roubo, etc.

Flexibilidade - o arquivo, e de forma especial o arquivo escolar, tende a aumentar consideravelmente, em virtude do fluxo natural – saída/ingresso de alunos por novas matrículas, conclusão de curso e outros motivos que acontecem anualmente.

É preciso entender que no futuro, a forma convencional de arquivamento do documento original, provavelmente não será possível pelo espaço e investimento que exigirá. Lembramos então que o princípio da flexibilidade sugere a padronização de documentos, idealizados numa seqüência lógica que facilite a utilização de arquivos mais sofisticados como a microfilmagem, por exemplo.

Controle-as condições ou princípios anteriormente citados ficarão prejudicados se for esquecido um sistema de entrada e saída de documentos. O controle poderá ser exercido pelos mais variados instrumentos, como protocolos, fichas, listas, etc., de circulação, que venham a garantir o acompanhamento do movimento saída/retorno dos documentos a serem consultados.

Sigilo - a segurança com que são guardados tem fundamental importância; muito embora não tendo caráter secreto e confidencial, não poderão ficar ao alcance de qualquer pessoa. Do ponto de vista do sigilo, devemos lembrar-nos do cuidado para evitar a "filtragem" ou utilização indevida de informações. O sigilo é um aspecto que está muito relacionado com a responsabilidade funcional, ou seja, responsabilidade das pessoas que trabalham com arquivo.

Gestão De Documento

A gestão de documentos é um somatório de procedimentos e operações referentes à produção dos mesmos, utilização, avaliação e finalmente o arquivamento, considerando a fase ativa do arquivo, tendo ainda em vista a sua eliminação ou recolhimento para o arquivo inativo.

É importante destacarmos as três fases básicas da gestão de documentos:

A produção € É a elaboração dos documentos, em face das atividades da instituição de ensino;

A utilização € É especificamente a aplicação dos documentos nas atividades da instituição de ensino, analisando e corrigindo os mesmos se necessário;

A avaliação e destinação dos documentos € É o momento de análise e avaliação dos documentos acumulados nos arquivos, com o objetivo de verificar seus prazos de guarda de acordo com as normas em vigor, determinando quais irão para o arquivo inativo e quais poderão ser eliminados.

Principais etapas da utilização:

As rotinas básicas de protocolo são: recebimento e registro no livro de protocolo e separação dos documentos;

Movimentação: encaminhar o expediente ao respectivo destinatário, conforme a designação do emitente e manter um controle dos documentos recebidos.

Expedição: destina-se a dar saída, com registro em livro próprio, às correspondências emitidas pela instituição de ensino, devendo sempre ser arquivada cópia da documentação expedida.

Métodos de Arquivamento

Todos os documentos reunidos, formando um dossiê, são dispostos nos arquivos de maneiras tais que a busca de qualquer informação seja procedida com a maior rapidez possível.

O ato de buscar e utilizar um documento ou conjunto de documentos arquivados denomina- se recuperação. As formas de recuperação de uma determinada informação, contida em documentos arquivados, é extremamente importante; quanto mais ágeis forem os recursos para encontrar o documento procurado tanto mais eficiente será considerado o sistema de recuperação adotado.

Por esta razão, os documentos devem ser sistematicamente dispostos nos arquivos e de tal forma ordenados, que permitam o uso de indicadores para facilitar as buscas. Tais indicadores de localização são obtidos tanto com a utilização de letras como de número, constituindo-se nos chamados métodos de arquivamento.

O arquivo escolar, tendo como exigência de base a mais perfeita sintonia, deve ser analisado em profundidade, compatibilizando organização e funcionamento com todos os fatores que venham a facilitar sua utilização.

Um arquivo jamais deverá ter uma organização pessoal; deverá ser racional e simples, perfeitamente escriturado e organizado de forma que – em qualquer época – outras pessoas que vierem a lidar com ele, imediatamente tenham condições de entendê-lo e manuseá-lo com rapidez.

A natureza dos documentos e a estrutura da organização são determinantes para a escolha do método de arquivamento. Método é, por assim dizer, um plano de disposição de documentos objetivando facilitar tanto a guarda como a consulta.

Os métodos de arquivamento existentes são os básicos e os padronizados, conforme a tabela abaixo:

<table>
<tr><td rowspan="8">Básicos</td><td>Alfabético</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Geográfico</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Simples</td><td></td></tr>
<tr><td>Numéricos</td><td>Cronológico</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Alfabéticos</td><td>Enciclopédico</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Dicionário</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ideográficos</td><td rowspan="3">Numéricos</td><td>Duplex</td></tr>
<tr><td>Decimal</td></tr>
<tr><td>Unitermo ou Indexação coordenada</td></tr>
<tr><td></td><td>Variadex</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	Automático		
Padronizados	Soudex		
	Mneumônico		
	Rôneo		

Dos métodos citados os mais utilizados em instituições de ensino são o Método Alfabético e o Método Numérico, devido a serem mais simples tanto na implementação como no manuseio e manutenção do arquivo. Os demais métodos são normalmente utilizados em empresas e grandes organizações, por este motivo não serão abordados neste momento.

Método Alfabético

Consiste em ordenar a documentação em rigorosa ordem alfabética, ou seja, é utilizado quando o elemento principal a ser considerado é o nome, pode ser chamado de sistema direto, pois a pesquisa é feita diretamente no arquivo por ordem alfabética, devendo ser respeitadas as regras de alfabetação. Este método é bastante rápido, direto e de fácil utilização.

É importante destacar que neste método as letras K, W e Y, embora não pertenças ao alfabeto da língua portuguesa, deverão ser convenientemente consideradas, pois entram na composição de nomes de origem estrangeira. A posição correta que ocupam é a seguinte: ...f, j, k, l,..., t, u, v, w, x, y, z.

Sua desvantagem é a alta incidência de erros de arquivamento quando o volume de documentos é muito grande, devido ao cansaço visual e à variedade de grafia dos nomes.

Regras de Alfabetação:

O arquivamento de nomes obedece a algumas regras, sendo estas as principais: 1- Palavra por palavra, letra por letra, até o final de cada palavra.

Exemplo: Lourdes Helena Nogueira Lurdes Anita Cunha Márcia dos Santos Silva

Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Exemplo: Estela Rodrigues Magalhães

Guilherme Souza Assis de Andrad

José Carlos Valverde Magalhães

Arquiva-se: Andrade, Guilherme Sousa Assis de Magalhães, Estela Rodrigues Magalhães, José Carlos Valverde

Sobrenomes Compostos de um Substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen não se separam. Exemplo: Eduardo Castelo Branco

Gabriela Sanches Vila-Lobos Rômulo João Monte Verde

Arquiva-se: Castelo Branco, Eduardo

Monte Verde, Rômulo João Vila-Lobos, Gabriela Sanches

Os artigos e preposições, tais como a, o, de, d’, e, um, uma, não são considerados. Exemplo: Bruno Honório de Freitas

Letícia Cristina d’ Andrade

Arquiva-se: Andrade, Letícia Cristina d’

Freitas, Bruno Honório de

Método Numérico

O recurso numérico é um excelente indicador de localização de documentos arquivados.

A numeração de matrícula nada mais é do que uma metodologia de recuperação de documentos utilizados no método numérico.

A numeração da matrícula permite uma utilização seqüencial indefinida, ou intermitente, não tem regras fixas, podendo ser utilizada a forma que mais convier à organização do arquivo, bastando que ao idealizar seu uso, seja definida que tipo de seqüência numérica será adotada.

A numeração de matrícula irá definir a respectiva posição seqüencial do arquivamento, facilitando enormemente o encontro rápido da documentação desejada.

Lembramos, inicialmente, que uma quantidade significativa de alunos matricula-se anualmente nas instituições de ensino.

Este método pode ser:

Numérico Simples € é obedecida a ordem de entrada no arquivo, pela numeração atribuída ao documento ou do próprio, sem preocupação com a ordem alfabética, devendo ter um índice alfabético remissivo.

Exemplo: Amanda Florêncio dos Santos · Matrícula nº 00234 (PASTA 008) Bernardo Nunes Moraes - Matrícula nº 02732 (PASTA nº 091) Ruth Dias Teixeira - Matrícula nº 04569 (PASTA nº 153)

Numérico Cronológico € neste método deve ser levado em consideração, especificamente a data e ano do documento.

Exemplo: 1 Ofício nº 34 de 20/02/07 e Ofício nº 41 de 13/03/07 D Arquiva-se na Pasta de Ofícios do ano de 2007 por ordem de data.

Diário de Classe do ano letivo de 2003 D Arquiva-se no arquivo permanente na Pasta de Diários de Classe - 2003.

Pasta de Gustavo Queiroz Botelho concluinte do Ensino Fundamental em dezembro de 1997 D Arquiva-se no arquivo permanente na Pasta de

alunos concluintes ou que interromperam seus estudos na instituição de ensino - 1997.

Incineração de Documentos

I - Conceituação

Queimar até reduzir a cinzas. Esta definição é usualmente adotada em órgãos da administração pública ou privada, quando esses órgãos não possuem espaço físico suficiente para guardar seus documentos, ou seja, a incineração consiste no ato de destruição de documentos que não necessitem permanecer no arquivo da escola.

Há documentos na vida escolar do aluno que devem ser preservados por tempo indeterminado, pois o mesmo poderá requerer documentação comprobatória de sua escolaridade a qualquer tempo, devendo ser atendido.

Há outros documentos, entretanto, que podem ser incinerados de acordo com a legislação em vigor.

– Etapas do processo:

. Formar uma comissão composta por três funcionários pertencentes ao quadro de funcionários públicos desta rede de ensino que estejam lotados na Unidade Escolar;

. Identificar os documentos que não são mais necessários aos trabalhos da Unidade Escolar;

. Verificar nas normas em vigor o prazo mínimo para guarda destes documentos;

. Registrar em Ata própria o processo de incineração citando todos os documentos;

. Incinerar os referidos documentos até reduzi-los a cinzas;

– BASE LEGAL

A eliminação de documentos públicos deverá obedecer aos procedimentos previstos na Resolução n.º 7, de 20/5/97, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público.

Seguem extratos da legislação vigente sobre eliminação de documentos:

“A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência” (art. 9.º, Lei Federal n.º 8.159, de 08/01/91).

“A eliminação de documentos oficiais ou públicos só deverá ocorrer se prevista na tabela de temporalidade do órgão, aprovada pela autoridade competente na esfera de sua atuação e respeitado o disposto no art. 9.º da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991” (art. 12, parágrafo único, Decreto Federal n.º 1799, de 30/01/96).

“Os órgãos e entidades que ainda não elaboraram suas tabelas de temporalidade e pretendem proceder à eliminação de documentos deverão constituir suas Comissões Permanentes de Avaliação, responsáveis pela análise dos documentos e pelo encaminhamento das propostas à instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência, para aprovação” (art. 5.º, Resolução n.º 7 do CONARQ, de 20/5/97).

Rotinas Administrativas

Antes de entendermos mais sobre rotinas administrativas devemos entender que rotina administrativa é formada por vários processos que acontecem de forma sistemática e que requerem conhecimento técnico e domínio de tecnologias. Sendo, que processo é todo conjunto de procedimentos com entradas, processamento e resultados.

Nas rotinas administrativas ocorre que um conjunto de profissionais executa atividades para se obter resultados, essas atividades devem estar em conformidade com o nível de competência dos profissionais, nível de autoridade e responsabilidades.

Dessa forma, tem-se que administradores e gerentes possuem competências distintas no processamento das rotinas administrativas, assim como os profissionais de nível técnico e de apoio também o possuem.

Portanto, os administradores possuem responsabilidades como planejamento, direção, controle, supervisão e outras funções que exigem dos profissionais conhecimento e experiências maiores.

É necessário também distinguir atividades administrativas das atividades gerenciais, pois as atividades gerenciais constituem um processo que originará as atividades administrativas, ou seja, é para apoio gerencial que existem as atividades administrativas.

Deixando, mas claro, que as atividades gerenciais têm a função de identificar estratégias, trabalhar as oportunidades, alocação de recursos, compartilhamento de objetivos e outros.

A administração, portanto, é algo maior e que exige critério nas atividades gerenciais e rotineiras, de forma ordenada, pois primeiro é necessário planejar, depois se organiza os recursos, dirige a informação e a mão de obra de forma eficiente e depois se controla os resultados alcançados.

Na verdade, a administração é todo conjunto de procedimentos que consome recursos, que requer organização dos recursos, planejamento de alocação e avaliação dos resultados obtidos com esses recursos.

As organizações trabalham com determinados recursos disponíveis e a partir disso, deve estabelecer e avaliar se os recursos estão alinhados aos objetivos e estratégias, se os recursos serão de grande valia para obter objetivos, se os recursos estão ao alcance da empresa e se não estão, como a empresa pode trabalhar com os recursos disponíveis sem desistir de seus objetivos e estratégias traçadas.

Essa problemática acima pertence à capacidade da empresa dirigir o que possui e buscar algo mais. De forma que o principal recurso da empresa capaz de transformar recursos em objetivos são as pessoas. Colocando as pessoas certas para as atividades ideais.

Todo o conjunto de procedimentos acima exige que o profissional tenha nível superior e saiba lidar com o ambiente complexo das organizações.

Abaixo teremos algumas rotinas administrativas que são repetitivas e exige conhecimento técnico dos profissionais.

Técnicas Nas Rotinas Administrativas

As funções básicas de uma empresa são a função comercial, a função técnica, financeira e de contabilidade.

Algumas técnicas administrativas são a construção de organogramas, que identifique os departamentos da empresa e os níveis de hierarquia.

Outros documentos referentes às técnicas administrativas são o manual de rotina e regulamento interno.

Nos manuais de rotina estão descritos quais as normas necessárias para execução de atividades específicas.

Já o regulamento ou regimento interno é um documento com um conjunto de diretrizes que definem a estrutura organizacional e as políticas da empresa.

Outros documentos que auxiliam as atividades administrativas são os relatórios que devem expor fatos e ocorrências para esclarecimento, dúvidas ou informação de problemas e outros documentos propostos para informações do interesse de um quadro de colaboradores são documentos como a CI (circular interna) e o ofício.

Qualidade Nas Rotinas Administrativas

Como vimos a atividade administrativa são compostos de vários processos, processos primários, processos de apoio e processos finalísticos que são os processos que definem a atividade fim da empresa.

Os processos, portanto, são fundamentais para que as empresas atinjam seus objetivos e tenham sucesso. Para que tenha um funcionamento eficiente, a empresa deve estruturar e organizar seus processos e sempre que necessário trabalhar a melhoria de processos.

A qualidade nos processos administrativos requer métodos, técnicas, normas e até inovações.

Os métodos são utilizados para que as ações nos processos sejam realizadas e atinjam os objetivos propostos.

Já os objetivos nos processos deve ser sempre o valor agregado e por isso, exige-se qualidade total em todos os processos, para isso faz-se necessário a implantação de metodologias e ferramentas da qualidade para que as organizações atinjam objetivos, conquiste o cliente e se torne competitiva mesmo em longo prazo.

Para isso, temos algumas ferramentas da qualidade que são de simples aplicação, mas rendem até uma certificação ISO, se forem implantadas com sucesso.

Entre as ferramentas da qualidade aplicada aos processos está a ferramenta 5´s. O 5´s surgiram de uma filosofia japonesa e se solidificou no meio empresarial como ferramenta da qualidade aplicada aos processos e útil para estruturar, desenhar e evitar desperdícios com maior economia de recursos e tempo. O ideal é que toda a equipe esteja integrada em um trabalho de organização, arrumação, utilização, limpeza, padronização e disciplina.

-Organização: organizar poupa tempo e faz com que as atividades sejam desenvolvidas sem atrapalho. Organizar materiais pela frequência de uso elimina retrabalhos e tempo gasto com a distribuição de materiais para as atividades frequentes e segurança contra acidentes ou perda de materiais.

-Identificar: o trabalho de identificar materiais por categorias poupa o tempo de procurar o material e acabar perdendo o tempo.

-Utilização: o senso de utilização é também ligado á organização e realiza-se o trabalho de separar o material de uso eventual e material necessário ás atividades menos constantes, evitando que fiquem espalhados pelo chão material sem uso imediato.

-Limpeza: a limpeza é útil para manter o ambiente com uma aparência limpa, organizada e com maior segurança. Criar meios para manter o ambiente limpo, organizado e sempre arrumado é também uma medida para que os colaboradores poupem tempo e trabalho de organizarem e limparem tudo de novo, quando deveriam estar concentrados em outras tarefas.

-Padronizar: padronizar é uma solução para manter uma rotina de organização, de limpeza e de eliminação de desperdícios, sendo que a padronização pode auxiliar o trabalho e orientar a equipe para a realização das atividades.

E por fim, para manter a limpeza, a organização e a padronização nas rotinas administrativas deve-se manter o senso de disciplina, portanto é necessário que o programa 5´s tenha a adesão e participação com o comprometimento de todos.

O auxiliar administrativo é o profissional que presta suporte na gestão das empresas, auxiliando principalmente gestores de finanças, de logística, de pessoal e da área operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos.

A grande vantagem dessa profissão é que, sendo uma atividade de nível médio e com menor exigência de experiência em relação a outras áreas, torna-se a porta mais larga para ingressar em uma grande empresa (não é incomum encontrar supervisores e gerentes que começaram sua carreira como auxiliar administrativo).

Vamos entender mais sobre a descrição do cargo, salários, o que as empresas querem encontrar nos candidatos a essas vagas (em seus processos seletivos) e como utilizar esse cargo como marco inicial para alavancar sua carreira!

O Grau De Escolaridade E Os Cursos Exigidos

Em tese, o mercado de trabalho exige do auxiliar administrativo apenas nível médio. Entretanto, com o agravamento da crise econômica, tem sido cada vez mais comum ver estudantes universitários candidatando-se a vagas para esse cargo, cientes da possibilidade de promoção futura (em função de sua maior qualificação).

Para se ter uma ideia dessa mudança de perfil, uma pesquisa recente da Catho indicou que 57% dos ocupantes das vagas de auxiliar administrativo têm graduação, sendo que 22% deste montante, em Administração de Empresas.

Dessa maneira, é importante registrar que quem está cursando ensino superior tem muito mais chances de conseguir uma vaga. A promoção também é iminente quando se tem um auxiliar administrativo competente e de qualificação superior ao que o cargo exige. Já ouviu falar que “uma viagem de 10 mil milhas começa com o movimento de um pé?”.

Pois bem. Quando preparação encontra oportunidade, o sucesso é consequência certa.

Outras exigências para o preenchimento desse cargo:

• bons conhecimentos em informática (pacote Office, trabalho em nuvem, desenvoltura com os sistemas da empresa);

• bons conhecimentos de gramática e escrita formal (você vai redigir ofícios e memorandos frequentemente);

• inglês fluente (ou ao menos avançado) é desejável, uma vez que um profissional com essa habilidade pode fazer reserva em hotéis pelo telefone, alterar passagens aéreas, entrar em contato com fornecedores estrangeiros etc.;

• em algumas empresas, dá-se preferência a profissionais com certificado técnico de auxiliar administrativo (caso o interessado não esteja cursando alguma graduação).

O Que Faz Um Auxiliar Administrativo

O profissional ocupante desse cargo auxilia na condução de processos operacionais da empresa. Suas atribuições variam muito de acordo com as necessidades do negócio. Entretanto, fazendo uma pesquisa no setor, encontramos algumas responsabilidades comuns ao cargo:

• preenchimento de formulários;

• trâmite de correspondências e documentos;

• recepção de usuários dos serviços da organização;

• realização de atividades de registros de receitas e contas a pagar;

• emissão de notas fiscais;

• elaboração de ofícios e memorandos;

• serviços auxiliares de controle de estoque (registros em sistemas);

• elaboração da minuta de relatórios financeiros (que serão posteriormente consolidados pelo departamento contábil);

• atualização de arquivos e cadastros de informações;

• atuação no apoio ao setor de pessoal (como entrega de vales, por exemplo);

• assessoramento de gestores com questões práticas da rotina de trabalho, como responder e-mails, controlar a folha de ponto dos funcionários, preparar documentos, prestar informações ao público etc.

O Perfil De Um Auxiliar Administrativo Com Chances De Crescimento

Por lidar com prazos curtos, multiplicidade de ordens de diversos gestores diferentes e montanhas de papéis e arquivos, um auxiliar administrativo deve ter senso de organização e tranquilidade para atuar sob pressão. Mas é justamente a grande responsabilidade que explica por que as promoções nessa área são comuns.

Dessa maneira, para ocupar esse cargo, é necessário ter:

Capacidade De Concentração

Você precisa remarcar aquele voo para o diretor da empresa e, mais do que isso, é preciso antes entrar em contato com fornecedores chineses para negociar o fracionamento da carga que chegará de navio ao Porto de Santos, trazendo os insumos que a empresa precisa para atender sua demanda interna. Distrações, em um momento importante como esse, certamente vão resultar em prejuízos à organização. Definitivamente, é necessário ter capacidade de concentração.

Organização e Disciplina

São planilhas diversas, inúmeros arquivos físicos e digitais. Perder uma nota fiscal pode resultar em inconsistências contábeis passíveis de multas pesadas à empresa. Já permitir o extravio de atestados médicos ou comprovante de realização de horas extras, por exemplo, vai gerar prejuízo aos colegas (e talvez uma futura ação trabalhista pelos descontos indevidos).

Dinamismo

Você não pode ficar esperando seu gerente lembrá-lo que você tem que fazer o follow-up dos produtos solicitados ao fornecedor: seja proativo e anteveja as necessidades da empresa.

Comunicação

Você vai intermediar processos de diversas áreas da empresa. De certa forma, a organização esperará que você seja um dos elos de ligação entre departamentos, integrando processos sem gerar gaps de comunicação. As dezenas de ligações diárias para solucionar problemas exigem também essa capacidade de comunicação.

Gestão Do Tempo

As múltiplas tarefas impõem uma habilidade imprescindível: administração do tempo. Exige-se desse profissional alta produtividade, o que significa saber equilibrar o tempo escasso e o volume de tarefas diárias.

Os Tipos De Auxiliar Administrativo

Em geral, o ocupante do cargo é uma espécie de “curinga” na empresa, ou seja, atua auxiliando diversos departamentos. Essa, aliás, é a melhor posição possível, uma vez que dá ao profissional uma visão de 360 graus dos negócios da empresa.

Entretanto, há algumas organizações que centralizam as ações dos auxiliares na circunscrição dos departamentos. Por exemplo:

• Auxiliar administrativo bilíngue: pode atuar como secretário ou na intermediação entre a empresa e agentes estrangeiros;

• Auxiliar administrativo financeiro: lançamento de notas fiscais, registros de passivos, auxílio nas tarefas de faturamento etc.;

• Auxiliar administrativo de pessoal: apoio na emissão da folha de pagamento, controle de ponto, gerenciamento de férias, entrega de vales e outros documentos.

1- Afinal, O Que É Gerenciamento De Rotina Do Trabalho?

O gerenciamento de rotina engloba um conjunto de ações e verificações contínuas para que os colaboradores consigam desenvolver, de maneira satisfatória, as atividades apresentadas.

2- Mantenha Uma Padronização Nos Processos

Nesse sentido, é de vital importância que todos esses processos estejam no mesmo padrão, assim, obtendo maior velocidade, confiança e coesão na hora de pôr em prática as tarefas.

Padronizar os processos também é benéfico para o trabalho em equipe, pois, dessa forma, uma mesma tarefa pode ser executada por diferentes colaboradores que já estarão familiarizados com o mesmo padrão. O que torna a equipe mais colaborativa.

3- Defina Os Projetos

Definir os projetos é muito importante quando se trata de cumprimento das rotinas traçadas. Desse modo, é possível alcançar os objetivos pretendidos dentro de um tempo aceitável.

Assim, é essencial deixar claro que o não cumprimento de determinadas tarefas programadas poderá acarretar problemas de atraso e sobrecarga no futuro, trazendo dificuldade para obtenção de metas maiores.

4- Categorize As Rotinas Operacionais

Esta é uma estratégia muito valiosa no que tange o aumento do desempenho para executar tarefas rotineiras. Ainda engloba a categorização de procedimentos coletivos por semelhanças e afinidades.

Dessa forma, o gestor pode medir períodos para serem realizadas todas as atividades de uma mesma categoria, o que, por sua vez, permite sustentar o foco por um período maior em obrigações semelhantes.

5- Monitore O Desempenho

Para que o gerenciamento de rotina dê certo, uma grande determinante se encontra no monitoramento de desempenho do grupo, do indivíduo e da empresa em relação a dados projetos.

Para um monitoramento de desempenho eficaz, é necessário ter controle de tarefas e cobrança, não sendo assim, é quase impossível ocorrer uma melhora perceptível na performance corporativa.

Essa estratégia se torna ainda mais imprescindível no começo, quando a conservação do status quo e o aumento da pressão por mudanças estão arraigados na rotina das equipes.

Para sobrepor esses desafios, todo líder precisa monitorar de perto a sua equipe, fazendo uso de check-lists, planilhas, tabelas e outras ferramentas para liberar o andamento das tarefas em grupo ou individuais.

Graças ao monitoramento de desempenho é possível também verificar ineficiências e dificuldades na execução de variadas rotinas, bem como alterá-las, ampliá-las ou dividi-las entre os membros das equipes.

6- Divida As Rotinas De Acordo Com As Prioridades

Uma forma de melhorar o gerenciamento de rotina do trabalho e otimizar o fluxo no ambiente de trabalho é dividir as rotinas por critérios claros e objetivos. Separar as atividades críticas das normais, é um bom exemplo disso.

Outra possibilidade é utilizar sistemas baseados em tempo, ou seja, os trabalhos que estiverem com a data de entrega mais próxima serão priorizados, em detrimento dos com prazos mais longos.

Uma outra forma de classificação de rotina de uma empresa se dá sobre os recursos envolvidos. Por exemplo, quanto maior, mais importante. Ainda podemos classificar pelo grau de impacto que um recurso traz para o funcionamento da empresa e pelo nível de necessidade e dificuldade de colaboração entre profissionais, mantendo, por exemplo, tarefas individuais para depois das coletivas.

7- Delegue As Tarefas

Um dos princípios básicos do gerenciamento de rotina é a execução correta das atividades dentro do período programado. Assim, é necessário abandonar vícios centralizadores em razão de uma eficiência no cumprimento dos prazos.

Dessa forma, é de vital importância delegar rotinas para os demais colaboradores se baseando em dois critérios: habilidade dos profissionais e prioridade dos procedimentos.

O critério sobre a habilidade dos profissionais refere-se à entrega das funções de acordo com as habilidades dos liderados ou colegas de equipe, promovendo esse conceito entre todos os membros do time.

Já sobre a prioridade dos procedimentos, refere-se a repassar primeiro as atividades que não demandam atenção especial e podem ser realizadas por outras pessoas sem maiores problemas.

Um dos erros comuns que muitos líderes cometem ao demandar tarefas é a escolha de um colaborador sem as qualidades necessárias para executar as tarefas entregues. Essa má escolha pode gerar um efeito negativo, pois ineficiência ou erros no cumprimento de rotinas operacionais acabam, muitas vezes, aumentando as incertezas do administrador em descentralizar as atividades.

8- Use Ferramentas Para Melhorar O Gerenciamento De Rotina

É um fato que a aplicação do gerenciamento de rotina otimiza procedimentos e processos operacionais. Sendo assim, pode-se facilitar a adoção de ferramentas que objetivem melhorar o fluxo interno e promover a rotina de hábitos que aperfeiçoem a disciplina dos colaboradores.

Um bom exemplo é a utilização de agendas, planilhas, notas e variadas ferramentas organizacionais que ajudam no controle da rotina diária.

A adoção de um sistema de recompensa é outro exemplo interessante e que colabora com a gestão. Com outras palavras, para cada período de obrigação cumprido e metas alcançadas, uma recompensa poderá ser concedida aos colaboradores ou à equipe.

Essa prática possibilita mudar a cultura da empresa de forma gradativa, tornando a equipe e o ambiente mais organizado, colaborativo e com maior capacidade de execução. Além disso, desenvolve qualidade como disciplina e trabalho em equipe.

A gestão de rotina do trabalho deve fazer parte da cultura da empresa e estar presente em todas as áreas da organização. Dessa forma, a empresa estará mais preparada para lidar com mudanças, entregar resultados de forma consistente, ter organização física e visual e manter os colaboradores motivados.

Atendimento Ao Público

O primeiro princípio para o bom atendimento, foco no cliente, postula que é necessário que o usuário fique satisfeito com a qualidade dos serviços prestados.

O segundo princípio estabelece que o serviço deve atender a uma real necessidade do usuário. Ele é relacionado à dimensão da validade, isto é, o serviço (produto, informação) deve ser exatamente como o usuário espera, deseja ou necessita que ele seja.

O terceiro princípio diz respeito à manutenção da qualidade dos serviços. O padrão de qualidade mantido ao longo do tempo é que leva à conquista da confiabilidade.

Para agirmos com base nesses princípios, podemos nos orientar por algumas ações que imprimem qualidade ao atendimento, tais como:

Identificar as necessidades dos usuários;

Cuidar da comunicação (verbal e escrita);

Evitar informações conflitantes;

Atenuar a burocracia;

Cumprir prazos e horários;

Desenvolver produtos e/ou serviços de qualidade;

Divulgar os diferenciais da organização;

Imprimir qualidade à relação atendente/usuário;

Fazer uso da empatia;

Analisar as reclamações;

Acatar as boas sugestões;

Surpreender (encantar) os usuários.

Essas ações estão relacionadas aos indicadores competência, presteza, cortesia, paciência e respeito que podem ser percebidos e avaliados de forma positiva pelos usuários.

Por outro lado, arrogância, desonestidade, impaciência, desrespeito, imposição de normas ou exibição de poder tornam o atendente intolerável, na percepção dos usuários.

Destacamos ainda um fator crucial para a excelência no atendimento ao público: a empatia.

O estado de empatia implica, por exemplo, sentir a dor ou o prazer do outro como ele o sente e perceber suas causas como ele a percebe, porém sem perder nunca de vista que se trata da dor ou do prazer do outro.

A empatia é um tema muitas vezes negligenciado, mas a utilização adequada dessa ferramenta no momento em que as pessoas estão interagindo é fundamental. O bom atendimento requer a inclusão de frases como “Bom-dia”, “Boa-tarde”, “Sente-se, por favor”, ou “Aguarde um instante, por favor”, que, ditas com suavidade e cordialidade, podem levar o usuário a perceber o tratamento diferenciado que algumas organizações já conseguem oferecer ao seu público-alvo.

A comunicação é uma extraordinária ferramenta da qualidade no atendimento. Portanto, é preciso muito cuidado para evitar ruídos na comunicação, ou seja, é necessário reconhecer os elementos que podem complicar ou impedir o perfeito entendimento das mensagens.

Para entendermos melhor os ruídos da comunicação, é importante conhecermos a comunicação verbal e não verbal.

A comunicação verbal realiza-se oralmente ou por meio da escrita. São exemplos de comunicações orais: ordens, pedidos, debates, discussões, tanto face-a-face quanto por telefone, rádio, televisão ou outro meio eletrônico. Cartas, jornais, impressos, revistas, cartazes, entre outros, fazem parte das comunicações escritas.

A comunicação não verbal realiza-se por meio de gestos, mímicas, olhar, expressão facial e corporal, que podem reforçar ou contradizer o que está sendo dito. Cruzar os braços e as pernas, por exemplo, é um gesto que pode ser interpretado como posição de defesa.

Sendo nós mesmos consumidores em muitos momentos, podemos falar que uma boa experiência em atendimento é essencial para garantir a nossa satisfação e até mesmo fidelização. É por esse motivo que ter qualidade no atendimento é uma das principais preocupações das empresas.

As empresas se preocupam com o cliente porque ele é parte fundamental do seu funcionamento.

Além de o cliente ser responsável, de forma bem direta, pela sua sustentabilidade financeira, ele é a razão da existência de uma empresa.

Essa premissa simples já é capaz de nos dar uma amostra de como devemos levar a excelência do atendimento a sério se desejamos alcançar sucesso.

Por isso, no nosso artigo de hoje queremos te guiar , com passos práticos, pelo caminho pela busca da qualidade no atendimento.

Para isso, vamos falar sobre:

O que é qualidade;

A importância da qualidade no atendimento;

Os pilares da qualidade no atendimento;

Usando a tecnologia a seu favor;

Os erros que você não pode cometer em um atendimento;

Como ter qualidade no atendimento: 4 passos práticos.

Vamos juntos entender mais sobre tudo isso e aumentar a sua qualidade no atendimento!

O Que É Qualidade

Bom, estamos falando muito de qualidade no atendimento, mas o que é qualidade? Segundo o Dicionário do Aurélio, qualidade significa aptidão, excelência e talento.

Indo um pouco mais além, a ISO, International Standardization Organization, uma organização de padronização reconhecida em todo o mundo, define qualidade como:

"A adequação ao uso, a conformidade às exigências. A qualidade reside no que se faz – aliás – em tudo o que se faz – e não apenas no que se tem como consequência disso".

Ainda, a qualidade esconde uma certa subjetividade porque pode ser entendida por cada um de forma diferente. Às vezes o que é qualidade para um não é para outro.

Se fizéssemos uma pesquisa de campo perguntando para diferentes pessoas "o que é qualidade para você?", provavelmente iríamos encontrar as mais diversas respostas.

Podemos afirmar que a qualidade no atendimento está ligada aos sentimentos que temos em relação ao que consideramos o que é bom ou ruim.

Mas uma coisa é inegociável quando falamos nesse assunto: consideramos a qualidade de alguma coisa quando ela atende às expectativas que temos.

Logo, já vai aí uma dica superimportante: para ter qualidade no atendimento é importante conhecer o seu público muito bem.

Sem conhecer quem você quer atingir, como vai saber se o seu atendimento tem suprido as expectativas do público em questão?

Ou ainda, como saber o que o seu público quer nesse atendimento?

Conhecendo o seu público, você tem uma direção de como agir e de o que oferecer. Assim, a qualidade no atendimento será alcançada e a satisfação do cliente garantida.

A Importância Da Qualidade No Atendimento

O Relatório Global de SAC Multicanal da Microsoft de 2015 trouxe dados que mostraram que 62% dos clientes já decidiram, em algum momento, não comprar um produto ou contratar um serviço devido a experiências negativas com o atendimento.

Como já citamos, e também como ratificado pela pesquisa, é essencial que o cliente tenha uma boa experiência com o atendimento para que a sua satisfação seja garantida.

A experiência que ele tem durante o atendimento é decisiva para a compra daquilo que você está oferecendo.

Nisso reside a grande importância da qualidade no atendimento: se o atendimento não for satisfatório, aquele que era um cliente em potencial não se tornará um consumidor seu e muito provavelmente não vai voltar.

E pior, com experiências negativas você ainda corre o risco de criar um detrator por causa de um atendimento ruim.

O detrator é aquela pessoa que vai falar mal da sua marca para amigos e familiares prejudicando a sua imagem perante o seu público.

Isso é bem sério e com certeza você não quer ver isso acontecendo no seu negócio.

Por outro lado, enquanto um atendimento sem qualidade faz com que você perca clientes, um bom atendimento auxilia até mesmo na retenção de clientes.

A experiência positiva de um bom atendimento cria uma satisfação tão grande no cliente que é capaz até mesmo de gerar uma afinidade com a marca.

Com isso, você consegue fidelizar o seu cliente e ainda criar um promotor do seu negócio, que é aquele que vai falar bem da sua empresa!

E com certeza é isso que você mais quer, já que a indicação do seu serviço é tida como uma das maneiras mais confiáveis de marketing.

Se interessou sobre esses conceitos de detratores e promotores? Eles vêm do NPS, o famoso Net Promoter Score.

O NPS consiste em uma pesquisa realizada com os clientes com base em uma pergunta: "em uma escala de 0 a 10, quanto você indicaria nossa marca a um amigo ou familiar?"

A partir da nota dada, é possível determinar em qual daquelas categorias o cliente vai se encaixar.

De 0 a 6, o cliente é detrator. Entre 7 e 8 ele é neutro e acima disso, promotor. Essa é uma forma direta e eficaz de conhecer um pouco mais a respeito dos seus clientes.

Com qualidade no atendimento você evita detratores, cria promotores e fideliza os seus clientes. Só coisa boa, não é mesmo?

Agora que sabemos a importância da qualidade no atendimento, vamos falar sobre os pilares que dão base para que isso seja possível.

Os Pilares Da Qualidade No Atendimento

Até aqui já deu para entender o quão é prejudicial não se preocupar com a qualidade no atendimento.

Mas além desse entendimento, é importante sabermos os princípios que constituem a base dessa tão importante qualidade.

Esses pilares são as posturas sem as quais é impossível ter qualidade no atendimento. Vamos conferir quais são? Continue a leitura.

- Foco no cliente

Um conceito que tem sido amplamente utilizado hoje em dia é o Customer Success (CS).

O CS pode ser entendido como uma nova maneira de se ver o cliente. Com essa metodologia, o cliente e seus objetivos são prioridade.

Antes de pensar nas metas da empresa, pensa-se nas metas do cliente. Isso porque acreditamos que se o seu cliente está alcançando o sucesso desejado, você também estará.

Logo, busca-se criar um relacionamento com o cliente de maneira a auxiliá-lo, a partir do serviço que ele contratou, a alcançar seus objetivos e sonhos.

É importante que a empresa esteja de fato comprometida com as metas do cliente e deixe isso bem claro para ele durante o atendimento.

No Sucesso do Cliente, o foco é todo nele!

- Personalização

Oferecer um atendimento personalizado é uma das bases para se ter qualidade no atendimento.

Novamente como consumidores, podemos afirmar que não é agradável quando percebemos que alguém está simplesmente seguindo um script de atendimento.

O cliente se sente bem quando percebe que o atendente o está tratando de maneira única. Chamar o cliente pelo nome é o primeiro passo para prestar esse tipo de atendimento.

Quando falamos em personalização, a qualidade no atendimento é garantida. Para que ele ocorra, é essencial contar com empatia por parte do atendente.

Empatia é a capacidade que uma pessoa tem de se colocar no lugar da outra e é justamente isso que o cliente espera do atendimento.

Ele quer que o funcionário que está realizando o atendimento procure de fato entender quais são suas necessidades e anseios.

Quando nos colocamos no lugar de uma pessoa, agimos como se a situação fosse nossa e, por isso, acabamos desempenhando um papel mais dedicado na busca por uma solução.

Logicamente algumas coisas não podem faltar em qualquer atendimento. Mas isso não significa automatização do processo de atendimento do cliente.

Ofereça um atendimento personalizado, e também humanizado, e você verá a qualidade no atendimento da sua empresa alcançar níveis nunca experimentados.

- Administração do tempo

Atualmente, o fluxo de informações e pessoas se dá de maneira intensa e tudo acontece muito rápido.

Fazer o cliente esperar para resolver algum problema ou tirar uma dúvida é o mesmo que pedir uma queda significativa na sua qualidade no atendimento.

Ninguém gosta de esperar. Isso é um fato. Há quem afirme que tempo é dinheiro e as pessoas ficam rapidamente insatisfeitas quando são forçadas a esperar por muito tempo.

Não faça isso com o seu cliente.

Busque maneiras de otimizar o seu tempo e aumentar a produtividade da sua equipe. Com certeza, seguindo esse pilar você terá um aumento da sua qualidade no atendimento.

Além desses três pilares principais, vai aí mais uma dica importante: busque sempre surpreender o seu cliente.

Antigamente, era possível agradar um possível cliente, convertê-lo em consumidor e também fidelizá-los com pouco. Hoje não é mais assim.

A sua equipe de atendimento precisa oferecer uma experiência ao cliente e não apenas um produto ou serviço.

Com o aumento da concorrência em quase todos os segmentos do mercado, as pessoas compram não apenas pelo produto em si, mas pela identificação que criam com a marca.

Logo, fazer o básico não é mais o suficiente. É preciso fazer mais.

Usando a tecnologia a seu favor

Hoje vivemos em um mundo virtual. Podemos fazer diversas atividades sem mesmo sair de casa: trabalhar, fazer compras, pagar contas e por aí vai.

Nos últimos anos, a tecnologia se desenvolveu de uma forma incrível trazendo inovação atrás de inovação e o melhor, junto com a acessibilidade para o nosso cotidiano.

Diante de todas essas novidades, é imprescindível que usemos essas tecnologias a nosso favor.

Uma dessas tecnologias que estão sendo muito utilizadas pelo setor de Tecnologia da Informação (TI) é o sistema de chamados.

Mas o uso de um sistema que possibilita o controle de atendimentos não é exclusivo da área de TI. Qualquer empresa de qualquer segmento pode implementar um desses na sua gestão.

Um sistema de chamados nada mais é que uma plataforma virtual que centraliza todas as informações pertinentes aos atendimentos realizados.

Esse tipo de sistema é classificado como sistema help desk e tem gerado grandes resultados para muitas empresas que o implementam.

Através do uso de uma plataforma assim podemos ter vários benefícios. Vamos citar alguns para você:

Registro, armazenamento e análise de dados referentes aos clientes;

Criação de um banco de dados;

Proporciona maior organização;

Possibilita um estudo do cliente;

Aumento da produtividade;

Otimização do tempo;

Automatização da parte burocrática do processo de atendimento;

Diminuição de reclamações.

Viu quanta coisa? Controlar os seus atendimentos é muito importante para que eles sejam cada vez melhores.

Outra tecnologia que pode ter um aumento significativo na qualidade no atendimento é a plataforma CRM. A sigla, em inglês, quer dizer Customer Relationship Manager, ou seja, Gestão de Relacionamento com o Cliente.

O CRM conta com uma lista de clientes, potenciais e atuais, contendo dados como nome, endereço, os momentos de contato com a sua empresa, as visitas que o cliente fez, presenciais ou até mesmo virtuais, bem como características e preferências pessoais.

O CRM é muito mais que uma lista elaborada de contatos, além de reunir ele integratodas essas informações de maneira a direcionar os esforços da sua equipe de vendas.

São muitas tecnologias que podem melhorar a qualidade no atendimento da sua empresa. Não deixe de se informar a respeito de qual delas é melhor para o seu negócio.

Os erros que você não pode cometer em um atendimento

Estamos falando muito das coisas que devemos fazer para ter qualidade no atendimento, mas também é importante falarmos daquilo que não podemos fazer.

Recrutamento indevido

Um pouquinho antes de pensar no atendimento em si, temos um fator muito importante a analisar: a definição da sua equipe.

Pode parecer uma questão distante da qualidade no atendimento, mas não é.

Ter um time composto por pessoas que estão realmente determinadas a trabalhar desempenhando a melhor versão de si mesmas faz muita diferença!

É preciso contratar pessoas que tenham afinidade com a cultura organizacional e que demonstrem engajamento nos objetivos da empresa.

Contratar uma pessoa que não se encaixa naquilo que você precisa só porque você tem que contratar alguém é como dar um tiro no próprio pé.

Portanto, contrate pessoas que demonstram dedicação e entusiasmo. Essas características são essenciais para a qualidade no atendimento.

Despreparo da equipe

Depois de já ter um bom time, é preciso pensar em como capacitar essas pessoas.

Ter uma equipe de vendas, e/ou de atendimento, que não está preparada para lidar com o cliente é algo impensável.

Capacite o seu time com treinamentos sobre neurovendas, spin selling, comunicação interna e gatilhos mentais.

Esses são alguns dos assuntos que possuem influência direta no desempenho da sua equipe.

Outro ponto relativo ao despreparo da equipe é que muitas vezes os próprios atendentes não sabem tudo o que precisam saber sobre o produto ou serviço que estão vendendo.

Isso é simplesmente horrível.

O cliente não vê credibilidade no atendimento ou então pode ficar incomodado com a falta de alguma informação que é importante para ele.

Não deixe de preparar a sua equipe! Esse é um ponto chave para ter qualidade no atendimento.

Abordagem do cliente

Entender o cliente é fundamental para ter qualidade no atendimento. Muitos atendentes, na ânsia de fechar um contrato, por exemplo, acabam cometendo muitas ações equivocadas.

Uma delas é o contato excessivo através de e-mails ou ligações. Esse tipo de abordagem deixa o cliente extremamente desconfortável e, portanto, propício a procurar outra empresa.

Outra ação que não deve se repetir por parte do atendente é falar demais. Se você está falando muito, com certeza está escutando pouco.

E o cliente gosta de ser ouvido para que seja entendido plenamente.

Tratamento inadequado ao cliente

Outra coisa que com certeza nenhum cliente gosta é de ser tratado mal. Lembra que no nosso post já comentamos da empatia?

Vamos bater nessa tecla de novo, porque ela é muito importante!

O atendente deve se colocar no lugar do cliente, buscando entender a situação na qual ele se encontra e os seus principais anseios.

Além disso, a educação é algo básico: é muito importante não atender de cara feia e não usar tons agressivos ou irônicos na hora de falar com o cliente.

Ao tratar o cliente, nunca o julgue. Além de ser extremamente antiético, pode trazer uma imagem negativa para o seu negócio e acabar atrapalhando a prospecção de outros clientes.

Todos os clientes devem ser tratados com muita excelência e empenho!

Gerenciamento da Equipe

A primeira coisa errada em relação a esse assunto é não fazer um gerenciamento. Mas se você faz, é preciso que ele seja feito com diligência.

Não ter métricas que acompanhem o trabalho da sua equipe é um equívoco muito grande.

As métricas são de extrema importância para acompanhar os resultados que o time tem alcançado e sem elas esse trabalho fica muito superficial.

Realizar esse gerenciamento vai trazer insumos que vão possibilitar o direcionamento dos esforços da sua equipe para potencializar os resultados.

Uma métrica bem importante nesse gerenciamento é o Churn Rate.

Essa taxa mensura o número de cancelamentos do serviço em um determinado período de tempo. Assim, você pode saber se os seus clientes estão satisfeitos ou não.

Use e abuse das métricas existentes para gerenciamento de equipes! Com certeza esse acompanhamento vai trazer muitos benefícios para a sua gestão.

Vamos relembrar o que vimos até aqui? Falamos de o que é qualidade, da importância da qualidade no atendimento e também das tecnologias disponíveis que temos para auxiliar o nosso sucesso.

Além disso, já vimos também os erros que não podemos cometer em um atendimento e agora, para finalizar, vamos ver passos práticos de como ter qualidade no atendimento!

Como ter qualidade no atendimento: 4 passos práticos

Depois de falar tanto em qualidade no atendimento, ainda temos dicas infalíveis para te ajudar nesse processo!

1º passo – Estudo

Como já comentamos, conhecer bem o seu público faz toda a diferença para se ter ou não uma boa qualidade no atendimento.

É necessário entender tudo aquilo que o seu público deseja, quer, espera e precisa. Para ajudar nessa tarefa, escute os clientes que já são parte da sua empresa.

Tanto aqueles que consumiram uma vez, quanto os que são fiéis à sua marca.

Através de feedbacks, busque saber o que eles acham do atendimento e também do produto que você oferece.

Faça um estudo das personas que consomem aquilo que você oferece. Busque conhecer a fundo o seu público. Esse é o primeiro passo.

2º passo – Criação

Agora, já entendendo o que o seu público quer e as suas principais características, busque criar um processo de atendimento ao cliente que encante!

Você tem o produto que o seu possível cliente quer comprar, então agora é a hora de fazê-lo se encantar com ele.

Apresentar o produto, em muitos momentos não é suficiente. É importante ter estratégias de como fazer essa apresentação a fim de cativar o cliente.

Para criar essa estratégia, é preciso entender os hábitos, as preferências e o estilo de vida do seu público.

Somente assim você vai conseguir criar um discurso envolvente ao cliente. Deu para perceber que o primeiro passo é essencial para concluir o segundo? Sem um o outro é praticamente impossível.

3º passo – Padronização

Calma, não estamos nos contradizendo! Em outro momento desse artigo afirmamos que o atendimento deve ser personalizado e que nenhum cliente gosta quando o atendente segue um script.

Isso continua sendo verdade.

A padronização a qual nos referimos nesse momento é relacionada à forma de trabalhar o relacionamento com o cliente.

Vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender.

Você não precisa criar um roteiro inflexível para realizar um atendimento, mas é importante que haja um padrão no momento de fazer o estudo do cliente e também o armazenamento dos dados dessa pessoa.

Assim você mantém a organização que te ajuda a alcançar melhores resultados.

4º passo – Motivação da equipe

Ter uma equipe engajada e motivada é fundamental para ter qualidade no atendimento.

Se sua equipe não está envolvida nos objetivos de atendimento da empresa, provavelmente eles não serão alcançados.

Uma maneira de motivar a equipe dentro da sua empresa é através da gamificação. Gamificação, ou gamification, consiste em aplicar conceitos de games em contextos diferenciados.

Por exemplo, é possível criar um tipo de ranking interno com pontuações para cada ação realizada e uma bonificação quando alguma meta for alcançada.

É uma técnica que tem sido muito utilizada para envolver os colaboradores da empresa um objetivo comum.

Esses quatro passos práticos vão te ajudar a desenvolver um nível de qualidade no atendimento que vai fazer o seu negócio prosperar.

Comunicação

A comunicação pode ser entendida como um processo dinâmico e interativo pelo qual indivíduos ou grupos compartilham informações, ideias, sentimentos, pensamentos ou intenções. Esse processo é essencial para a construção de significados e para a interação social, pois possibilita a troca de mensagens que influenciam comportamentos, decisões e relações.

Elementos Básicos da Comunicação

Emissor: Aquele que inicia a comunicação, transmitindo uma mensagem.

Mensagem: O conteúdo ou informação a ser compartilhada.

Canal: O meio pelo qual a mensagem é transmitida (oral, escrito, gestual, virtual, etc.).

Receptor: A pessoa ou grupo que recebe e interpreta a mensagem.

Código: O sistema de símbolos ou linguagem utilizado para expressar a mensagem.

Feedback: A resposta ou reação do receptor, que confirma a compreensão ou necessidade de ajustes na comunicação.

Tipos de Comunicação

Verbal: Utiliza palavras, seja na forma escrita ou falada.

Não verbal: Inclui gestos, expressões faciais, postura, tom de voz, e outras formas de linguagem corporal.

Visual: Transmissão de mensagens por meio de imagens, gráficos, vídeos ou outras representações visuais.

Justificativa para a Importância da Comunicação

Transmissão de Conhecimentos: Permite o compartilhamento de informações essenciais para a educação, ciência, trabalho e cultura.

Desenvolvimento de Relacionamentos: Facilita a conexão entre as pessoas, promovendo empatia, entendimento mútuo e colaboração.

Tomada de Decisões: Garante que informações sejam claras para que escolhas conscientes possam ser feitas.

Resolução de Conflitos: Por meio do diálogo, é possível mediar diferenças e buscar soluções.

Expressão de Identidade: Cada indivíduo utiliza a comunicação para expressar quem é, suas crenças e valores.

Didaticamente, a comunicação é...

Uma habilidade fundamental para a convivência humana e para a troca de conhecimentos e experiências. Sem comunicação, as relações sociais seriam prejudicadas e o progresso coletivo seria limitado. Assim, compreendê-la como um processo que envolve tanto a transmissão quanto a recepção de mensagens é essencial para promover interação eficaz e significativa em diversos contextos.

A Importância da Comunicação na Sociedade Moderna

A comunicação é um dos pilares fundamentais da sociedade, sendo o processo pelo qual ideias, informações, sentimentos e significados são transmitidos entre indivíduos, grupos ou organizações.

Desde os primórdios da humanidade, quando nossos ancestrais utilizavam gestos e sons para se expressar, até os dias atuais, marcados por tecnologias digitais e redes globais, a comunicação evoluiu para conectar pessoas em escalas sem precedentes.

Ela é essencial para a construção de relacionamentos, a resolução de conflitos, a transmissão de conhecimento e a tomada de decisões em todos os níveis. Seja na comunicação interpessoal, que estabelece laços de confiança e cooperação, ou na comunicação de massa, que informa e influencia grandes audiências, esse processo molda a maneira como compreendemos o mundo e interagimos com ele.

Na era contemporânea, caracterizada pela globalização e pela velocidade da informação, a comunicação se tornou ainda mais crucial. Com o advento da internet, redes sociais e tecnologias móveis, a capacidade de comunicar-se efetivamente passou a ser uma habilidade indispensável, tanto na vida pessoal quanto profissional. Além disso, o desenvolvimento de ferramentas de comunicação inclusivas e acessíveis ampliou as oportunidades para que vozes antes silenciadas fossem ouvidas, fortalecendo a diversidade e a representatividade nos diálogos globais.

Entender a comunicação em suas diferentes dimensões, seja ela verbal, não verbal, escrita ou digital, é essencial para navegar no mundo moderno. Estudar como a comunicação influencia as relações humanas, as organizações e as dinâmicas culturais nos permite não apenas aprimorar nossas próprias habilidades, mas também contribuir para a construção de sociedades mais conectadas, compreensivas e colaborativas.

A Comunicação e Suas Dimensões no Contexto Humano e Tecnológico

A comunicação transcende o simples ato de trocar informações; ela é um processo complexo, dinâmico e multifacetado que sustenta a interação humana, molda culturas, impulsiona o progresso e define o funcionamento das sociedades. Através dela, construímos significado, influenciamos pensamentos e comportamentos, e articulamos nossa visão de mundo. Esse processo é inerente a todas as formas de vida social, assumindo diferentes modalidades e alcançando níveis cada vez mais sofisticados com o avanço da tecnologia.

Conceitos Fundamentais e Modalidades da Comunicação

A comunicação ocorre em diversas modalidades que variam de acordo com o meio, o propósito e o contexto. Entre elas, destacam-se:

Comunicação Verbal: Envolve a expressão de ideias por meio da linguagem falada ou escrita. É a modalidade mais amplamente usada e estruturada, sendo essencial para a transmissão de informações objetivas e para o estabelecimento de diálogos racionais.

Comunicação Não Verbal: Inclui gestos, expressões faciais, postura, tom de voz e outros elementos que complementam ou substituem a fala. Muitas vezes, a comunicação não verbal carrega significados mais profundos do que as palavras, sendo crucial para a expressão de emoções e intenções.

Comunicação Digital: Representa uma transformação significativa no modo como nos conectamos, possibilitada por tecnologias como e-mails, redes sociais, plataformas de mensagens instantâneas e videoconferências. Ela é caracterizada pela rapidez, acessibilidade e alcance global.

Comunicação Visual: Utiliza imagens, gráficos, vídeos e outros elementos visuais para transmitir mensagens. Essa modalidade tem ganhado relevância na era digital, sendo amplamente usada em publicidade, educação e entretenimento.

Os Componentes do Processo Comunicativo

A comunicação envolve um conjunto de elementos que garantem sua eficácia. Entre eles, destacam-se:

Emissor: Quem origina a mensagem, sendo responsável por codificar suas ideias em um formato compreensível.

Mensagem: O conteúdo que se deseja transmitir, podendo assumir diferentes formas, como texto, som ou imagem.

Canal: O meio pelo qual a mensagem é transmitida, como fala, escrita, rádio, televisão ou internet.

Receptor: Quem recebe a mensagem e a decodifica, atribuindo-lhe significado.

Feedback: A resposta do receptor, que pode confirmar a compreensão ou indicar a necessidade de ajustes na comunicação.

Esses componentes interagem continuamente, e fatores como contexto, ruído e barreiras culturais podem influenciar o processo.

O Papel da Comunicação na Sociedade Moderna

Na sociedade contemporânea, a comunicação é uma força transformadora, moldando tanto as interações interpessoais quanto os sistemas organizacionais. Em ambientes corporativos, ela é essencial para alinhar equipes, compartilhar informações estratégicas e construir relacionamentos com clientes e stakeholders. Nas esferas públicas e políticas, a comunicação eficaz é uma ferramenta para mobilizar opiniões, informar cidadãos e promover debates democráticos.

Além disso, a comunicação é central na educação, onde professores e estudantes interagem para construir conhecimento. Ela também é indispensável em áreas críticas como saúde, segurança e resposta a emergências, onde informações claras e precisas podem salvar vidas.

Desafios e Oportunidades na Comunicação Contemporânea

Apesar de sua importância, a comunicação enfrenta desafios significativos, especialmente na era digital. O excesso de informações, a desinformação e as bolhas informativas dificultam a obtenção de conhecimento confiável. Barreiras culturais e linguísticas também podem gerar mal-entendidos e conflitos.

Por outro lado, a comunicação contemporânea oferece oportunidades inéditas. As tecnologias digitais democratizaram o acesso à informação, permitindo que indivíduos e comunidades compartilhem suas histórias e defendam suas causas. Ferramentas como a inteligência artificial estão sendo usadas para traduzir idiomas em tempo real, melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência e personalizar experiências comunicativas.

A Comunicação Como Habilidade Essencial

No nível individual, a comunicação eficaz é uma das habilidades mais valorizadas em qualquer contexto. Saber ouvir ativamente, adaptar-se a diferentes públicos e transmitir mensagens de forma clara e persuasiva são competências essenciais para o sucesso pessoal e profissional. Além disso, a capacidade de comunicar-se de maneira empática e inclusiva contribui para construir relacionamentos saudáveis e promover ambientes colaborativos.

A Comunicação e o Futuro

À medida que a tecnologia continua a evoluir, o futuro da comunicação apresenta tanto desafios quanto promessas. Tecnologias emergentes, como realidade virtual, realidade aumentada e comunicação baseada em interfaces cérebro-computador, estão redefinindo a maneira como interagimos. Paralelamente, questões éticas, como privacidade e manipulação de informações, exigem atenção contínua.

A comunicação é, portanto, um tema central e inesgotável, cuja importância só aumenta com o passar do tempo. Ao aprofundarmos nossa compreensão sobre ela, não apenas aprimoramos nossa capacidade de nos conectar com os outros, mas também contribuímos para um mundo mais integrado, inclusivo e avançado.

A Inter-relação Entre Comunicação e Operações de Rádio

A comunicação e as operações de rádio estão profundamente interligadas, uma vez que o rádio é uma das formas mais emblemáticas e eficazes de comunicação tecnológica. Essa inter-relação se fundamenta no fato de que o rádio é um canal que conecta pessoas, grupos e organizações, permitindo a transmissão de informações, coordenação de atividades e troca de dados em tempo real. Em contextos onde a rapidez e a clareza são essenciais — como segurança pública, aviação, navegação, logística, e operações de emergência — a eficácia da comunicação por rádio depende diretamente do domínio de práticas comunicativas bem estruturadas.

A Comunicação no Contexto das Operações de Rádio

A comunicação em operações de rádio envolve o uso de linguagem precisa, padrões universais e normas técnicas que garantem que a mensagem seja transmitida de forma clara, compreensível e sem ambiguidade. Em um sistema onde fatores como ruído, interferências e limitações tecnológicas podem impactar a qualidade da transmissão, o conhecimento comunicativo é tão importante quanto a habilidade técnica. Essa relação é evidente em três aspectos principais:

Codificação e Decodificação de Mensagens: O emissor deve codificar uma mensagem de maneira clara, usando terminologias padronizadas, como o alfabeto fonético internacional, enquanto o receptor deve ser capaz de decodificar e interpretar a mensagem com precisão, sem perder o significado.

Uso de Protocolos de Comunicação: Operações de rádio exigem protocolos específicos para organizar o fluxo de informações. Por exemplo, o uso de palavras-chave, códigos e frases padronizadas, como "câmbio" e "pronto," evita mal-entendidos e assegura que as mensagens sigam uma estrutura lógica.

Feedback e Correção: Em operações críticas, como resgates ou coordenação militar, o feedback imediato é vital para confirmar o recebimento e a compreensão da mensagem. A ausência de um retorno eficaz pode levar a falhas operacionais graves.

A Importância da Comunicação Eficiente em Operações de Rádio

A eficácia da comunicação em operações de rádio não é apenas uma questão técnica; ela envolve habilidades interpessoais e práticas comunicativas que impactam diretamente o resultado de uma operação. Por exemplo:

Tom e Ritmo da Transmissão: Em situações de emergência, um tom calmo e um ritmo adequado podem fazer a diferença na clareza e no impacto emocional da mensagem.

Objetividade: Mensagens de rádio devem ser breves e diretas, minimizando o uso de linguagem redundante e focando apenas nos dados essenciais para a operação.

Evitar Ruído Psicológico: Emoções, stress ou distrações podem interferir na comunicação verbal e não verbal, comprometendo a qualidade da transmissão.

Conexão com Normas e Regulamentações

O rádio opera dentro de bandas de frequência reguladas, e a comunicação eficaz deve obedecer aos padrões estabelecidos para garantir que diferentes operadores possam compartilhar o espectro sem interferências. A inter-relação entre comunicação e operações de rádio está presente nas normativas que exigem o uso de procedimentos padronizados para proteger a integridade das transmissões e facilitar a coordenação entre equipes distintas.

Por exemplo, no setor de aviação, a comunicação por rádio é padronizada globalmente para garantir que pilotos e controladores de tráfego aéreo possam interagir independentemente de sua nacionalidade ou idioma nativo. Esses padrões são um exemplo claro de como a comunicação bem estruturada, associada ao conhecimento técnico em rádio, é essencial para operações seguras e eficazes.

Impacto na Coordenação e Segurança

A comunicação eficaz em operações de rádio é especialmente crítica em contextos onde vidas estão em jogo, como:

Operações de Resgate: Equipes de busca e salvamento dependem da coordenação em tempo real para localizar vítimas e responder rapidamente a emergências.

Segurança Pública: Forças policiais e de segurança utilizam o rádio para transmitir informações sensíveis, como movimentação de suspeitos ou emergências comunitárias.

Logística e Transporte: Empresas de transporte e logística utilizam comunicações por rádio para gerenciar frotas, coordenar entregas e resolver problemas operacionais em tempo real.

A Comunicação Como Competência Integral

Para operadores de rádio, a comunicação eficaz não é apenas um complemento técnico; ela é uma competência central. Saber transmitir uma mensagem clara, entender as nuances da comunicação em tempo real e interpretar sinais sonoros são habilidades indispensáveis. O treinamento em boas práticas de comunicação, associado ao conhecimento técnico sobre equipamentos e frequências, cria uma base sólida para o uso eficiente do rádio.

A inter-relação entre comunicação e operações de rádio é um exemplo prático de como habilidades humanas e tecnologia se complementam. A qualidade de uma operação de rádio depende tanto da infraestrutura técnica quanto da capacidade de se comunicar de maneira eficaz, clara e estratégica. Essa integração é essencial para maximizar o potencial do rádio como ferramenta de comunicação e para garantir que ele continue a desempenhar um papel vital em uma ampla gama de contextos sociais, econômicos e de segurança.

Conclusão Final

A comunicação e as operações de rádio estão profundamente conectadas, formando um eixo central para a transmissão de informações em tempo real, especialmente em contextos onde a precisão e a agilidade são fundamentais. O rádio, como tecnologia de comunicação, transcende a simplicidade de um canal transmissor; ele é uma ferramenta indispensável para conectar pessoas, coordenar atividades e salvar vidas em situações críticas. Essa inter-relação ressalta a necessidade de unir habilidades comunicativas com conhecimentos técnicos, criando uma base sólida para a eficácia de operações diversas.

A comunicação no contexto das operações de rádio exige mais do que o domínio técnico dos equipamentos. É um processo estruturado, que envolve protocolos, terminologias padronizadas e uma compreensão clara dos elementos essenciais à interação humana, como o uso do tom, ritmo e linguagem objetiva. Por meio da aplicação de normas globais, como as regulamentações da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), esse processo se torna uniforme, eficiente e seguro, permitindo que operadores de diferentes origens e funções compartilhem o espectro de frequências sem gerar interferências ou comprometer a integridade das transmissões.

Além disso, o rádio é uma tecnologia que transcende fronteiras e barreiras culturais, especialmente quando combinado com práticas comunicativas eficazes. Setores como segurança pública, aviação, logística, resposta a desastres e até comunicação espacial dependem de operações de rádio para coordenar esforços em escala global. A capacidade de transmitir mensagens claras, decodificar informações com precisão e oferecer feedback imediato é vital em situações onde segundos podem fazer a diferença entre sucesso e fracasso.

A evolução tecnológica também reforça a importância dessa inter-relação. Com a chegada de novas ferramentas, como rádios definidos por software (SDR), redes de comunicação móvel de alta frequência (5G) e sistemas de transmissão encriptados, as operações de rádio estão se tornando mais sofisticadas, aumentando a necessidade de operadores altamente capacitados e treinados em práticas de comunicação contemporâneas. O avanço técnico, no entanto, não elimina os desafios. Questões como congestionamento do espectro, interferências transfronteiriças e desinformação exigem um esforço contínuo para alinhar a prática comunicativa às exigências tecnológicas e regulatórias.

Por fim, a interdependência entre comunicação e operações de rádio exemplifica como a sinergia entre habilidades humanas e inovação tecnológica pode promover eficiência, segurança e colaboração. Em um mundo cada vez mais conectado, a relevância dessas operações não se limita a contextos críticos, mas se estende ao cotidiano, facilitando desde a conectividade em áreas remotas até o gerenciamento de grandes sistemas industriais. Com uma base sólida de conhecimento técnico, somada à aplicação de práticas comunicativas eficazes, o rádio continuará a ser um pilar das comunicações globais, adaptando-se às mudanças tecnológicas e às demandas de uma sociedade em constante transformação. A compreensão dessa inter-relação, portanto, não é apenas uma questão de técnica ou habilidade, mas de visão estratégica e compromisso com a excelência.

Redação Oficial

I. Descrição das recomendações

Objetivo das Recomendações

O Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) desenvolveu estas recomendações para revisar os padrões de boas práticas e de ética na condução da pesquisa e do relato de seus resultados, assim como de outros materiais publicados em periódicos médicos.

Há também o intuito de ajudar autores, editores e demais envolvidos no processo de revisão por pares e da publicação biomédica a criarem e divulgarem artigos precisos, claros, reproduzíveis e não viesados. Essas recomendações também podem fornecer informações úteis sobre o processo da edição e da publicação para a mídia, para pacientes e seus familiares e leitores em geral.

Quem Deve Utilizar Estas Recomendações

Tais recomendações destinam-se principalmente ao uso de autores que pretendam submeter trabalhos para publicação nos periódicos que sejam membros do Comitê Internacional. Muitos dos periódicos não membros do Comitê também aconselham voluntariamente o uso dessas recomendações (consultar www.icmje.org/journals.html).

O ICMJE incentiva o uso das recomendações, contudo não dispõe de autoridade de monitoramento ou imposição dessas recomendações. Em todos os casos, os autores devem se valer das recomendações, assim como seguir as instruções para autores do periódico ao qual estão submetendo seus originais.

É substancial que autores também consultem as diretrizes para redação de tipos específicos de estudos, por exemplo, as diretrizes CONSORT para a redação de ensaios clínicos randomizados. A esse respeito.

Com liberação dos direitos de publicação (copyright), o Comitê Internacional incentiva a total reprodução deste documento, bem como ampla divulgação das recomendações se usadas para fins educacionais e não lucrativos. Sempre que as recomendações ou este documento forem citados, é mandatório direcionar os leitores ao websitewww.icmje.org para obterem versões oficiais recentes. Sempre que surjem novas questões, o ICMJE atualiza suas informações, o que ocorre periodicamente.

Dados Históricos Das Recomendações

O Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos já produziu várias edições deste documento antes conhecido como Requisitos Uniformes Para Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, ou URMs). Estes foram publicados pela primeira vez em 1978, para padronizar a formatação e a preparação dos artigos publicados nos periódicos médicos da época.

Ao longo dos anos, surgiram questões sobre o processo de publicação que iam além da preparação dos artigos. Tal fato levou ao desenvolvimento de uma série de seções sobre política editorial, denominadas Comunicados Separados.

II. Papéis e responsabilidades dos autores, colaboradores, revisores, editores e proprietários

A. Definição do papel dos autores e dos colaboradores

Por Que Autoria é Importante

A autoria confere crédito ao trabalho e traz importantes implicações acadêmicas, sociais e financeiras. Também significa dever e responsabilidade quanto ao artigo publicado. As recomendações a seguir destinam-se a garantir crédito como autores aos que colaboraram com substanciosas contribuições intelectuais para o trabalho.

Também deixam claro que os contribuintes creditados como autores entendam seu papel ao assumirem responsabilidade e dever sobre o que é publicado.

Dado que a autoria em si não discrimina quais contribuições qualificaram cada indivíduo para ser autor, alguns periódicos solicitam e publicam informações específicas sobre as contribuições de cada pessoa identificada como tendo participado do estudo submetido para publicação, ao menos quanto a pesquisas originais.

Os editores devem ser fortemente encorajados a desenvolverem e implementarem uma política sobre autoria e sobre a identificação de quem é responsável pela integridade do trabalho como um todo. Essas políticas ajudam a dirimir possíveis ambiguidades quanto a contribuições. Entretanto, não resolvem completamente as questões sobre a quantidade e a qualidade das contribuições que qualificam um indivíduo como autor. O Comitê Internacional tem, assim, desenvolvido critérios para autoria que possam ser usados por todos os periódicos, incluindo-se aqueles que distinguem autores de outros colaboradores.

Quem é um autor?

O Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos recomenda que a autoria seja baseada nos quatro critérios seguintes:

(1) contribuições substanciais para a concepção ou delineamento do estudo; ou a aquisição, análise ou interpretação dos dados do trabalho;

(2) elaboração de versões preliminares do artigo ou revisão crítica de importante conteúdo intelectual;

(3) aprovação final da versão a ser publicada;

(4) concordância em ser responsável por todos os aspectos do trabalho, no sentido de garantir que as questões relacionadas à exatidão ou à integridade de qualquer parte da obra sejam devidamente investigadas e resolvidas.

Além de ser responsável pelas partes do trabalho que tenha feito, é necessário que um autor identifique quais dos coautores foram responsáveis pelas outras partes específicas da obra. Ademais, os autores devem ter confiança na integridade das contribuições de todos os seus coautores.

É basilar que todos aqueles designados como autores atendam aos quatro critérios de autoria, e todos aqueles que preencherem os quatro critérios devem ser identificados como autores. Os indivíduos que não atenderem aos quatro critérios mencionados podem ter sua colaboração reconhecida. Nesse sentido, consultar a seção II.A.3.

Esses critérios de autoria são destinados a reservar o status de autoria para aqueles que merecem crédito como autores e podem assumir a responsabilidade pelo trabalho. Esses requisitos não se destinam a servir como meio de desqualificar colegas que de fato mereçam autoria, negando-lhes a oportunidade de preencher os critérios de números 2 ou 3. Assim, a todos os indivíduos que atenderem ao primeiro critério deverá ser dada a oportunidade de participar na redação, revisão e aprovação final do manuscrito.

Os indivíduos que conduzem o trabalho são responsáveis por identificar quem atende aos critérios de autoria e, idealmente, deveriam fazê-lo quando do planejamento do trabalho, procedendo às modificações necessárias conforme seu andamento.

É da responsabilidade coletiva dos autores, não do periódico para o qual o trabalho está sendo submetido, determinar que todos os profissionais nomeados como autores atendem a todos os quatro critérios. Não é responsabilidade dos editores do periódico estabelecer quem se qualifica ou não para ser autor nem realizar arbitragem de conflitos de autoria.

Se não houver consenso quanto à autoria do artigo, os investigadores devem recorrer à instituição ou às instituições em que o trabalho foi realizado, não ao próprio editor do periódico. Se os autores solicitarem a remoção ou adição de um autor após a submissão do artigo ou até após sua publicação, os editores do periódico deverão buscar uma explicação e uma declaração de concordância, assinada por todos os autores listados no manuscrito e pelo autor cujo nome será removido ou adicionado.

O autor correspondente assume a responsabilidade principal de realizar a comunicação com o periódico durante a submissão do artigo, a revisão por pares e o processo de publicação.

Normalmente, garante o cumprimento de todos os requisitos administrativos da revista, como o envio dos detalhes da autoria, a aprovação pelo comitê de ética, a documentação para o registro de ensaios clínicos e a obtenção dos formulários e das declarações de conflito de interesses. Tais tarefas podem ser delegadas a um ou mais coautores.

É preciso que o autor correspondente esteja disponível durante o processo de revisão para responder aos questionamentos editoriais em tempo hábil e permaneça disponível após a publicação do artigo para responder às críticas ao trabalho e cooperar com as solicitações que a equipe editorial do periódico possa fazer em relação ao fornecimento de dados ou informações adicionais, caso surjam questionamentos sobre o artigo após sua publicação.

Embora o autor correspondente seja o responsável principal pela correspondência com o periódico, o Comitê Internacional recomenda que os editores enviem cópias das correspondências a todos os autores do artigo.

Se o trabalho foi realizado por um grande grupo de autores, o grupo já terá decidido quem são seus autores desde antes de iniciado o trabalho e, assim, confirmarão quem será listado como autor antes de submeter o artigo para publicação.

Todos os membros do grupo denominados autores preencherão os quatro critérios de autoria - incluindo-se a aprovação da versão final do manuscrito -, devem ser capazes de se responsabilizar por responderem publicamente pelo trabalho e ter plena confiança quanto à acurácia e à integridade do trabalho dos outros autores do grupo. Individualmente, todos os autores do grupo completarão o formulário sobre declaração de conflitos de interesses.

Alguns grupos com longa lista de coautores escolhem designar a autoria do trabalho ao nome do grupo, listando nomes ou não. Ao submeter um artigo cuja autoria seja um grupo, o autor correspondente deverá explicitar o nome do grupo, se houver, bem como identificar quais os membros do grupo que podem receber crédito de autor e assumir a responsabilidade pelo trabalho como autores.

A relação de autores - em geral, impressa logo abaixo do título do trabalho - identifica os responsáveis diretos pelo artigo. A base Medline identificará como autores os nomes que aparecerem naquela listagem.

Se for citado um nome de grupo, a Medline irá considerar como autores todos os seus membros, sejam autores ou colaboradores.

Estes últimos são também chamados contribuintes não autores. Para que sejam identificados autores e colaboradores é necessário constar uma nota anexa com clara informação sobre os nomes dos colaboradores, que normalmente são mencionados em outra parte do texto.

Colaboradores Não Autores

Os colaboradores que não preencham os quatro critérios de autoria acima descritos não serão listados como autores, mas devem ser explicitamente reconhecidos como colaboradores.

Alguns exemplos de atividades que por si, sem outras contribuições, não qualificam um colaborador para autoria incluem aquisição de financiamento, supervisão geral de um grupo de pesquisa ou tarefas administrativas em geral, apoio à redação, revisão técnica, revisão de idioma e revisão de tipografia.

Aqueles profissionais cujas contribuições justificarem a autoria podem ser reconhecidos individualmente ou em conjunto como um grupo sob título único - por exemplo, "Investigadores clínicos" ou "Investigadores colaboradores" -, e suas contribuições devem ser especificadas, por exemplo, "atuaram como orientadores científicos", "revisaram criticamente a proposta do estudo", "realizaram coleta de dados", "forneceram assistência aos pacientes do estudo", "participaram da redação ou revisão técnica do manuscrito".

Dado que esse reconhecimento pode implicar endosso dos indivíduos reconhecidos quanto aos dados obtidos e às conclusões de um estudo, os editores são aconselhados a requererem que o autor correspondente obtenha permissão por escrito de todos aqueles que forem citados na seção dos agradecimentos.

Responsabilidades dos Autores - Conflitos de Interesses

A confiança pública no processo científico e a credibilidade dos artigos publicados dependem, em parte, da transparência com que os conflitos de interesses são tratados durante as fases de planejamento, implementação, redação, revisão por pares, edição e publicação do trabalho científico.

Existe conflito de interesses quando o julgamento profissional relativo a um interesse importante, como o bem-estar dos pacientes ou a validade de investigação, pode ser influenciado por um interesse secundário, como ganhos financeiros. As percepções de conflito de interesses são tão importantes quanto os conflitos reais de interesses.

Relações financeiras - tais como relacionamento empregatício, consultorias, posse de ações da bolsa de valores, honorários, patentes, e recebimento de pagamento por testemunho na qualidade de especialista - são conflitos de interesses mais facilmente identificáveis e mais suscetíveis de produzirem impacto negativo na credibilidade do periódico, dos autores e da própria ciência. No entanto, podem ocorrer conflitos por outras razões, tais como relações pessoais, rivalidades, competição acadêmica e crenças intelectuais.

É imprescindível que os autores evitem acordos com os patrocinadores do estudo, com fins lucrativos ou não, que interfiram nos acessos dos autores aos dados do estudo ou que interfiram em sua capacidade de analisar e interpretar os dados, bem como preparar e publicar os artigos de forma independente e decidir em que periódico e qual tempo para publicação escolherem.

Participantes

Todos os participantes da revisão por pares e do processo de publicação - não somente os autores, mas também revisores, editores e membros da equipe editorial dos periódicos médicos - devem considerar seus conflitos de interesses ao cumprir seus papéis no processo de revisão e publicação do manuscrito e deverão divulgar todas as relações que possam ser vistas como potenciais conflitos de interesses.

Autores

Quando os autores submetem um artigo de qualquer tipo ou formato, assumem a responsabilidade pela divulgação de todas as relações financeiras e pessoais que possam introduzir viés ou serem vistas como vieses na condução de seu trabalho.

O Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos desenvolveu um formulário para declaração de conflitos de interesses com o fim de facilitar e padronizar declarações feitas pelos autores. Os periódicos membros do Comitê Internacional requerem que os autores utilizem esse formulário, e o Comitê encoraja os outros periódicos a também o adotarem.

Revisores (Peer Reviewers)

Os revisores serão questionados, no momento em que são convidados a realizarem a revisão crítica de um manuscrito, se têm algum conflito de interesses que poderia influenciar sua revisão.

Os revisores devem revelar aos editores quaisquer conflitos de interesses que possam impactar sua objetividade de julgamento do manuscrito e haverão de abster-se de revisá-lo se existir qualquer potencial de viés. Os revisores não usarão o conhecimento do trabalho que estão revisando, antes de sua publicação, para promover os próprios interesses.

Editores e Equipe Editorial

Os editores que tomam as decisões finais sobre artigos devem abster-se de tomar decisões caso haja quaisquer conflitos de interesses ou relacionamentos que possam ser tomados como potenciais conflitos vinculados aos artigos sob apreciação.

Todos os outros membros da equipe editorial que participem nas tomadas de decisões editoriais fornecerão aos editores uma descrição real de seus interesses financeiros e outros conflitos, caso possam ser relacionados com seus julgamentos editoriais e se recusarem a tomar qualquer decisão na qual

exista conflito de interesses. A equipe editorial não deve usar a informação obtida por intermédio do trabalho com manuscritos para seu ganho privado.

Os editores publicarão regularmente declarações sobre potenciais conflitos de interesses relacionados aos compromissos da equipe editorial. Os editores convidados devem seguir os mesmos procedimentos.

Declaração de Conflitos De Interesses

Os artigos devem ser publicados com declarações ou senão outra documentação de suporte, como o formulário de conflitos de interesses do Comitê Internacional, com declarações sobre conflitos de interesses dos autores; sobre fontes de apoio ao trabalho, incluindo-se nomes de patrocinadores e explicações sobre o papel dessas fontes no delineamento do estudo, na coleta, análise e interpretação de dados; na redação do artigo; na decisão de submeter o manuscrito para publicação ou conter uma declaração de que a fonte de apoio não teve nenhuma interferência no trabalho. Se os autores tiveram acesso aos dados do estudo, será fornecida uma explicação sobre a natureza e a extensão do acesso, inclusive se este continuar em curso.

Para confirmar as declarações acima os editores podem solicitar que os autores de uma pesquisa financiada por um patrocinador - que tenha interesses por ser proprietário ou interesse financeiro no resultado do estudo - assinem uma declaração, tal como: "A mim foi permitido acesso completo a todos os dados deste estudo e assumo responsabilidade por sua integridade e pela exatidão das análises realizadas."

Periódicos

Confidencialidade

Os relatos originais submetidos a periódicos são comunicações privilegiadas, propriedades privadas e confidenciais dos autores, e estes podem ser prejudicados com a divulgação prematura de parte ou de todos os detalhes de seu trabalho.

Os editores, portanto, não podem compartilhar quaisquer informações sobre um manuscrito com outras pessoas que não sejam os autores e revisores, incluindo-se informações do seu recebimento, se ele se encontra sob análise, acerca de seu conteúdo e do status do processo de revisão, de críticas recebidas pelos revisores e sobre a decisão final sobre sua publicação.

As solicitações de terceiros para usar artigos e suas críticas em processos legais devem ser educadamente recusadas, e os editores farão o possível para não fornecerem esse material confidencial, mesmo se forem intimados judicialmente.

Os editores também deixarão claro aos revisores que estes devem manter estritamente confidenciais os relatos originais recebidos para revisão, todo o material a eles relacionado e as informações neles contidas.

Não se pode permitir que os revisores e os membros das equipes editoriais discutam publicamente o trabalho dos autores, e os revisores não devem se apropriar de ideias dos autores antes que o artigo seja publicado.

Os revisores não podem manter o manuscrito para uso pessoal e, após o submeterem à sua revisão crítica, devem destruir as cópias impressas dos manuscritos e excluir as cópias eletrônicas.

Quando um manuscrito for rejeitado, a melhor prática para os periódicos é eliminar as cópias realizadas em seus sistemas editoriais, a menos que sua retenção seja exigida por regulamentação local. Os periódicos que mantiverem cópias de manuscritos rejeitados divulgarão essa prática em suas seções de informações para autores.

Quando um artigo for publicado, as revistas manterão cópias da versão originalmente submetida, dos comentários dos revisores, das revisões e de toda a correspondência trocada sobre o artigo por pelo menos três anos e, se possível, até indeterminadamente, de acordo com a regulamentação local, para o caso de ser necessário responder a perguntas que possam surgir sobre o estudo no futuro.

Os editores não devem publicar ou tornar públicas as avaliações realizadas pelos revisores sem obter permissão do revisor e do autor. Se a política do periódico é não revelar a identidade do revisor para os autores e garantir que seus comentários não sejam assinados, tal identidade não pode ser revelada para o autor nem para qualquer outra pessoa sem expressa autorização por escrito dos revisores.

A confidencialidade pode ser anulada se houver alegação de desonestidade ou fraude, mas os editores devem notificar os autores ou revisores caso eles pretendam fazê-lo. Se não, a confidencialidade deve ser honrada.

Tempestividade

Os editores farão todo o possível para assegurar o processamento rápido e tempestivo dos manuscritos de acordo com os recursos disponíveis. Se os editores decidirem pela publicação de um determinado artigo, tentarão fazê-lo rapidamente e, se planejarem quaisquer adiamentos, estes deverão ser negociados com os autores. Se a decisão for negativa quanto à publicação, os editores devem tentar comunicar a rejeição o mais brevemente possível para permitir que os autores enviem o manuscrito a outro periódico.

Revisão por Pares (Peer Review)

Revisão por pares é a avaliação crítica dos artigos submetidos aos periódicos médicos, realizada por especialistas que geralmente não fazem parte da equipe editorial. Dado que uma avaliação crítica imparcial e independente é parte intrínseca de todo trabalho acadêmico, incluindo-se a investigação científica, a revisão por pares é uma extensão importante do processo científico.

O valor real da revisão por pares é um tema amplamente debatido, mas entende-se que esse processo facilita o julgamento justo do artigo entre os membros da comunidade científica.

Na prática, ajuda os editores a selecionarem os artigos mais adequados para comporem seus periódicos. A revisão por pares frequentemente ajuda autores e editores a elevar a qualidade dos relatos.

A editoria dos periódicos tem a responsabilidade de garantir um sistema adequado de seleção de revisores. Ao editor, cabe a responsabilidade de assegurar que os revisores tenham acesso a todos os materiais que possam ser relevantes para a avaliação do artigo, incluindo-se materiais suplementares para a publicação exclusivamente eletrônica, e de garantir que os comentários do revisor sejam devidamente avaliados e interpretados no contexto dos conflitos de interesses que forem declarados.

A aplicação do processo de revisão por pares por qualquer periódico não implica necessariamente o envio do artigo para revisão nem a obrigação por parte do periódico de seguir as recomendações dos revisores se favoráveis ou desfavoráveis.

O editor de um periódico é o responsável final pela seleção de todo o seu conteúdo, e decisões editoriais podem ser tomadas baseadas em questões não necessariamente relacionadas à qualidade de um manuscrito, mas à sua pertinência ao periódico.

O editor pode rejeitar qualquer artigo a qualquer momento, antes de sua publicação e mesmo após sua aceitação se surgirem questões sobre a integridade do trabalho.

Os periódicos podem diferir quanto a número e tipos de artigos que enviam para revisão, quanto ao número e aos tipos de revisores que procuram para cada manuscrito, quanto à escolha de um processo de revisão, aberto ou não, e quanto a qualquer outro aspecto do processo de revisão.

Por essa razão e para informar os autores, publica-se nos periódicos uma descrição do processo de revisão por pares. A editoria dos periódicos notificará os revisores quanto à decisão final de aceitar ou rejeitar um artigo e deve reconhecer a contribuição feita pelos revisores. Os editores são incentivados a compartilharem os comentários de um revisor com os demais revisores de um mesmo artigo para que os revisores possam aprender uns com os outros durante o processo de revisão.

Como parte da revisão por pares os editores são encorajados a revisarem os protocolos da pesquisa, os planos de análise estatística - caso separados do protocolo -, e ou os contratos associados com estudos específicos do projeto.

Antes de aceitar tais estudos para publicação, os editores devem incentivar os autores a tornarem esses documentos publicamente disponíveis, junto ao artigo ou logo após sua publicação. Alguns periódicos requerem a postagem pública desses documentos como condição de aceitarem o manuscrito para publicação.

A requisição, por parte dos periódicos, da análise independente dos dados e da disponibilização destes ao público está cada vez mais em uso no momento desta revisão, o que reflete a evolução do entendimento sobre a importância da disponibilização dos dados para a revisão por pares antes e depois da publicação.

Alguns editores atualmente solicitam análise estatística de dados de ensaios, a ser realizada por profissional da bioestatística com independência, antes de aceitarem o estudo para publicação. Outros requerem aos autores que declarem se os dados da pesquisa estariam ou não disponíveis para o acesso de terceiros a fim de exame e ou uso e reanálise.

Outros ainda incentivam ou requerem que os autores compartilhem seus dados com outros investigadores para revisão ou reanálise. Cada periódico deve estabelecer e publicar seus requisitos específicos sobre a análise de dados e publicá-los em um lugar de fácil acesso a potenciais autores.

Acredita-se que a verdadeira análise científica por pares começa somente no dia em que o artigo é publicado. Assim, periódicos médicos deveriam ter um mecanismo para que os leitores pudessem enviar comentários, perguntas ou críticas sobre os artigos publicados, e os autores deveriam ter a responsabilidade de responder adequadamente e cooperarem com quaisquer pedidos do periódico para fornecerem dados ou informações adicionais, caso surgissem quaisquer questões sobre o artigo depois de sua publicação (consultar a seção III).

Integridade

As decisões editoriais devem basear-se na relevância de um dado manuscrito para o periódico, bem como em sua originalidade, qualidade e contribuição para aspectos importantes da evidência. Essas decisões não podem ser influenciadas por interesses comerciais, relações ou agendas pessoais ou se os achados são adversos, ou se desafiam plausivelmente um conceito já aceito.

Além disso, estudos com achados inconclusivos ou que não tenham significância estatística devem ser submetidos para publicação ou tornados publicamente disponíveis pelos autores.

Os editores não devem desconsiderar tais estudos para publicação, pois estes podem fornecer evidências que, combinadas com aquelas de outros estudos por meio de metanálise, podem ajudar a responder a perguntas importantes. Um registro público de tais resultados adversos ou inconclusivos pode prevenir a reprodução injustificada de esforço exercido em pesquisas idênticas, ou ser valioso de algum outro modo para outros pesquisadores que desejem realizar trabalho similar.

Nos periódicos, é preciso descrever claramente seus processos sobre pedidos de reconsideração e haver um sistema para respostas a tais recursos e reclamações.

Revisores (Peer Reviewers)

Os artigos submetidos aos periódicos médicos devem ser considerados como comunicações privilegiadas, como propriedades privadas confidenciais dos autores, os quais podem ser prejudicados pela divulgação prematura de qualquer um ou de todos os seus detalhes.

Os revisores, portanto, devem manter os artigos e as informações neles contidas como estritamente confidenciais. Não podem discutir publicamente o trabalho dos autores ou apropriar-se das ideias daqueles antes que o artigo seja publicado.

Não podem também manter a cópia do manuscrito para uso pessoal e obrigam-se a destruir as cópias depois de submeterem sua avaliação crítica.

Os revisores responderão prontamente às solicitações de análise crítica dos manuscritos e submeterão suas avaliações dentro do tempo acordado. É mister que seus comentários sejam construtivos, honestos e cordiais.

É imprescindível que os revisores declarem os conflitos de interesses que possam existir e se recusarem a participar do processo de revisão caso exista algum desses conflitos.

D. Proprietários de periódicos e liberdade editorial

Proprietários de Periódicos

Os proprietários e editores de periódicos médicos compartilham um propósito comum, mas as responsabilidades de cada um são diferentes e, às vezes, essas diferenças podem trazer conflitos.

É responsabilidade dos proprietários de periódicos médicos nomear e destituir editores. Os proprietários devem estabelecer um contrato com os editores, no momento da sua nomeação, no qual estejam claramente descritos seus direitos e deveres, bem como sua autoridade, os termos gerais da nomeação e os mecanismos de resolução de conflitos.

O desempenho do editor pode ser avaliado por meio de indicadores mutuamente acordados, incluindo-se número de leitores, submissões de relatos originais, tempo de avaliação destes e várias outras medidas à disposição do periódico, mas não necessariamente se limitarão a esses indicadores.

Os proprietários só devem demitir editores por motivos substanciais, tais como má condutas científica, desacordos com a direção editorial da revista, desempenho inadequado quanto às medidas acordadas ou comportamento inadequado que seja incompatível com a posição de confiança que ocupam.

Nomeações e demissões devem ser baseadas em avaliações efetuadas por um painel de peritos independentes, não por um pequeno número de executivos da organização proprietária do periódico. Isto é especialmente necessário no caso de demissões, devido ao valor dado pela sociedade à liberdade de expressão na ciência e porque, muitas vezes, é da responsabilidade dos editores desafiar o status quo, de modo que pode haver conflito com os interesses dos proprietários do periódico.

A editoria de um periódico médico deve indicar explicitamente sua gestão e sua relação com seu proprietário, o qual, por exemplo, pode ser uma sociedade patrocinadora.

Liberdade Editorial

O Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos adota a definição de liberdade editorial descrita pela World Association of Medical Editors (Associação Mundial de Editores Médicos), a qual afirma que editores-chefe assumem completa autoridade sobre o conteúdo editorial de um periódico e sobre a tempestividade da publicação do seu conteúdo.

Os proprietários do periódico não devem interferir no processo de avaliação, seleção, programação ou edição de nenhum artigo, tanto diretamente quanto pela manutenção de um ambiente que possa influenciar fortemente as decisões.

Os editores devem basear as decisões editoriais na validade do trabalho e em sua importância para os leitores do periódico e não nas implicações comerciais que possam trazer para a revista. Devem se sentir livres para expressar visões críticas, mas responsáveis, sobre todos os aspectos da medicina sem medo de represálias, mesmo quando essas opiniões forem opostas a algum interesse comercial do periódico.

Os editores-chefe também devem ter a palavra final nas decisões sobre quais anúncios ou qual conteúdo patrocinado, incluindo-se os de suplementos, serão ou não incluídos nas publicações. Terão a palavra final na utilização da marca do periódico e na política global sobre o uso comercial do conteúdo do periódico.

As editorias são encorajadas a estabelecerem um conselho editorial consultivo e independente que possa apoiar os editores no estabelecimento e na manutenção da política editorial. Os editores devem buscar, sempre que necessário, a opinião de uma ampla gama de conselheiros, inclusos revisores, equipe editorial, conselho editorial e mesmo leitores, quando necessitarem de apoio a decisões editoriais e expressões de opinião potencialmente controversas.

Os proprietários do periódico devem obter seguro apropriado em caso de ações judiciais registradas contra os editores, como também garantir assessoria jurídica sempre que for necessário.

No caso de surgirem problemas legais, o editor deve entrar em contato com seu consultor jurídico e com o proprietário do periódico e ou editora o mais rapidamente possível.

Os editores devem defender a confidencialidade dos autores e dos revisores, tanto os nomes quanto os comentários destes, de acordo com as recomendações do Comitê Internacional (consultar seção II.C.2.a). Os editores devem tomar todas as medidas cabíveis para verificar os fatos descritos em um artigo do tipo comentário, incluindo aqueles descritos em seções de notícias e postagens de mídia social.

É necessário também assegurar a adesão de toda a equipe que trabalha para o periódico às melhores práticas editoriais, inclusos os registros oportunos, e buscar respostas de todas as partes, sempre que possível, antes da publicação. Essas práticas em favor da verdade e do interesse público podem ser particularmente relevantes na defesa contra alegações legais indevidas.

Para garantir a liberdade editorial na prática, o editor deve ter acesso direto ao mais alto nível da instituição proprietária e não a um gerente com cargo de confiança ou a um agente administrativo.

Os editores e as organizações às quais estes são afiliados obrigam-se a apoiar o conceito de liberdade editorial e de denunciarem transgressões importantes dessa liberdade às comunidades internacionais médicas, acadêmicas e de leigos.

Proteção aos Participantes da Pesquisa

Ao relatar pesquisas envolvendo dados de seres humanos, os autores indicarão se os procedimentos foram devidamente avaliados pelo comitê de ética responsável, institucional e nacional ou, na ausência de um comitê formal de ética, devem indicar se os procedimentos estavam de acordo com a Declaração de Helsinque, revisada em 2013.

Caso haja dúvida se a pesquisa foi realizada conforme a mencionada Declaração, os autores devem explicar as razões de sua abordagem e comprovar que o comitê de ética institucional aprovou claramente os aspectos duvidosos do estudo. A aprovação por um comitê de ética responsável não exime os editores de elaborarem um julgamento próprio sobre se a condução da pesquisa foi adequada.

Os pacientes têm o direito à privacidade, que não deve ser violado sem seu consentimento livre e esclarecido. As informações que possam identificar o sujeito de pesquisa, incluindo-se nomes, letras iniciais destes ou números de prontuários, não devem ser publicadas em descrições escritas, fotografias ou genealogias, a menos que a informação seja essencial para fins científicos específicos e que o paciente ou seu responsável dê seu consentimento livre e esclarecido por escrito para a publicação. O consentimento para essa finalidade requer que o paciente identificável tenha acesso ao artigo a ser publicado.

Os autores devem revelar a esses pacientes qualquer material potencialmente identificável que possa estar disponível na Internet, bem como na versão impressa do manuscrito após a publicação. O consentimento do paciente deve ser dado por escrito e ser arquivado pelo periódico, pelos autores ou por ambos conforme indicado pelos regulamentos ou pelas leis locais. As leis aplicáveis a esses casos variam de localidade para localidade, e os periódicos devem estabelecer políticas próprias sob orientação jurídica.

No caso de o periódico ser o guardião dos arquivos de consentimento, a editoria terá acesso à identidade do paciente. Assim, alguns periódicos podem decidir que a confidencialidade do paciente seja mais bem assegurada mediante seu arquivamento sob responsabilidade do autor, o qual então provê uma declaração que ateste sobre a responsabilidade do arquivamento dos termos de consentimento assinados pelos pacientes.

Os detalhes de identificação que não sejam essenciais devem ser omitidos. O consentimento livre e esclarecido deve ser obtido quando existir alguma dúvida sobre a garantia do anonimato. Por exemplo, o mascaramento da região dos olhos em fotografias de pacientes significa proteção inadequada do seu anonimato. Se as características de identificação forem mascaradas, os autores devem fornecer garantia - e os editores devem observá-las atentamente - de que tais alterações não distorcem o significado científico.

A exigência do consentimento livre e esclarecido deve ser incluída nas instruções para autores publicadas pelos periódicos. Quando o consentimento for obtido, essa informação constará no artigo publicado.

Ao relatar experimentos com animais, os autores devem indicar se as normas institucionais e nacionais para o cuidado e o uso de animais de laboratório foram seguidas. Orientações mais detalhadas sobre a ética em pesquisa com animais estão disponíveis no Consenso da Associação dos Editores Veterinários sobre recomendações para autores quanto a Ética e Bem-Estar de Animais (http://veteditors.org/ethicsconsensusguidelines.html).

III. Questões editoriais relacionadas à publicação de manuscritos em periódicos médicos

A. Correções e controle da versão do manuscrito

Erros não intencionais fazem parte da ciência e do processo de publicação e requerem que seja publicada uma errata quando detectados.

As erratas são necessárias quanto a erros sobre fatos. Assuntos controversos são mais bem tratados em cartas ao editor, em correspondências impressas ou eletrônicas, ou como postagens no fórum online do periódico. Atualizações de publicações anteriores - por exemplo, atualizações de revisões sistemáticas ou de uma diretriz clínica - são consideradas como nova publicação, em vez de ser nova versão de um manuscrito previamente publicado.

Se a correção for necessária, os periódicos devem obedecer aos padrões mínimos listados a seguir.

• O periódico deve publicar uma errata assim que possível, com detalhamento das alterações e citação da publicação original. A errata deve ser feita em formato eletrônico ou em páginas pré-numeradas para assegurar indexação adequada.

• O periódico também deve postar uma nova versão do manuscrito com os detalhes das alterações da versão original e a(s) data(s) em que as alterações foram feitas.

• O periódico deve arquivar todas as versões anteriores do manuscrito. Este arquivo pode ser disponibilizado diretamente ou a pedido dos leitores.

• As versões eletrônicas anteriores devem mostrar claramente que existem versões mais recentes do artigo.

• A citação deve fazer referência à versão mais recente.

Erros suficientemente graves para invalidar os resultados e as conclusões de um manuscrito podem tornar necessária sua retratação.

Má Conduta Científica, Expressões De Preocupação Sobre Integridade Científica E Retratações

Má conduta científica inclui, mas não é necessariamente limitada a - fabricação de dados; plágio; falsificação de dados, incluindo-se manipulação enganosa de imagens. Algumas pessoas consideram como forma de má conduta científica a não publicação dos resultados de ensaios clínicos e de outros estudos com seres humanos.

Embora cada uma dessas práticas seja problemática, elas não são equivalentes. Cada situação requer avaliação individual pelas partes interessadas.

Quando se alega má conduta científica ou se levantam preocupações sobre a conduta ou a integridade do trabalho apresentado ou publicado, o editor deve iniciar os procedimentos adequados, detalhados por comitês similares ao Comitê de Ética em Publicação - Cope (http://publicationethics.org/resources/flowcharts) e pode optar por publicar uma expressão de preocupação na pendência dos resultados desses procedimentos.

Se estes envolverem uma investigação na instituição dos autores, o editor deverá procurar descobrir o resultado dessa investigação, notificar os leitores do resultado, se for o caso, e, se o inquérito confirmar a má conduta científica, publicar uma retratação do manuscrito.

Pode haver circunstâncias nas quais a má conduta não seja comprovada, mas uma troca de cartas para o editor poderia ser publicada para destacar as questões de debate para os leitores.

Expressões de preocupação e retratações não devem simplesmente ser redigidas como uma carta para o editor. Terão destaque especial, aparecerão em forma eletrônica ou em página impressa numerada.

Serão incluídas, tanto em formato eletrônico quanto impresso, em uma lista de conteúdo, de maneira que garantam indexação adequada e apresentem em seu cabeçalho o título do artigo. No formato eletrônico, as retratações e o artigo devem ser ligados um ao outro, e o manuscrito deve ser claramente identificado como retratação em todos os seus formatos, ou seja, resumo, texto completo, PDF (portable document format).

Idealmente, os autores da retratação devem ser os mesmos listados no manuscrito. Entretanto, caso eles não queiram ou não possam, o editor pode, em determinadas circunstâncias, aceitar retratações submetidas por outras pessoas responsáveis, ou o editor pode ser o único autor da retratação ou da expressão de preocupação.

O texto da retratação deve explicar por que o artigo está sendo objeto de retratação e incluir a referência completa do artigo. Os artigos retratados devem permanecer no domínio público e serem claramente reconhecidos como textos retratados.

Não se pode assumir a validade de um trabalho já realizado por autor de artigo fraudulento. Os editores podem solicitar à instituição à qual pertence o autor que lhes assegure a validade de outros trabalhos publicados por aquele autor em seus periódicos, ou eles podem retratá-los.

Caso esse processo não seja realizado, os editores podem optar por publicar uma declaração que expresse a preocupação de que a validade de trabalhos anteriormente publicados é incerta.

A integridade da pesquisa pode ser comprometida também por uso de método inadequado e esta pode ser uma razão para retratação do manuscrito.

Pode-se consultar os fluxogramas do Cope para orientações mais detalhadas sobre retratações e expressões de preocupação. Consultar também a seção IV.g.i. para orientação sobre como evitar a citação de artigos retratados.

Direitos de Autoria (Copyright)

A editoria dos periódicos deve deixar claro o tipo de licença de direitos autorais sob os quais o trabalho será publicado e se estes passarão a ser propriedade da revista. Nesse caso, no periódico, deve-se descrever detalhadamente como será realizada a transferência de direitos de autoria para todos os tipos de conteúdos, incluindo-se áudios, vídeos, protocolos e bases de dados.

A editoria dos periódicos médicos pode solicitar aos autores que transfiram os direitos autorais para o periódico. Alguns periódicos requerem a transferência de direitos de autoria. Outros não requerem a transferência de direitos e utilizam veículos como licenças do tipo Creative Commons.

A situação de direito autoral dos artigos publicados em determinado periódico pode variar. Alguns conteúdos não podem ser protegidos por direitos autorais, por exemplo, manuscritos elaborados por funcionários de alguns governos como parte de seu trabalho. Os editores podem abrir mão dos direitos autorais de certos conteúdos, e estes podem estar protegidos por direitos autorais em outros acordos.

Publicações que se Sobrepõem

Submissão Duplicada

Os autores não devem submeter o mesmo artigo, no mesmo ou em diferentes idiomas simultaneamente, a mais de um periódico. A justificativa para esse padrão é o potencial desacordo quando dois ou mais periódicos reivindicarem o direito de publicar o artigo submetido simultaneamente a mais de um periódico e a possibilidade de que dois ou mais periódicos tenham que realizar o trabalho de revisão por pares desnecessariamente, bem como editar e publicar o mesmo manuscrito.

Publicação Duplicada

Considera-se duplicada a publicação de um manuscrito cujo conteúdo se sobrepõe a outro já publicado sem referência clara e visível à publicação anterior.

Os leitores de periódicos médicos merecem confiar no fato de que estão lendo conteúdo original, a menos que haja uma declaração explícita de que o autor e o editor tenham intencionalmente republicado um manuscrito, o que pode ser considerado em casos de manuscritos históricos ou documentos de referência, por exemplo.

Este posicionamento baseia-se nas leis internacionais de direitos autorais, na conduta ética e no uso custo-efetivo de recursos. A publicação duplicada de pesquisa original torna-se problemática, porque pode resultar em dupla contagem inadvertida de dados ou ponderação inapropriada dos resultados de estudo único, o que distorce a evidência disponível.

Quando os autores submetem um texto original cujo conteúdo, em grande parte, já foi publicado em outro artigo ou está relacionado com o conteúdo de outro manuscrito submetido ou aceito para publicação em outro periódico, os autores devem mencionar esse fato na carta de submissão do artigo e fornecer cópias do material para ajudar o editor a decidir como lidar com a submissão em questão. A esse respeito, consultar também a seção IV.B.

Essa recomendação não impede que a editoria considere um relato que aborde a publicação de um relato preliminar, como uma carta ao editor, um resumo ou pôster, apresentado em um congresso científico. Tampouco impede considerar para publicação um trabalho apresentado em reunião científica, mas ainda não publicado em sua íntegra ou considerado para publicação em anais ou formatos similares.

As matérias da imprensa sobre eventos científicos não são geralmente consideradas como quebra dessa regra, mas podem vir a ser caso essas matérias incluam tabelas de dados ou figuras adicionais. Os autores devem também ponderar que a divulgação de seus resultados fora das apresentações em eventos científicos pode diminuir a prioridade designada ao trabalho pelos editores de periódicos.

Uma exceção a esse princípio pode ocorrer quando a informação tem implicações imediatas para a saúde pública e necessita ser disseminada, mas, sempre que possível, a distribuição de resultados antes da publicação do manuscrito deve ser antes discutida e acordada com o editor.

O compartilhamento com a mídia, com as agências governamentais ou com fabricantes, da informação científica contida em um artigo ou em uma carta para o editor já aprovados para publicação, mas ainda não publicados, viola as políticas de muitos periódicos.

Tais comunicações podem ser justificadas quando o manuscrito ou a carta descreve avanços terapêuticos importantes, doenças de notificação ou riscos à saúde pública, como efeitos adversos graves de medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos ou dispositivos médicos. Essa divulgação, seja na mídia impressa ou eletrônica, não deve prejudicar a publicação, mas, quando possível, deve ser antes discutida e acordada com o editor.

O Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos não considera como publicação prévia o depósito de resultados de estudos experimentais em qualquer registro que atenda aos critérios elencados na seção III.L, desde que os resultados se limitem a tabelas ou a breves resumos estruturados de até quinhentas palavras, incluindo-se pacientes envolvidos, resultados-chave e eventos adversos.

O Comitê Internacional encoraja os autores a incluir uma declaração que indique não terem os resultados sido ainda submetidos a um periódico com revisão por pares e a atualizar os resultados com a citação completa do periódico quando os resultados forem publicados.

Editores de diferentes periódicos podem decidir publicar um manuscrito, simultaneamente ou em conjunto, quando considerarem ser isso melhor para a saúde pública.

Entretanto, a National Library of Medicine (NLM) indexa separadamente todas essas publicações conjuntas ou simultâneas. Assim, os editores devem incluir uma declaração que torne clara para os leitores a publicação simultânea.

Os autores que tentam publicação duplicada sem notificarem o fato devem, no mínimo, esperar rejeição imediata do manuscrito submetido. Se o editor não estiver ciente das violações e o artigo já tiver sido publicado, o manuscrito pode ser retratado, com explicação ou aprovação do autor ou sem estas.

Deve-se consultar os fluxogramas do Cope para obtenção de orientações mais detalhadas sobre como lidar com publicação duplicada.

Publicação Secundária Aceitável

A publicação secundária de material já publicado, em outro periódico ou em formato eletrônico, pode ser justificável e benéfica, especialmente quando destinada a divulgar informações importantes para o público, o mais amplamente possível - por exemplo, diretrizes produzidas por agências governamentais e organizações profissionais, seja no mesmo idioma ou em idioma diferente. Justifica-se a publicação secundária por várias outras razões, desde que sejam atendidas as condições em sequência.

1. Os autores receberam aprovação dos editores de ambos os periódicos. O editor responsável pela publicação secundária deve ter acesso à versão primária.

2. A prioridade da primeira publicação é respeitada por um intervalo de publicação negociado por editores e autores.

3. O manuscrito para publicação secundária é direcionado a um grupo diferente de leitores. Uma versão resumida poderia ser suficiente.

4. A versão secundária reflete fielmente os dados e as interpretações da versão primária.

5. A versão secundária informa aos leitores, aos colegas e às agências de documentação que o artigo já foi publicado ao todo ou em parte, em outro lugar - por exemplo, com uma nota como a seguinte: "Este manuscrito é baseado em um estudo publicado pela primeira vez no (citar o título do periódico com referência completa)" -, e a versão secundária cita a referência primária.

6. O título da publicação secundária deve indicar que se trata de uma publicação secundária, ou seja, republicação completa ou resumida ou tradução de uma publicação primária. Note-se que a National Library of Medicine não considera traduções como republicações e não as cita nem as indexa quando o manuscrito original for publicado em um periódico indexado pelo Medline.

Quando o mesmo periódico publica simultaneamente um artigo em vários idiomas, a citação no Medline irá registrar os vários idiomas, por exemplo: Angelo M. Journal networking in nursing: a challenge to be shared. Rev Esc Enferm USP. 2011 Dec 45[6]:1281-2, 1279-80, 1283-4. Manuscrito em inglês, português e espanhol. Nenhum resumo disponível. PMID 22241182.

Manuscritos Baseados Na Mesma Base de Dados

Se os editores recebem manuscritos de grupos de pesquisa independentes ou de um mesmo grupo que tenham analisado a mesma base de dados -, por exemplo, de uma base de dados pública ou revisões sistemáticas ou metanálises de uma mesma evidência científica -, tais manuscritos devem ser independentemente considerados, uma vez que podem diferir em seus métodos analíticos e ou em suas conclusões.

Se a interpretação dos dados e as conclusões forem semelhantes, pode ser razoável, embora não seja obrigatório, que os editores deem preferência ao manuscrito submetido em primeiro lugar. Os editores podem considerar a publicação de mais de um manuscrito que se sobreponham dessa forma se as diferentes abordagens analíticas forem complementares e igualmente válidas.

No entanto, cada manuscrito baseado em uma mesma base de dados deve acrescentar substancialmente em relação ao outro para justificar sua consideração para publicação em separado. É preciso, então, conter citação adequada das publicações anteriores com a mesma base de dados para facultar transparência.

As análises secundárias de dados de ensaios clínicos devem trazer clara citação de todas as publicações primárias e declarar que se trata de análises e resultados secundários. É necessário usar o mesmo número de registro de identificação do ensaio clínico que o ensaio primário.

Por vezes, em grandes estudos, planeja-se desde o início a produção de numerosas publicações independentes sobre questões de pesquisa separadas. Mas emprega-se a mesma amostra original de pacientes.

Nesse caso, os autores podem usar um número único de registro do ensaio clínico original se todos os parâmetros de resultados forem definidos no registro original. Se os autores registraram vários subestudos como entradas separadas - por exemplo, no siteclinicaltrials.gov -, deve-se usar o identificador único do estudo em questão. A questão principal é transparência, não importa o modelo que for usado, desde que tudo esteja evidente para o leitor.

Seção de Correspondência

Os periódicos médicos devem fornecer aos leitores um mecanismo para envio de comentários, perguntas ou críticas sobre os textos publicados. Geralmente, mas não necessariamente, tal mecanismo é disponibilizado por intermédio de uma seção de correspondência ou fórum eletrônico. Os autores de artigos discutidos na seção de correspondência ou no fórum eletrônico têm a incumbência de responder pelos mesmos mecanismos às críticas ao seu trabalho, e os editores devem lhes solicitar essas respostas. Importa convidar os autores das correspondências a declararem quaisquer conflitos de interesses.

A correspondência pode ser editada quanto ao tamanho do texto, à correção gramatical e de estilo do periódico. Alternativamente, os editores podem optar por disponibilizar aos leitores correspondências não editadas, por exemplo, por meio de um sistema eletrônico de comentários.

Tais comentários não são indexados no Medline, a menos que sejam posteriormente publicados em página numerada, em formato eletrônico ou impresso.

Os periódicos devem descrever suas práticas, independentemente da maneira como administrem esta seção. Em todos os casos, os editores se esforçarão para rastrear comentários descorteses, imprecisos ou difamatórios.

Debates responsáveis, críticas e discordâncias são características importantes da ciência, e os editores devem encorajar tais discursos, principalmente em seus periódicos, em relação ao material por eles publicado.

Contudo, os editores têm a prerrogativa de rejeitar qualquer correspondência irrelevante, desinteressante ou sem ponto preciso de discussão. Reitera-se que são, porém, igualmente responsáveis por permitir que seja expressa uma gama de opiniões e por promover debates.

Para que se faça justiça e para manter a seção de correspondência dentro de proporções controláveis, a editoria dos periódicos pode determinar prazos para resposta ao material publicado e para o período de debate sobre um determinado tema.

Taxas

Os periódicos devem ser transparentes em relação aos seus fluxos de receita. Quaisquer taxas ou encargos, necessários para o processamento do artigo e ou para sua publicação no periódico, serão claramente indicados em local visível para que potenciais autores os leiam antes de submeter seus relatos originais. Deve-se explicar tais requisitos aos autores antes que eles comecem a preparar seus textos para submissão.

Suplementos, Números Temáticos e Séries Especiais

Suplementos são coletâneas de relatos que tratam de um assunto ou tópicos similares, publicados como um fascículo separado do periódico ou como parte de um fascículo regular. Podem ser financiados por fontes diferentes daquelas que patrocinam o periódico em si.

Dado que fontes de financiamento podem potencialmente influenciar o conteúdo dos suplementos por meio da escolha de temas e pontos de vista, os periódicos devem adotar os princípios relacionados a seguir, que também se aplicam a números temáticos ou séries especiais para os quais se obtenha financiamento externo e ou envolvam editores convidados.

1. O editor do periódico deve se responsabilizar completamente por políticas, práticas e conteúdos dos suplementos e, inclusive, manter controle completo da decisão de selecionar autores, revisores e conteúdo do suplemento. Não se deve permitir que a organização financiadora participe do processo editorial.

2. O editor do periódico tem direito de nomear um ou mais editores externos para o suplemento e deve ter responsabilidade sobre o trabalho desses editores.

3. O editor do periódico deve ter autoridade para enviar os artigos do suplemento para revisão externa por pares e para rejeitar os artigos submetidos para o suplemento com avaliação externa ou não. Todos os autores e editores externos do suplemento devem ter conhecimento dessas condições antes de iniciar o trabalho editorial.

4. A origem da ideia para o suplemento, as fontes de financiamento para o seu processo de investigação e publicação e os produtos da fonte de financiamento relacionados ao conteúdo considerado no suplemento serão claramente indicados no material introdutório.

5. As políticas sobre o uso de publicidade em suplementos serão as mesmas praticadas pelo periódico primário.

6. Os editores devem permitir aos leitores distinguirem rapidamente as páginas editoriais comuns dentre as páginas do suplemento.

7. Os editores do periódico e do suplemento não devem aceitar favores pessoais ou remuneração direta dos patrocinadores do suplemento.

8. Publicações secundárias em suplementos, ou seja, republicação de artigos publicados em outros lugares, devem ser claramente identificadas pela citação do artigo e pelo título.

9. Os mesmos princípios de autoria e revelação de potenciais conflitos de interesses discutidos em outra parte deste documento serão aplicados aos suplementos.

Patrocínios e Parcerias

Várias instituições podem se articular com periódicos ou com editores por meio de patrocínios, parcerias, reuniões e outros tipos de atividades. Para preservar a independência editorial essas articulações devem ser guiadas pelos mesmos princípios citados acima em Suplementos, fascículos temáticos e séries especiais (seção III.G).

Publicações Eletrônicas

A maioria dos periódicos médicos são atualmente publicados em formato eletrônico e em versões impressas. Alguns são publicados apenas em formato eletrônico. Os princípios de impressão e publicação eletrônica são idênticos, e as recomendações deste documento aplicam-se igualmente a ambos. No entanto, a publicação eletrônica oferece oportunidades para a criação de múltiplas versões e levanta questões sobre a estabilidade do link e a preservação do conteúdo, as quais são abordadas aqui. Recomendações para correções e versões estão detalhadas na secção III.A.

A publicação eletrônica propicia links com sites e outros recursos externos aos periódicos, sobre os quais os editores dos periódicos não têm controle editorial. Por essa razão, e porque as ligações a sites externos podem ser percebidas como endosso desses sites, a editoria dos periódicos precisa ser cautelosa sobre a vinculação externa. Quando um periódico faz um link para um site externo, deveria declarar que não endossa nem assume responsabilidade, inclusive responsabilidade legal, pelo conteúdo, pela publicidade, pelos produtos e outros materiais do site e não assume responsabilidade pelo acesso ao referido site.

A preservação permanente de artigos em periódicos, no formato eletrônico ou em arquivo independente ou em um repositório físico, é essencial para o registro histórico. A remoção de um artigo científico do site de um periódico em sua totalidade quase nunca é definitiva, uma vez que cópias do texto podem ter sido feitas mesmo que sua postagem no site tenha sido breve. Esses arquivos devem ser de livre acesso ou acessíveis aos assinantes do arquivo. A deposição em vários arquivos deve ser incentivada.

Entretanto, se necessário por motivos legais - por exemplo, ação de difamação -, o endereço eletrônico (URL) referente ao artigo removido deve conter a razão detalhada de sua remoção. O artigo deve ser retido no arquivo interno do periódico.

A preservação permanente do conteúdo de um periódico é de responsabilidade da sua editora. Em caso da extinção do periódico, deve-se certificar de que os arquivos do periódico sejam transferidos para um terceiro responsável que possa disponibilizar seu conteúdo.

Nos sites dos periódicos, deve-se postar a data da última atualização das páginas de websites não relacionadas a artigos, tais como as de listagem da equipe do periódico, dos membros do conselho editorial e das instruções para autores.

Anúncios e Propaganda

A maioria dos periódicos médicos divulgam anúncios publicitários, o que produz renda para seus editores. Mas os periódicos não devem ser dominados por anúncios, pois não se pode permitir que anunciantes publicitários influenciem as decisões editoriais.

Os periódicos devem ter políticas que sejam formais, explícitas e registradas por escrito para orientar a publicidade, tanto em formatos impressos como eletrônicos. A melhor prática proíbe a venda de anúncios justapostos a conteúdo editorial sobre o mesmo produto. Os anúncios publicitários devem ser claramente identificáveis como publicidade. Os editores terão autoridade total e final para a aprovação de anúncios impressos e eletrônicos e para a aplicação da política de publicidade estabelecida para a revista.

Os periódicos não poderão publicar anúncios de produtos comprovadamente prejudiciais à saúde. Os editores devem certificar-se de que as normas reguladoras ou as padronizações da indústria quanto a questões de anúncios específicos em seu país estejam sendo aplicadas ou, alternativamente, devem desenvolver os próprios padrões.

Os interesses das organizações ou agências não devem controlar classificados nem outras formas não visuais de publicidade, exceto quando exigido por lei. Os editores têm de levar em consideração todas as críticas de anúncios para publicações.

Periódicos e a Mídia

As interações dos periódicos com a mídia devem equilibrar as prioridades que competem entre si. O público em geral tem legítimo interesse em todo o conteúdo do periódico e tem o direito de acesso a informações importantes dentro de um período razoável de tempo, e os editores têm a responsabilidade de facilitar o cumprimento desse direito.

No entanto, relatos da mídia sobre pesquisa científica antes que o artigo tenha sido submetido à revisão por pares e totalmente avaliado podem levar à disseminação de conclusões prematuras e imprecisas. Acrescenta-se que os médicos precisam ter os relatos de pesquisa disponíveis e com detalhes completos antes de poderem aconselhar seus pacientes sobre as conclusões de tais relatos.

Um sistema de embargo encontra-se estabelecido em alguns países e por alguns periódicos para auxiliar a manter esse equilíbrio e impedir a publicação de matérias na mídia antes da publicação da pesquisa original no periódico.

Para a mídia, o embargo cria um clima de igualdade que a maioria dos repórteres e jornalistas apreciam, uma vez que isso minimiza a pressão sobre eles para que publiquem histórias antes de seus concorrentes quando não tiveram tempo para se preparar com cuidado.

A conveniência do momento de lançamento público das informações contidas no periódico também é elemento importante na minimização do caos econômico, uma vez que alguns artigos contêm informações com potencial para influenciar os mercados financeiros.

O ICMJE reconhece as críticas dirigidas a esses sistemas de embargo, considerados centrados nos interesses dos próprios periódicos e barreira para a rápida disseminação da informação científica. Mas acredita que os benefícios desses sistemas superam seus danos.

Os princípios descritos a seguir aplicam-se igualmente aos formatos impressos e eletrônicos de publicação. Estes podem ser úteis para editores na busca do estabelecimento de políticas sobre as interações com a mídia.

• Para o público, os editores podem promover a transmissão das informações médicas, fornecidas pelos pesquisadores por intermédio dos periódicos que contam com revisão por pares. Isso pode ser realizado mediante um acordo com os autores para que eles não divulguem seu trabalho enquanto o artigo esteja sob consideração ou aguardam sua publicação.

Seria um acordo com a mídia de que não serão liberadas matérias antes da publicação da pesquisa original no periódico.

Em troca, o periódico se compromete a cooperar com a mídia na preparação de matérias precisas, por exemplo, e emiti-las em forma de comunicados próprios para a imprensa.

• Os editores devem ter em mente que um sistema de embargo trabalha dentro de um princípio de honra, isto é, sem obrigações formais ou mecanismos de policiamento do sistema. A decisão de um significativo número de meios de comunicação ou periódicos biomédicos de desconsiderar o sistema de embargo levaria à sua rápida dissolução.

• Não obstante a crença dos autores em seu trabalho, muito pouco da pesquisa médica tem, clara e urgentemente, implicações clínicas importantes para a saúde pública, para que torne necessária a liberação da notícia na mídia antes da publicação completa em um periódico.

Quando tais circunstâncias excepcionais ocorrem, as autoridades apropriadas responsáveis pela saúde pública devem decidir se será feita a divulgação antecipada das informações para os médicos e a mídia e devem ser responsáveis por essa decisão. Se o autor e as autoridades competentes desejam ter um manuscrito considerado por um periódico em particular, o editor será consultado antes de qualquer divulgação pública. Se os editores reconhecerem a necessidade de liberação imediata, renunciarão às suas políticas de limitação de publicidades pré-publicação.

• As políticas destinadas a limitar a publicidade pré-publicação não se aplicam a matérias na mídia sobre apresentações em congressos científicos ou aos resumos apresentados nessas reuniões (consultar a subseção Publicação duplicada).

Os pesquisadores que apresentam trabalho em um congresso científico devem se sentir livres para discutir suas apresentações com os repórteres, mas devem ser desencorajados a oferecer mais detalhes sobre seu estudo a respeito do que foi apresentado na palestra ou devem considerar que a maneira de passar esses detalhes pode diminuir o grau de prioridade atribuído a seu trabalho pelos editores de periódicos (consultar a subseção Publicação Duplicada).

• Quando um manuscrito estiver próximo a ser publicado, os editores ou o pessoal do periódico podem ajudar a mídia a preparar relatos adequados, responder a perguntas, lançar informes, fornecer cópias antecipadas do manuscrito ou indicar aos jornalistas o contato com especialistas no tema. Essa assistência deve ser contingente com a cooperação da mídia quanto à tempestividade do lançamento de uma matéria coincidentemente com a publicação do artigo.

Registros de Ensaios Clínicos

A política de registro de ensaios clínicos do Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos encontra-se detalhada em uma série de editoriais.

Resumidamente, o referido Comitê requer e recomenda que todos os editores de periódicos médicos também requeiram um registro de ensaios clínicos, em um sistema de registro público de ensaios clínicos, antes do momento ou mesmo no momento da admissão do primeiro paciente ao estudo, como condição de considerar este estudo para publicação.

O Comitê Internacional define como ensaio clínico qualquer projeto de pesquisa que prospectivamente designa pessoas a se submeterem a uma intervenção, com a comparação simultânea ou grupos de controle ou sem esses recursos, para estudar a relação de causa e efeito entre uma intervenção relacionada à saúde e um desfecho de saúde.

As intervenções relacionadas com a saúde são as adotadas para modificar um resultado biomédico ou relacionado à saúde. Exemplos incluem medicamentos, procedimentos cirúrgicos, dispositivos, tratamentos comportamentais, programas educacionais, intervenções dietéticas, intervenções de melhora da qualidade e mudanças em processos de cuidados.

Os resultados em saúde abrangem quaisquer medidas biomédicas ou relacionadas com a saúde, obtidas de pacientes ou sujeitos de pesquisa, inclusive medidas farmacocinéticas e eventos adversos.

O Comitê não estabelece o momento de inscrição do primeiro paciente, mas as melhores práticas determinam que a inscrição seja concomitante ao momento do consentimento do primeiro paciente.

O Comitê Internacional endossa esses registros porque eles atendem a vários critérios. São acessíveis ao público gratuitamente, são abertos a todos os inscritos potenciais, são geridos por uma organização sem fins lucrativos, dispõem de um mecanismo para avaliação da validade dos dados cadastrados e são eletronicamente pesquisáveis. Um registro aceitável deve incluir o conjunto de dados de registro de ensaios contendo o mínimo de 20 itens no momento do registro e antes da inscrição do primeiro participante.

O Comitê Internacional considera inadequadas inscrições de ensaios clínicos que não contenham qualquer um dos vinte campos ou que tenham campos com dados não informativos. Apesar de não ser item necessário, o Comitê encoraja os autores a incluírem uma declaração que indique os resultados como ainda não publicados em um periódico com processo de revisão por pares e que atualizem o registro com a citação completa quando os resultados forem publicados.

O objetivo do registro do ensaio clínico é prevenir a publicação seletiva de relatórios e o relato seletivo de resultados da investigação. Evita-se, desse modo, a duplicação desnecessária da pesquisa. Tal registro ajuda os pacientes e o público a conhecerem quais ensaios estejam planejados ou em curso nos quais eles possam querer se inscrever. Ajuda também os comitês de ética na avaliação de novos estudos ao fornecer uma visão do trabalho e dos dados relevantes para pesquisa semelhante que esteja sendo considerada.

O registro retrospectivo, por exemplo, no momento da submissão do manuscrito, não cumpre nenhuma dessas finalidades. Esses objetivos também se aplicam à pesquisa com delineamentos alternativos - por exemplo, estudos observacionais. Por essa razão, o Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos incentiva o registro de pesquisa com delineamentos que não sejam ensaios clínicos. Mas, devido ao lato de a exposição ou intervenção na pesquisa que não seja um ensaio não ser ditada pelos pesquisadores, o Comitê não exige isso.

As análises de dados secundários de um ensaio clínico principal não devem ser registradas como ensaios clínicos separados, mas devem fazer referência ao número de registro do ensaio clínico primário.

O Comitê Internacional incentiva a inclusão dos resultados de ensaios clínicos em registros de ensaios clínicos, mas não exige esse procedimento. Não considera como publicação prévia a divulgação de resultados experimentais de qualquer dos registros que atenda aos critérios elencados acima, desde que os resultados se limitem a breves resumos estruturados de até quinhentas palavras ou a tabelas, incluindo-se pacientes, resultados-chave e eventos adversos.

O Comitê recomenda que os periódicos publiquem o número de registro do ensaio clínico na parte final do resumo do manuscrito. Sempre que o número de registro estiver disponível, o Comitê também recomenda que os autores listem esse número na primeira vez que usem a sigla do ensaio para se referir tanto ao próprio ensaio quanto a outros que possam mencionar no artigo.

Os editores devem avaliar se as circunstâncias envolvidas em uma falha em registrar adequadamente um ensaio clínico foram intencionais ou resultaram de relatos enviesados. Se for aberta alguma exceção ao registro prospectivo, os ensaios devem ser registrados, e os autores devem indicar na publicação quando o registro foi finalizado e por que ocorreu o atraso.

Os editores devem publicar uma declaração em que expliquem o motivo de a exceção ter sido permitida. O Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos enfatiza que tais exceções não devem ser comuns, e que a falta de registros prospectivos de um experimento pode torná-lo inapto para publicação.

IV. Preparação e submissão do manuscrito

A. Preparação do manuscrito para submissão a um periódico médico

Princípios Gerais

O texto dos artigos que relatam pesquisas originais geralmente contém as seguintes seções: introdução, métodos, resultados e discussão. Esta estrutura, também conhecida como IMRD, não é um formato de publicação arbitrário, mas um reflexo do processo de uma descoberta científica. Os manuscritos, algumas vezes, necessitam de subtítulos dentro dessas seções, para melhor organização do seu conteúdo.

Outros tipos de artigos, tais como metanálises, podem conter formatos variados. Relatos de casos, revisões narrativas e editoriais podem ser redigidos em formatos menos estruturados ou mesmo não estruturados.

Mais recentemente, os formatos eletrônicos têm possibilitado oportunidade para adicionar detalhes ou seções, estratificar as informações, cruzar as referências ou extrair partes de manuscritos em versões eletrônicas.

Quando for o caso, devem-se submeter materiais suplementares para publicação exclusivamente eletrônica junto ao texto principal a fim de que ambos sejam enviados simultaneamente para revisão por pares.

Orientações para Relato

Encorajam-se os periódicos a solicitar aos autores que sigam tais orientações, pois estas lhes ajudam a descrever o estudo com detalhamento suficiente para que sejam avaliados pelos editores, revisores, leitores e outros pesquisadores que conduzem avaliações da literatura médica. Para manuscritos de revisão, solicita-se aos autores descreverem os métodos aplicados para localizar, selecionar, extrair e sintetizar os dados.

Seções do Manuscrito

A seguir, constam os requisitos gerais para a redação de um artigo em seções pertinentes a todos os tipos de estudo e formatos de manuscritos.

a. Página de rosto

A informação geral sobre um manuscrito e seus autores é apresentada em uma página de rosto e geralmente inclui título do artigo, informações sobre autores, todos os avisos, fontes de apoio, contagem de palavras e, às vezes, o número de tabelas e figuras.

Título do manuscrito. Apresenta uma descrição sucinta do artigo completo e deve incluir informações que, com o resumo, tornarão a recuperação eletrônica do manuscrito sensível e específica.

Os guias de relato recomendam, e algumas revistas as exigem, que as informações sobre o tipo do estudo façam parte do título, o que é particularmente importante para ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e metanálises.

Alguns periódicos demandam título curto, geralmente com não mais de quarenta caracteres, incluindo-se letras e espaços, na página de rosto ou como entrada separada em um sistema de submissão eletrônica. Os sistemas de submissão eletrônica podem restringir o número de caracteres no título.

Informações sobre o autor. A titulação acadêmica mais elevada de cada autor importa ser listada, embora algumas revistas não a publiquem. Devem-se especificar o(s) nome(s) do(s) departamento(s) e instituição (ões) ou organização (ões) às quais o trabalho deve ser atribuído.

A maioria dos sistemas eletrônicos de submissão requerem que os autores forneçam informações completas para contato, inclusive endereço físico e eletrônico (e-mail), mas a página de título deve ter números de telefone e de fax e endereço eletrônico dos autores correspondentes.

Avisos. Um exemplo de aviso legal é a declaração de um autor de que as opiniões expressas no relato apresentado são suas e não representam posição oficial da instituição ou do financiador.

Fonte (s) de apoio. Estas incluem bolsas, equipamentos, fármacos e ou outras formas de apoio que tenham facilitado a condução do trabalho descrito no manuscrito ou a redação do artigo em si.

Contagem de palavras. A contagem de palavras para o texto do manuscrito, excluindo-se resumo, agradecimentos, tabelas, legendas de figuras e referências, permite que editores e revisores avaliem se as informações contidas no manuscrito justificam seu tamanho, se o artigo submetido está de acordo com a formatação do periódico e os limites do número de palavras.

A contagem separada de palavras para o resumo é útil pela mesma razão.

Número de figuras e tabelas. Alguns sistemas de submissão requerem a especificação do número de figuras e tabelas antes de realizar o carregamento, pela Internet, dos arquivos relevantes. Esses números possibilitam que a equipe editorial e os revisores confirmem que todas as figuras e tabelas foram incluídas com o artigo.

Como tabelas e figuras ocupam espaço, a numeração permite avaliar se as informações fornecidas por aquelas justificam o tamanho do artigo e se este respeita os limites de espaço no periódico.

Declaração de conflitos de interesses. É necessário que a informação sobre conflitos de interesses de cada autor seja parte do manuscrito. Cada periódico deve desenvolver normas a respeito do formato dessa informação e onde deve esta ser incluída.

Apesar da disponibilidade do formulário, os editores podem requerer declarações de conflitos de interesses na página de rosto do manuscrito para poupar o trabalho de coletar formulários de cada autor antes de tomar uma decisão editorial ou para poupar os revisores e leitores da leitura do formulário de cada um dos autores.

Artigos originais, revisões sistemáticas e metanálises requerem resumos estruturados. O resumo fornece o contexto da pesquisa, aponta objetivos, procedimentos básicos como seleção dos sujeitos do estudo, local da pesquisa, medidas, métodos analíticos, principais achados.

Deve informar o tamanho da amostra, os efeitos específicos e, se for possível, seu significado clínico e estatístico e principais conclusões. Deve enfatizar aspectos novos e importantes ou observações do estudo, registrar limitações importantes sem interpretar os achados de maneira extrema.

Como os resumos são a única parte substantiva do artigo a qual é indexada em muitas bases eletrônicas de dados bem como é única parte que a maioria das pessoas realmente lê, os autores precisam garantir que o resumo represente com precisão o conteúdo do artigo. Infelizmente, com frequência, as informações nos resumos diferem daquelas no texto.

Consequentemente, os autores e editores devem trabalhar no processo de revisão para garantir que haja consistência das informações contidas no resumo e no texto. O formato exigido para os resumos estruturados difere de periódico para periódico, e alguns deles adotam mais de um formato. Os autores devem preparar seus resumos no formato especificado pelo periódico por eles selecionado.

O Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos recomenda que os periódicos publiquem o número de registro de ensaios clínicos na parte final do resumo.

O Comitê também recomenda que, quando um número de registro estiver disponível, os autores informem esse número na primeira vez que usarem um acrônimo (sigla) do ensaio, para se referirem ao estudo reportado ou a outros que eles mencionem no artigo. Se os dados tiverem sido depositados em um repositório público, os autores deverão declarar na parte final do resumo o nome da base de dados, o nome e o número do repositório.

Importa, nessa seção, fornecer um contexto para a investigação, isto é, a natureza do problema e sua importância, assim como declarar o propósito específico ou o objetivo da investigação, ou a hipótese a ser testada pela pesquisa. Citar apenas as referências pertinentes diretas, sem incluir dados ou conclusões do estudo que está sendo relatado.

Métodos

O princípio orientador da seção de métodos deve ser clareza sobre como e por que o estudo foi realizado daquela maneira em particular. A seção de métodos deve ser detalhada de modo que as pessoas que acessem os dados sejam capazes de reproduzir os resultados. Em geral, esta seção deve incluir apenas as informações que estavam disponíveis no momento em que o projeto ou protocolo do estudo estava sendo desenvolvido.

Todas as informações obtidas durante a pesquisa pertencem à seção de resultados. Se uma instituição foi paga ou contratada de outro modo para ajudar a conduzir a pesquisa, por exemplo, para coleta e gerenciamento de dados, isso deve estar relatado na seção de método.

Nesta seção, deve-se incluir uma declaração para informar que a pesquisa foi aprovada ou foi isentada de apreciação pelo comitê de ética responsável, seja institucional seja nacional. Se não houver comitê de ética formal disponível, deverá ser incluída uma declaração para indicar que a pesquisa foi conduzida de acordo com os princípios da Declaração de Helsinque.

Seleção e Descrição Dos Sujeitos de Pesquisa

Descrever claramente a seleção dos sujeitos observacionais ou experimentais, indivíduos saudáveis ou pacientes, incluindo-se controles, os critérios de elegibilidade e de exclusão e descrição da população-fonte.

Devido à relevância de variáveis, como idade, sexo ou etnia, nem sempre ser conhecida no momento do delineamento do estudo, os pesquisadores devem buscar a inclusão de populações representativas em todos os tipos de pesquisa e, minimamente, fornecer dados descritivos para essas e outras variáveis demográficas relevantes.

Se o estudo foi realizado envolvendo uma população exclusiva, por exemplo de apenas um sexo, os autores devem justificar o porquê dessa opção, exceto em casos óbvios, por exemplo, câncer de próstata. Os autores devem determinar como categorizaram a raça ou etnia e justificar sua relevância.

II. Informações Técnicas

Especificar os objetivos principais e secundários do estudo. Geralmente estes são identificados como desfechos primários e secundários. Identificar os métodos, equipamentos, descrever o nome e endereço do fabricante entre parênteses e os procedimentos com detalhamento suficiente para permitir que outros possam reproduzir os resultados.

Citar as referências aos métodos estabelecidos, incluindo métodos estatísticos (ver mais adiante). Fornecer referências e descrições breves para os métodos que já tenham sido publicados, mas que não sejam bem conhecidos.

Descrever os métodos novos ou aqueles que tenham sido substancialmente modificados, explicar as razões para usá-los e avaliar suas limitações. Identificar com precisão todos os medicamentos e produtos químicos utilizados e incluir seu (s) nome (s) genérico (s), dose (s) e via (s) de administração. Identificar nomes científicos e nomes dos genes apropriados.

III. Análises Estatísticas

Descrever os métodos estatísticos com detalhes suficientes para permitir que um leitor que tenha conhecimentos na área e tenha acesso aos dados originais possa julgar sua adequação para o estudo e verificar os resultados relatados. Sempre que possível, quantificar os achados e apresentá-los com indicadores apropriados de medida do erro ou da incerteza, tais como os intervalos de confiança.

Evitar basear-se unicamente em testes estatísticos de hipóteses, tais como os valores P, os quais não permitem transmitir informações importantes sobre o tamanho do efeito e a precisão das estimativas.

As descrições do delineamento do estudo e dos métodos estatísticos devem fazer referência a trabalhos padronizados sempre que possível, identificando-se as páginas. Definir todos os termos estatísticos, as abreviações e a maioria dos símbolos.

Especificar quais foram os pacotes de softwares estatísticos e as respectivas versões usadas. Fazer a distinção entre as análises predefinidas daquelas exploratórias, incluindo-se análises de subgrupos.

Resultados

Apresentar seus resultados em sequência lógica no texto, nas tabelas e figuras. Registrar primeiro o resultado principal ou aqueles mais importantes. Não repetir no texto todos os dados das tabelas ou das figuras.

Enfatizar ou resumir apenas as observações mais importantes. Fornecer dados sobre todos os desfechos principais e secundários identificados na seção do método. Materiais adicionais ou suplementares e detalhes técnicos podem ser disponibilizados em um apêndice, no qual estarão acessíveis, mas não interromperão o fluxo do texto ou podem ser publicados apenas na versão eletrônica do periódico.

Descrever os resultados numéricos não apenas como derivados, por exemplo, as percentagens, mas também como números absolutos dos quais os derivados foram calculados e especificar a significância estatística a eles relacionada, se pertinente. Restringir tabelas e figuras àquelas informações necessárias para explicar o argumento do artigo e como dados de apoio.

Usar gráficos como alternativa a tabelas com muitos dados. Não duplicar os dados em gráficos e tabelas. Evitar usos não técnicos de termos técnicos de estatística, tais como "aleatório" (o que implica uso de randomização), "normal", "significativo", "correlações" e "amostra".

Separar a descrição dos dados por variáveis demográficas, tais como idade e sexo, facilita o agrupamento dos resultados em subgrupos e deve ser procedimento de rotina, a menos que haja razões relevantes para não estratificar a descrição dos resultados, razões estas que devem ser explicadas.

Discussão

Salientar os aspectos novos e importantes da pesquisa e as conclusões que deles derivam no contexto da totalidade da melhor evidência disponível. Não repetir detalhadamente dados nem outra informação descrita em outras partes do artigo, como na introdução ou na seção dos resultados.

Para os estudos experimentais, aconselha-se iniciar a discussão com um simples resumo dos achados principais e, a seguir, explorar possíveis mecanismos ou explicações para esses achados, comparar e contrastar os resultados com outros estudos relevantes, indicar as limitações do estudo e explorar as implicações dos achados para pesquisas futuras e para a prática clínica.

Relacionar as conclusões com os objetivos principais do trabalho, mas evitar afirmações e conclusões que não sejam adequadamente justificadas pelos dados da investigação. Em especial, fazer a distinção entre significância clínica e estatística sem fazer afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a menos que o relato inclua dados e análises econômicas apropriadas. Evitar reivindicação de prioridade ou alusão a trabalho que ainda não foi concluído. Sugerir novas hipóteses quando for justificável e identificá-las claramente.

Os autores devem fornecer referências diretas de fontes originais de pesquisas sempre que possível. As referências não devem ser usadas por autores, editores ou revisores para promover interesses próprios. Apesar de que as referências a artigos de revisão possam ser um modo eficiente de direcionar os leitores a um volume substancial de literatura científica, os artigos de revisão nem sempre refletem os trabalhos originais com precisão.

Por outro lado, listas extensas de referências de obras originais podem ocupar espaço excessivo. Um número menor de referências, sendo inclusos os trabalhos originais-chave, muitas vezes serve tão bem quanto listas mais exaustivas de elaborar, particularmente porque as referências podem ser adicionadas à versão eletrônica da publicação, tendo em vista que a pesquisa eletrônica da literatura faculta aos leitores recuperar eficientemente a literatura publicada.

Não usar como referências resumos de conferências. Estes podem ser citados no texto entre parênteses, não como notas de rodapé das páginas.

As referências a artigos aceitos para publicação, mas ainda não publicados, devem ser designadas como no prelo ou prestes a ser publicado.

Informações contidas em relatos originais submetidos, mas ainda não aceitos para publicação, serão citadas no texto como observações não publicadas, com permissão por escrito da fonte.

Evitar citação de comunicações pessoais, a menos que ela forneça informação essencial não disponível em fontes públicas. Nesse caso, o nome da pessoa e a data da comunicação serão citados entre parênteses no texto. Em relação a artigos científicos é necessário obter permissão por escrito e confirmar a acurácia da fonte de comunicação pessoal.

Em alguns periódicos, verifica-se a exatidão de todas as referências citadas. Assim, erros de citação às vezes aparecem na versão publicada de alguns artigos. Para minimizar esses erros, as referências devem ser verificadas utilizando-se ou uma fonte eletrônica de bibliografia, como PubMed, ou cópias impressas da fonte original.

Os autores são responsáveis por confirmarem que nenhuma das referências citadas faz alusão a artigos retratados, exceto no contexto de se referirem à retratação. Para os artigos publicados em periódicos indexados no Medline, o Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos considera o PubMed como fonte oficial de informações sobre retratações.

As referências devem ser numeradas sequencialmente na ordem em que são mencionadas pela primeira vez no texto. Identificam-se as referências no texto, nas tabelas e nas legendas, usando-se números arábicos entre parênteses.

As referências citadas somente em tabelas ou em legendas de figuras devem ser numeradas de acordo com a sequência estabelecida pela primeira identificação da tabela ou figura no texto. Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado pelo Medline. As normas usadas pelos diversos periódicos variam quanto a requisitarem que os autores citem referências eletrônicas entre parênteses ou em referências numeradas após o texto. É imprescindível que os autores consultem as normas aplicáveis ao periódico ao qual pretendem submeter seu trabalho.

II. Estilo e Formato

As referências devem seguir os padrões resumidos no documento original em inglês do Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos intitulado Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References.

H. Tabelas

As tabelas capturam informações de maneira concisa e as exibem eficientemente. Fornecem informações em qualquer nível de detalhe desejado e de precisão. A inclusão de dados em tabelas em vez de colocá-los em forma textual frequentemente possibilita redução do tamanho do texto.

Preparar as tabelas de acordo com as exigências do periódico selecionado. Para evitar erros, é melhor importá-las diretamente para o software de publicação do periódico. Numeram-se as tabelas sequencialmente na ordem de sua primeira citação no texto e se fornece um título para cada uma.

Os títulos usados em tabelas devem ser curtos, mas autoexplicativos, e conter todas as informações necessárias que possibilitem ao leitor o entendimento de seu conteúdo, sem necessidade de recorrer ao texto. É preciso certificar-se de que todas as tabelas estejam citadas no texto.

É praxe dar a cada coluna um título curto ou abreviado. Os autores devem escrever as notas explicativas no rodapé das tabelas e não em seu título. Explicar todas as abreviações não padronizadas em notas de rodapé e utilizar símbolos para explicar as informações, caso seja isso necessário. Os símbolos podem variar de periódico para periódico (letras do alfabeto ou símbolos, como *, †, ‡, §).

Por isso, torna-se necessário verificar as instruções para autores específicas do periódico escolhido. É mister identificar as medidas estatísticas de variações, tais como desvio-padrão e erro-padrão da média. Caso se usem dados de outra fonte, publicada ou não, importa obter permissão e relatar a fonte de maneira válida.

Tabelas adicionais com dados de apoio muito extensos para publicação no formato impresso podem ser apropriadas para publicação no formato eletrônico do periódico, depositadas em um serviço de arquivo ou serem disponibilizadas para os leitores diretamente pelos autores.

Deve-se acrescentar uma declaração apropriada ao texto para comunicar aos leitores que essa informação adicional está disponível e como acessá-la. Essas tabelas serão anexadas ao artigo para que sejam disponibilizadas aos revisores.

I. Ilustrações (figuras)

As imagens digitais das ilustrações incluídas em um manuscrito devem ser apresentadas em formato adequado para publicação impressa. A maioria dos sistemas de submissão contém instruções detalhadas sobre a qualidade das imagens e as verificam após o carregamento no sistema.

No caso de submissões para impressão, recomenda-se que as figuras sejam desenhadas ou fotografadas por profissionais da área ou submetidas como impressões com qualidade fotográfica digital. Para reprodução de filmes de raios-X, exames digitalizados e outras imagens diagnósticas, bem como imagens de espécimes anatomopatológicos ou fotomicrografias, deve-se enviar arquivos de imagens de alta resolução fotográfica. Uma vez que os resultados de testes de manchas (blots) são empregados como evidência importante em muitos manuscritos científicos, os editores podem requisitar o depósito das fotografias originais dos testes no website do periódico.

Embora, em alguns periódicos, se redesenhem algumas figuras, em muitos tal não ocorre. Letras, números e símbolos usados em figuras precisam, portanto, ser claros, e seu uso deve ser consistente em todo o manuscrito.

Devem ser digitados em tamanhos de fontes grandes o suficiente para permanecerem legíveis quando o tamanho da figura for reduzido para publicação.

As figuras devem ser produzidas de maneira que sejam tão autoexplicativas quanto possível, uma vez que muitas delas poderão ser usadas diretamente em apresentações de slides. Títulos e explicações detalhadas cumprem constar das legendas - não nas próprias figuras ou ilustrações.

As fotomicrografias apresentarão marcadores de escala internos. Símbolos, setas ou letras usadas em fotomicrografias devem contrastar com o fundo. É preciso explicar a escala aplicada e identificar o método de coloração das fotomicrografias.

As figuras precisam ser numeradas sequencialmente de acordo com a ordem em que forem citadas no texto. Caso uma figura tenha sido previamente publicada, é necessário citar a fonte original e enviar permissão por escrito do detentor dos direitos autorais para sua reprodução. Essa permissão é necessária, independentemente de autoria ou da editora, exceto em documentos de domínio público.

No artigo, as legendas usadas em ilustrações haverão de estar em página separada e numeradas sequencialmente com algarismos arábicos, correspondentes à numeração das ilustrações. Quando símbolos, setas, números ou letras forem adotados para identificar partes das ilustrações, identifica-se e explica-se cada um deles claramente na legenda.

J. Unidades de Medidas

As medidas de comprimento, altura, peso e volume devem ser relatadas em unidades métricas (metro, quilograma ou litro) ou em seus múltiplos decimais. As medidas de temperatura serão expressas em graus Celsius. Os resultados de medidas de pressão arterial serão expressos em milímetros de mercúrio, a menos que outra unidade seja especificamente exigida pelo periódico.

Os periódicos variam quanto às unidades aplicadas para relatar resultados de exames hematológicos, bioquímicos e de outras medidas.

É mister que os autores consultem a seção de informações para autores da revista científica e relatem resultados de exames laboratoriais tanto em sistema de unidades locais quanto pelo Sistema Internacional de Unidades (SI).

Os editores podem solicitar que os autores adicionem resultados em unidades alternativas ou unidades diferentes do Sistema Internacional de Unidades, dado que as unidades deste sistema não são usadas universalmente. As concentrações de medicamentos podem ser descritas em unidades do Sistema ou de massa, mas a medida alternativa será expressa entre parênteses quando for apropriado.

K. Abreviações e Símbolos

Somente abreviações padronizadas devem ser usadas, pois as abreviações não padronizadas podem confundir os leitores. Recomenda-se evitar abreviações no título do manuscrito. Quando se mencionar, pela primeira vez, um termo a ser abreviado, deve-se descrevê-lo inteiramente e a seguir escrever a abreviação apropriada entre parênteses, a menos que a abreviação a ser adotada represente uma unidade de medida padronizada.

B. Encaminhamento do Manuscrito Ao Periódico

Os relatos originais devem ser enviados juntos a uma carta de apresentação ou por meio de um formulário de submissão eletrônica que o periódico adote, incluindo-se as informações a seguir.

Declaração completa ao editor sobre todas as submissões e publicações anteriores que possam ser consideradas como publicação redundante do mesmo trabalho ou de um trabalho muito semelhante. Todos esses trabalhos serão especificamente referenciados no novo manuscrito. Cópias desse material devem ser incluídas com o artigo submetido para ajudar o editor a avaliar a situação. A esse respeito, consultar também a seção III.D.2.

Declaração sobre o apoio financeiro ou sobre outras relações que possam levar a conflitos de interesses, caso essa informação não esteja incluída no próprio artigo ou no formulário de declaração de conflitos de interesses dos autores (consultar também a seção II.B).

Declaração de autoria. As editorias de periódicos que não recorrem a declarações da contribuição de todos os autores podem requerer que se inclua, na carta de apresentação, uma declaração de que o artigo foi lido e aprovado por todos os autores; que os requisitos de autoria tal como indicado anteriormente neste documento foram observados; que cada autor acredita que o artigo representa um trabalho honesto caso essa informação não seja fornecida em algum outro formulário (consultar também a seção II.A).

Informações de contato para o autor responsável em comunicar-se com outros autores sobre revisões e sobre a aprovação final das provas caso esta informação não tenha sido incluída no próprio manuscrito.

A carta ou formulário deve informar os editores se dúvidas foram levantadas, por exemplo, por via institucional e ou por órgãos reguladores, a respeito da condução da pesquisa ou se alguma ação corretiva foi recomendada.

Quaisquer informações adicionais que possam ser úteis para o editor devem ser incluídas na carta de apresentação ou no formulário, tais como tipo ou formato que o artigo submetido representa, comparado com as normas daquele periódico em particular.

Caso o artigo tenha sido submetido anteriormente a outro periódico, considera-se útil a inclusão dos comentários feitos pelo editor e pelos revisores, junto às respostas dos autores àqueles comentários. Os editores geralmente incentivam os autores a apresentarem essas correspondências anteriores. Essa prática pode acelerar o processo de revisão e incentivar a transparência e o compartilhamento de conhecimentos.

Muitos periódicos fornecem uma lista de verificação pré-submissão (checklist) para ajudar o autor a garantir que todos os componentes da submissão foram incluídos. Em alguns periódicos, também se requer que os autores preencham um formulário de verificação para relatos de determinados tipos de estudos.

Por exemplo, a lista de verificação do CONSORT para relatos de ensaios clínicos randomizados. Os autores devem verificar se o periódico aplica alguma dessas orientações. É essencial preenchê-las e enviá-las junto do manuscrito, caso no periódico assim se requeira.

O manuscrito deve ser acompanhado de uma declaração de permissão dos autores para reproduzir material anteriormente publicado. Ilustrações, por exemplo. Também para utilização de informações que possam identificar indivíduos e para agradecimentos a autores e outras pessoas por suas contribuições.

Noções de Arquivística

Arquivologia ou Arquivística

Ciência e disciplina que objetiva gerenciar todas as informações que possam ser registradas em documentos de arquivos.

Para tanto, utiliza-se de princípios, normas, técnicas e procedimentos diversos, que são aplicados nos processos de composição, coleta, análise, identificação, organização, processamento, desenvolvimento, utilização, publicação, fornecimento, circulação, armazenamento e recuperação de informações.

Com suas bases modernas fundamentadas na Revolução Francesa, a arquivologia gere a informação que tem por objetivo tornar-se evidência ou prova de que algum evento ocorreu. Também a este campo do conhecimento cabe estudar a informação ligada a processos de trabalho.

Ainda hoje há aqueles que confundem as funções e práticas de bibliotecas, museus e arquivos, visto que essas três instituições se ocupam da guarda, conservação e processamento de documentos para uso futuro ou corrente. No entanto, a natureza do documento e a finalidade de cada instituição difere e caracteriza cada uma delas, distintamente. Essas três entidades que se ocupam da guarda de documentos podem ser chamadas de órgãos de documentação.

Arquivo

O termo arquivo pode se referir tanto a um conjunto de documentos quanto à instituição que o armazena.

Documento

Unidade de registro de informações (ideias e fatos), qualquer que seja o suporte ou formato utilizado. É suscetível de consultas, pesquisas ou estudos, e também pode ser utilizado como evidência ou prova, neste caso servindo para, respectivamente, evidenciar ou comprovar a ocorrência ou existência de fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem, em uma determinada época ou lugar.

Documentação

É o conjunto dos documentos que tratam de determinado assunto ou elucidam certos fatos, servindo para evidenciá-los ou comprová-los. Alternativamente, também pode se referir à disciplina que trata das atividades de manipulação das informações contidas nos documentos, para posteriormente disponibilizá-las aos usuários.

Formato

É a união de todas as características de um documento: suas características físicas, as técnicas de registro que foram utilizadas nele, a estrutura da informação nele registrada, e seu conteúdo informativo.

Fundo

Nome dado ao conjunto de documentos que possuem todos a mesma proveniência. O mesmo que arquivo.

Suporte

É o material no qual as informações são registradas.

Organização E Administração De Arquivos

A gestão eficiente da informação é um elemento fundamental para o funcionamento adequado de qualquer organização, independentemente de seu porte ou setor de atuação. Nesse contexto, a organização e administração de arquivos desempenha um papel crucial na preservação, recuperação e uso adequado dos documentos e registros institucionais. O arquivo não é apenas um repositório de documentos, mas um sistema vivo que deve ser estruturado de forma lógica e funcional para garantir acessibilidade, segurança e conformidade legal.

A necessidade de uma organização eficiente de arquivos remonta às primeiras civilizações, onde documentos eram armazenados em tábuas de argila, papiros e pergaminhos. No mundo contemporâneo, com o advento da tecnologia digital e a crescente produção documental, os desafios na administração de arquivos tornaram-se ainda mais complexos. A transformação digital trouxe benefícios, como a facilidade no armazenamento e recuperação da informação, mas também desafios relacionados à preservação digital, segurança da informação e obsolescência tecnológica.

A organização e administração de arquivos requerem um conjunto de princípios e metodologias que permitem o tratamento adequado da informação ao longo de seu ciclo de vida. Desde a produção do documento até sua destinação final – seja ela a eliminação ou a guarda permanente –, diversas atividades são envolvidas, incluindo classificação, indexação, avaliação, digitalização e armazenamento.

Além disso, as diretrizes para a gestão de documentos devem estar alinhadas às normas e legislações vigentes, como a Lei de Acesso à Informação (LAI) no Brasil, que impõe requisitos específicos para a transparência e a disponibilização de documentos públicos.

Outro aspecto fundamental é a distinção entre arquivos correntes, intermediários e permanentes, que define a forma como os documentos devem ser tratados e armazenados. Arquivos correntes contêm documentos de uso frequente e devem estar rapidamente acessíveis. Já os arquivos intermediários são compostos por documentos que não são mais utilizados diariamente, mas precisam ser mantidos por razões legais ou administrativas. Por fim, os arquivos permanentes reúnem documentos de valor histórico ou probatório, que devem ser preservados para futuras gerações.

A tecnologia da informação também tem um impacto significativo na administração de arquivos, impulsionando a adoção de sistemas de gestão documental e soluções baseadas em inteligência artificial e blockchain para garantir a autenticidade e integridade dos registros. O arquivamento digital não apenas reduz o espaço físico necessário para armazenamento, mas também melhora a eficiência na recuperação de dados, contribuindo para a tomada de decisões informadas e ágeis dentro das organizações.

Além da questão tecnológica, a segurança da informação e a privacidade dos dados assumem um papel central na administração de arquivos, especialmente em um cenário de crescente preocupação com proteção de dados pessoais, como estipulado pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil. Garantir que os documentos arquivados estejam protegidos contra acessos não autorizados, fraudes ou perdas é um dos grandes desafios dos profissionais responsáveis pela gestão arquivística.

Por fim, a organização de arquivos é um processo dinâmico e estratégico, que exige conhecimento técnico e metodológico para garantir a eficiência e a confiabilidade na gestão da informação. Profissionais da área devem estar constantemente atualizados sobre as melhores práticas, padrões internacionais e novas ferramentas tecnológicas que possam aprimorar a administração documental.

A compreensão da importância dos arquivos transcende a simples função de armazenar documentos: eles são a base da memória institucional, uma fonte essencial para auditorias e um suporte crítico para a governança e a transparência organizacional.

A modernização e a adequação das práticas arquivísticas às novas realidades tecnológicas e regulatórias são indispensáveis para garantir a perenidade e a acessibilidade das informações ao longo do tempo.

Conceitos Fundamentais

A organização e administração de arquivos referem-se a um conjunto de técnicas, normas e procedimentos voltados para o gerenciamento eficiente da informação registrada, seja em meio físico ou digital. O arquivo é um componente essencial para qualquer instituição, garantindo a preservação, a recuperação e a disseminação de informações necessárias ao funcionamento administrativo, jurídico e histórico das organizações.

Definição de Arquivo

De acordo com o Conselho Internacional de Arquivos (ICA) e com a Lei nº 8.159/1991 no Brasil, arquivos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos por uma instituição ou pessoa no decorrer de suas atividades, independentemente do suporte ou formato. Os arquivos diferem das bibliotecas porque seus documentos são únicos e têm um valor administrativo, jurídico e histórico específico para a instituição que os gerou.

Tipos de Arquivos

Os arquivos são classificados de acordo com o estágio da vida útil do documento:

Arquivo corrente: contém documentos em uso frequente, acessíveis de maneira rápida e organizados de acordo com a rotina administrativa.

Arquivo intermediário: guarda documentos que não são mais de uso corrente, mas que ainda precisam ser preservados por razões administrativas ou legais.

Arquivo permanente: reúne documentos de valor histórico, probatório ou informativo, cuja guarda deve ser definitiva.

Princípios Arquivísticos

A ciência arquivística baseia-se em princípios fundamentais que orientam a organização e a administração dos documentos:

Princípio da Proveniência: os documentos devem ser organizados e mantidos conforme sua origem, respeitando sua entidade produtora.

Princípio da Ordem Original: a disposição original dos documentos deve ser preservada para manter seu contexto e facilitar sua recuperação.

Princípio da Indivisibilidade: os arquivos devem ser preservados em sua totalidade, sem a separação arbitrária de documentos.

Princípio da Cumulatividade: os arquivos são formados de maneira progressiva, refletindo a atividade contínua da instituição.

Organização de Arquivos

A organização de arquivos envolve a estruturação e o gerenciamento eficiente da documentação para garantir seu uso e preservação adequados. Esse processo inclui a classificação, indexação, descrição e conservação dos documentos.

Classificação

A classificação arquivística é o processo de organização dos documentos conforme sua função e natureza. Existem diversos métodos de classificação, como:

Classificação funcional: organiza documentos de acordo com as funções e atividades da instituição.

Classificação cronológica: separa documentos conforme sua data de produção.

Classificação geográfica: agrupa documentos com base na localização a que se referem.

Classificação numérica ou alfabética: utiliza códigos numéricos ou alfabéticos para identificação.

Indexação

A indexação consiste na atribuição de palavras-chave ou descritores para facilitar a recuperação da informação. Esse processo é fundamental para arquivos digitais, permitindo buscas eficientes e rápidas.

Descrição

A descrição arquivística é a produção de registros informativos sobre os documentos, geralmente em forma de inventários, catálogos ou bases de dados, conforme as normas do Código de Catalogação Arquivística Internacional.

Armazenamento

Os documentos devem ser armazenados em condições adequadas para evitar degradação. Isso inclui controle da temperatura, umidade, iluminação e proteção contra incêndios e pragas. Para arquivos digitais, é essencial garantir cópias de segurança e atualização de formatos para evitar obsolescência.

Administração de Arquivos

A administração eficiente dos arquivos envolve o planejamento estratégico e a implementação de políticas de gestão documental, garantindo conformidade com normas e regulamentações.

Política de Gestão Documental

A política de gestão documental estabelece diretrizes para o manuseio, conservação e eliminação de documentos. Deve incluir:

Plano de classificação e tabela de temporalidade: define prazos de retenção e destino dos documentos.

Política de acesso e segurança da informação: regula quem pode acessar e modificar documentos.

Digitalização e preservação digital: estabelece critérios para conversão de documentos físicos em digitais.

Ciclo de Vida dos Documentos

O ciclo de vida documental consiste nas seguintes fases:

Criação ou recebimento: produção do documento dentro da instituição.

Utilização: período em que o documento é consultado regularmente.

Armazenamento: transferência para arquivos intermediários ou permanentes.

Eliminação ou preservação definitiva: descarte conforme a tabela de temporalidade ou arquivamento permanente.

Tecnologias Aplicadas à Administração de Arquivos

A tecnologia desempenha um papel fundamental na gestão moderna de arquivos, incluindo:

Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos (GED): permitem armazenar, indexar e recuperar documentos de forma digital.

Blockchain: utilizado para garantir autenticidade e rastreabilidade de documentos.

Inteligência Artificial e OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres): facilitam a digitalização e busca por conteúdos.

Legislação e Normas

No Brasil, a gestão de arquivos deve seguir diversas normas e leis, como:

Lei nº 8.159/1991 – dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados.

Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) – regulamenta o acesso a documentos públicos.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018) – estabelece regras para tratamento de dados pessoais.

Desafios e Tendências

A administração de arquivos enfrenta desafios como o crescimento exponencial da informação, a necessidade de garantir a preservação digital e o atendimento às exigências legais. Algumas tendências para o futuro incluem:

Automação de processos arquivísticos com uso de inteligência artificial.

Adoção de metodologias sustentáveis, como digitalização para reduzir o consumo de papel.

Implementação de políticas de governança de dados para melhorar a segurança e conformidade.

A organização e administração de arquivos são essenciais para a eficiência e a segurança da informação dentro das organizações.

Seja no meio físico ou digital, a correta gestão documental permite a recuperação rápida da informação, o cumprimento de exigências legais e a preservação da memória institucional. Com o avanço das tecnologias e o aumento das regulamentações, torna-se indispensável a modernização dos processos arquivísticos para garantir a integridade, a acessibilidade e a segurança da informação no longo prazo.

A Importância dos Arquivos na Gestão Organizacional

Os arquivos são essenciais para o funcionamento eficiente de qualquer organização, pois permitem o acesso rápido e seguro às informações necessárias para a tomada de decisões, cumprimento de exigências legais e otimização dos processos internos. Além de serem um repositório da memória institucional, os arquivos auxiliam na transparência administrativa e na prestação de contas, especialmente no setor público.

A eficiência administrativa depende diretamente de um sistema arquivístico bem estruturado. A desorganização documental pode gerar retrabalho, perda de tempo e até mesmo riscos jurídicos para as instituições. Um sistema bem gerenciado reduz custos operacionais, melhora a segurança da informação e facilita auditorias internas e externas.

A modernização dos arquivos também impulsiona a produtividade. A implementação de ferramentas de gestão eletrônica de documentos (GED) permite que as equipes acessem informações de forma ágil, independentemente da localização, favorecendo o trabalho remoto e a descentralização da informação. Além disso, a automatização de processos minimiza erros humanos e melhora a padronização documental.

Preservação e Conservação de Documentos

A preservação documental é um dos grandes desafios da arquivística. Documentos físicos estão sujeitos a deterioração causada por fatores ambientais, como umidade, temperatura inadequada, poeira, insetos e manuseio inadequado. Para evitar esses problemas, recomenda-se armazenar documentos em locais com controle climático, utilizar embalagens adequadas e implementar protocolos de manuseio para reduzir danos.

A digitalização surge como uma solução para garantir a longevidade da informação, mas a preservação digital também tem seus desafios. A obsolescência tecnológica pode tornar arquivos inacessíveis se não forem armazenados em formatos padronizados e migrados periodicamente para novos sistemas. A adoção de formatos abertos, como PDF/A, XML e TIFF, é uma estratégia recomendada para garantir a durabilidade e a acessibilidade dos documentos digitais.

A digitalização não elimina a necessidade de preservação de alguns documentos físicos, especialmente aqueles com valor histórico ou probatório. Para documentos de alto valor, técnicas como encapsulamento em poliéster, desacidificação química e uso de papel alcalino podem prolongar sua vida útil.

Segurança e Proteção de Dados

A segurança da informação é uma preocupação central na gestão de arquivos, especialmente no ambiente digital. A implementação de políticas de controle de acesso garante que apenas usuários autorizados possam visualizar ou modificar documentos sensíveis. Senhas, autenticação multifator e criptografia são algumas das medidas que ajudam a proteger os dados contra acessos não autorizados.

O backup regular é uma estratégia fundamental para evitar perdas de documentos devido a falhas técnicas, ataques cibernéticos ou desastres naturais. O ideal é adotar a regra do 3-2-1: manter três cópias dos arquivos, armazenadas em dois tipos de mídia diferentes, sendo uma delas em local externo ou na nuvem.

A implementação de trilhas de auditoria permite monitorar o acesso e as modificações realizadas nos documentos, garantindo maior transparência e rastreabilidade. Isso é especialmente relevante para setores que lidam com informações sigilosas, como órgãos governamentais, instituições financeiras e empresas de saúde.

A conformidade com normas e regulamentos, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia, é essencial para evitar sanções e garantir a privacidade dos usuários. Empresas e instituições precisam estabelecer políticas de retenção de documentos que respeitem as diretrizes legais e as necessidades operacionais.

O Papel do Profissional de Arquivologia

A administração eficiente dos arquivos requer profissionais qualificados, como arquivistas e gestores documentais, que possuam conhecimentos técnicos sobre classificação, preservação e digitalização documental.

Esses profissionais desempenham um papel estratégico ao estruturar sistemas de arquivamento que otimizam a gestão da informação e garantem conformidade com a legislação.

O arquivista atua na elaboração de planos de classificação e tabelas de temporalidade, orientando sobre o descarte responsável de documentos e evitando o acúmulo desnecessário de informações. Além disso, sua expertise é fundamental na implementação de soluções tecnológicas que modernizam a gestão documental e garantem maior eficiência no acesso às informações.

O crescimento da transformação digital também exige que os profissionais da área se atualizem continuamente sobre novas ferramentas, como inteligência artificial aplicada à recuperação de informações, automação de fluxos documentais e blockchain para certificação de autenticidade de documentos.

Sustentabilidade e Arquivística

A transição para a gestão eletrônica de documentos tem um impacto positivo na sustentabilidade, reduzindo a dependência do papel e contribuindo para a preservação do meio ambiente. A digitalização reduz o consumo de recursos naturais, minimiza a necessidade de espaço físico para armazenamento e melhora a eficiência operacional.

A eliminação de documentos físicos deve ser feita de forma ecologicamente responsável. Muitas instituições adotam processos de reciclagem e trituração segura para evitar desperdícios e garantir a destruição adequada de informações confidenciais. Programas de gestão sustentável de arquivos são uma tendência crescente, alinhando a administração documental às práticas de responsabilidade socioambiental.

Tendências Futuras

A evolução da tecnologia continuará impactando a forma como os arquivos são organizados e administrados. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina permitirão automatizar ainda mais os processos de indexação e recuperação de documentos, reduzindo o tempo necessário para a busca de informações. O uso de big data facilitará a análise de grandes volumes de documentos, possibilitando insights valiosos para a gestão empresarial.

O blockchain promete revolucionar a autenticidade e a integridade documental, garantindo que documentos digitais não possam ser alterados sem deixar rastros. Isso será especialmente útil para registros jurídicos, contratos digitais e documentos de propriedade intelectual.

A descentralização da informação por meio da computação em nuvem continuará sendo uma tendência, permitindo que arquivos sejam acessados de qualquer lugar, com maior segurança e eficiência. No entanto, desafios como regulamentações sobre soberania de dados e dependência de fornecedores de tecnologia precisarão ser enfrentados.

A acessibilidade e inclusão também serão áreas de destaque na arquivística. Tecnologias assistivas, como leitores de tela e descrições automatizadas de documentos, garantirão que pessoas com deficiência tenham acesso às informações de maneira eficiente.

Considerações Finais

A organização e administração de arquivos são processos dinâmicos que exigem planejamento, conhecimento técnico e adaptação contínua às inovações tecnológicas.

A gestão eficiente da informação impacta diretamente a produtividade, a transparência e a segurança das instituições, tornando-se um diferencial estratégico para empresas e órgãos públicos.

A modernização da arquivística, impulsionada pela transformação digital, exige uma abordagem integrada, combinando boas práticas tradicionais com novas tecnologias.

Garantir a preservação, a acessibilidade e a segurança da informação será um desafio constante, mas essencial para a eficiência organizacional e a manutenção da memória institucional.

Com a crescente valorização da informação como ativo estratégico, a arquivística assume um papel central na era digital, tornando-se indispensável para a governança corporativa, a proteção de dados e a sustentabilidade documental. O futuro da gestão arquivística será pautado pela inovação, pela automação e pela adaptação às novas demandas da sociedade da informação.

Protocolos Em Geral, Recebimento, Envio E Registro

O protocolo é a unidade administrativa responsável pelo controle e movimentação de documentos dentro de uma instituição. Ele garante que cada documento — físico ou digital — seja devidamente registrado, classificado, encaminhado, acompanhado e arquivado de acordo com normas legais e procedimentos internos.

O sistema de protocolo é essencial para a transparência, organização, eficiência e segurança das informações no setor público e privado. É por meio dele que se comprova a entrega, a circulação e a tramitação dos documentos, evitando extravios, atrasos, duplicidade de processos e falhas administrativas.

Funções Essenciais do Protocolo

O protocolo atua como ponto central de gestão documental e desempenha diversas funções estratégicas:

• receber documentos externos e internos
• registrar oficialmente sua entrada
• classificar de acordo com tabelas e normas
• encaminhar ao setor responsável
• controlar prazos e movimentações
• expedir documentos enviados para outras unidades
• garantir integridade e rastreabilidade
• assegurar conformidade com legislação e normas internas
• manter histórico de tramitação

É um setor de responsabilidade técnica e de alto impacto organizacional.

Recebimento de Documentos: Procedimentos e Normas

A etapa de recebimento é o início do ciclo documental e deve garantir autenticidade, conferência e controle preciso da documentação.

Fontes de recebimento:
• correspondências físicas
• e-mails institucionais
• sistemas eletrônicos de informação
• protocolos presenciais
• envios por malote
• notificações judiciais
• documentos de cidadãos e servidores

Procedimentos essenciais:
• conferência do remetente e destinatário
• verificação de assinaturas e carimbos
• checagem de anexos mencionados
• avaliação de integridade física do documento
• identificação do tipo documental
• definição do setor competente para recebimento

O servidor responsável pela recepção deve agir com impessoalidade, cordialidade e rigor técnico.

Registro de Documentos: O Marco Oficial da Entrada

O registro é o momento em que o documento passa a existir formalmente dentro da instituição. Ele recebe dados que garantirão sua rastreabilidade e autenticidade.

Elementos do registro:
• número ou código único (protocolização)
• data e hora exatas
• identificação do remetente

• identificação do destinatário
• assunto ou descrição resumida
• tipo documental
• setor responsável
• identificação do servidor que registrou
• anexos, quando houver
• classificação conforme tabela de temporalidade

Após o registro, o documento se torna parte oficial do acervo institucional.

Sistemas de Registro: Físico e Digital

Registro físico:
Realizado por meio de:
• livros de protocolo
• fichas padronizadas
• carimbos de entrada
• controle manual de prazos

Atualmente menos utilizado devido à modernização administrativa.

Registro digital:
Utiliza sistemas como:
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
• SIPAC
• Protocolo Web
• SIGAD
• GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos)

Vantagens do registro digital:
• rapidez
• segurança
• backups automáticos
• controle de acesso
• rastreabilidade avançada
• economia de papel
• assinatura digital com validade jurídica

Classificação Documental no Protocolo

Após o registro, o documento é classificado conforme:

• assunto
• tipo documental
• área administrativa
• setor de destino
• urgência
• temporalidade
• sigilo

Essa classificação assegura que o documento seja encaminhado ao setor correto e tratado com prioridade adequada.

Encaminhamento Interno e Fluxo Documental

O protocolo é responsável por direcionar o documento ao setor competente.

Fluxo interno:

1. recebimento
2. registro

3. classificação
4. distribuição ao setor técnico
5. acompanhamento do prazo
6. retorno ao protocolo ou expedição

O encaminhamento pode ser:

• físico (malote interno, servidores de apoio)
• digital (workflow do sistema eletrônico)

O sistema deve registrar cada movimentação, garantindo total rastreabilidade.

Acompanhamento e Controle da Tramitação

O controle da tramitação envolve monitorar:

• data de entrada em cada setor
• data de saída
• prazos legais e administrativos
• responsáveis pela análise
• histórico de despachos
• pendências e atrasos

Esse monitoramento é essencial para evitar paralisação de processos.

Exemplos de controles utilizados:

• planilhas de acompanhamento
• relatórios automáticos do sistema eletrônico
• alertas de prazos
• auditorias internas

Envio e Expedição de Documentos

A expedição é a etapa de saída do documento da instituição para seu destinatário final. Esse processo exige rigor técnico para garantir que o documento chegue ao destino de forma íntegra e dentro do prazo.

Etapas da expedição:
• verificação final do documento
• assinatura física ou digital
• conferência de anexos
• envelopamento ou anexação digital
• registro da saída
• envio por meio adequado (correios, e-mail, sistema eletrônico)
• comprovação de entrega (AR, recibo digital, protocolo eletrônico)

Meios de expedição:
• malas diretas internas
• malote express
• correios (SEDEX, carta registrada, AR)
• e-mail institucional
• sistemas eletrônicos interinstitucionais
• entrega pessoal mediante assinatura

A escolha do meio depende do grau de urgência, custo, sigilo e formalidade.

Carimbos, Autenticação e Controle Manual

Nos sistemas físicos, o protocolo utiliza instrumentos como:

• carimbo de recebimento
• carimbo de expedição
• carimbo de conferido
• assinatura do responsável
• lacres de segurança

Esses elementos garantem autenticidade e integridade da tramitação documental.

Importância Jurídica do Protocolo

O protocolo possui valor jurídico porque:

• comprova a entrega do documento
• estabelece o momento exato da entrada
• determina início de prazos legais
• comprova que o órgão recebeu determinada demanda
• assegura direitos do cidadão e do servidor
• evita responsabilidades por atrasos indevidos

Documentos sem protocolo não possuem validade administrativa plena.

Recebimento de Documentos Sigilosos ou Sensíveis

Documentos sigilosos exigem:

• identificação especial
• registro restrito
• lacres invioláveis
• armários ou cofres específicos
• controle de acesso
• tramitação priorizada e auditada

O vazamento de informações sigilosas pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa.

Protocolo Integrado entre Órgãos

Em muitos governos, há protocolos unificados entre órgãos, permitindo:

• troca eletrônica de documentos
• eliminação de malotes físicos
• melhoria do fluxo administrativo
• uniformidade das comunicações
• redução de custos e prazos

Exemplo: Protocolo Integrado Federal, utilizado por diversos órgãos.

Boas Práticas no Atendimento do Protocolo

O servidor deve:

• atender com cordialidade e profissionalismo
• garantir que todas as informações sejam registradas corretamente
• conferir documentos antes de protocolar
• repassar orientações com precisão
• manter sigilo quando necessário
• evitar atrasos no registro

Erros no protocolo podem comprometer todo o processo administrativo.

Tabela de Temporalidade Aplicada ao Protocolo

O protocolo também atua conforme a tabela de temporalidade, que determina:

• tempo de guarda no arquivo corrente
• tempo de guarda no arquivo intermediário
• destinação final (eliminação ou guarda permanente)

Documentos do protocolo são essenciais para auditorias e devem ser preservados adequadamente.

Digitalização de Processos e Protocolo Eletrônico

O protocolo eletrônico revolucionou a tramitação documental. Suas principais características são:

• assinatura digital certificada
• registro automático
• autenticidade e integridade garantidas
• fluxo automatizado entre setores
• acesso simultâneo por vários servidores
• registro de histórico completo
• eliminação de extravios

A digitalização exige normatização interna e treinamento contínuo.

Auditoria e Conformidade do Protocolo

Órgãos de controle verificam:

• se todos os documentos recebidos foram registrados
• se prazos legais foram cumpridos
• se documentos sigilosos foram tratados corretamente
• se houve extravio ou falha de tramitação
• se o fluxo documental é adequado
• se há compliance com LGPD e Lei de Arquivos

A má gestão do protocolo pode gerar responsabilização do órgão e dos servidores envolvidos.

O protocolo é um dos setores mais estratégicos da administração, responsável pela formalização, controle e garantia da integridade documental.

Saber operar, registrar, encaminhar e expedir documentos corretamente é fundamental para o bom funcionamento institucional, para garantir direitos e para evitar falhas graves na gestão pública. Dominar esses procedimentos é indispensável para concursos, cargos administrativos, atuação em secretaria, gabinete e órgãos de controle.

Preservação, Conservação E Restauração De Documentos

A Conservação tem por objetivo a adoção de um plano para a desaceleração do processo de degradação. É importante diferenciá-la da Restauração e da Preservação; a primeira trata das medidas que visam a estabilizar os danos através da recuperação dos documentos deteriorados; já a Preservação tem uma dimensão mais abrangente, já que conjugam iniciativas administrativas, políticas e sociais de proteção das possíveis deteriorações que comprometem a inteireza e a existência dos documentos e, consequentemente, das informações neles contidas, muitas vezes portadoras da história e da memória de um indivíduo, de uma instituição, localidade, comunidade, país, etc.

As instituições que serão aqui abordadas – arquivos, bibliotecas e museus – necessitam de planejamento para que os materiais ali presentes possam ser preservados. As práticas de conservação, restauração e preservação, na arquivística, corresponde com as atividades finalísticas da instituição, mas são importantes para que suas informações se mantenham íntegras.

É importante salientar que tais organizações, atualmente, têm a mesma função, que é disponibilizar os documentos e informações sob sua guarda; elas possuem um mesmo passado, pois durante algum tempo as definições sobre arquivo, biblioteca e museu coadunavam, já que a finalidade, a forma física dos documentos e os objetivos eram os mesmos. O que há de distinção entre elas é que os arquivos atendem a ordenação documental de uma pessoa física ou jurídica; a biblioteca mantém seus livros impressos para a consulta do público; e o museu disponibiliza peças e objetos para a apreciação do público.

Com isso, para que se mantenha a memória social contida nos materiais que se encontram nesses estabelecimentos é fundamental que iniciativas que interfiram diretamente no processo de deterioração sejam colocadas em prática, pois desta forma as informações contidas nos suportes serão mantidas para as futuras gerações. No entanto não deve ser esquecida a influência dos pesquisadores na manutenção das informações presentes em instituições que disponibilizam o acesso a seu acervo.

Materiais Utilizados Na Restauração De Documentos

A disseminação da herança cultural dos povos depende da preservação de seus documentos. É papel de todos buscarem a sobrevivência física e material desses objetos, por meio de políticas simples de preservação. No entanto, devido a fatores externos como luminosidade, temperatura, umidade, poluição atmosférica, e até mesmo o uso, faz-se necessário a intervenção de profissionais de conservação e restauração para tomar medidas que busquem prolongar permanência da informação.

Para a realização do restauro em documentos, tais como livros, mapas, pinturas, mobiliário, esculturas e etc, utilizam-se, entre outros, os materiais relacionados a seguir:

Bisturi - utilizado para retirada de pontos de ferrugem, sujidade e vestígios de insetos que não saíram com a trincha. Deve ser utilizado com extremo cuidado para não provocar danos no papel e/ou perda da informação impressa.

Caneta medidora de pH - caneta utilizada para medir a acidez e a alcalinidade do papel. A solução vermelha de clorofernol contida na caneta quando em contato com papel livre de acidez apresenta a cor púpura/lilás, quando em contato com papel ácido apresenta a cor amarela.

Cantoneiras para fotografias (framers corners ou photo corners) - cantoneiras feitas de MYLAR com autoadesivo, em formato triangular, próprias para a realização de montagens com fotos, trabalhos em papel etc. Sua colagem é bem rente, impedindo a ocorrência de folga entre a foto e a cantoneira.

Cola de metilcelulose - é uma substância neutra, em pó, solúvel em água, totalmente transparente, não amarela. Utilizada não apenas colar como, também, descolar. Por sua característica sintética, possui a vantagem de não atrair fungos e insetos, os quais destroem o papel, outra característica é não produz

manchas. Pode ser encontrada em farmácias de manipulação, lojas de materiais ou de artigos de festa e em lojas de produtos para confeitaria.

Conservador de couro (Fredelka, leather preservative/restorer) - rejuvenesce, restaura e preserva o couro. É isento de componentes inflamáveis ou voláteis. Desenvolvido para repor óleos naturais encontrados no couro, previne as rachaduras causadas pelo ressecamento. Para proporcionar uma limpeza efetiva, é composto de óleo de mocotó, cera de abelha e cera microcristalina, que penetram profundamente no couro, produzindo uma camada de proteção em sua superfície. Aplica-se com um pano seco e macio à temperatura ambiente. Após a completa secagem dá-se brilho com uma flanela.

Document repair tape - é uma combinação única de uma fita livre de acidez muito fina e resistente, coberta com adesivo igualmente livre de acidez. Não amarela, é reversível e serve para reparar folhas como nenhuma outra. Embora permanente, pode ser removida com mineral spirit sem danificar nem amarelar o livro ou documento sobre o qual foi colocada.

Espátula de osso - espátula feita de osso de boi, usada para alisar e fixar superfícies, vincar fitas e papéis.

Espátula lecron - confeccionada em aço cirúrgico, possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher. Ferramenta auxiliar em diversas tarefas do restaurador.

Espátula para pigmento - instrumento de aço cirúrgico, ideal para a preparação de pigmentos. Possui uma colher-medidora em uma extremidade e na outra uma lâmina plana, para mistura.

Espátula térmica - revestida com uma camada de TEFLON na base, possui termostato para controlar a temperatura entre 38 °C e 177 °C. Utilizada para planificação do documento, secagem e fixação do papel japonês.

Estilete - é fabricado com corpo termoplástico, com trava e suporte, com lâmina retrátil de 18 mm de largura e aproximadamente 110 mm de comprimento - indicado para serviços leves, rebarbas finas;

Filme poliéster cristal - é uma película constituída 100% de poliéster, dura e clara, que combina durabilidade, estabilidade dimensional, propriedades elétricas, térmicas e de barreira. Tem grande transparência e é completamente neutro em seu PH. Não é afetado por óleos ou graxas e mantem sua claridade, flexibilidade e dureza até 150 °C. Não contém plastificantes que possam migrar para as obras de arte ou documentos.

Filmoplast P 90 Tape - fita de papel branco, sensível à pressão, com fibras longas e resistentes a envelhecimento e rasgos. Recomendada para reparar junções, prender e remendar bordas avariadas de documentos, páginas de livros e afins. Este material é isento de fibras de madeira. PH neutro, revestido com carbonato de cálcio.

Fita lineco (cotton cloth tape) - forte e flexível, fita 100% algodão, que serve tanto para reparos quanto para pregar materiais em suportes. Para colar com ferro quente. Não encolhe ou escorrega sob forte pressão. Uma vez aplicado, o adesivo torna-se permanentemente grudado, podendo, entretanto, ser retirado colocando-se calor novamente na fita (o adesivo pode ser removido ou dissolvido com mineral spirit).

Lupa - lente redonda e com armação de plástico. Auxilia no processo de restauração possibilitando identificar pequenos defeitos e garante mais precisão durante os reparos.

Papel japonês - é obtido por processo manual e com utilização de fibras vegetais muito longas, com ingredientes estáveis de alta qualidade. No processo de restauração é muito utilizado para o procedimento de enxerto nos locais danificados e onde há perda de parte do papel.

O papel japonês deve ser adequado à gramatura da folha a qual ele será aderido e pode ser tingido ou não. É utilizado também para a velatura que consiste na aplicação de uma folha de reforço de papel japonês, numa gramatura baixa (para transparência), no verso de uma folha inteira, visando a manutenção de sua integridade.

Papel mata-borrão - é um tipo de papel muito absorvente. Na restauração é utilizado para absorver o excesso de substâncias líquidas no processo de desacidificarão do papel, pigmentação e higienização e limpeza dos documentos.

Pigmentos - os pigmentos são partículas coloridas, finas e sólidas, insolúveis nos aglutinantes. De diferentes formas, tamanhos e texturas, proporcionam aparência opaca, brilhante e de transparência. Podem ser naturais (minerais, vegetais, animais) ou sintéticos. A estabilidade em relação à luz e à pureza das partículas são requisitos fundamentais para um pigmento de qualidade.

Pó de borracha - é feito com borracha plástica branca (TK-Plast ou Faber Castell) ralada em ralador de cozinha comum (ralo fino), ou comprada em casas de produtos de restauração. Comumente utilizada para a limpeza do material sem que se perca a informação nele existente.

Tento - apoio de mão ideal para o trabalho de retoque, pois firma e evita que a mão encoste na pintura. Feito em madeira, pode ser inteiriço ou possuir um encaixe no meio, possibilitando desmonta- lo quando necessário.

Trincha - ferramenta que deve ser passada suavemente da parte inferior para a superior da folha (para que não caia sujeira ou insetos em cima de quem está restaurando o documento), sempre assegurando que o documento não saia do lugar firmando-o com uma das mãos para evitar rasgos ou outro acidente. A trincha deve ser passada inicialmente na junção das folhas (centro) e depois nas páginas, com movimentos de baixo para cima suavemente.

Diferenças Entre Preservação, Conservação E Restauro

	Preservação	Conservação	Restauração
Objetivo	Impedir que o documento se degrade, o objetivo é mantê-lo em seu estado original.	Interromper o processo de deterioração do documento, impedir o aumento de danos.	Recuperar o documento degradado, reaver seus estados físicos e suas informações.
Atuação	Procedimentos em estruturas físicas do acervo, como nos edifícios, móveis e etc.	Pequenas intervenções, controle do ambiente, e do manuseio, acesso e etc.	Intervenções diretas no documento alterando sua estrutura.

Por Que Conservar

A importância da conservação reside no fato de que os documentos se constituem num registro cultural de uma determinada época e lugar, que podem ser significativos tanto para pequenos grupos quanto para toda a humanidade. Conservar é manter vivo, de alguma forma, um patrimônio, uma memória.

Conservar Vs. Restaurar

Por várias vezes, o restauro do documento é parte crucial para o processo de conservação dele. No entanto, é necessário ter em mente que:

O objeto original é importante;

As marcas que ele carrega podem ser de importância histórica;

Certifique-se que sua interferência seja mínima;

Qualquer alteração no objeto original deve ser facilmente reconhecível futuramente e reversível, caso seja necessário, sem danos ao objeto original.

Fatores De Deterioração

É comum encontrarmos acervos em péssimo estado de conservação e como reflexo dessa realidade, podemos perceber uma alta incidência de documentos deteriorados.

A informação pode estar contida em diversos suportes e estes provem de naturezas distintas (orgânica – animal ou vegetal - e sintética) e, portanto, reagem com o meio de maneiras diferentes, em termos de deterioração.

São intrínsecos os fatores de deterioração que advêm do material que compõe o próprio suporte. Geralmente, são de natureza química. Ex.: acidez do papel, devido à presença da lignina e a química adicionada às fibras para branqueamento; película cinematográfica que contêm nitrocelulose, suscetível a autoignição; película cinematográfica de acetato, que quando em decomposição, por hidrólise, gera o ácido acético - vinagre, etc.

São extrínsecos os fatores de deterioração que não provém do suporte, mas sim, do meio externo a ele. Podem ser de natureza física (luminosidade, temperatura, umidade), química (poluição ambiental e poeira), biológica (microorganismos – fungos; insetos: barata, cupim, traça, broca; roedores e o próprio homem) e mecânica (manuseio incorreto, desastres).

As Práticas De Conservação De Documentos Arquivísticos

Documentos de arquivo se caracterizam por terem sido produzidos e/ou recebidos por instituições ou por pessoa física que, no desenvolvimento de suas atividades, constituem provas ou informações; são de caráter orgânico e refletem os atos estabelecidos durante as funções exercidas. O documento de arquivo, para ser preservado, “depende dos procedimentos adotados em sua produção,

tramitação, acondicionamento e armazenamento físico”, tal como consta na p. 6 das Recomendações para a Produção e Armazenamento de Documentos de Arquivo, elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos. Dessa forma, a vida útil do documento é ampliada e as informações nele contidas são protegidas de possíveis danos.

A Conservação De Documentos Arquivísticos Segue Algumas Etapas:

Higienização: é considerada a primeira delas. Antes, contudo, deve ser feito um levantamento de quais materiais poderão ser utilizados para que a limpeza possa ser efetuada sem causar danos ao material. Esta etapa visa a limpar e a remover as sujidades encontradas em um suporte documental.

Ela pode ser mecânica, com a utilização de pincéis, flanelas, aspirador de pó, bisturi, pinça, espátula, cotonetes, borracha de vinil, luvas, máscaras, papel mata-borrão, pesos, cola metilcelulose, etc. Já a limpeza química tem por finalidade a remoção de colas, etiquetas, fitas adesivas, grampos, clipes; aqui são utilizados solventes, que devem ser manipulados cuidadosamente. Se o suporte estiver frágil essa etapa não poderá se realizar, pois o documento pode vir a se fragmentar;

Estabilização: nessa etapa, os furos, rasgos e partes que estão faltando são tratados, visando a cessar a ação de deterioração; no entanto, isso deve ser feito mediante análise do melhor procedimento a ser empregado;

Acondicionamento: aqui se avalia em que lugar e de que forma os documentos tratados devem ser mantidos. Deve-se analisar quais invólucros devem ser utilizados para cada tipo de natureza documental; as caixas, pastas e envelopes devem ter o formato que se adeque ao documento ali armazenado. Já o mobiliário (em geral, arquivos, estantes e armários) deve servir para facilitar o acesso ao documento ao mesmo tempo em que se adequa ao suporte e ao formato. O invólucro, juntamente com o mobiliário, deve garantir proteção contra possíveis danos;

Área de armazenamento: o ambiente onde ficarão guardados os documentos arquivísticos deve ser climatizado. É imprescindível o controle de umidade relativa e da temperatura. Aconselha-se a utilização de acabamento inerte, sem a utilização de madeiras que oscilam conforme a temperatura e ainda podem liberar gases que prejudicam os documentos. Deve-se ter atenção para o isolamento de portas e janelas. Para a iluminação, lâmpadas com baixa incidência de raios ultravioleta (UV);

Plano de Emergência: as instituições devem contar com este plano para salvaguardar o local de armazenamento; deve direcionar-se para a prevenção contra possíveis riscos e “para o salvamento de acervos em situações de calamidade com fogo, água, insetos, roubo e vandalismo”;

Manuseio e deslocamento dos documentos: o manuseio, tanto daqueles que estão tratando do acervo quanto dos usuários, deve ser feito, preferencialmente, com a utilização de luvas e máscaras; esses cuidados protegem a saúde de quem os manipula, além de proteger os documentos. O transporte de documentos entre seções deve ser feito por carrinhos, evitando que os documentos caiam no trajeto e assegurando sua integridade.

A Importância Da Preservação E Conservação Em Outras Áreas Do Conhecimento O Pesquisador E A Conservação

O artigo 19º da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 adotado pela Assembleia das Nações Unidas afirmou que toda pessoa tem direito de “receber e transmitir informações e ideias”, sendo assim, o acesso às informações contidas nos documentos de arquivo é reconhecido como um direito universal de toda sociedade. Sendo os arquivos patrimônio nacional, guardiões da memória institucional e coletiva, é necessário que todos que o utilizem participem de maneira ativa na sua conservação. A guarda e a conservação dos documentos não são fins em si mesmos, só fazem sentido se houver livre acesso ao acervo, um direito legal e legítimo do cidadão.

Os documentos estão submetidos a diversos tipos de agente de degradação, dentre estes agentes está o homem que é capaz dos maiores atos de vandalismo, intencionais ou por desconhecimento. O principal fator de deterioração relacionado ao homem é o manuseio inadequado, os pesquisadores devem ser orientandos quanto à forma mais adequada de seu manuseio, para isso uma série de medidas deve ser de conhecimento e adotadas pelo pesquisador no momento de sua pesquisa:

Não umedecer as páginas do livro com saliva, seja no momento de transição das páginas ou no ato de falar em cima dos documentos;

• Manter as mãos sempre limpas;

• No caso de livros, não retirar da estante puxando-os pela borda superior;

• Não comer enquanto consulta documentos no arquivo, pois evita deixar cair restos alimentares, o que contribui para a não proliferação de bichos no ambiente;

Não se apoiar com os cotovelos no documento;

Não rasgar as páginas;

Não fazer anotações no suporte;

Não tocar os documentos com mãos suadas;

Não dobrar os documentos;

Não colar clips, grampos, presilhas metálicas e fitas adesivas;

Não tirar fotos usando o flash; e etc.

Todas essas ações provocam danos irreversíveis no suporte, comprometendo toda a informação. Na época atual, existe uma maior conscientização das responsabilidades individuais e sociais, por isso o movimento que se estabelece entre o uso e a preservação de bens patrimoniais se torna possível, posto que tanto o arquivo quanto o pesquisador buscam o exercício da cidadania, auxiliando-se mutuamente na conservação e preservação do acervo documental, não permitindo que se perca o registro das trajetórias, dos desafios, dos símbolos, imagens e representações que permearam a construção social de sua comunidade.

O Bibliotecário E A Conservação

É essencial salientar a importância da conservação, preservação e restauração de documentos para os profissionais da informação. Sabemos que sem um trato correto e adequado aos suportes em que se encontram as informações seria inviável pesquisar, fazer história, construir o conhecimento de forma sólida. Existem diversos manuais que auxiliam os profissionais da informação a conservar e preservar acervos, documentos etc.

Quando falamos de preservação e conservação de documentos, por um instante, talvez, venha à nossa mente a imagem do arquivista ou até mesmo de uma equipe de um setor de conservação e restauração de documentos dentro de algum órgão público.

Esquecemos muitas vezes que esse é um assunto importantíssimo e que diz respeito a todos os profissionais da informação: arquivistas, museólogos, bibliotecários, informáticos.

Mais especificamente tratando sobre o profissional da Biblioteconomia vou dar uma definição bastante simplista da profissão de bibliotecário. O bibliotecário é: “Um profissional liberal (bacharel, mestre ou doutor) que trata a informação e a torna acessível ao usuário final, independente do suporte informacional. Ele trabalha em bibliotecas centros de documentação e pode gerir redes e sistemas de informação além de gerir recursos informacionais e trabalhar com tecnologia de ponta.”

Ora, se o bibliotecário trata a informação e a torna acessível ao usuário final seria interessante que este profissional também busque compreender, minimamente, os aspectos pelos quais levam um acervo, por exemplo, a se deteriorar. É uma questão ética fazer com que todos tenham acesso à informação. Prevenir a deterioração do suporte no qual encontra-se a informação é condição necessária para que todos tenham acesso a ela.

Por isso, é função ética não só do arquivista, mas de todos os profissionais da informação fazer com que haja uma boa conservação e prevenção da informação. Não importa se em bibliotecas, museus, teatros, na rua. Todos devem zelar pela conservação e preservação da informação.

O ponto de vista que quero defender neste texto é a de que o bibliotecário deve assumir uma posição de gestor da informação, ou seja, deve assumir uma postura de um profissional bem-informado e que tenha noções mínimas acerca dos riscos que pode vir a enfrentar.

Gerir a informação não significa dominar tudo e todos os procedimentos de conservação, preservação e restauração de documentos, mas sim entender um pouco mais a fundo as causas, efeitos e danos que podem ocorrer caso este profissional não entenda alguns aspectos essenciais, neste caso sobre a conservação e preservação de documentos.

Com uma visão de gestão o bibliotecário saberá, por exemplo, caso enfrente alguma adversidade, quem chamar para resolver um problema. Saberá treinar e orientar seus funcionários a não cometer deslizes que podem acarretar problemas para a conservação do acervo.

Creio que essa visão de gestão acerca da conservação e preservação de documentos tem faltado ao bibliotecário. Este tem encarado seu trabalho apenas com um agente que prepara a informação para ser utilizada pelo usuário final, não se importando com os aspectos de preservação e conservação.

É preciso entender que deve haver um trabalho em conjunto com os colegas arquivistas. Os bibliotecários devem lutar juntos pela preservação e conservação dos documentos. Afinal, trabalhando em conjunto tudo flui melhor.

O Museólogo E A Conservação

Segundo a definição aprovada em 6 de julho de 2001, pela 20ª Assembleia Geral em Barcelona, Espanha, museu é uma "Instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade". O museu é, portanto, uma instituição de cunho social, a fim de proporcionar ao público o acesso à informação.

O museólogo, profissional regulamentado e capacitado para o trabalho em espaços museais, como define a lei nº 7.287 de 18 de dezembro de 1984, deve, no exercício de sua função, "coletar, conservar, preservar e divulgar o acervo museológico". Logo, para que a função do museu enquanto comunicador e o museólogo como mediador da informação sejam cumpridas, de fato, a conservação e preservação do acervo é de suma importância.

É por meio do objeto museal - frequentemente um objeto físico, podendo sua constituição ser dos mais variados materiais – que o museólogo irá dar voz ao discurso. É por meio dele, também, que se desenvolve pesquisas de caráter histórico, social e afins. E este objeto, não estando em condições adequadas de conservação, pode ficar mudo.

Deste modo pode-se dizer que é essencial para o museólogo, salvaguardista do bem material e imaterial, a constante preocupação em manter as peças de seu acervo, independentemente de sua composição física, integras para que assim a posteridade também possa usufruir de capacidade comunicacional.

O Historiador E A Conservação

A importância da preservação de nossa memória, composta pelos inúmeros documentos acumulados com o tempo é primordial e deveria ser de consciência de todos. Mas infelizmente não o é.

Principalmente pela dificuldade da prática dessa seleção: qual o "valor histórico" de um documento? - este processo é tão essencial quanto difícil e problemático. O reconhecimento de que os arquivos são elementos do patrimônio cultural das nações estimulam a reflexão sobre o papel do historiador e dos arquivistas sobre os arquivos como espaço para o exercício da interdisciplinaridade.

Primeiro devemos quebrar o antigo conceito de "valor histórico", aqui não se subentende uma ordem hierárquica de fatos ou personagens. Por isso torna-se difícil essa seleção, pois devemos pensar naquilo que será útil para os historiadores e pesquisadores futuros ao explorarem por inteiro, do macro ao micro, nossa sociedade. E tais parâmetros variam de acordo com a historiografia vigente.

Um historiador que estuda o período da Antiguidade se vê tateando no escuro pela escassez de documentos materiais ou escritos. Agora, no contemporâneo, a situação é inversa, estamos inundados por informações dinâmicas e extremamente voláteis.

Além do mais, com o invento da World Wide Web, parece que retrocedemos àquela voz coletiva dos aedos da Grécia histórica. Onde a informação não tem dono e é passível de constantes alterações o que desvaloriza sua credibilidade.

As perspectivas da pesquisa histórica se ampliaram ao longo do tempo, introduzindo novas abordagens, temporalidades e sujeitos, antes confinados as salas de pesquisas, os historiadores que pouco questionavam o processo de formação dos acervos permanentes dos arquivos passaram a ter papel ativo na produção, organização e conservação dos acervos e refletir sobre o acesso a essas informações.

A ampliação do que passou a ser considerado "documento" pelo historiador, obrigou-o a refletir sobre suas fontes e convidou-o a reconstruir o diálogo com as disciplinas da Ciência da Informação, especialmente com a Arquivologia, a Museologia e a Informática.

O papel do historiador é de imensa prioridade para a conservação de nossa memória e, no entanto, vemos poucos exemplos desse intercâmbio. A necessidade de preservação dos arquivos enquanto elemento para o desenvolvimento da cultura e identidade nacionais foi resultado de um longo processo, no qual interagiram não apenas o Estado e a sociedade civil, mas também os historiadores e arquivistas, este diálogo precisa continuar, a conservação é resultante da força de todos os profissionais que dependem do arquivo para a realização de seu trabalho.

A Profissão De Arquivista

O arquivista é um profissional de nível superior, com formação em arquivologia ou experiência reconhecida pelo Estado. Ele pode trabalhar em instituições públicas ou privadas, centros de documentação, arquivos privados ou públicos, instituições culturais etc. É o responsável pelo gerenciamento da informação, gestão documental, conservação, preservação e disseminação da informação contida nos documentos.

Também tem por função a preservação do patrimônio documental de uma pessoa (física ou jurídica), instituição e, em última instância, da sociedade como um todo. Ocupa-se, ainda, da recuperação da informação e da elaboração de instrumentos de pesquisa, observando as três idades dos arquivos: corrente, intermediária e permanente.

O arquivista atua desenvolvendo planejamentos, estudos e técnicas de organização sistemática e conservação de arquivos, na elaboração de projetos e na implantação de instituições e sistemas arquivísticos, no gerenciamento da informação e na programação e organização de atividades culturais que envolvam informação documental produzida pelos arquivos públicos e privados.

Uma grande dificuldade é que muitas organizações não se preocupam com seus arquivos, desconhecendo ou desqualificando o trabalho deste profissional, delegando a outros profissionais as atividades específicas do arquivista. Isto provoca problemas quanto à qualidade do serviço e de tudo o que, direta ou indiretamente, depende dela.

O arquivista é um profissional muito importante dentro das organizações públicas ou privadas no mundo atual. Tal importância se deve ao seu papel de gestor informacional, ou seja, está ligado diretamente à gestão do capital mais importante das organizações: a informação.

Diante da necessidade de se desenvolver os processos de trabalho dentro das organizações e de constante aperfeiçoamento do fluxo de documentos gerados no desempenho de suas atividades, o papel do arquivista mudou de um simples organizador, que atuava focando a organização do documento produzido (sem ter como foco central o usuário desta informação), para um gestor que tem o papel de melhorar o fluxo dos processos dentro da instituição, organizar documentos (com foco no usuário da informação) e criar políticas de segurança da informação (como forma de proteger o capital intelectual).

Outra função do profissional arquivista que anteriormente não existia em seu âmbito de atuação é desenvolver a visão de que deve atuar diretamente para preservar e disponibilizar a informação e não propriamente ou apenas o suporte informacional, ou seja, este profissional deve fazer uso dos meios e políticas para que as informações sejam perpetuadas. Para tal propósito, não basta conservar o suporte, mas trabalhar com políticas de produção documental, tratamento e conservação (preventiva e curativa) que contemplem a preservação do conteúdo informacional.

Documentação Escolar

A secretaria escolar é a ponte entre as ações da gestão escolar e os demais integrantes da escola e da comunidade escolar. Integrar o grupo gestor de uma escola implica numa ação refletida, consciente e comprometida com a construção da escola que todos queremos. O trabalho neste setor exige que os funcionários gostem de trabalho coletivo, de organização, comunicação, atualização de conhecimentos e uso de tecnologias entre outros hábitos, pois são situações que fazem parte do dia a dia de uma secretaria escolar.

De modo geral qualquer setor de uma instituição de ensino, deve ter um planejamento para nortear suas ações, para que o trabalho se desenvolva de forma democrática, responsável, transparente, com competência e qualidade. Desta forma pode-se chegar ao que toda gestão pretende: alcançar seus objetivos, que por sua vez estão relacionados no Projeto Político Pedagógico - PPP e no Regimento Escolar.

Para expedição dos documentos escolares é necessário que a escola esteja com seus atos escolares atualizados, porque estes atos devem constar em todos os documentos expedidos: Declaração, Histórico Escolar, Transferência e Certificação de Conclusão de série/ano/etapa/período do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional e Formação de Docentes Anos Iniciais.

Os atos escolares que devem estar atualizados são: Autorização/Reconhecimento/Renovação do Reconhecimento e Credenciamento/Renovação de Credenciamento, todos emitidos pelo Conselho Estadual de Educação – CEE/PR e pela Secretaria de Estado da Educação - SEED/PR.

O Requerimento de Matrícula é preenchido pelo aluno ou seu responsável, quando menor de idade, e nele registrados os dados pessoais e escolares do aluno, para utilização interna e para informações utilizadas nos demais documentos escolares. É extremamente necessário o correto e total preenchimento de todas as informações solicitadas neste documento, pois a partir dele são extraídos os dados para conhecer de maneira clara, o perfil dos alunos e da comunidade escolar e a partir daí desenvolver na escola juntamente com a comunidade ações que priorizem a permanência do aluno na escola e seu melhor desenvolvimento educacional.

No Sistema Escola Web – SERE, o aplicativo para preenchimento do Requerimento de Matrícula está disponível na tela de download e após o preenchimento é necessário seu arquivamento da pasta individual do aluno.

Assim como o Requerimento de Matrícula, a Ficha de Saúde também é um documento de uso interno, com aplicativo disponível para download no Sistema, cujo objetivo é ter informações básicas sobre a saúde do aluno, para eventual situação de emergência dentro da escola. Este documento deverá constar também na pasta individual do aluno.

Os dados presentes no Requerimento de Matrícula deverão ser inseridos no Cadastro do aluno, presente no Sistema Escola Web – SERE, que por sua vez também migrarão para Ficha Individual. Por isso a necessidade desta ficha estar com as informações corretas e atualizadas, pois em caso de transferência, no decorrer do ano letivo, acompanhará o Histórico Escolar, constando aproveitamento, assiduidade, carga horária e dias letivos cursados pelo aluno até a data da expedição do documento.

As Declarações explicitadas a seguir estão todas disponíveis para emissão, no Sistema Escola Web – SERE e são documentos expedidos no momento da solicitação feita pelo aluno ou seu responsável e têm validade legal de 30 dias:

- Declaração de Matrícula e Frequência, atesta que o aluno está matriculado e frequentando uma instituição de ensino. Neste documento deve constar: identificação do aluno, ano, série, curso e ano letivo.

- Declaração de transferência atesta que o aluno está matriculado e cursando uma série/curso/ano e não substitui a posterior apresentação do Histórico Escolar, para concluir o procedimento de matrícula na instituição de ensino de destino.

- Declaração de conclusão atesta que o aluno concluiu uma série/Curso/ano/ instituição de ensino e não substitui a posterior apresentação do Histórico Escolar.

O Histórico Escolar pode ser emitido em duas situações: para transferência ou conclusão de curso.

Quando emitido para conclusão de curso atesta a conclusão total de um curso, para quem objetiva a continuidade dos estudos para outro nível de ensino ou a possibilidade de obter outros benefícios legais decorrentes, como por exemplo, participação em concursos públicos, seleção ou permanência no emprego.

Quando emitido para fins de transferência, atesta a conclusão parcial de um curso, e deverá estar acompanhado da Ficha Individual.

Nas duas situações acima, os dados devem retratar fielmente a vida escolar do aluno, constando notas, resultado, carga horária e frequência, além dos dados pessoais e identificação da escola. Em caso de segunda via de Histórico Escolar, este deve ser cópia fiel das informações presentes na documentação arquivada na Pasta Individual do aluno. Atentar para as nomenclaturas das disciplinas, carga horária, resultados e demais observações.

Após o fechamento do ano letivo e a geração do Relatório Final no Sistema Escola Web – SERE, o Histórico Escolar deverá ser emitido em 03 (três) vias datadas e assinadas pela Direção e Secretaria, sendo 02(duas) entregues ao aluno e outra arquivada em sua Pasta Individual. Desde 2009 a emissão dos Históricos Escolares é realizada pelo Sistema Escola Web – SERE, possibilitando maior agilidade e rapidez. Como consequência, a escola tem o prazo máximo de uma semana, para sua emissão.

Quando da emissão do Histórico Escolar em que a escola com seus atos inválidos, a SEED/ NRE credencia outra instituição com atos válidos para emissão deste documento.

Os Diplomas e Certificados também são documentos finais na vida escolar do aluno, indispensáveis para quem objetiva a continuidade dos estudos ou necessita apresentá-los no emprego. Estes documentos comprovam a terminalidade de um curso. O Diploma é emitido para o aluno que concluiu cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o Curso Formação de Docentes, em nível Médio, na modalidade Normal.

Os Diplomas são expedidos através de dois sistemas: o Sistema de Registro Offline, para cursos Técnicos, Normal Colegial, Logos II, Projeto Hapront e Magistério, regidos pelas Leis Federais nº4024/61, nº5692/71 e Período Transitório. E o Sistema de Registro Online, para cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o Curso Formação de Docentes, em nível Médio, na modalidade Normal.

Os Diplomas e Certificados são formulários padrão confeccionados pela Imprensa Oficial. Estes impressos são solicitados à Imprensa Oficial pela Coordenação de Documentação Escolar - SEED/DLE/CDE, com base em levantamento anual realizado pelos Núcleos Regionais de Educação – NRE, nas escolas que ofertam Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Formação de Docentes.

Todos os campos dos Certificados/Diplomas devem ser preenchidos de acordo com as orientações presentes no manual para preenchimento de Diplomas e Certificados elaborado pela SEED/DLE/CDE, devendo-se verificar a situação legal dos cursos e da escola, conforme os prazos de vigência dos atos. Quando inicia uma turma de um curso técnico, o estabelecimento de ensino deverá cadastrar todos os alunos no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC e ao final do curso os alunos aprovados e presentes no Relatório Final validado pela SEED/ DLE/CDE, receberão seu Diploma com o número de registro neste sistema, com validade nacional.

A segunda via de Certificado e/ou Diploma será expedida mediante requerimento do interessado, se maior de idade, pelos pais ou responsáveis, se menor.

O Certificado ou Diploma será retirado pelo próprio aluno, se maior de idade, pelos pais ou responsáveis, se menor e diante da impossibilidade do comparecimento desses, poderá ser designado representante por meio de procuração simples.

É extremamente necessário o controle da entrega de Diplomas, seja 1ª ou 2ª via. Para tanto deve-se organizar um livro próprio para registrar estes documentos expedidos e entregues aos alunos.

O Relatório Final é um documento oficial que reproduz a vida escolar dos alunos de todo o Sistema Estadual de Ensino nos cursos do Ensino Fundamental e Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Integrado e Subsequente), Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA (Fase I, Fase II e Ensino Médio). Esse documento registra fielmente o resultado da vida escolar da turma/curso no término do período letivo de cada curso (semestral, anual, etc).

Como as escolas da rede estadual de ensino, que ofertam ensino regular, utilizam o Sistema Escola – SERE, o Relatório Final é gerado a partir das informações inseridas pela equipe da secretaria da escola no sistema, após o fechamento do cálculo do resultado final de cada período letivo. A disponibilização deste documento no sistema deverá ocorrer dentro do prazo determinado pela SEED/DLE/CDE. Posteriormente, estes Relatórios serão analisados e validados pela equipe da SEED/DLE/CDE, desde que estejam com Atos do estabelecimento e do curso válidos, dados da Matriz Curricular do curso e Sistema de Avaliação corretos, além dos dados dos alunos.

As escolas que ofertam Educação de Jovens e Adultos emitirão os Relatórios Finais pelo Sistema, da mesma forma que as escolas regulares, porém no Sistema – SEJA. A disponibilização deste também seguirá a determinação da SEED/DLE/CDE.

Atenção especial deverá ser dada ao Relatório Final dos cursos do PROFUNCIONÁRIO, tendo em vista que estes serão emitidos de maneira impressa, utilizando aplicativo específico para este curso e posteriormente enviados, via NRE à SEED/DLE/CDE para análise e validação. A partir de 2016 a emissão deverá ser de no máximo 30 dias após o término do curso.

Para padronizar a emissão de Relatório Final de todos os níveis e modalidades de ensino, a SEED/PR emite anualmente a Instrução que normatiza os procedimentos para emissão de Relatório Final do Sistema Estadual de Educação. Para o ano de 2015 a Instrução é a nº 0011/2014 -SEED/ SUED e para o ano de 2016 é a Instrução nº 0007/2015 - SEED/SUED.

A Certidão de Regularidade de Estudos deverá ser emitida quando o Histórico Escolar apresentar rasuras, dúvida quanto à sua veracidade, exatidão ou legitimidade. O mesmo deverá ser encaminhado, pelo interessado, à instituição de ensino que o expediu.

O histórico escolar é fornecido quando os alunos concluem os estudos. Os ex-alunos que precisam solicitar a segunda via do documento sobre a vida escolar e que comprova a conclusão da Educação Básica, devem se dirigir à secretaria da unidade escolar onde concluíram o curso para retirar o documento.

Se a unidade escolar em que o aluno estudou não estiver mais funcionando, os interessados em retirar a segunda via do documento devem se dirigir à diretoria de ensino à qual a escola era vinculada. É possível consultar as diretorias de ensino da rede estadual aqui ou por meio da Central de Atendimento da Educação no 0800 77 000 12.

Os alunos que concluíram o Ensino Fundamental ou Ensino Médio em outros Estados devem entrar em contato com o estabelecimento em que estudaram ou com a Secretaria da Educação do Estado onde terminaram o curso.

Publicação no GDAE, Lauda de Concluintes e Visto Confere

A publicação dos nomes dos alunos concluintes do Ensino Fundamental e Ensino Médio é informatizada, todos os alunos que se formaram a partir do ano de 2001, podem consultar a publicação por meio do sistema GDAE.

– Consulte aqui a publicação de concluinte

Para os alunos que concluíram os estudos entre os anos de 1981 a 2000, a publicação foi feita em suplemento do Diário Oficial do Estado. A cópia da lauda de concluinte pode ser solicitada no Núcleo de Vida Escolar da diretoria de ensino vinculada à escola de conclusão.

– Consulte aqui as diretorias de ensino

Os alunos que concluíram os estudos e tiveram a documentação expedida antes de 1981, quando a lauda de concluintes ainda não foi publicada ou em casos de dúvidas quanto à autenticidade do documento, também devem entrar em contato com o Núcleo de Vida Escolar da diretoria de ensino mais próxima da escola onde estudou. O visto confere para a confirmação da autenticidade do documento será carimbado e assinado pelo supervisor de ensino, no histórico escolar original.

Emissão de Certificados e Diplomas

As instituições educacionais da Rede Pública e da Rede Particular do DF são responsáveis pela emissão dos certificados e diplomas de seus respectivos alunos. De acordo com a legislação vigente (Portaria nº 48/SEEDF, de 10 de abril de 2015) esses documentos devem estar à disposição dos concluintes no prazo de até 120 dias, após a data de conclusão do curso correspondente.

Os Certificados são expedidos para a conclusão do Ensino Médio, enquanto os Diplomas são emitidos para a conclusão da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (o que confere um título e o correspondente direito ao exercício de uma profissão).

Para o registro e emissão desses documentos, as instituições educacionais devem encaminhar à Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino (COSIE), da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional (SUPLAV) a relação dos concluintes de curso, nos termos da citada Portaria, para fins de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

Obs.: No Distrito Federal não há emissão de certificado após o término do Ensino Fundamental. O aluno recebe o histórico escolar, documento de comprovação da conclusão dessa etapa de educação.

ESCOLAS EXTINTAS

Documentação escolar referente à escola extinta, cujo acervo escolar tenha sido recolhido pela Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF), encontra-se sob a guarda da Gerência de Documentação e Acervo Escolar (GDAE), da COSIE. Após a verificação do dossiê do aluno, e confirmando-se a regularidade de seus estudos, é emitida Certidão de Escolaridade (documento que substituirá o histórico escolar, diploma ou certificado de conclusão de curso), conforme o disposto na Portaria nº 510, de 24 de dezembro de 2002-SEDF.

Documentação escolar referente à escola extinta, cujo acervo escolar tenha ficado sob a guarda e responsabilidade da própria escola ou de sua mantenedora, será emitida por essa instituição/mantenedora, em conformidade com a autorização da SEEDF.

Cabe às instituições educacionais cumprirem as normas e regras referentes à emissão de certificados e diplomas, atendendo aos prazos de entrega dos mesmos, bem como solicitar orientações à Gerência de Documentação e Acervo Escolar quando necessário.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

Da Educação

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.

TÍTULO II

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização do profissional da educação escolar;

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos respectivos Estados e Municípios e do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 14.644, de 2023)

IX - garantia de padrão de qualidade; (Vide Decreto nº 11.713, de 2023)

X - valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018)

XIV - respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

TÍTULO III

Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

II - universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009)

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade;

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

IX – padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados; (Redação dada pela Lei nº 14.333, de 2022)

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008).

XI – alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. (Incluído pela Lei nº 14.407, de 2022)

XII - educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. (Incluído pela Lei nº 14.533, de 2023) (Vide Decreto nº 11.713, de 2023)

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso XII do **caput** deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. (Incluído pela Lei nº 14.533, de 2023)

Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. (Incluído pela Lei nº 13.716, de 2018).

Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da União:

§ 1º O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso;

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

II - fazer-lhes a chamada pública;

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.

IV - divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. (Incluído pela Lei nº 14.685, de 2023)

§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais.

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no *caput* deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente.

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.

§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior.

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental.

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005)

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal.

Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do **caput** do art. 5º da Constituição Federal: (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência)

I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa; (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência)

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência)

§ 1º A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência)

§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência)

§ 3º As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 (dois) anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência) (Vide parágrafo único do art. 2)

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o art. 83 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência)

TÍTULO IV

Da Organização da Educação Nacional

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. (Vide Decreto nº 11.713, de 2023)

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei.

Art. 9º A União incumbir-se-á de: (Regulamento)

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios;

III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva;

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;

IV-A - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação; (Incluído pela Lei nº 13.234, de 2015)

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;

VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;

VII-A - assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica; (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino;

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. (Vide Lei nº 10.870, de 2004)

§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei.

§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais.

§ 3º As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior.

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio.

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009)

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. (Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003)

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos; (Redação dada pela Lei nº 14.862, de 2024)

VIII – instituir, na forma da lei de que trata o art. 14, Conselhos Escolares e Fóruns dos Conselhos Escolares. (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

IX - articular-se com os respectivos Municípios para que o disposto no inciso VII deste **caput** e no inciso VI do **caput** do art. 11 desta Lei seja cumprido da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores. (Incluído pela Lei nº 14.862, de 2024)

Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos Municípios.

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. (Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003)

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos; (Redação dada pela Lei nº 14.862, de 2024)

VII – instituir, na forma da lei de que trata o art. 14, Conselhos Escolares e Fóruns dos Conselhos Escolares. (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;

VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica.

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009)

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei. (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001)

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019)

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (**bullying**), no âmbito das escolas; (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018)

X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018)

XI - promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

XII – instituir, na forma da lei de que trata o art. 14, os Conselhos Escolares. (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

III - zelar pela aprendizagem dos alunos;

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

Art. 14. Lei dos respectivos Estados e Municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 14.644, de 2023)

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares e em Fóruns dos Conselhos Escolares ou equivalentes. (Redação dada pela Lei nº 14.644, de 2023)

§ 1º O Conselho Escolar, órgão deliberativo, será composto do Diretor da Escola, membro nato, e de representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias: (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

I – professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares; (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

II – demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola; (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

III – estudantes; (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

IV – pais ou responsáveis; (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

V – membros da comunidade local. (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

§ 2º O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidades o fortalecimento dos Conselhos Escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios: (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

I – democratização da gestão; (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

II – democratização do acesso e permanência; (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

III – qualidade social da educação. (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

§ 3º O Fórum dos Conselhos Escolares será composto de: (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

I – 2 (dois) representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino; (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

II – 2 (dois) representantes de cada Conselho Escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares. (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: (Regulamento)

I - as instituições de ensino mantidas pela União;

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada;

II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada; (Redação dada pela Lei nº 13.868, de 2019)

III - os órgãos federais de educação.

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem:

I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal;

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino.

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal;

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;

III – os órgãos municipais de educação.

Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: (Regulamento) (Regulamento)

I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público;

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

III - comunitárias, na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 13.868, de 2019)

§ 1º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do **caput** deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional e a ideologia específicas. (Incluído pela Lei nº 13.868, de 2019)

§ 2º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do **caput** deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 13.868, de 2019)

Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: (Regulamento) (Regulamento) (Revogado pela Lei nº 13.868, de 2019)

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo; (Revogado pela Lei nº 13.868, de 2019)

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;

II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de pais, professores e alunos, que incluam em sua entidade mantenedora representantes da comunidade; (Redação dada pela Lei nº 11.183, de 2005)

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; (Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009) (Revogado pela Lei nº 13.868, de 2019)

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; (Revogado pela Lei nº 13.868, de 2019)

IV - filantrópicas, na forma da lei. (Revogado pela Lei nº 13.868, de 2019)

TÍTULO V

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPÍTULO I

Da Composição dos Níveis Escolares

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

CAPÍTULO II

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

Parágrafo único. São objetivos precípuos da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do **caput** deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.407, de 2022)

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

I – a carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas para o ensino fundamental e de 1.000 (mil) horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita:

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola;

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino;

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino;

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;

VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação;

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.

Parágrafo único. A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do **caput** deverá ser progressivamente ampliada, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, observadas as normas do respectivo sistema de ensino e de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de implementação estabelecidos no Plano Nacional de Educação. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do **caput** deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do *caput* deste artigo será ampliada de forma progressiva para 1.400 (mil e quatrocentas) horas, considerados os prazos e as metas estabelecidos no Plano Nacional de Educação. (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 2º Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 4º. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento.

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo.

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Os currículos a que se refere o *caput* devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.

§ 1º Os currículos a que se refere o **caput** devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil, observado, na educação infantil, o disposto no art. 31, no ensino fundamental, o disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 36. (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 1º Os currículos a que se refere o *caput* devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.

§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010)

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos.

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. (Redação dada pela Lei nº 10.328, de 12.12.2001)

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia.

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.

§ 5º No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa a partir do sexto ano. (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 5º No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008)

§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.278, de 2016)

§ 7º Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

§ 7º A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos nos currículos de que trata o **caput**. (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016

§ 7º A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 7º A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que componham os currículos de que trata o *caput* deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais. (Incluído pela Lei nº 13.006, de 2014)

§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos currículos escolares de que trata o **caput** deste artigo, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos, como temas transversais, nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. (Redação dada pela Lei nº 14.164, de 2021)

§ 9º-A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o **caput**. (Incluído pela Lei nº 13.666, de 2018)

§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed e a União Nacional de Dirigentes de Educação - Undime. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 11. A educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. (Incluído pela Lei nº 14.533, de 2023)

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o **caput** deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

§ 3º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento;

III - orientação para o trabalho;

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais.

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre outras, da pedagogia da alternância; (Redação dada pela Lei nº 14.767, de 2023)

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.

Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. (Incluído pela Lei nº 12.960, de 2014)

Seção II

Da Educação Infantil

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

Seção III

Do Ensino Fundamental

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005)

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.

§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007).

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011).

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola.

§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta Lei.

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.

Seção IV

Do Ensino Médio

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

I - linguagens e suas tecnologias; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

II - matemática e suas tecnologias; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

III - ciências da natureza e suas tecnologias; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

IV - ciências humanas e sociais aplicadas. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

§ 1º A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

§ 2º A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

§ 3º O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

§ 5º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

§ 6º A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades *on-line*, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (Revogado Lei nº 14.945, de 2024)

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

Art. 35-B. O currículo do ensino médio será composto de formação geral básica e de itinerários formativos. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 1º Os estabelecimentos que ofertem ensino médio estruturarão suas propostas pedagógicas considerando os seguintes elementos: (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

I – promoção de metodologias investigativas no processo de ensino e aprendizagem; (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

II – conexão dos processos de ensino e aprendizagem com a vida comunitária e social em cada território; (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

III – reconhecimento do trabalho e de seu caráter formativo; e (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

IV – articulação entre os diferentes saberes com base nas áreas do conhecimento e, quando for o caso, no currículo da formação técnica e profissional. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 2º Serão asseguradas aos estudantes oportunidades de construção de projetos de vida, em perspectiva orientada pelo desenvolvimento integral, nas dimensões física, cognitiva e socioemocional, pela integração comunitária no território, pela participação cidadã e pela preparação para o mundo do trabalho, de forma ambiental e socialmente responsável. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 3º O ensino médio será ofertado de forma presencial, admitido, excepcionalmente, ensino mediado por tecnologia, na forma de regulamento elaborado com a participação dos sistemas estaduais e distrital de ensino. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 4º Para fins de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio em regime de tempo integral, excepcionalmente, os sistemas de ensino poderão reconhecer aprendizagens, competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes em experiências extraescolares, mediante formas de comprovação definidas pelos sistemas de ensino e que considerem: (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

I - a experiência de estágio, programas de aprendizagem profissional, trabalho remunerado ou trabalho voluntário supervisionado, desde que explicitada a relação com o currículo do ensino médio; (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

II - a conclusão de cursos de qualificação profissional, desde que comprovada por certificação emitida de acordo com a legislação; e (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

III - a participação comprovada em projetos de extensão universitária ou de iniciação científica ou em atividades de direção em grêmios estudantis. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

Art. 35-C. A formação geral básica, com carga horária mínima total de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, ocorrerá mediante articulação da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada de que trata o *caput* do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

Parágrafo único. No caso da formação técnica e profissional prevista no inciso V do *caput* do art. 36 desta Lei, a carga horária mínima da formação geral básica será de 2.100 (duas mil e cem) horas, admitindo-se que até 300 (trezentas) horas da carga horária da formação geral básica sejam destinadas ao aprofundamento de estudos de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular diretamente relacionados à formação técnica profissional oferecida. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

Art. 35-D. A Base Nacional Comum Curricular do ensino médio estabelecerá direitos e objetivos de aprendizagem, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

I - linguagens e suas tecnologias, integrada pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física; (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

II – matemática e suas tecnologias; (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

III – ciências da natureza e suas tecnologias, integrada por biologia, física e química; (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

IV – ciências humanas e sociais aplicadas, integrada por filosofia, geografia, história e sociologia. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 1º A Base Nacional Comum Curricular a que se refere o *caput* deste artigo deverá ser cumprida integralmente ao longo da formação geral básica. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 2º O ensino médio será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização das línguas maternas. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 3º Os currículos do ensino médio poderão ofertar outras línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento ou de atuação profissional: (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

Art. 36. Os itinerários formativos, articulados com a parte diversificada de que trata o *caput* do art. 26 desta Lei, terão carga horária mínima de 600 (seiscentas) horas, ressalvadas as especificidades da formação técnica e profissional, e serão compostos de aprofundamento das áreas do conhecimento ou de formação técnica e profissional, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade

dos sistemas de ensino, consideradas as seguintes ênfases: (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;

I - linguagens; (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

I - linguagens e suas tecnologias; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes

II - matemática; (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

II - matemática e suas tecnologias; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição.

III - ciências da natureza; (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

III - ciências da natureza e suas tecnologias; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008)

IV - ciências humanas; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

V - formação técnica e profissional. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

V - formação técnica e profissional. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

V - formação técnica e profissional, organizada de acordo com os eixos tecnológicos e as áreas tecnológicas definidos nos termos previstos nas diretrizes curriculares nacionais de educação profissional e tecnológica, observados o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) referido no § 3º do art. 42-A e o disposto nos arts. 36-A, 36-B, 36-C e 36-D desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:

§ 1º Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com base em mais de uma área prevista nos incisos I a V do **caput**. (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania.

III – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.684, de 2008)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 1º-A Cada itinerário formativo deverá contemplar integralmente o aprofundamento de ao menos uma das áreas do conhecimento previstas nos incisos I, II, III e IV do *caput*, ressalvada a formação técnica e profissional prevista no inciso V do *caput* deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Revogado pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 2º-A Os sistemas de ensino deverão garantir que todas as escolas de ensino médio ofertem o aprofundamento integral de todas as áreas do conhecimento previstas nos incisos I, II, III e IV do *caput* deste artigo, organizadas em, no mínimo, 2 (dois) itinerários formativos com ênfases distintas, excetuadas as que oferecerem a formação técnica e profissional. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 2º-B O Conselho Nacional de Educação, com participação dos sistemas estaduais e distrital de ensino, elaborará diretrizes nacionais de aprofundamento de cada uma das áreas do conhecimento previstas nos incisos I, II, III e IV do *caput* deste artigo, com orientações sobre os direitos e os objetivos de aprendizagem a serem considerados nos itinerários formativos, reconhecidas as especificidades da educação indígena e quilombola. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 2º-C A União desenvolverá indicadores e estabelecerá padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular prevista no *caput* do art. 35-D desta Lei e das diretrizes nacionais de aprofundamento previstas no § 2º-B deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 2º-D Os sistemas de ensino apoiarão as escolas para a realização de programas e de projetos destinados à orientação dos estudantes no processo de escolha dos itinerários formativos. (Incluído pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.

§ 3º A organização das áreas de que trata o **caput** e das respectivas competências, habilidades e expectativas de aprendizagem, definidas na Base Nacional Comum Curricular, será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 3º A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando os incisos I a V do caput. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. (Revogado pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 5º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos cognitivos e socioemocionais, conforme diretrizes definidas pelo Ministério da Educação. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 5º Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 5º Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte ou egresso do ensino médio cursar um segundo itinerário formativo. (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 6º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a mil e duzentas horas da carga horária total do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará: (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 6º A oferta de formação técnica e profissional poderá ser realizada mediante convênios ou outras formas de parceria entre as secretarias de educação e as instituições credenciadas de educação profissional, preferencialmente públicas, observados os limites estabelecidos na legislação, e considerará: (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 7º A parte diversificada dos currículos de que trata o **caput** do art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar integrada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 7º A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do caput, em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 8º Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 8º A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 8º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 8º-A Os Estados manterão, na sede de cada um de seus Municípios, pelo menos 1 (uma) escola de sua rede pública com oferta de ensino médio regular no turno noturno, quando houver demanda manifesta e comprovada para matrícula de alunos nesse turno, na forma da regulamentação a ser estabelecida pelo respectivo sistema de ensino. (Incluído Lei nº 14.945, de 2024)

§ 9º O ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 9º As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 10. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar, no ano letivo subsequente ao da conclusão, outro itinerário formativo de que trata o **caput**. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 10. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 10. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 11. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação a que se refere o inciso V do **caput** considerará: (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação a distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação: (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

I - a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional; e (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

I - demonstração prática; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 11. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 12. A oferta de formações experimentais em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 12. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024)

§ 13. Ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino emitirão diploma com validade nacional que habilitará o diplomado ao prosseguimento dos estudos em nível superior e demais cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja obrigatória. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 14. A União, em colaboração com os Estados e o Distrito Federal, estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, considerada a Base Nacional Comum Curricular. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 15. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos ou disciplinas com terminalidade específica, observada a Base Nacional Comum Curricular, a fim de estimular o prosseguimento dos estudos. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 16. Os conteúdos cursados durante o ensino médio poderão ser convalidados para aproveitamento de créditos no ensino superior, após normatização do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministro de Estado da Educação. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 17. Para efeito de cumprimento de exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, habilidades e competências, mediante diferentes formas de comprovação, como: (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

I - demonstração prática; (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar; (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino; (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais; (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; e (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

VI - educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

Seção IV-A

Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

I - articulada com o ensino médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 1º A educação profissional técnica de nível médio deverá observar: (Redação dada pela Lei nº 14.645, de 2023)

I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 2º As formas referidas nos incisos I e II do **caput** deste artigo poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, nos termos da Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

§ 3º Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento: (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

I - das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio, para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos de regulamento; (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

II - das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do ensino médio, no itinerário da formação técnica e profissional ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso I do **caput** do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante e subseqüente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Seção V

Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Da Educação Profissional e Tecnológica
(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional.

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 1º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

II – de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 3º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 4º As instituições de educação superior deverão dar transparência e estabelecer critérios e procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos na educação profissional técnica de nível médio, sempre que o curso desse nível e o de nível superior sejam de áreas afins, nos termos de regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. (Regulamento)(Regulamento) (Regulamento)

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando registrados, terão validade nacional.

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. (Regulamento) (Regulamento)

Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 42-A. A educação profissional e tecnológica organizada em eixos tecnológicos observará o princípio da integração curricular entre cursos e programas, de modo a viabilizar itinerários formativos contínuos e trajetórias progressivas de formação entre todos os níveis educacionais. (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

§ 1º O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica é o percurso formativo estruturado de forma a permitir o aproveitamento incremental de experiências, certificações e conhecimentos desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante. (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

§ 2º O itinerário referido no § 1º deste artigo poderá integrar um ou mais eixos tecnológicos. (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

§ 3º O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST) orientarão a organização dos cursos e itinerários, segundo eixos tecnológicos, de forma a permitir sua equivalência para o aproveitamento de estudos entre os níveis médio e superior. (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

§ 4º O Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino, as instituições e as redes de educação profissional e tecnológica e as entidades representativas de empregadores e trabalhadores, observadas a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e a dinâmica do mundo do trabalho, manterá e periodicamente atualizará os catálogos referidos no § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

Art. 42-B. A oferta de educação profissional técnica e tecnológica será orientada pela avaliação da qualidade das instituições e dos cursos referida no inciso VII-A do **caput** do art. 9º desta Lei, que deverá considerar as estatísticas de oferta, fluxo e rendimento, a aprendizagem dos saberes do trabalho, a aderência da oferta ao contexto social, econômico e produtivo local e nacional, a inserção dos egressos no mundo do trabalho e as condições institucionais de oferta. (Incluído pela Lei nº 14.645, de 2023)

CAPÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. (Incluído pela Lei nº 13.174, de 2015)

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (Regulamento)

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino;

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei nº 11.632, de 2007).

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.

Parágrafo único. Os resultados do processo seletivo referido no inciso II do **caput** deste artigo serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do respectivo edital. (Incluído pela Lei nº 11.331, de 2006)

§ 1º. Os resultados do processo seletivo referido no inciso II do **caput** deste artigo serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do respectivo edital. (Incluído pela Lei nº 11.331, de 2006) (Renumerado do parágrafo único para § 1º pela Lei nº 13.184, de 2015)

§ 1º O resultado do processo seletivo referido no inciso II do **caput** deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso a suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. (Redação dada pela Lei nº 13.826, de 2019)

§ 2º No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. (Incluído pela Lei nº 13.184, de 2015)

§ 3º O processo seletivo referido no inciso II do **caput** considerará exclusivamente as competências, as habilidades e as expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento definidas na Base Nacional Comum Curricular, observado o disposto nos incisos I a IV do **caput** do art. 36. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 3º O processo seletivo referido no inciso II considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. (Regulamento) (Regulamento)

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação. (Regulamento) (Regulamento) (Vide Lei nº 10.870, de 2004)

§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. (Regulamento) (Regulamento) (Vide Lei nº 10.870, de 2004)

§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências.

§ 3º No caso de instituição privada, além das sanções previstas no § 1º, o processo de reavaliação poderá resultar também em redução de vagas autorizadas, suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. (Incluído pela Medida Provisória nº 785, de 2017)

§ 4º É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com a aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar o interesse dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos § 1º e § 3º em outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. (Incluído pela Medida Provisória nº 785, de 2017)

§ 3º No caso de instituição privada, além das sanções previstas no § 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)

§ 4º É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos §§ 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para superação das deficiências e irregularidades constatadas. (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)

§ 5º Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de curso de graduação em Medicina. (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.

§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) primeiras formas concomitantemente: (Redação dada pela lei nº 13.168, de 2015)

I - em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte: (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015)

a) toda publicação a que se refere esta Lei deve ter como título “Grade e Corpo Docente”; (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

b) a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso; (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

c) caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações de que trata esta Lei; (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

d) a página específica deve conter a data completa de sua última atualização; (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

II - em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso I; (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015)

III - em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público; (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015)

IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte: (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015)

a) caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral; (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

b) a publicação deve ser feita até 1 (um) mês antes do início das aulas; (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

c) caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações; (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

V - deve conter as seguintes informações: (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015)

a) a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior; (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

b) a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias; (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

c) a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua ou intermitente. (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015)

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

§ 3º É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância.

§ 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária.

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências *ex officio* dar-se-ão na forma da lei. (Regulamento)

Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio.

Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino.

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: (Regulamento) (Regulamento)

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. (Regulamento) (Regulamento)

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;

VII - firmar contratos, acordos e convênios;

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;

II - ampliação e diminuição de vagas;

III - elaboração da programação dos cursos;

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;

V - contratação e dispensa de professores;

VI - planos de carreira docente.

§ 1º Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

II - ampliação e diminuição de vagas; (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

III - elaboração da programação dos cursos; (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

V - contratação e dispensa de professores; (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

VI - planos de carreira docente. (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

§ 2º As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. (Incluído pela Lei nº 13.490, de 2017)

§ 3º No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. (Incluído pela Lei nº 13.490, de 2017)

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. (Regulamento) (Regulamento)

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:

I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis;

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes;

III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor;

IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;

V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento;

VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;

VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.

§ 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo Poder Público.

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas.

Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes.

Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas. (Regulamento)

CAPÍTULO V

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do **caput** deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Art. 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. (Incluído pela Lei nº 13.234, de 2015)

Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no **caput** deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o **caput** serão definidos em regulamento.

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.

Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. (Regulamento)

Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

CAPÍTULO V-A
(Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS

Art. 60-A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

§ 2º A oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao zero ano, na educação infantil, e se estenderá ao longo da vida. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

§ 3º O disposto no **caput** deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante ou, no que couber, seus pais ou responsáveis, e das garantias previstas na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que incluem, para os surdos oralizados, o acesso a tecnologias assistivas. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

Art. 60-B. Além do disposto no art. 59 desta Lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas, em nível superior. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

Parágrafo único. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores a que se refere o **caput** deste artigo serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

TÍTULO VI

Dos Profissionais da Educação

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: (Regulamento)

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades.

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação para atender o disposto no inciso V do **caput** do art. 36. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

IV – a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes e o apoio à formação permanente dos profissionais de que trata o **caput** deste artigo para identificação de maus-tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 14.679, de 2023)

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (Regulamento)

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009).

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009).

§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009).

§ 4º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 6º O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação - CNE. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 7º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) (Vide Medida Provisória nº 746, de 2016)

§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) (Vide Lei nº 13.415, de 2017)

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

Art. 62-B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017)

§ 1º Terão direito de pleitear o acesso previsto no **caput** deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos três anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017)

§ 2º As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017)

§ 3º Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017)

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: (Regulamento)

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis.

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;

III - piso salarial profissional;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.

§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. (Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006)

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)

§ 3º A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

TÍTULO VII

Dos Recursos financeiros

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de:

I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - receita de transferências constitucionais e outras transferências;

III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais;

IV - receita de incentivos fiscais;

V - outros recursos previstos em lei.

Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. (Vide Medida Provisória nº 773, de 2017) (Vigência encerrada)

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos.

§ 3º Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação.

§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro.

§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos:

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;

II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subseqüente.

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes.

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.

IX – realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. (Incluído pela Lei nº 14.560, de 2023)

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;

V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente.

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino.

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino.

§ 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino.

§ 2º A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade.

§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente freqüentam a escola.

§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso VI do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento.

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras prescrições legais.

Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto;

II - apliquem seus excedentes financeiros em educação;

III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades;

IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local.

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo.

TÍTULO VIII

Das Disposições Gerais

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências;

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias.

Art. 78-A. Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, com os seguintes objetivos: (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

I - proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização de sua língua e cultura; (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

II - garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.

§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena;

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado.

§ 3º No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. (Incluído pela Lei nº 12.416, de 2011)

Art. 79-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 'Dia Nacional da Consciência Negra'. (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

Art. 79-C. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

§ 1º Os programas serão planejados com participação das comunidades surdas, de instituições de ensino superior e de entidades representativas das pessoas surdas. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos no Plano Nacional de Educação, terão os seguintes objetivos: (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

I - fortalecer as práticas socioculturais dos surdos e a Língua Brasileira de Sinais; (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinados à educação bilíngue escolar dos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas; (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

III - desenvolver currículos, métodos, formação e programas específicos, neles incluídos os conteúdos culturais correspondentes aos surdos; (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngue, específico e diferenciado. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

§ 3º Na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. (Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. (Regulamento) (Regulamento)

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. (Regulamento)

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público; (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012)

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais.

Art. 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta Lei.

Art. 81-A. Os sistemas de ensino estabelecerão, para a educação básica e superior, regime escolar especial para o atendimento a: (Incluído pela Lei nº 14.952, de 2024)

I - estudantes impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde ou de condição de saúde que impossibilite o acesso à instituição de ensino; (Incluído pela Lei nº 14.952, de 2024)

II - mães estudantes lactantes; (Incluído pela Lei nº 14.952, de 2024)

III - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.952, de 2024)

§ 1º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.952, de 2024)

§ 2º O acesso ao regime escolar especial será condicionado à comprovação de que o educando se encontra em uma das situações previstas nos incisos I, II e III do *caput* deste artigo e de que a inclusão no regime especial é condição necessária para garantir a continuidade e a permanência de suas atividades escolares, nos termos de regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.952, de 2024)

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição.

Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelecem vínculo empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação específica.

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 2008)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 2008)

Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino.

Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos.

Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais de seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica.

TÍTULO IX

Das Disposições Transitórias

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

§ 2º O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a quatorze e de quinze a dezesseis anos de idade.

§ 2º O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela lei nº 12.796, de 2013)

§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:

I - matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis anos, no ensino fundamental;

I – matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental, atendidas as seguintes condições no âmbito de cada sistema de ensino: (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005)

a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso de todas as redes escolares; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)

b) atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) da faixa etária de sete a catorze anos, no caso das redes escolares públicas; e (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)

c) não redução média de recursos por aluno do ensino fundamental na respectiva rede pública, resultante da incorporação dos alunos de seis anos de idade; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)

§ 3º O Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente, a União, devem: (Redação dada pela Lei nº 11.330, de 2006)

I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

I - (revogado); (Redação dada pela lei nº 12.796, de 2013)

a) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

b) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

c) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância;

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar.

§ 4º Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. (Revogado pela lei nº 12.796, de 2013)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela lei nº 12.796, de 2013)

§ 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral.

§ 6º A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a dos Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados.

Art. 87-A. (VETADO). (Incluído pela lei nº 12.796, de 2013)

Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data de sua publicação. (Regulamento) (Regulamento)

§ 1º As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos.

§ 2º O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos II e III do art. 52 é de oito anos.

Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino.

Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta Lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária.

Art. 90-A. Até a entrada em vigor da lei de que trata o art. 14, os Conselhos Escolares e os Fóruns dos Conselhos Escolares já instituídos continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino. (Incluído pela Lei nº 14.644, de 2023)

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Título II

Dos Direitos Fundamentais

Capítulo I

Do Direito à Vida e à Saúde

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.

Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.

§ 1º O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.

§ 2º Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 3º Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.

§ 3º Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 4º Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5º A assistência referida no § 4 ºdeste artigo deverá ser também prestada a gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5º A assistência referida no § 4 ºdeste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 6º A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 7º A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 8º A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 9º A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 10. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 11. A assistência psicológica à gestante, à parturiente e à puérpera deve ser indicada após avaliação do profissional de saúde no pré-natal e no puerpério, com encaminhamento de acordo com o prognóstico. (Incluído pela Lei nº 14.721, de 2023) (Vigência)

Art. 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. (Incluído pela Lei nº 13.798, de 2019)

Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no **caput** deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. (Incluído pela Lei nº 13.798, de 2019)

Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.

§ 1º Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2º Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos;

II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente;

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;

IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato;

V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.

VI - acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. (Incluído pela Lei nº 13.436, de 2017) (Vigência)

VII – desenvolver atividades de educação, de conscientização e de esclarecimentos a respeito da saúde mental da mulher no período da gravidez e do puerpério. (Incluído pela Lei nº 14.721, de 2023) (Vigência)

§ 1º Os testes para o rastreamento de doenças no recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), na forma da regulamentação elaborada pelo Ministério da Saúde, com implementação de forma escalonada, de acordo com a seguinte ordem de progressão: (Incluído pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

I – etapa 1: (Incluído pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

a) fenilcetonúria e outras hiperfenilalaninemias; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

b) hipotireoidismo congênito; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

c) doença falciforme e outras hemoglobinopatias; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

d) fibrose cística; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

e) hiperplasia adrenal congênita; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

f) deficiência de biotinidase; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

g) toxoplasmose congênita; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

II – etapa 2: (Incluído pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

a) galactosemias; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

b) aminoacidopatias; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

c) distúrbios do ciclo da ureia; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

d) distúrbios da betaoxidação dos ácidos graxos; (Incluída pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

III – etapa 3: doenças lisossômicas; (Incluído pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

IV – etapa 4: imunodeficiências primárias; (Incluído pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

V – etapa 5: atrofia muscular espinhal. (Incluído pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

§ 2º A delimitação de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho, no âmbito do PNTN, será revisada periodicamente, com base em evidências científicas, considerados os benefícios do rastreamento, do diagnóstico e do tratamento precoce, priorizando as doenças com maior prevalência no País, com protocolo de tratamento aprovado e com tratamento incorporado no Sistema Único de Saúde. (Incluído pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

§ 3º O rol de doenças constante do § 1º deste artigo poderá ser expandido pelo poder público com base nos critérios estabelecidos no § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

§ 4º Durante os atendimentos de pré-natal e de puerpério imediato, os profissionais de saúde devem informar a gestante e os acompanhantes sobre a importância do teste do pezinho e sobre as eventuais diferenças existentes entre as modalidades oferecidas no Sistema Único de Saúde e na rede privada de saúde. (Incluído pela Lei nº 14.154, de 2021) Vigência

Art. 11. É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185, de 2005)

Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.

§ 1 º-A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

§ 2 º-Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 3 º-Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. (Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014)

Parágrafo único. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 º As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2 º Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

§ 1 º É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2 º O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 3 º A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 4 º A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 5 º É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. (Incluído pela Lei nº 13.438, de 2017) (Vigência)

Capítulo II

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;

II - opinião e expressão;

III - crença e culto religioso;

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;

VI - participar da vida política, na forma da lei;

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

a) sofrimento físico; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

b) lesão; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

a) humilhe; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

b) ameace gravemente; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

c) ridicularize. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

V - advertência. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

VI - garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

Capítulo III

Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Seção I

Disposições Gerais

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 1 ºToda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºToda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2 ºA permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºA permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3 ºA manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em programas de orientação e auxílio, nos termos do parágrafo único do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºA manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1 ºdo art. 23, dos incisos I e IV do **caput** do art. 101 e dos incisos I a IV do **caput** do art. 129 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 4 º-Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014)

§ 5 º-Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 6 º-A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 1 º-A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2 º-De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3 º-A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 25 desta Lei, respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 4 º-Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 5 º-Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o § 1 º-do art. 166 desta Lei, garantido o sigilo sobre a entrega. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 6 º-(VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 6º Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe, e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 7 º-Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 (quinze) dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 8 º-Na hipótese de desistência pelos genitores - manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional - da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 9 º-É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no art. 48 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 10. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 10. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do dia do acolhimento. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 19-B. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 1 ºO apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2 º(VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2º Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 (dezoito) anos não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3 ºPessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 4 ºO perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 5 ºOs programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 6 ºSe ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

Art. 21. O pátrio poder poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder poder familiar . (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio.

§ 1 ºNão existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014

§ 1 ºNão existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2 ºA condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha. (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014)

§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. (Redação dada pela Lei nº 13.715, de 2018)

Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Seção II

Da Família Natural

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.

Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação.

Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.

Seção III

Da Família Substituta

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.

§ 1º Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada.

§ 1 ºSempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2º Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as conseqüências decorrentes da medida.

§ 2 ºTratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºNa apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4 ºOs grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5 ºA colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 6 ºEm se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado.

Art. 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, sem autorização judicial.

Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção.

Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos.

Subseção II

Da Guarda

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

§ 4 ºSalvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 34. O poder público estimulará, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºA inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

§ 2 ºNa hipótese do § 1 ºdeste artigo a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºA União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 4 ºPoderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.

Subseção III

Da Tutela

Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até vinte e um anos incompletos.

Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 37. A especialização de hipoteca legal será dispensada, sempre que o tutelado não possuir bens ou rendimentos ou por qualquer outro motivo relevante.

Parágrafo único. A especialização de hipoteca legal será também dispensada se os bens, porventura existentes em nome do tutelado, constarem de instrumento público, devidamente registrado no registro de imóveis, ou se os rendimentos forem suficientes apenas para a mantença do tutelado, não havendo sobra significativa ou provável.

Art. 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.729 da Lei n º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil , deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos arts. 28 e 29 desta Lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24.

Subseção IV

Da Adoção

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. É vedada a adoção por procuração.

§ 1 º-A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 º-É vedada a adoção por procuração. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 º-Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.

§ 2º É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária.

Art. 42. Podem adotar os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil.

Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.

§ 2º A adoção por ambos os cônjuges ou concubinos poderá ser formalizada, desde que um deles tenha completado vinte e um anos de idade, comprovada a estabilidade da família.

§ 2 ºPara adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.

§ 4º Os divorciados e os judicialmente separados poderão adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância da sociedade conjugal.

§ 4 ºOs divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5º A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.

§ 5 ºNos casos do § 4 ºdeste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no art. 1.584 da Lei n º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil . (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 6 ºA adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.

Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado.

Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.

§ 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder poder familiar . (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2º. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também necessário o seu consentimento.

Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso.

Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 1º O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando não tiver mais de um ano de idade ou se, qualquer que seja a sua idade, já estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente para se poder avaliar a conveniência da constituição do vínculo.

§ 1 ºO estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2º Em caso de adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de no mínimo quinze dias para crianças de até dois anos de idade, e de no mínimo trinta dias quando se tratar de adotando acima de dois anos de idade.

§ 2 ºA simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de convivência. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 º-A. O prazo máximo estabelecido no **caput** deste artigo pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3 ºEm caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 30 (trinta) dias (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºEm caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência será de, no mínimo, 30 (trinta) dias e, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por até igual período, uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3 º-A. Ao final do prazo previsto no § 3 ºdeste artigo, deverá ser apresentado laudo fundamentado pela equipe mencionada no § 4 ºdeste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 4 ºO estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5 ºO estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou, a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada, em qualquer hipótese, a competência do juízo da comarca de residência da criança. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.

§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes.

§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado.

§ 3º Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro.

§ 3 ºA pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de sua residência. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4º A critério da autoridade judiciária, poderá ser fornecida certidão para a salvaguarda de direitos.

§ 4 ºNenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5º A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido deste, poderá determinar a modificação do prenome.

§ 5 ºA sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 6º A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença, exceto na hipótese prevista no art. 42, § 5º, caso em que terá força retroativa à data do óbito.

§ 6 ºCaso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos §§ 1 ºe 2 ºdo art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 7 ºA adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no § 6 ºdo art. 42 desta Lei, caso em que terá força retroativa à data do óbito. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 8 ºO processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. (Incluído pela Lei nº 12.955, de 2014)

§ 10. O prazo máximo para conclusão da ação de adoção será de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 48. A adoção é irrevogável.

Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder poder familiar dos pais naturais. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. (Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1º O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público.

§ 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29.

§ 3 º-A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4 º-Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 3 º-deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5 º-Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 6 º-Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do País, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no § 5 º-deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 7 º-As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua, para melhoria do sistema. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 8 º-A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem, e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no § 5 º-deste artigo, sob pena de responsabilidade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 9 º-Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 10. A adoção internacional somente será deferida se, após consulta ao cadastro de pessoas ou casais habilitados à adoção, mantido pela Justiça da Infância e da Juventude na comarca, bem como aos cadastros estadual e nacional referidos no § 5 º-deste artigo, não for encontrado interessado com residência permanente no Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 10. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no País com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 11. Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou o adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - se tratar de pedido de adoção unilateral; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 14. Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 15. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 51 Cuidando-se de pedido de adoção formulado por estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, observar-se-á o disposto no art. 31.

Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no Artigo 2 da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, aprovada pelo Decreto Legislativo n º 1, de 14 de janeiro de 1999, e promulgada pelo Decreto n º 3.087, de 21 de junho de 1999 . (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país-parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto n º 3.087, de 21 junho de 1999 , e deseja adotar criança em outro país-parte da Convenção. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 1º O candidato deverá comprovar, mediante documento expedido pela autoridade competente do respectivo domicílio, estar devidamente habilitado à adoção, consoante as leis do seu país, bem como apresentar estudo psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no país de origem.

§ 1 º A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado: (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto; (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

II - que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira, após consulta aos cadastros mencionados no art. 50 desta Lei; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação, certificada nos autos, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta Lei; (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

III - que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado, por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos §§ 1 º e 2 º do art. 28 desta Lei. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2º A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a apresentação do texto pertinente à legislação estrangeira, acompanhado de prova da respectiva vigência.

§ 2 º Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3º Os documentos em língua estrangeira serão juntados aos autos, devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado.

§ 3 º A adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em matéria de adoção internacional. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4º Antes de consumada a adoção não será permitida a saída do adotando do território nacional. (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 52. A adoção internacional poderá ser condicionada a estudo prévio e análise de uma comissão estadual judiciária de adoção, que fornecerá o respectivo laudo de habilitação para instruir o processo competente.

Parágrafo único. Competirá à comissão manter registro centralizado de interessados estrangeiros em adoção.

Art. 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei, com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro, deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade Central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situada sua residência habitual; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - se a Autoridade Central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório à Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IV - o relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

V - os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VI - a Autoridade Central Estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VII - verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 (um) ano; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VIII - de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela Autoridade Central Estadual. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºSe a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºIncumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às Autoridades Centrais Estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºSomente será admissível o credenciamento de organismos que: (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela Autoridade Central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional no Brasil; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IV - cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4 ºOs organismos credenciados deverão ainda: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IV - apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento de Polícia Federal; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

V - enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira, pelo período mínimo de 2 (dois) anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VI - tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhes sejam concedidos. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5 º-A não apresentação dos relatórios referidos no § 4 º-deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 6 º-O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 7 º-A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos 60 (sessenta) dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 8 º-Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 9 º-Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando, obrigatoriamente, as características da criança ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 10. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 11. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados, que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados, é causa de seu descredenciamento. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 13. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 (um) ano, podendo ser renovada. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 14. É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 15. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 52-A. É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 52-B. A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto na Alínea "c" do Artigo 17 da referida Convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºCaso não tenha sido atendido o disposto na Alínea "c" do Artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºO pretendente brasileiro residente no exterior em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 52-C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela Autoridade Central Estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à Autoridade Central Federal e determinará as providências necessárias à expedição do Certificado de Naturalização Provisório. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºA Autoridade Central Estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºNa hipótese de não reconhecimento da adoção, prevista no § 1 ºdeste artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se as providências à Autoridade Central Estadual, que fará a comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira e à Autoridade Central do país de origem. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 52-D. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou, ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou o adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à Convenção referida, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Capítulo IV

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019)

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.

Art. 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;

III - elevados níveis de repetência.

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.

Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.

Art. 59-A. As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 (seis) meses. (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, independentemente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Capítulo V

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. (Vide Constituição Federal)

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.

Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:

I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular;

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;

III - horário especial para o exercício das atividades.

Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é vedado trabalho:

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;

II - perigoso, insalubre ou penoso;

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;

IV - realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à escola.

Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.

§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.

§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo.

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros:

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Título III

Da Prevenção

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

I - a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

II - a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

III - a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

IV - o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

V - a inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

VI - a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

VII - a promoção de estudos e pesquisas, de estatísticas e de outras informações relevantes às consequências e à frequência das formas de violência contra a criança e o adolescente para a sistematização de dados nacionalmente unificados e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

VIII - o respeito aos valores da dignidade da pessoa humana, de forma a coibir a violência, o tratamento cruel ou degradante e as formas violentas de educação, correção ou disciplina; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

IX - a promoção e a realização de campanhas educativas direcionadas ao público escolar e à sociedade em geral e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluídos os canais de denúncia existentes; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

X - a celebração de convênios, de protocolos, de ajustes, de termos e de outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, com o objetivo de implementar programas de erradicação da violência, de tratamento cruel ou degradante e de formas violentas de educação, correção ou disciplina; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XI - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos profissionais nas escolas, dos Conselhos Tutelares e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas referidos no inciso II deste **caput**, para que identifiquem situações em que crianças e adolescentes vivenciam violência e agressões no âmbito familiar ou institucional; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, bem como de programas de fortalecimento da parentalidade positiva, da educação sem castigos físicos e de ações de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XIII - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, dos conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta à violência doméstica e familiar. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

Art. 70-B. As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas a que se refere o art. 71, dentre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014)

Art. 70-B. As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas da saúde e da educação, além daquelas às quais se refere o art. 71 desta Lei, entre outras, devem contar, em seus quadros, com

pessoas capacitadas a reconhecer e a comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra a criança e o adolescente. (Redação dada pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo, as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível, na forma deste Estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, culposos ou dolosos. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014)

Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Art. 72. As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados.

Art. 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta Lei.

Capítulo II

Da Prevenção Especial

Seção I

Da informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos

Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.

Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária.

Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável.

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.

Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente.

Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam.

Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo.

Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca.

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público.

Seção II

Dos Produtos e Serviços

Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

I - armas, munições e explosivos;

II - bebidas alcoólicas;

III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida;

IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida;

V - revistas e publicações a que alude o art. 78;

VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.

Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.

Seção III

Da Autorização para Viajar

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.

Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. (Redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019)

§ 1º A autorização não será exigida quando:

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; (Redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019)

b) a criança estiver acompanhada:

b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado: (Redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019)

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco;

2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.

§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos.

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente:

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável;

II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.

Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.

Parte Especial

Título I

Da Política de Atendimento

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:

I - políticas sociais básicas;

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem

II - serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. A linha de ação da política de atendimento a que se refere o inciso IV do **caput** deste artigo será executada em cooperação com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criado

pela Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, com o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, criado pela Lei nº 12.127, de 17 de dezembro de 2009, e com os demais cadastros, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais. (Incluído pela Lei nº 14.548, de 2023)

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

I - municipalização do atendimento;

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa;

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;

VI - mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.

VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VII - mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VIII - especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

IX - formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

X - realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 89. A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Capítulo II

Das Entidades de Atendimento

Seção I

Disposições Gerais

Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de: (Vide)

I - orientação e apoio sócio-familiar;

II - apoio sócio-educativo em meio aberto;

III - colocação familiar;

I V - abrigo;

IV - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

V - liberdade assistida;

V - prestação de serviços à comunidade; (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

VI - semi-liberdade;

VI - liberdade assistida; (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

VII - internação.

VII - semiliberdade; e (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

VIII - internação. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária.

§ 1 ºAs entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºOs recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4 ºdesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºOs programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 (dois) anos, constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - o efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.

Parágrafo único. Será negado o registro à entidade que:

§ 1 ºSerá negado o registro à entidade que: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;

b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta Lei;

c) esteja irregularmente constituída;

d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.

e) não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºO registro terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 1 ºdeste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 92. As entidades que desenvolvam programas de abrigo deverão adotar os seguintes princípios:

Art. 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - preservação dos vínculos familiares;

I - preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem;

III - atendimento personalizado e em pequenos grupos;

IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação;

V - não desmembramento de grupos de irmãos;

VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;

VII - participação na vida da comunidade local;

VIII - preparação gradativa para o desligamento;

IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo.

Parágrafo único. O dirigente de entidade de abrigo e equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.

§ 1 ºO dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºOs dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 (seis) meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista no § 1 ºdo art. 19 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºOs entes federados, por intermédio dos Poderes Executivo e Judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4 ºSalvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos I e VIII do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5 ºAs entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 6 ºO descumprimento das disposições desta Lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 7 ºQuando se tratar de criança de 0 (zero) a 3 (três) anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 93. As entidades que mantenham programas de abrigo poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato até o 2º dia útil imediato.

Art. 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e se necessário com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado o disposto no § 2 ºdo art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras:

I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes;

II - não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação;

III - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos;

IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;

V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares;

VI - comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;

VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;

VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;

IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;

X - propiciar escolarização e profissionalização;

XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;

XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;

XIII - proceder a estudo social e pessoal de cada caso;

XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente;

XV - informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação processual;

XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas;

XVII - fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes;

XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos;

XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem;

XX - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento.

§ 1º Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programa de abrigo.

§ 1 ºAplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2º No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade.

Art. 94-A. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus quadros, profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus-tratos. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014)

Seção II

Da Fiscalização das Entidades

Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.

Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias.

Art. 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante do art. 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos:

I - às entidades governamentais:

a) advertência;

b) afastamento provisório de seus dirigentes;

c) afastamento definitivo de seus dirigentes;

d) fechamento de unidade ou interdição de programa.

II - às entidades não-governamentais:

a) advertência;

b) suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas;

c) interdição de unidades ou suspensão de programa;

d) cassação do registro.

Parágrafo único. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade.

§ 1 º-Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 º-As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Título II

Das Medidas de Proteção

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Capítulo II

Das Medidas Específicas de Proteção

Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua integração em família substituta; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva; (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1 º e 2 º do art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

VII - abrigo em entidade;

VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VIII - colocação em família substituta.

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.

§ 1 ºO acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºSem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºCrianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4 ºImediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5 ºO plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 6 ºConstarão do plano individual, dentre outros: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - os resultados da avaliação interdisciplinar; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 7 ºO acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção

social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 8 ºVerificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 9 ºEm sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 (trinta) dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou outras providências que entender indispensáveis ao ajuizamento da demanda. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 (quinze) dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 11. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 102. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. (Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1º Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária.

§ 2º Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

§ 3 ºCaso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto pela Lei n º8.560, de 29 de dezembro de 1992. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4 ºNas hipóteses previstas no § 3 ºdeste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5 ºOs registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 6 ºSão gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

Título III

Da Prática de Ato Infracional

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.

Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101.

Capítulo II

Dos Direitos Individuais

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.

Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

Capítulo III

Das Garantias Processuais

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal.

Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:

I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente;

II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;

III - defesa técnica por advogado;

IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;

V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento.

Capítulo IV

Das Medidas Sócio-Educativas

Seção I

Disposições Gerais

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semi-liberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado.

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127.

Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.

Seção II

Da Advertência

Art. 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.

Seção III

Da Obrigação de Reparar o Dano

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.

Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada.

Seção IV

Da Prestação de Serviços à Comunidade

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho.

Seção V

Da Liberdade Assistida

Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento.

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social;

II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho;

IV - apresentar relatório do caso.

Seção VI

Do Regime de Semi-liberdade

Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.

§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade.

§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação.

Seção VII

Da Internação

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário.

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.

§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida.

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.

§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

§ 7 ºA determinação judicial mencionada no § 1 ºpoderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a três meses.

§ 1 ºO prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.

Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.

Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes:

I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;

II - peticionar diretamente a qualquer autoridade;

III - avistar-se reservadamente com seu defensor;

IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;

V - ser tratado com respeito e dignidade;

VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável;

VII - receber visitas, ao menos, semanalmente;

VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos;

IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;

X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;

XI - receber escolarização e profissionalização;

XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:

XIII - ter acesso aos meios de comunicação social;

XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;

XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;

XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.

§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.

§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente.

Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.

Capítulo V

Da Remissão

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional.

Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo.

Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação.

Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público.

Título IV

Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;

I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família; (Redação dada dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;

IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;

V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar;

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;

VII - advertência;

VIII - perda da guarda;

IX - destituição da tutela;

X - suspensão ou destituição do pátrio poder poder familiar . (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24.

Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum.

Parágrafo único. Da medida cautelar constará, ainda, a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou o adolescente dependentes do agressor. (Incluído pela Lei nº 12.415, de 2011)

Título V

Do Conselho Tutelar

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, eleitos pelos cidadãos locais para mandato de três anos, permitida uma reeleição.

Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991)

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha. (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012)

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha. (Redação dada pela Lei nº 13.824, de 2019)

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;

II - idade superior a vinte e um anos;

III - residir no município.

Art. 134. Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros.

Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012)

I - cobertura previdenciária; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

III - licença-maternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

IV - licença-paternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

V - gratificação natalina. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012)

Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.

Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012)

Capítulo II

Das Atribuições do Conselho

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;

VII - expedir notificações;

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal ;

XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder.

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014)

XIII - adotar, na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XIV - atender à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XV - representar à autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XVI - representar à autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XVII - representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XVIII - tomar as providências cabíveis, na esfera de sua competência, ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XIX - receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XX - representar à autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.

Capítulo III

Da Competência

Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 147.

Capítulo IV

Da Escolha dos Conselheiros

Art. 139. O processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei Municipal e realizado sob a presidência de Juiz eleitoral e a fiscalização do Ministério Público.

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991)

§ 1 ºO processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

§ 2 º-A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

§ 3 º-No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)

Capítulo V

Dos Impedimentos

Art. 140. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.

Título VI

Do Acesso à Justiça

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.

§ 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.

§ 2º As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.

Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão representados e os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual.

Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco e residência.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade.

Capítulo II

Da Justiça da Infância e da Juventude

Seção I

Disposições Gerais

Art. 145. Os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infra-estrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

Seção II

Do Juiz

Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e da Juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local.

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.

§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.

§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado.

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder poder familiar , perda ou modificação da tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder poder familiar ; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:

a) estádio, ginásio e campo desportivo;

b) bailes ou promoções dançantes;

c) boate ou congêneres;

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.

II - a participação de criança e adolescente em:

a) espetáculos públicos e seus ensaios;

b) certames de beleza.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:

a) os princípios desta Lei;

b) as peculiaridades locais;

c) a existência de instalações adequadas;

d) o tipo de freqüência habitual ao local;

e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças e adolescentes;

f) a natureza do espetáculo.

§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral.

Seção III

Dos Serviços Auxiliares

Art. 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude.

Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.

Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta Lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito, nos termos do art. 156 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) . (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Capítulo III

Dos Procedimentos

Seção I

Disposições Gerais

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

Parágrafo único. É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1º É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 154. Aplica-se às multas o disposto no art. 214.

Seção II

Da Perda e da Suspensão do Pátrio Poder Poder Familiar (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do pátrio poder poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 156. A petição inicial indicará:

I - a autoridade judiciária a que for dirigida;

II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público;

III - a exposição sumária do fato e o pedido;

IV - as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos.

Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do pátrio poder poder familiar , liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºRecebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente ao despacho de citação e independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no § 10 do art. 101 desta Lei, e observada a Lei n º 13.431, de 4 de abril de 2017 . (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2 ºEm sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção, junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar referida no § 1 ºdeste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no § 6 ºdo art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3º A concessão da liminar será, preferencialmente, precedida de entrevista da criança ou do adolescente perante equipe multidisciplinar e de oitiva da outra parte, nos termos da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. (Incluído pela Lei nº 14.340, de 2022)

§ 4º Se houver indícios de ato de violação de direitos de criança ou de adolescente, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes. (Incluído pela Lei nº 14.340, de 2022)

Art. 158. O requerido será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.

Parágrafo único. Deverão ser esgotados todos os meios para a citação pessoal.

§ 1 ºA citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização. (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014)

§ 2 ºO requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014)

§ 3 ºQuando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar, nos termos do art. 252 e seguintes da Lei n º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) . (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 4 ºNa hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 (dez) dias, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.

Parágrafo único. Na hipótese de requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado defensor. (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014)

Art. 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público.

Art. 161. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for o requerente, decidindo em igual prazo.

Art. 161. Se não for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias, salvo quando este for o requerente, e decidirá em igual prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 1º Havendo necessidade, a autoridade judiciária poderá determinar a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional, bem como a oitiva de testemunhas.

§ 1 º-A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar, bem como a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos arts. 1.637 e 1.638 da Lei n º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, ou no art. 24 desta Lei . (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1º A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos arts. 1.637 e 1.638 da Lei n º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) , ou no art. 24 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2º Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente.

§ 2 º-Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção, junto à equipe profissional ou multidisciplinar referida no § 1 º-deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no § 6 º-do art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 º-(Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3 º-Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4 º-É obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses forem identificados e estiverem em local conhecido. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4º É obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a Justiça quando devidamente citados. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 5 º-Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva. (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014)

Art. 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for o requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º A requerimento de qualquer das partes, do Ministério Público, ou de ofício, a autoridade judiciária poderá determinar a realização de estudo social ou, se possível, de perícia por equipe interprofissional.

§ 1º (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2º Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de vinte minutos cada um, prorrogável por mais dez. A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de cinco dias.

§ 2 º-Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um, prorrogável por mais 10 (dez) minutos. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3 º-A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 4 º-Quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 163. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do pátrio poder poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou adolescente. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 163. O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 (cento e vinte) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 163. O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 (cento e vinte) dias, e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Seção III

Da Destituição da Tutela

Art. 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na lei processual civil e, no que couber, o disposto na seção anterior.

Seção IV

Da Colocação em Família Substituta

Art. 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta:

I - qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste;

II - indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo;

III - qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos;

IV - indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão;

V - declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.

Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos.

Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do pátrio poder poder familiar , ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Na hipótese de concordância dos pais, eles serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomando-se por termo as declarações.

Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºNa hipótese de concordância dos pais, esses serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomando-se por termo as declarações. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºNa hipótese de concordância dos pais, o juiz: (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

I - na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações; e (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

II - declarará a extinção do poder familiar. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2 ºO consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºO consentimento dos titulares do poder familiar será colhido pela autoridade judiciária competente em audiência, presente o Ministério Público, garantida a livre manifestação de vontade e esgotados os esforços para manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3 ºSão garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 4 ºO consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o § 3 ºdeste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4 ºO consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o § 1 ºdeste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 5 ºO consentimento é retratável até a data da publicação da sentença constitutiva da adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5 ºO consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no § 1 ºdeste artigo, e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 6 ºO consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 7 ºA família substituta receberá a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço do Poder Judiciário, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 7 ºA família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência.

Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou o adolescente será entregue ao interessado, mediante termo de responsabilidade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 168. Apresentado o relatório social ou o laudo pericial, e ouvida, sempre que possível, a criança ou o adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de cinco dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

Art. 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a suspensão do pátrio poder poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas Seções II e III deste Capítulo. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto no art. 35.

Art. 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no art. 32, e, quanto à adoção, o contido no art. 47.

Parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Seção V

Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente

Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente.

Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em co-autoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria.

Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá:

I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente;

II - apreender o produto e os instrumentos da infração;

III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração.

Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada.

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.

Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior.

Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

Art. 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos.

Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade.

Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.

Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar.

Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá:

I - promover o arquivamento dos autos;

II - conceder a remissão;

III - representar à autoridade judiciária para aplicação de medida sócio-educativa.

Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação.

§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida.

§ 2º Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar.

Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida sócio-educativa que se afigurar a mais adequada.

§ 1º A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.

§ 2º A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade.

Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias.

Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e parágrafo.

§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado.

§ 2º Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente.

§ 3º Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.

§ 4º Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável.

Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional.

§ 1º Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima.

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade.

Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado.

§ 1º Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão.

§ 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso.

§ 3º O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas.

§ 4º Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão.

Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.

Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença.

Art. 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato ato infracional;

IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade.

Art. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semi-liberdade será feita:

I - ao adolescente e ao seu defensor;

II - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor.

§ 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor.

§ 2º Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença.

Seção V-A
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente"

Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos arts. 240 , 241 , 241-A , 241-B , 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A , 217-A , 218 , 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) , obedecerá às seguintes regras: (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

I – será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

II – dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

III – não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

§ 1 º A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o inciso II do § 1 º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

§ 2 º Para efeitos do disposto no inciso I do § 1 º deste artigo, consideram-se: (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

I – dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

II – dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

§ 3 º A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Art. 190-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Art. 190-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 240 , 241 , 241-A , 241-B , 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A , 217-A , 218 , 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) . (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Art. 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta Seção será numerado e tombado em livro específico. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Art. 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no **caput** deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Seção VI

Da Apuração de Irregularidades em Entidade de Atendimento

Art. 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não-governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos.

Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada.

Art. 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir.

Art. 193. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes.

§ 1º Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão cinco dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

§ 2º Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para a substituição.

§ 3º Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito.

§ 4º A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento.

Seção VII

Da Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança e ao Adolescente

Art. 194. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por duas testemunhas, se possível.

§ 1º No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração.

§ 2º Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento.

Art. 195. O requerido terá prazo de dez dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita:

I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido;

II - por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu representante legal, lavrando certidão;

III - por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal;

IV - por edital, com prazo de trinta dias, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal.

Art. 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público, por cinco dias, decidindo em igual prazo.

Art. 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá sentença.

Seção VIII
(Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
Da Habilitação de Pretendentes à Adoção

Art. 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - qualificação completa; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - dados familiares; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IV - cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

V - comprovante de renda e domicílio; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VI - atestados de sanidade física e mental (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VII - certidão de antecedentes criminais; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VIII - certidão negativa de distribuição cível. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 (cinco) dias poderá: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

I - apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o art. 197-C desta Lei; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II - requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III - requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºÉ obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºÉ obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial, de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2 ºSempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no § 1 ºdeste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento familiar ou institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºSempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no § 1 ºdeste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento familiar e institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3 ºÉ recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 197-D. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no art. 197-C desta Lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 197-E. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no art. 50 desta Lei, sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 ºA ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50 desta Lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºA recusa sistemática na adoção das crianças ou adolescentes indicados importará na reavaliação da habilitação concedida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2 ºA habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente mediante avaliação por equipe interprofissional. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3 ºQuando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 4 ºApós 3 (três) recusas injustificadas, pelo habilitado, à adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 5 ºA desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Art. 197-F. O prazo máximo para conclusão da habilitação à adoção será de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Capítulo IV

Dos Recursos

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude fica adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , e suas alterações posteriores, com as seguintes adaptações:

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) , com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo;

II - em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e de embargos de declaração, o prazo para interpor e para responder será sempre de dez dias;

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor;

IV - o agravado será intimado para, no prazo de cinco dias, oferecer resposta e indicar as peças a serem trasladadas; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

V - será de quarenta e oito horas o prazo para a extração, a conferência e o conserto do traslado; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VI - a apelação será recebida em seu efeito devolutivo. Será também conferido efeito suspensivo quando interposta contra sentença que deferir a adoção por estrangeiro e, a juízo da autoridade judiciária, sempre que houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias;

VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de vinte e quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação.

Art. 199. Contra as decisões proferidas com base no art. 149 caberá recurso de apelação.

Art. 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da sua conclusão. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 199-E. O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidades se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Capítulo V

Do Ministério Público

Art. 200. As funções do Ministério Público previstas nesta Lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica.

Art. 201. Compete ao Ministério Público:

I - conceder a remissão como forma de exclusão do processo;

II - promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes;

III - promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do pátrio poder poder familiar , nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IV - promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98;

V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal ;

VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar;

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;

c) requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas;

VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude;

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente;

X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;

XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas;

XII - requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições.

XIII - intervir, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta Lei.

§ 2º As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público.

§ 3º O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente.

§ 4º O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo.

§ 5º Para o exercício da atribuição de que trata o inciso VIII deste artigo, poderá o representante do Ministério Público:

a) reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência;

b) entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados;

c) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.

Art. 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis.

Art. 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente.

Art. 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado.

Art. 205. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas.

Capítulo VI

Do Advogado

Art. 206. A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta Lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça.

Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem.

Art. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor.

§ 1º Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência.

§ 2º A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato.

§ 3º Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária.

Capítulo VII

Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

I - do ensino obrigatório;

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;

III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)

IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;

VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

XI - de políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência. (Incluído pela Lei nº 13.431, de 2017) (Vigência)

Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela lei.

§ 1 ºAs hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005)

§ 2 ºA investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. (Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005)

§ 3º A notificação a que se refere o § 2º deste artigo será imediatamente comunicada ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que deverão ser prontamente atualizados a cada nova informação. (Incluído pela Lei nº 14.548, de 2023)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público;

II - a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios;

III - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização estatutária.

§ 1º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei.

§ 2º Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa.

Art. 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial.

Art. 212. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta Lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes.

§ 1º Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do Código de Processo Civil.

§ 2º Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança.

Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu.

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 3º A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município.

§ 1º As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.

§ 2º Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.

Art. 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Art. 216. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão.

Art. 217. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.

Art. 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do § 4º do art. 20 da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) , quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos.

Art. 219. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.

Art. 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de convicção.

Art. 221. Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de quinze dias.

Art. 223. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a dez dias úteis.

§ 1º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação cível, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ 2º Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de três dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.

§ 3º Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, em sessão do Conselho Superior do Ministério público, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação.

§ 4º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento.

§ 5º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

Art. 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985 .

Título VII

Dos Crimes e Das Infrações Administrativas

Capítulo I

Dos Crimes

Seção I

Disposições Gerais

Art. 225. Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal.

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

§ 2º Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

Art. 227. Os crimes definidos nesta Lei são de ação pública incondicionada.

Art. 227-A Os efeitos da condenação prevista no inciso I do **caput** do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta Lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. (Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019)

Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. (Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019)

Seção II

Dos Crimes em Espécie

Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.

Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no art. 10 desta Lei:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.

Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais.

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a tortura: (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7.4.1997

Pena - reclusão de um a cinco anos. (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7.4.1997 :

§ 1º Se resultar lesão corporal grave: (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7.4.1997 :

Pena - reclusão de dois a oito anos. (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7.4.1997 :

§ 2º Se resultar lesão corporal gravíssima: (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7.4.1997 :

Pena - reclusão de quatro a doze anos. (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7.4.1997 :

§ 3º Se resultar morte: (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7.4.1997 :

Pena - reclusão de quinze a trinta anos. (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7.4.1997 :

Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado de liberdade:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto:

Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa:

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.

Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro:

Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa.

Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude: (Incluído pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.

Art. 240. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou película cinematográfica, utilizando-se de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica:

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, nas condições referidas neste artigo, contracena com criança ou adolescente.

Art. 240. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva, cinematográfica, atividade fotográfica ou de qualquer outro meio visual, utilizando-se de criança ou adolescente em cena pornográfica, de sexo explícito ou vexatória: (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1 ºIncorre na mesma pena quem, nas condições referidas neste artigo, contracena com criança ou adolescente. (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

§ 2 ºA pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos: (Incluído pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

I - se o agente comete o crime no exercício de cargo ou função;

II - se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou para outrem vantagem patrimonial.

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 1 ºIncorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem: (Redação dada pela Lei nº 14.811, de 2024)

I - agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no **caput** deste artigo, ou ainda quem com esses contracena; (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

II - exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão, em tempo real, pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente. (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

§ 2 ºAumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)

I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)

III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou afim até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Art. 241. Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão de um a quatro anos.

Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1 ºIncorre na mesma pena quem: (Incluído pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

I - agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, intermedeia a participação de criança ou adolescente em produção referida neste artigo;

II - assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo;

III - assegura, por qualquer meio, o acesso, na rede mundial de computadores ou internet, das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo.

§ 2 ºA pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos: (Incluído pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

I - se o agente comete o crime prevalecendo-se do exercício de cargo ou função;

II - se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou para outrem vantagem patrimonial.

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 1 º-Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 2 º-As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1 º-deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 1 º-A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 2 º-Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

I – agente público no exercício de suas funções; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 3 º-As pessoas referidas no § 2 º-deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão "cena de sexo explícito ou pornográfica" compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no *caput* do art. 2 ºdesta Lei, à prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000)

Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa.

Pena – reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. (Redação dada pela Lei nº 13.440, de 2017)

§ 1 ºIncorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no *caput* deste artigo. (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000)

§ 2 ºConstitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000)

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 1 º-Incorre nas penas previstas no **caput** deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 2 º-As penas previstas no **caput** deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1 º da Lei n º 8.072, de 25 de julho de 1990 . (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Art. 244-C. Deixar o pai, a mãe ou o responsável legal, de forma dolosa, de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Capítulo II

Das Infrações Administrativas

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos II, III, VII, VIII e XI do art. 124 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente.

§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou em outro ato ilícito que lhe seja atribuído, de forma a permitir sua identificação. (Redação dada pela Lei nº 14.811, de 2024)

§ 2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois números. (Expressão declarada inconstitucional pela ADIN 869).

Art. 248. Deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu domicílio, no prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido de outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou responsável: (Vide Lei nº 13.431, de 2017) (Vigência) (Revogado pela Lei nº 13.431, de 2017) (Vigência)

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, independentemente das despesas de retorno do adolescente, se for o caso. (Revogado pela Lei nº 13.431, de 2017) (Vigência)

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 250. Hospedar criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável ou sem autorização escrita destes, ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere:

Pena - multa de dez a cinqüenta salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Art. 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere: (Redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009).

Pena – multa. (Redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009).

§ 1 º Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias. (Incluído pela Lei nº 12.038, de 2009).

§ 2 º Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 (trinta) dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. (Incluído pela Lei nº 12.038, de 2009).

Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade.

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação: (Expressão declarada inconstitucional pela ADI 2.404).

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias.

Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo:

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Art. 257. Descumprir obrigação constante dos arts. 78 e 79 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação.

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no art. 50 e no § 11 do art. 101 desta Lei: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso II do art. 81: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Pena - multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais); (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Medida Administrativa - interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Disposições Finais e Transitórias

Art. 259. A União, no prazo de noventa dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no art. 88 e ao que estabelece o Título V do Livro II.

Parágrafo único. Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta Lei.

Art. 260. Os contribuintes do imposto de renda poderão abater da renda bruta 100% (cem por cento) do valor das doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, observado o seguinte:

I - limite de 10% (dez por cento) da renda bruta para pessoa física;

II - limite de 5% (cinco por cento) da renda bruta para pessoa jurídica.

Art. 260. Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente - nacional, estaduais ou municipais - devidamente comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em Decreto do Presidente da República. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991) (Vide)

Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real; e (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei n º 9.532, de 10 de dezembro de 1997 . (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 1º - As deduções a que se refere este artigo não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do imposto de renda, nem excluem ou reduzem outros benefícios ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira especial as doações a entidades de utilidade pública. (Revogado pela Lei nº 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

§ 1 º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar, bem como as regras e princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1 º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância. (Redação dada dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2º Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal .

§ 2 ºOs conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior

carência socioeconômica e em situações de calamidade. (Redação dada dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2º-A. O contribuinte poderá indicar o projeto que receberá a destinação de recursos, entre os projetos aprovados por conselho dos direitos da criança e do adolescente. (Incluído pela Lei nº 14.692, de 2023)

§ 2º-B. É facultado aos conselhos chancelar projetos ou banco de projetos, por meio de regulamentação própria, observadas as seguintes regras: (Incluído pela Lei nº 14.692, de 2023)

I - a chancela deverá ser entendida como a autorização para captação de recursos por meio dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente com a finalidade de viabilizar a execução dos projetos aprovados pelos conselhos; (Incluído pela Lei nº 14.692, de 2023)

II - os projetos deverão garantir os direitos fundamentais e humanos das crianças e dos adolescentes; (Incluído pela Lei nº 14.692, de 2023)

III - a captação de recursos por meio do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá ser realizada pela instituição proponente para o financiamento do respectivo projeto; (Incluído pela Lei nº 14.692, de 2023)

IV - os recursos captados serão repassados para a instituição proponente mediante formalização de instrumento de repasse de recursos, conforme a legislação vigente; (Incluído pela Lei nº 14.692, de 2023)

V - os conselhos deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, que serão destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.692, de 2023)

VI - o tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos deverá ser de 2 (dois) anos e poderá ser prorrogado por igual período; (Incluído pela Lei nº 14.692, de 2023)

VII - a chancela do projeto não deverá obrigar seu financiamento pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, caso não tenha sido captado valor suficiente. (Incluído pela Lei nº 14.692, de 2023)

§ 3º O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo. (Incluído pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991)

§ 4º O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991)

§ 5 ºA destinação de recursos provenientes dos fundos mencionados neste artigo não desobriga os Entes Federados à previsão, no orçamento dos respectivos órgãos encarregados da execução das políticas públicas de assistência social, educação e saúde, dos recursos necessários à implementação das ações, serviços e programas de atendimento a crianças, adolescentes e famílias, em respeito ao princípio da prioridade absoluta estabelecido pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4 ºdesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5 ºObservado o disposto no § 4 º do art. 3 º da Lei n º 9.249, de 26 de dezembro de 1995 , a dedução de que trata o inciso I do **caput** : (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto; e (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-A. A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso II do **caput** do art. 260 diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 1 º-A doação de que trata o **caput** poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

III - 3% (três por cento) a partir do exercício de 2012. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 2 º-A dedução de que trata o **caput** : (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - está sujeita ao limite de 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso II do **caput** do art. 260; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - não se aplica à pessoa física que: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

a) utilizar o desconto simplificado; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

b) apresentar declaração em formulário; ou (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

c) entregar a declaração fora do prazo; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

III - só se aplica às doações em espécie; e (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

IV - não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 3 º-O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da primeira quota ou quota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 4 º-O não pagamento da doação no prazo estabelecido no § 3 º-implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual com os acréscimos legais previstos na legislação. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 5 º-A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual as doações feitas, no respectivo ano-calendário, aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional concomitantemente com a opção de que trata o **caput** , respeitado o limite previsto no inciso II do art. 260. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-B. A doação de que trata o inciso I do art. 260 poderá ser deduzida: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente; e (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-C. As doações de que trata o art. 260 desta Lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica, em instituição financeira pública, vinculadas aos respectivos fundos de que trata o art. 260. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do Conselho correspondente, especificando: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - número de ordem; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço do emitente; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

III - nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

IV - data da doação e valor efetivamente recebido; e (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

V - ano-calendário a que se refere a doação. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 1 º O comprovante de que trata o **caput** deste artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 2 º No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-E. Na hipótese da doação em bens, o doador deverá: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica; e (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

III - considerar como valor dos bens doados: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

a) para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

b) para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-F. Os documentos a que se referem os arts. 260-D e 260-E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 (cinco) anos para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do Fundo; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - manter controle das doações recebidas; e (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

III - informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

a) nome, CNPJ ou CPF; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

b) valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no art. 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - o calendário de suas reuniões; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

IV - a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

V - o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência; e (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

VI - a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-J. O Ministério Público determinará, em cada Comarca, a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no art. 260 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos arts. 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou representação de qualquer cidadão. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias

específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos Fundos. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos arts. 260 a 260-K. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 261. A falta dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os arts. 90, parágrafo único, e 91 desta Lei serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade.

Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios, e os estados aos municípios, os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta Lei, tão logo estejam criados os conselhos dos direitos da criança e do adolescente nos seus respectivos níveis.

Art. 262. Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária.

Art. 263. O Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:

1) Art. 121 .....

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de catorze anos.

2) Art. 129 .....

§ 7º Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 121, § 4º.

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.

3) Art. 136.....

§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de catorze anos.

4) Art. 213 .....

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos:

Pena - reclusão de quatro a dez anos.

5) Art. 214.....

Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos:

Pena - reclusão de três a nove anos.»

Art. 264. O art. 102 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973 , fica acrescido do seguinte item:

"Art. 102 .....

6º) a perda e a suspensão do pátrio poder. "

Art. 265. A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal promoverão edição popular do texto integral

deste Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 265-A. O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. A divulgação a que se refere o **caput** será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada a crianças e adolescentes, especialmente às crianças com idade inferior a 6 (seis) anos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 266. Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta Lei.

Art. 267. Revogam-se as Leis n.º 4.513, de 1964 , e 6.697, de 10 de outubro de 1979 (Código de Menores), e as demais disposições em contrário.

Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República.

Gestão Democrática na Escola

Devido a observações acerca do comportamento dos docentes em relação ao desenvolvimento do papel de gestores dentro do ambiente escolar, pensou- se em um estudo a respeito desse envolvimento, interesse e comprometimento dos docentes, sobretudo no que se refere ao âmbito da gestão participativa na escola.

Esse trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida entre maio e dezembro de 2012. A pesquisa teve como objetivo geral investigar como os docentes se veem enquanto gestores de suas escolas e como objetivos específicos: compreender como ocorre a gestão democrática participativa; analisar o comportamento dos professores frente à gestão escolar; investigar a ação e contribuição dos docentes na elaboração e desenvolvimento do projeto político pedagógico como um espaço de gestão democrática; e, observar a relação do projeto político pedagógico da escola com a sua realidade.

Vale ressaltar que todos os setores da escola devem atuar no compromisso de participarem de forma ativa, promovendo a elaboração coletiva e integradora de questões que envolvam o desenvolvimento de ações para uma escola democrática.

Sendo assim, a gestão é entendida como um componente que colabora para a democratização do acesso ao ensino público, não se reduzindo apenas à sala de aula, mas à própria estrutura da escola. Portanto, a gestão, em última análise, pode criar uma noção mais aprofundada de que a educação é responsabilidade de todos, cabendo à comunidade, dentro de suas possibilidades e respeitando seus limites, contribuir para que se processe no ensino público a transformação que todos anseiam.

É possível perceber que, em meio às transformações e inovações que ocorrem na sociedade e na área da educação, surge um novo perfil de professor, que pode ser chamado de professor gestor. O professor gestor é aquele que vê além de seu próprio mundo, que consegue vislumbrar possibilidades de ação onde já não se podia mais esperar nada (Santos; Hartmann, 2009).

Compreender a forma com que os docentes exercem o papel de gestores em suas práticas pedagógicas e as concepções que estes sujeitos têm sobre gestão são pontos importantes para essa pesquisa.

Gestão Democrática e Participativa na Educação Básica

Partindo do conceito de gestão democrática como uma prática participativa e de tomada de decisão, é possível relacioná-lo com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel (Ferreira, 2008).

A gestão democrática da escola pública, entendida como a participação da comunidade, a partir da autonomia e da descentralização administrativa, ganhou ênfase nas políticas educacionais no Brasil, a partir da década de 1990, especialmente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n. 9.394/96.

Propõe-se, como principais instrumentos de gestão escolar democrática, a criação dos conselhos e grêmios estudantis, a elaboração do projeto político pedagógico no âmbito interno, a escolha direta de diretores, dentre outros (Carvalho et al, 2008).

A LDB, em seus artigos 14 e 15, apresentam as seguintes determinações:

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I. participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II. participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares ou equivalentes. Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público. (Brasil, 1996)

Os artigos da LDB dispõem que a “gestão democrática do ensino público na educação básica, oferece certa autonomia às unidades federadas para definirem em sintonia com suas especificidades formas de operacionalização da gestão, com a participação dos profissionais da educação envolvidos e de toda a comunidade escolar” (Vieira, 2005). Dessa forma, cabe aos membros das instituições de ensino

fazerem valer os seus papéis de gestores no âmbito escolar, com responsabilidade e comprometimento. Coutinho (2000, p. 20) afirma que a democracia é o "regime que assegura a igualdade, a participação coletiva de todos na apropriação dos bens coletivamente criados". Nessa perspectiva, a democracia implica não apenas em igualdade política, mas também em igualdade de condições de vida para todos, Pode-se dizer que pensar a democratização da gestão educacional implica compreender a cultura escolar e seus processos.

A gestão participativa tem como ponto de partida a participação e a autonomia da comunidade escolar nos assuntos relacionados à sua instituição de ensino. Nessa forma de gestão a participação faz com que os sujeitos envolvam-se de forma direta com a escola na formulação de seus objetivos, metas e atividades pedagógicas. A participação de todos nos diferentes níveis de decisão e nas sucessivas fases de atividades é essencial para assegurar o eficiente desempenho da organização (Marques, 1987).

Lück (2004), ao destacar a importância do trabalho participativo no processo educacional, acresce que esta participação dá às pessoas a oportunidade de controlar o próprio trabalho, além de sentirem-se autoras e responsáveis pelos seus resultados, construindo, portanto, sua autonomia. Ao mesmo tempo sentem-se parte da realidade e não apenas um simples instrumento para realizar objetivos institucionais. Assim, o envolvimento dos que fazem parte do processo educacional no estabelecimento de objetivos e na solução de problemas, proporcionando resultados mais satisfatórios, é de grande importância para a gestão escolar participativa.

Para que se tenha uma educação democrática é preciso uma participação contínua, consciente e clara de toda comunidade escolar nas questões que envolvam não somente a aprendizagem dos alunos, mas as demais questões da escola. Cabe aos sujeitos envolvidos no ambiente escolar participarem de um trabalho coletivo.

Papel do Professor Enquanto Gestor da Escola

Conforme a LDB, art. 13º, os docentes incumbir-se-ão de:

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem

dos alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Conforme previsto na LDB, os professores são encarregados de atuar nas questões que envolvam a aprendizagem dos alunos, mas também nos assuntos pertinentes ao desenvolvimento das propostas para promover essa aprendizagem, atuando em conjunto com a direção e a comunidade local. Os professores são estimulados a participar não apenas das atividades de sala de aula, mas também da organização e gestão do trabalho escolar (Stedile, 2008).

Na sala de aula o professor dá continuidade ao que foi definido coletivamente, realizando um trabalho que requer, tanto solidariedade em compartilhar poder e responsabilidades, quanto capacidade de decisão. No entanto, para desempenhar essas funções, seja na sala de aula, seja no âmbito mais amplo da instituição escolar, da organização e gestão do trabalho escolar, o professor necessita ter conhecimentos sobre o aspecto da gestão na educação (Ferreira, 2008).

Com isso, os professores têm de aprenderem novos saberes relacionados à gestão democrática e competências, assim como um modo de agir coletivo e participativo em favor da formação de uma gestão democrática, a partir da participação na tomada de decisões e de valores para a melhoria da escola.

Projeto Político Pedagógico como Elemento Articulador de Gestão Democrática

A LDB estabelece uma prescrição legal de confiar à escola a responsabilidade de elaborar, executar e avaliar seu projeto pedagógico. Em seu artigo 12, inciso I, prevê que os estabelecimentos de ensino,

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica.

Nessa perspectiva, a escola deve assumir como uma de suas tarefas pensar sobre a sua intenção educativa. O projeto político pedagógico define a identidade da escola e indica caminhos para que se possa ser garantida aos alunos uma educação de qualidade. Este documento, ao se constituir por meio de um processo participativo de decisões, "preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições, buscando eliminar as relações competitivas e autoritárias" (Veiga, 2004, p. 38).

Oliveira (2006) esclarece que a partir do conceito de gestão como administração e organização, pode-se dizer que gestão democrática e projeto político pedagógico são temas intimamente entrelaçados e complexos. Dessa forma, não é possível construir um projeto político pedagógico coletivo sem a efetivação de uma gestão democrática, ao contrário, é pela gestão democrática que se constrói um projeto participativo. Assim, todo planejamento da escola tem que ser subsidiado pela realidade escolar. Pelo projeto político pedagógico se define, então, o modelo de cidadão que se quer para os alunos e professores

Pimenta (1991, p.79) afirma que o projeto político pedagógico resulta da construção coletiva dos atores da educação escolar. Ele é a tradução que a escola faz de suas finalidades, a partir das necessidades que lhe estão colocadas, com o pessoal - professores/alunos/equipe pedagógica/pais - e com os recursos de que dispõe.

Para a sua organização deve-se ter o comprometimento de toda equipe escolar, envolvendo as ideias e propostas sugeridas, levando sempre em consideração a tendência pedagógica que a escola considere importante, pois é neste documento que devem estar os princípios e diretrizes para o funcionamento eficaz das atividades a serem desempenhadas.

Verifica-se, assim, que a elaboração do projeto político pedagógico deve contar com o envolvimento de toda a comunidade escolar, promovendo uma efetiva gestão democrática, destacando a autonomia e a participação de todos os envolvidos no âmbito escolar em busca de promover o ensino-aprendizagem de seus alunos.

Este estudo buscou investigar de que maneira a escola exerce seu papel de gestão democrática e se de fato os professores participam desta gestão. Assim, a presente pesquisa analisa como estes profissionais se veem no papel de gestores em seu ambiente escolar. Para tanto, as entrevistas com os docentes, direção, vice-direção e coordenação pedagógica, além do acompanhamento do cotidiano desses profissionais, é fundamental para a compreensão de como acontece a implementação da gestão democrática na escola.

Esta investigação se constituiu de um estudo de cunho qualitativo, com base em questionários estruturados com perguntas abertas, aplicadas aos professores do período noturno, direção, vice-direção e coordenação pedagógica, com diferentes questões para os docentes, tendo sua interpretação seguida pela análise textual.

Por questionário "entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado" (Gil, 2002, p. 114). Assim, a busca pelos dados começou com uma conversa informal com a direção da escola, para que a partir disso fosse possível conhecer a estrutura da instituição. Após, foi solicitado o projeto político pedagógico da escola para compreender o seu funcionamento.

Os colaboradores dessa investigação foram sete professores que atuam em uma escola de Santa Maria no turno da noite e em diferentes séries do ensino médio que, após terem sido convidados, demonstraram interesse em participar da pesquisa em questão. Participaram, também, a diretora, vice-diretora e coordenadora do turno da noite.

Após a permissão da direção da escola, foi marcada uma data para que fossem levados os questionários para a direção, vice-direção e coordenação pedagógica.

Pelo fato dessa pesquisa considerar apenas um período da realidade da escola em questão e somente no turno da noite, muitas questões vivenciadas no estudo podem não refletir a realidade escolar tal como se encontra nos dias de hoje.

Ainda que muito seja discutido sobre gestão democrática, pode-se perceber que a participação dos professores, elemento que foi o objeto dessa pesquisa, ainda é muito limitada na escola. Existem algumas formas de participação que são passivas, destacando a colaboração em festas, o ouvir e aprovar as sugestões da direção, ou até mesmo ouvir e discutir assuntos, mas não se chega a nenhum consenso com os demais membros escolares.

Estas formas de participação passivas ou induzidas não proporcionam, aos integrantes do ambiente escolar, de fato, a sua atuação de forma consciente para construir ou modificar a realidade na qual estão inseridos, de modo que não atuam como sujeitos ativos na tomada de decisões coletivas e não se envolvem nos assuntos pertinentes à escola e aos processos de ensino e aprendizagem.

A participação efetiva tende a contribuir para a melhoria da escola, da qualidade de ensino e da resolução de questões que envolvam todo o contexto escolar, caminhando para uma instituição melhor para todos.

Faz-se necessário buscar o envolvimento e o comprometimento de todos os envolvidos sejam, alunos, pais, funcionários, equipe diretiva e professores, nas questões relacionadas à escola, possibilitando uma gestão democrática, com o planejamento participativo do contexto escolar.

Dessa forma, não deve ficar somente a critério da equipe diretiva fazer a disseminação da gestão democrática na escola, os professores tem de se sentirem gestores e se incorporarem neste tipo de gestão. Ademais, é preciso a articulação de todos na construção de saberes imprescindíveis a convivência de forma participativa. Somente assim acredita-se que as ações coletivas tornam os processos dentro da escola mais efetivos, desde as questões administrativas até os processos de ensino e aprendizagem.

O projeto político pedagógico, por ser o documento que expressa a gestão democrática da escola, a participação dos docentes na sua elaboração, desenvolvimento e aplicação, servindo de base para que essa gestão de fato ocorra, foi o elemento principal utilizado na pesquisa.

Pela análise desse documento pode-se perceber que, em alguns pontos, ele não condiz com a realidade escolar e precisa ser revisto, tal como relatado por quatro professores, já que muito do que foi definido neste projeto, já não faz mais parte do contexto da escola. Um destes docentes citou que, principalmente no que se refere ao perfil dos alunos do noturno, que antes abrangia estudantes adultos e trabalhadores, agora é constituído por uma maioria de alunos mais jovens.

Ademais, é possível observar que há a participação dos docentes na elaboração deste projeto, porém muitos deles não procuram executá-lo, sendo este um indicativo de que os docentes não se percebem enquanto gestores em sua prática. Dessa forma, a gestão democrática não ocorre em todos os seus sentidos, pois os docentes deveriam seguir o projeto pedagógico em sua totalidade, em todos os momentos de sua atuação na escola, para que assim se alcançassem os objetivos planejados neste documento.

Por fim, é imprescindível destacar que os professores precisam ter mais consciência de que sua participação no processo da gestão democrática, pois a sua ação não deve se restringir apenas à sala de aula, mas sim a todo âmbito escolar. Com isso, gestão escolar tem que ocorrer ativamente nas escolas embora essa questão ainda não esteja sendo bem clara e entendida por todos.

A importância da construção do Projeto Político Pedagógico sob a perspectiva da gestão democrática

Principal documento da escola que representa, o Projeto Político Pedagógica (PPP) é o resultado do planejamento da unidade escolar. O principal objetivo do PPP é apresentar as características da escola, seus princípios norteadores, sua proposta de metodologia de ensino-aprendizado, os objetivos desse projeto, as metas e ações da escola, seus planos de cursos, os procedimentos adotados para acompanhamento e avaliação de alunos e professores, o plano de trabalho de seus diversos núcleos, os procedimentos para acompanhamento, controle e avaliação da proposta nele contida e os projetos especiais idealizados para um exercício letivo. Todavia, é importante ressaltar que, quando elaborado sob a perspectiva da gestão democrática, ao se referir aos aspectos da escola, o PPP deve abordar com fidelidade o meio no qual essa escola está inserida, isto é, as comunidades que atende em sua específica realidade social e a visão de mundo que essa escola pretende construir conjuntamente com elas.

Informações e dados relevantes sobre a escola e as comunidades que compreendem sua realidade devem compor, no PPP, a base das teorias pedagógicas que embasam sua fundamentação, de modo que elas possam – sem conflitos entre teoria e praxis – ser aplicadas na prática diária dos espaços destinados ao procedimento de ensino aprendizado ou salas de aula. Consequentemente, há a necessidade intrínseca da abertura e da manutenção de um diálogo constante entre a escola e as comunidades do seu entorno, de modo que o PPP apresente um retrato fidedigno do recorte da realidade social da escola, estabelecendo-se, assim, a predominância dos princípios da gestão democrática não apenas no papel, em forma de documento, mas também nos processos de reflexão e integração da escola com o meio ambiente e a sociedade dos quais faz parte. Somente sob essa condição primeira, do diálogo permanente aberto entre comunidade e escola, poderemos afirmar que a instituição de ensino apresentada no PPP tem compromissos efetivos com a democracia, notabilizados em seus ensinamentos e, simultaneamente, na aplicação prática dos conceitos trabalhados conjuntamente com os alunos.

O PPP elaborado sob a gestão democrática é praticamente um atestado de que também é papel da escola conhecer as comunidades nas quais está inserida, dialogando com os cidadãos que as compõem e reconhecendo que o ambiente escolar não é o único espaço educativo na formação de cidadãos, motivo pelo qual é preciso extrapolar os muros da escola em busca da criação de mecanismos de participação de todos os sujeitos que podem atuar em benefício da construção do conhecimento. Agindo desse modo, em consonância com os princípios e valores democráticos expostos no seu PPP, a escola reafirma na prática que a educação é vista por ela e pelas comunidades que a integram como produção, isto é, não somente como processos de transmissão e acumulação do conhecimento.

Em síntese, o PPP como fruto de uma gestão democrática visa a criar condições para que crianças, jovens, adultos e idosos sejam protagonistas da existência da escola como centro educacional, o que equivale a dizer que esssa escola acredita que todos podem e devem ser educadores, como nos ensinou Paulo Freire, por meio do acolher, do cuidar e do educar. Afirma VEIGA:

O projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis: como organização da escola como um todo e como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato, procurando preservar a visão da totalidade.

Sem a visão do contexto social imediato, conforme explicitado por VEIGA (idem, ibdem), o posicionamento da escola referente às práticas de cidadania e suas concepções de ensino não abarcará valores e princípios da gestão democrática e, condicionalmente, não estará cumprindo seu dever de formação da cidadania.

Recentemente, ao iniciar nosso estágio nos primeiros anos do Ensino Fundamental na EMEF Presidente Campos Salles (CEU Heliópolis), atualmente dirigida por Rosemeire Shimidt, tivemos a oportunidade de ler e estudar o PPP desta instituição de ensino, intitulado “Cidadania: uma questão de sobrevivência – 2016”. O documento é um exemplo incontestável da construção de um PPP sob a perspectiva da gestão democrática, no qual são destacados os cinco princípios da escola: 1 – tudo passa pela educação; 2 – a escola como centro de liderança na comunidade onde atua; 3 – autonomia; 4 – responsabilidade; 5 – solidariedade.

Desde 1995, o objetivo idealizado – e ao longo dos anos concretizado – da Campos Salles, segundo palavras do então diretor Braz Rodrigues Nogueira, conforme salientado no PPP da escola, é ser um “centro de liderança na comunidade onde atua porque tudo passa pela educação”. Esta concepção pedagógica é decorrência de um compromisso sociopolítico, o qual jamais poderia ser honrado se uma gestão democrática não embasasse tanto o documento que representa a escola, o seu PPP, quanto sua prátia diária na relação com as comunidades do entorno, os professores, os coordenadores, demais funcionários, os alunos e todos os sujeitos ativos que, como cidadãos, integram a rotina e os projetos especiais da escola para participar da construção do conhecimento. Em dezembro de 2015, em palestra na 2ª Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educacão (Conane), realizada no CEU Heliópolis, conforme reproduzido pela revista *Gestão Educacional*, o Profº Braz Rodrigues Nogueira fez o relato abaixo, pontuado por suas significativas reflexões, também inserido no PPP da escola:

Somos um centro de liderança, envolvemos líderes comunitários. Tudo passa pela educação. No início, havia banalização da violência. Perdemos uma aluna chamada Leonarda. Procurei a Unas [União de Núcleos, Associações e Sociedade de Moradores de Heliópolis], associação comunitária que está à frente de diversos projetos culturais e educativos na região, e sugeri um projeto de caminhada anual

pela paz no bairro, nas vielas. A idéia foi abraçada e quem não pode participar põe bandeira branca nas janelas, acena das casas. A paz é a luta por ela. Em 2008, começaram as assembléias com os jovens, que trabalham com os princípios do funcionamento do Congresso Nacional. As lideranças comunitárias demonstram aos novos professores que o projeto deu identidade ao bairro, por isso continuará. Educamos para a igualdade.

Educar para a igualdade é, portanto, a finalidade máxima de um PPP construído sob a perspectiva de uma gestão democrática.

O Projeto Político - Pedagógico na Gestão Escolar

Falar sobre o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola, mediante a realidade educacional brasileira, necessariamente nos leva a fazer a sua ligação com as práticas de gestão que nela têm tido curso. Isto porque, dentre outros aspectos, uma das efetivas conquistas que as forças progressistas conseguiram registrar na Constituição de 1988 e é referendada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 foi a gestão democrática do ensino público, como um dos princípios em que deve consolidar a Educação Nacional.

Nesse contexto, determinou-se, dentre as incumbências dos sistemas públicos, que esses devem definir as normas da gestão democrática do ensino básico, com a garantia da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, e da participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes. Determinou-se, também, que os referidos sistemas devem assegurar às suas unidades escolares progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, deliberações que expressaram modos concebidos para que se viabilizasse o princípio da gestão democrática da educação básica (BRASIL, 1996).

É notório a importância do Projeto Pedagógico, particularmente quando assume o significado de Projeto Político-Pedagógico, o que ocorre quando o processo de elaboração e implementação se pauta pelo princípio democrático da participação e, portanto, como um dos elementos do exercício da gestão escolar democrática. O PPP é o principal instrumento para a construção de uma unidade de ação entre os agentes educativos.

A sociedade contemporânea tem passado por expressivas transformações de caráter social, político e econômico. Essas transformações originam-se nos pressupostos neoliberais e na globalização da economia que têm norteado as políticas governamentais.

A escola é responsável pela promoção do desenvolvimento do discente, de acordo com a visão de sociedade que apresenta. Cabe-lhe, também, a incumbência de definir as mudanças que julga necessário fazer nessa sociedade, por meio das mãos do cidadão que irá formar.Para superar o desafio de elaborar o PPP, deve-se considerá-lo como um instrumento que se constrói constantemente e se orienta com intencionalidade explícita, porque é prática educativa. Construí-lo significa ver e assumir a educação como processo de ensino-aprendizagem, inserida no mundo real que comporta ideais, valores, crenças, princípios e não apenas conhecimento sistematizado.

Uma das finalidades da elaboração e reelaboração do Projeto Político - Pedagógico é considerar que na escola atuam muitas pessoas com histórias de vida, princípios, valores e atitudes singulares. Por isso, é importante que aconteçam momentos de discussão sobre o tipo de educação que a escola busca concretizar.

É importante ressaltar que não há um único caminho para a construção do PPP. Cada escola está inserida em um contexto próprio e tem um Projeto Pedagógico único, com especificidades bem diferentes. Esse projeto é fruto da Lei 9.394/96 que, no Artigo 12 (Inciso I), estabelece como incumbência primordial da escola a elaboração e execução do Projeto Pedagógico. Os artigos 13 (Inciso I) e 14 (Inciso I e II) estabelecem que a proposta pedagógica da escola deva ser entendida como uma tarefa coletiva, para a qual devem colaborar todos os envolvidos (alunos, pais, professores, funcionários e representantes da comunidade). Isso resulta em enriquecimento por meio da diversidade de experiências, de conhecimento e proposições, tendo maior probabilidade de envolvimento do grupo na execução das ações.

Nessa perspectiva, a autonomia escolar se processa por meio das ações educativas, tornando possível, para a escola, a superação dos seus problemas cotidianos. Para que essas ações se concretizem, duas fases distintas são necessárias: a fase de preparação e a fase de elaboração da proposta. “Se

um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável" (Sêneca – filósofo do início da era cristã).

É necessário que cada escola tenha o Projeto Pedagógico e que ele não seja somente um plano no papel. Deve ser um instrumento sustentado pelos diferentes segmentos da instituição, com o propósito de superar as antigas mazelas do sistema de ensino e buscar a verdadeira autonomia escolar.

Gestão Democrática Participativa: Um Desafio no Processo de Construção do Projeto Político Pedagógico e sua Contribuição no Processo Ensino-Aprendizagem.

O presente artigo relata a intervenção realizada na Escola Municipal Imaculada Conceição II que, após reunir sua comunidade escolar para diagnosticar os problemas enfrentados, detectou-se a necessidade de elaborar seu Projeto Político Pedagógico promovendo uma formação que oportunizasse aos funcionários, professores e comunidade o entendimento da importância de um Projeto Político Pedagógico como documento norteador.

A construção do Projeto Político Pedagógico tem como finalidade propiciar a importância da reflexão crítica sobre a Gestão Democrática e visa à melhoria da qualidade das atividades pedagógicas e administrativas no acompanhamento dos resultados que interferem na aprendizagem dos alunos como a falta de acompanhamento por parte de alguns pais nas tarefas dos filhos e o despreparo de alguns alunos com dificuldade de acompanhar os conteúdos trabalhados em sala de aula, utilizou-se como metodologia reuniões com a equipe diretiva, equipe pedagógica e momentos com todos os funcionários, reuniões de pais e Associação de Apoio. DEMO (l998), assim se refere a essa questão:

Existindo projeto pedagógico próprio, torna-se bem mais fácil planejar o ano letivo, ou rever e aperfeiçoar a oferta curricular, aprimorar expedientes avaliativo demonstrando a capacidade de evolução positiva crescente. É possível lançar desafios estratégicos, como: diminuir a repetência, introduzir índices crescentes de melhoria qualitativa, experimentar didáticas alternativas, atingir posição de excelência. (p. 248)

A partir desse contexto, justifica-se a relevância dada ao tema escolhido, pois ao verificar a percepção da comunidade escolar e dos pais, nota-se que todos os envolvidos ao serem estimulados contribuíram na construção do Projeto Político Pedagógico ficou evidente a importância da participação coletiva na elaboração e decisões na escola. Dessa forma, conhecer o que os atores envolvidos pensam sobre Projeto Político Pedagógico foi um aspecto fundamental para detectar o ponto de vista de cada indivíduo diante da realidade e como é vivenciada na escola. Sendo assim, os dados resultantes dos estudos e pesquisas realizadas mostraram a importância do Projeto Político Pedagógico ser uma construção coletiva para que fosse visível o campo de ação da educação escolar e do comprometimento de todos os envolvidos.

O Projeto Político Pedagógico:
Uma Construçâo Coletiva

Essa construção passa, necessariamente, pela organização de espaço escolar, pelo trabalho diário realizado por cada um dos sujeitos da comunidade escolar considerando o espaço, administração e políticas educacionais. Elaborar o Projeto Político Pedagógico é uma concepção de mudança e uma necessidade da escola, pois, provoca desassossego diário, diante do papel que lhe foi concedido: transformar, fazer o contraponto na sociedade. Assim sua missão é clara, concisa e abrangente, respeitando pontos essenciais, como: visão de futuro, reflexão diária, desafio ao inesperado e ética cotidiana.

O perfil da escola em mudança está baseado em pontos, dos quais destaca liderança, pensamento crítico, capacidade de observação e análise, autoridade e respeito, criatividade, equilíbrio, comunicação e empatia, trabalham em equipe em busca de conhecimento e da construção coletiva das ações desenvolvidas pela comunidade escolar. O Projeto Político Pedagógico – embora tenha sua fundamentação legal na Lei de Diretrizes e Bases LDB, Lei 9394/96 constituiu-se, por a escola também ter sua crítica ao falar de transparência de seus objetivos e da gestão democrática, presente em uma educação fundada em princípios da liberdade e pluralismo de idéias, um planejamento que norteie as ações da escola e da comunidade escolar.

O Projeto Político Pedagógico proporciona a gestão democrática na construção e execução de suas ações e visa à melhoria da qualidade das atividades pedagógicas e administrativas no cotidiano escolar. Sabendo da importância do Projeto Político Pedagógico que constitui de um grande desafio que interferem nos resultados de aprendizagem, então o trabalho busca apontar fundamentação teórica sobre o papel do gestor escolar na construção do projeto pedagógico, que objetiva também, demonstrar as dificuldades entre a elaboração do projeto e sua efetivação na Escola Municipal Imaculada Conceição II, que atende alunos do 1º. ao 5º. Ano do Ensino Fundamental, como: a falta de acompanhamento dos pais nas tarefas escolares dos filhos, o despreparo de alunos que vem de outras realidades com muita dificuldade de aprendizagem.

Para resolver os desafios a equipe escolar desenvolve projetos inovadores e capaz de envolver os pais nas atividades da escola, buscar parcerias, utilizar os recursos didático-pedagógicos e tecnologias disponíveis como também metodologias diversificadas, trabalhar com a monitoria e reforço escolar para minimizar os impactos negativos nos resultados de aprendizagem e envolver cada vez mais educador, educando e pais dos alunos nas ações da escola, fortalecendo a missão educar para viver em sociedade. Apontar fundamentações teóricas na construção do Projeto Político Pedagógico; aprofundar conceitos e relatos de experiência, na efetivação, como uma das garantias da gestão democrática.

Diante de tamanha tarefa a comunidade escolar foi à articuladora das oportunidades e criação de espaços para que esta construção de fato se realizasse. É inerente ao papel do gestor orientar e conduzir a comunidade escolar ao processo de construção do projeto Político pedagógico. O conceito de educação é tratado, neste contexto, como uma das oportunidades de emancipação do homem para o social, na concepção, visando qual sujeito e sociedade a escola objetiva construir a partir de suas práticas. Buscou-se conceituar Projeto Político Pedagógico, enquanto planejamento pensado e intencional de uma determinada comunidade, com suas necessidades e culturas específicas enfocando de que forma sua construção coletiva.

O trabalho foi realizado de acordo com os seguintes procedimentos metodológicos: com pesquisa-ação, sendo de marco situacional sobre o Projeto Político Pedagógico, levando em consideração, a realidade do contexto escolar. A gestão democrática e as discussões avançaram muito nesta última década, que apesar de toda sua tradição autoritária, a escola, tem se constituído em um espaço de reflexão e construção da gestão participativa.

A Participaçâo Dos Funcionàrios Na Construçâo Do Projeto Político Pedagogico

A educação como prática social, e a pedagogia como a ciência da educação que organizasse a figura do pedagogo como facilitador ao acesso a cultura das ações no espaço escolar e a atuação do pedagogo torna-se essencial, para garantir a prática educativa. Então o trabalho busca apontar fundamentação teórica na construção do projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Imaculada Conceição II.

Na escola tem 14 professores e todos participaram dos questionários e afirmam a importância do Projeto Político Pedagógico, onde tiveram a oportunidade de opinar e sugerir melhoria no trabalho pedagógico e a relação entre a comunidade escolar e local, por ser um fator determinante para eficiência do ensino, colaborar com as ações de sucesso da aprendizagem. Isto nos remete a seguinte reflexão: o professor precisa demonstrar interesse e disponibilidade em contribuir com ações que propicie o sucesso da aprendizagem dos alunos. O projeto é um instrumento para ser pensado e praticado por todos.

Realizou-se encontros com todos os funcionários da escola e estudo sobre Projeto Político Pedagógico e suas contribuições no processo administrativo e pedagógico em organizar a escola e suas ações. De acordo com as discussões houve a necessidade de reformular a linha de ação da escola.

A equipe escolar incentivou a participação dos pais e dos alunos, por serem membros colaboradores do processo educativo. Todavia quando marcou-se momentos de estudos com os pais, para que todos conhecessem e participasse de maneira consciente de todo o processo de elaboração e estruturação do Projeto político Pedagógico.

Foi realizada uma palestra sobre o que é Projeto Político Pedagógico e também as contribuições que o mesmo poderia trazer como melhoria na qualidade da educação oferecida na Escola Municipal Imaculada Conceição II. Apresentou-se a nova Linha de Ação da Escola para ser discutida e analisada com os pais.

Como metodologia utilizou-se a colocação de cartazes como forma de facilitar a participação dos pais, no primeiro momento apresentou-se as propostas, abrindo espaço para sugestões e possíveis alterações diante das discussões apresentadas. Em outro momento foi realizado uma avaliação para observar o ponto de vista dos pais em relação à educação oferecida aos alunos e o nível de aceitação dos pais diante das ações realizadas.

Diante da proposta de elaboração do Projeto Político Pedagógico os pais demonstraram interesse e boa vontade em colaborar com a escola em busca de melhores resultados na aprendizagem dos alunos. O resultado da entrevista serviu como análise no momento de montar o plano de ação do ano de 2010, pois, através do mesmo nota-se a importância de ouvir a opinião dos pais para aumentar o vínculo de aproximação entre as famílias e a escola.

Apesar da maioria dos pais acharem a escola muito boa, percebe-se que estes se referem ao processo educacional de seus filhos, sendo obrigação da escola educar, inclusive algumas das reclamações dos professores é a não participação dos pais nas atividades da escola por parte de alguns pais, melhorou bastante nos dois últimos anos creio que foi por causa das ações motivando a parceria família escola**.** Dessa forma é preciso que a escola, como mentora e sociabilizadora do conhecimento, passe a envolver a comunidade nas atividades escolares para que estas se sintam parte da formação de seus filhos.

O trabalho da escola torna mais produtivo e agradável quando há diálogo entre vários segmentos principalmente entre a família e a escola. O diagnóstico do histórico da escola foi feito através da construção e efetivação Projeto Cuidando do que é Nosso, que teve como objetivo conscientizar funcionários os alunos sobre a importância de conservar o patrimônio público e conhecer a história de origem da escola. Onde foi trabalhada poesia, paródias, frases sobre a escola, desenhos, músicas e construção de maquetes da escola, pesquisa sobre a origem da escola e entrevista com moradores do Bairro que participaram da construção do Prédio escolar. Ao desenvolver este projeto todos ficaram conhecendo a origem e o histórico atual da escola que foi fundada no dia dois de fevereiro do ano de dois mil e cinco para atender as crianças que residem próximo da escola.

Nessa discussão, a prática que a escola desenvolve é fundamental, devendo ser objeto de reflexão por todos os seus segmentos. A associação entre teoria e pratica é fundamental para traduzir o cotidiano escolar e sistemático à discussão de um projeto pedagógico que leva em conta a escola em suas várias dimensões – pedagógica, administrativa, financeira e jurídica, as quais devem ser percebidas e compreendidas de forma articulada, interligada. Pedagógico quando diz respeito ao trabalho da escola como um todo em sua finalidade primeira e a todas as atividades desenvolvidas tanto dentro quanto fora da aula, inclusive à forma de gestão, à abordagem curricular e a relação escola-comunidade.

A construção do projeto político pedagógico refere-se à relação escola-comunidade local, como se percebe no trabalho do gestor, há diferenças na qualidade do trabalho de escolas que contam com a participação da comunidade e de outros que planejam, executam e avaliam suas ações sem levar em consideração esta participação. Nota-se que normalmente, o desempenho dos alunos é melhor quando os pais participam da vida escolar e são constantemente informados do rendimento escolar dos seus filhos.

A Importãncia do Projeto Polìtico Pedagògico na Organizaçâo da Escola

A organização do trabalho pedagógico é uma estratégia educacional para democratizar o processo ensino-aprendizagem, então é de suma relevância para implementar novas formas de administrar em que a comunicação e o diálogo inserido na prática pedagógica. À medida que a relação escola-comunidade aumenta a participação nas decisões da escola.

Essa gestão democrática é outro principio fundamental na elaboração do projeto pedagógico. Como se sabe as referências legais para a democratização do ensino público encontra-se, de forma mais geral, na Constituição Federal de 1988 e, em um nível mais detalhado, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96). Como princípio do projeto pedagógico a gestão democrática entende que todos os envolvidos no trabalho escolar devem não apenas saber como a escola funciona, mas também participar na definição dos seus rumos.

Nesse sentido projeto pedagógico diz respeito à democratização do acesso e permanência do aluno na escola. Nesse sentido o projeto político pedagógico apresenta-se como um ato de coragem em enfrentar todas as dificuldades para construir a educação que se deseja. Ato de coragem por que parte do que está instituído, para rever o que precisa ser mudado e avançar na direção do que se deseja.

Para GADOTTI (1993, p. 68) Um projeto político pedagógicos da escola, que é a sua história o conjunto dos seus currículos e dos seus métodos, o conjunto de seus atores internos e externos e seu modo de vida. Um projeto sempre confronta esse instituído como o instituinte. Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. O projeto pedagógico da escola é assim sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola.

Sendo assim, a educação valoriza o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, agregada ao fato de fortalecer cada vez mais no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e dez, reuniu-se todos os profissionais da Unidade Escolar, para definir as ações educativas futuras, como agrupamento de planos de ensino e atividades diversificadas, para instrumento de trabalho que indica o rumo á direção escolar para elaborar as ações financiáveis e não financiáveis que serão executadas para a organização do Projeto Político Pedagógico.

A participação dos educandos na construção do Projeto Político Pedagógico. Cabe a todos educadores, incentivar, orientar e mediar à aprendizagem dos estudantes. Agindo, dessa forma, fazendo a diferença, em contribuir com a educação voltada para formação da cidadania.

A escola tem um papel importante na vida do educando, bem como o professor que está diariamente com eles. Quando o aluno é bem acolhido no espaço escolar pelo professor e pela escola, essas relações podem possibilitar grandes experiências que facilitem a aquisição e construção de novos conhecimentos, servindo de base para uma sólida formação pessoal e social.

Quando o professor está aberto ao diálogo, o aluno sente-se mais seguro e valorizado. A partir do momento que o educando se sente a vontade para falar, sabendo que será respeitado pelo professor se sentirá motivado a participar sempre. Sobre essa afirmação comenta Fonseca (2006, p. 104). "O diálogo é a arte de ser ensinada e praticada, a comunicação pode ser entendida como elemento norteador da educação para romper com sentimentos inibidores, que impedem o aluno a se aproximar do professor".

Os alunos foram reunidos em sala da escola utilizando-se os recursos: linguagem oral, data-show, dinâmica e música. Primeiramente indagou-se os alunos com as seguintes perguntas: O que eles mais gostam na escola? O que eles gostariam que fosse diferente na escola? E somente depois foi relatado o que era Projeto Político Pedagógico e que este documento significa para a escola e também porque deve ser construído de maneira coletiva.

Os alunos conceituaram o que entendiam das perguntas. O que mais chamou a atenção foi em relação às informações fornecidas por eles onde relataram que gostaria que mudasse. Como por exemplo: que mudasse a cor da pintura da escola, que hoje é pintura é branca e vermelha e a grande maioria sugeriu outra cor, que seria cinza, branco ou verde reivindicaram também que fosse construída uma Quadra de esporte para as aulas de Educação Física, formando cidadãos críticos e conscientes.

Considerando que para se elaborar um Projeto Político Pedagógico é necessário planejar como afirma Gandin (2007, p. 18) “[...] o processo de planejamento é concebido como uma prática que sublinhe a participação, a democracia, a libertação. Então o planejamento é uma tarefa vital [...] para o bem-estar do homem e da sociedade”. Foi enfatizada na apresentação a importância dos educandos na construção do Projeto Político Pedagógico, pois nas suas falas mostraram ter conhecimento sobre que realidade queria para si, que sociedade almeja, que relações de poder e de amizade gostariam de manter.

Nota-se, portanto, que a ação de planejar é bem presente na vida do ser humano, diariamente, e esse planejamento requer aceitação do outro, respeito às diferenças, participação ativa e coletiva e opiniões distintas, que conseqüentemente geram discussões e contribuem para a concretização dos objetivos a serem alcançados na escola. É Importante ressaltar que esta participação ativa no ato de planejar, principalmente no Projeto Pedagógico, diz respeito aos sujeitos de toda comunidade escolar, em especial, o principal personagem deste cenário, o aluno.

A atividade permitiu que os alunos expressassem seus sonhos em relação à escola e a sociedade. As respostas de modo geral dos alunos foram: querem viver em uma sociedade boa, unida e solidária. Ser amigos, alegres, educados, honestas e solidárias. Quanto ao conhecimento os alunos afirmaram querer trabalhar conteúdos que abordassem: a responsabilidade, humildade, educação, gentileza, os direitos e deveres

Momento de Anàlise da Redaçâo do Projeto Polìtico Pedagògico

A escola é lugar da concepção, realização e avaliação do seu projeto educativo, uma vez que organize seu trabalho pedagógico baseado em sua realidade, sendo norteada por referenciais ditados pelo sistema de ensino. Foi realizado um momento com a participação de toda a equipe a leitura e análise do Projeto Político Pedagógico da escola, para facilitar a visualização e participação de todos foi utilizado o Data Show a participação coletiva da equipe em construir o Projeto Político pedagógico possibilitou á escola em refletir e inovar a sua prática pedagógica, através de novos caminhos para as situações que precisam ser modificadas. Discutimos e valorizamos idéias de todo o grupo, sendo flexíveis nas discussões administrativas e pedagógicas. Esta prática valoriza o pluralismo de idéias, pois o resultado das ações promove a melhoria da educação e o comprometimento de todos.

As alterações eram feitas conforme o ponto de vista da equipe que ao discutir o assunto sempre tinha a preocupação de tornar mais clara a importância da transparência das informações de acordo com a realidade do contexto escolar.

A construção do Projeto Político Pedagógico proporcionou a gestão democrática participativa avaliando a atividade pedagógica, realizou-se momentos que proporcionou a organização e estruturação do mesmo fortalecendo o trabalho em equipe e comunidade. Nota-se que o Projeto Político Pedagógico da escola nunca fica pronto sempre tem a necessidade de ser ajustado conforme a necessidade da escola cria vínculo com a comunidade, fortalece a parceria, estabelece responsabilidades mútuas e constrói sua autonomia tem relação direta com o poder da escola em gerenciar e escolher o que é importante e conveniente para ela e também para a sua comunidade com responsabilidade, compromisso e ética dos seus profissionais.

Nota-se que as discussões e estudos feitos sobre o tema abordado veio da necessidade de mudanças para organizar e melhorar a qualidade do ensino e elevar o desempenho do trabalho, onde a escola busca espaço em uma sociedade de conflitos, adequando-se á nova forma de gerir seus recursos. Nesse trajeto, ao explicitar propósitos e situar os obstáculos, os educadores foram estabelecendo relações apontando metas e objetivos comuns, vislumbrando pistas para melhorar a sua atuação diante da necessidade de inovação.

Construir o Projeto Político Pedagógico sempre foi uma necessidade para toda comunidade escolar nota-se realização na construção do eixo norteador do cotidiano escolar. A participação de todos foi de fundamental importância na construção do Projeto Político Pedagógicos sendo momentos de reflexão que levou a ação consciente e planejada. O processo de construção do Projeto Político Pedagógico motivou a organização dos documentos e informações importantes da escola e serviu para ensinar a toda a equipe a buscar e lutar com mais consciência para alcançar os objetivos das ações e projetos realizados.

Sem deixar de valorizar a aprendizagem dos alunos no contexto escolar. Outro fator importante foi o número de reuniões e encontros realizados com a equipe para buscar informações para construção do Projeto Político Pedagógico, onde todos sentiram a necessidade de contribuir com a realização e efetivação do mesmo. Projeto Político Pedagógico na verdade da importância deste documento, hoje eu consigo saber a dimensão da quantidade de informações que estão contextualizadas e todas analisadas com a participação de todos os profissionais envolvidos no processo educativo. Fundamentou-se em princípios que norteiam a escola democrática, pública com igualdade de condições para acesso e permanência na escola.

Conclui-se que o Projeto Político Pedagógico é um documento que favorece a construção da gestão democrática participativa e assegura o direito de toda a equipe escolar e comunidade participarem de maneira ativa todas as ações desenvolvidas na escola. Que este documento seja reconhecido como elemento máximo para construção e reconstrução por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Convém salienta que a boa convivência gera confiança, fortalece o diálogo e participação. O Projeto Político Pedagógico exigiu profunda reflexão sobre a finalidade dos caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos com compromisso político e pedagógico, sendo necessidades básicas para melhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos com a construção de contextos culturais, que serão expressos por diversos projetos da comunidade.

Ética No Serviço Público

Decreto nº 1.171, de 22 de Junho de 1994

Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, e ainda tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição, bem como nos arts. 116 e 117 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos arts. 10, 11 e 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992,

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que com este baixa.

Art. 2° Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta implementarão, em sessenta dias, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a Constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente.

Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 1994, 173° da Independência e 106° da República.

ANEXO

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal

CAPÍTULO I

Seção I

Das Regras Deontológicas

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência, em fator de legalidade.

V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação.

IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.

Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.

X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.

XI - O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.

XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.

XIII - O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da Nação.

Seção II

Dos Principais Deveres do Servidor Público

XIV - São deveres fundamentais do servidor público:

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular;

b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário;

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum;

d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo;

e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público;

f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos;

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de

raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las;

j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva;

l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema;

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis;

n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição;

o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum;

p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função;

q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções;

r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.

s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito;

t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos;

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei;

v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.

Seção III

Das Vedações ao Servidor Público

XV - E vedado ao servidor público;

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;

b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam;

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister;

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;

j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;

l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;

m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;

n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;

o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana;

p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.

CAPÍTULO II

DAS COMISSÕES DE ÉTICA

XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.

~~XVII -- Cada Comissão de Ética, integrada por três servidores públicos e respectivos suplentes, poderá instaurar, de ofício, processo sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência a princípio ou norma ético-profissional, podendo ainda conhecer de consultas, denúncias ou representações formuladas contra o servidor público, a repartição ou o setor em que haja ocorrido a falta, cuja análise e deliberação forem recomendáveis para atender ou resguardar o exercício do cargo ou função pública, desde que formuladas por autoridade, servidor, jurisdicionados administrativos, qualquer cidadão que se identifique ou quaisquer entidades associativas regularmente constituídas.~~ (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.

~~XIX - Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética, para a apuração de fato ou ato que, em princípio, se apresente contrário à ética, em conformidade com este Código, terão o rito sumário, ouvidos apenas o queixoso e o servidor, ou apenas este, se a apuração decorrer de conhecimento de ofício, cabendo sempre recurso ao respectivo Ministro de Estado.~~ (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

~~XX - Dada a eventual gravidade da conduta do servidor ou sua reincidência, poderá a Comissão de Ética encaminhar a sua decisão e respectivo expediente para a Comissão Permanente de Processo Disciplinar do respectivo órgão, se houver, e, cumulativamente, se for o caso, à entidade em que, por exercício profissional, o servidor público esteja inscrito, para as providências disciplinares cabíveis. O~~

~~retardamento dos procedimentos aqui prescritos implicará comprometimento ético da própria Comissão, cabendo à Comissão de Ética do órgão hierarquicamente superior o seu conhecimento e providências. (~~Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

~~XXI - As decisões da Comissão de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos interessados, divulgadas no próprio órgão, bem como remetidas às demais Comissões de Ética, criadas com o fito de formação da consciência ética na prestação de serviços públicos. Uma cópia completa de todo o expediente deverá ser remetida à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.~~ (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

~~XXIII - A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta de ética do servidor público ou do prestador de serviços contratado, alegando a falta de previsão neste Código, cabendo lhe recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões;~~ (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.

~~XXV - Em cada órgão do Poder Executivo Federal em que qualquer cidadão houver de tomar posse ou ser investido em função pública, deverá ser prestado, perante a respectiva Comissão de Ética, um compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas por este Código de Ética e de todos os princípios éticos e morais estabelecidos pela tradição e pelos bons costumes.~~ (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

Sigilo Profissional

O sigilo profissional é um conceito fundamental em diversas áreas, especialmente nas profissões que lidam com informações sensíveis, como medicina, psicologia, direito e serviços sociais. Vamos explorar o sigilo profissional em detalhes, abrangendo sua definição, importância, aspectos legais, implicações éticas e boas práticas.

Definição de Sigilo Profissional

O sigilo profissional refere-se à obrigação do profissional de não revelar informações confidenciais obtidas durante o exercício de sua função. Essas informações podem incluir dados pessoais, registros de saúde, segredos comerciais e qualquer outra informação que, se divulgada, possa prejudicar a privacidade ou os direitos de um indivíduo ou entidade.

Importância do Sigilo Profissional

Proteção da Privacidade:

O sigilo assegura que as informações pessoais de clientes ou pacientes sejam mantidas em segurança, respeitando sua privacidade e dignidade.

Confiança:

O respeito pelo sigilo profissional é fundamental para a construção de uma relação de confiança entre o profissional e o cliente.

Quando as pessoas sentem que podem compartilhar informações sem o medo de que sejam divulgadas, estão mais propensas a buscar ajuda e a se abrir.

Qualidade do Atendimento:

A confidencialidade permite que os profissionais obtenham informações mais completas e precisas, contribuindo para um atendimento mais eficaz e personalizado.

Responsabilidade Profissional:

O sigilo é um aspecto ético que reflete a responsabilidade do profissional em proteger os interesses de seus clientes ou pacientes.

Aspectos Legais do Sigilo Profissional

Legislação:

Em muitas profissões, o sigilo profissional é regulamentado por leis e códigos de ética. Por exemplo, o Código de Ética Médica, o Código de Ética da Ordem dos Advogados e o Código de Ética dos Psicólogos estabelecem normas específicas sobre a confidencialidade.

Exceções ao Sigilo:

Existem situações em que o sigilo pode ser quebrado, geralmente previstas em lei, como:

Risco à Vida: Quando há risco iminente de morte ou dano a terceiros.

Abuso ou Negligência: Em casos de abuso infantil ou violência doméstica, onde há a obrigação de relatar à autoridade competente.

Ordem Judicial: Quando uma ordem judicial exige a divulgação de informações.

Implicações Éticas

Responsabilidade Ética:

Profissionais devem estar cientes de sua responsabilidade ética em manter o sigilo e devem receber formação contínua sobre a importância da confidencialidade.

Consentimento Informado:

É fundamental que os profissionais expliquem a seus clientes ou pacientes os limites do sigilo e obtenham consentimento informado para o tratamento das informações, especialmente em casos de compartilhamento com outros profissionais ou instituições.

Cuidado com a Comunicação:

Profissionais devem ter cuidado ao discutir informações confidenciais, mesmo em ambientes informais, e garantir que não haja exposição inadvertida de dados sensíveis.

Boas Práticas para Manter o Sigilo Profissional

Armazenamento Seguro:

Garantir que todos os registros e documentos que contêm informações confidenciais sejam armazenados de maneira segura, como em arquivos protegidos ou sistemas de gerenciamento de dados com acesso restrito.

Treinamento Contínuo:

Promover treinamento regular para toda a equipe sobre a importância do sigilo, incluindo a conscientização sobre as consequências de sua violação.

Políticas Claras:

Estabelecer e divulgar políticas claras sobre o manejo de informações confidenciais dentro da instituição, garantindo que todos os funcionários as compreendam e as sigam.

Uso de Tecnologia:

Utilizar tecnologia adequada para proteger informações, como softwares de criptografia, senhas e autenticação de dois fatores, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a dados sensíveis.

Discussões Privadas:

Realizar conversas sobre informações confidenciais em ambientes privados, evitando discussões em locais públicos ou em presença de terceiros não autorizados.

O sigilo profissional é um pilar essencial em muitas profissões, garantindo a proteção da privacidade dos indivíduos e promovendo a confiança entre profissionais e seus clientes. A manutenção do sigilo envolve responsabilidade legal e ética, e profissionais devem estar bem informados sobre as normas que regem suas áreas. Ao implementar boas práticas de sigilo, os profissionais não apenas cumprem suas obrigações legais, mas também contribuem para a construção de um ambiente seguro e respeitoso para seus clientes.

Vamos aprofundar ainda mais o tema do sigilo profissional, abrangendo suas nuances, contextos de aplicação, desafios enfrentados pelos profissionais, e também exemplos práticos.

Nuances do Sigilo Profissional

Tipos de Informação Confidencial:

Dados Pessoais: Informações que identificam um indivíduo, como nome, endereço e número de telefone.

Histórico Médico: Detalhes sobre a saúde de um paciente, tratamentos recebidos, medicamentos prescritos e condições de saúde.

Dados Financeiros: Informações sobre a situação financeira de um cliente, incluindo saldos bancários, investimentos e dívidas.

Segredos Comerciais: Informações sensíveis de uma empresa, como estratégias de marketing, listas de clientes e informações sobre produtos.

Limitações do Sigilo:

Mesmo com a proteção do sigilo, não é absoluto. As limitações podem variar conforme a jurisdição e a profissão, sendo fundamental que os profissionais conheçam as regras específicas que se aplicam à sua prática.

Contextos de Aplicação

Setor de Saúde:

Em hospitais e clínicas, o sigilo é crucial para garantir que as informações médicas dos pacientes não sejam divulgadas sem consentimento. O Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil reforçam essa proteção.

Profissionais de Direito:

Advogados têm a obrigação ética de manter o sigilo sobre todas as informações relacionadas ao caso de um cliente.

O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estabelece diretrizes sobre a confidencialidade.

Serviços de Psicologia:

Psicólogos devem proteger as informações compartilhadas durante as sessões. O sigilo é um elemento central da prática terapêutica, permitindo que os pacientes se sintam seguros ao discutir questões pessoais.

Serviços Sociais:

Profissionais que atuam em assistência social também são obrigados a manter a confidencialidade sobre as situações de vulnerabilidade enfrentadas por seus clientes, visando proteger a privacidade e os direitos dos indivíduos.

Desafios Enfrentados pelos Profissionais

Pressão para Quebrar o Sigilo:

Profissionais podem enfrentar situações onde há pressão de terceiros (familiares, colegas) para que revelem informações confidenciais. É importante que saibam resistir a essas pressões e manter sua ética.

Ambientes Digitais:

O armazenamento e compartilhamento de informações em ambientes digitais apresenta riscos adicionais. O uso inadequado de plataformas de comunicação e armazenamento pode levar à violação do sigilo.

Múltiplos Profissionais:

Quando vários profissionais estão envolvidos no atendimento ao cliente ou paciente, coordenar o compartilhamento de informações sem violar o sigilo pode ser um desafio. É fundamental que todos os envolvidos entendam e respeitem as normas de confidencialidade.

Exemplos Práticos

Consultório de Psicologia:

Cenário: Um paciente compartilha experiências de traumas em sessões terapêuticas. O psicólogo deve garantir que essas informações não sejam divulgadas, mesmo que familiares do paciente solicitem detalhes sobre o tratamento.

Ação: O psicólogo pode oferecer sessões familiares, se apropriado, mas somente com o consentimento do paciente.

Clínica Médica:

Cenário: Um paciente é diagnosticado com uma condição de saúde delicada e pede que sua informação permaneça confidencial. A equipe médica deve respeitar essa solicitação.

Ação: Ao discutir o caso em equipe, os profissionais devem se certificar de que a identidade do paciente não é revelada, utilizando códigos ou pseudônimos.

Escritório de Advocacia:

Cenário: Um advogado recebe informações confidenciais de um cliente que está sendo processado. Outro advogado pode solicitar detalhes sobre o caso.

Ação: O advogado deve recusar a compartilhar informações, a menos que tenha o consentimento explícito do cliente, e deve informar ao cliente sobre qualquer solicitação externa de informações.

Consequências da Violação do Sigilo Profissional

Consequências Legais:

A violação do sigilo pode resultar em sanções legais, como processos por danos morais e multas. Profissionais de saúde, por exemplo, podem enfrentar ações disciplinares por parte dos conselhos de classe.

Consequências Éticas:

Além das implicações legais, a quebra de sigilo pode levar à descredibilização do profissional, perda de licenças e danos à reputação.

Impacto na Relação com o Cliente:

A violação do sigilo pode prejudicar a confiança entre o profissional e o cliente, dificultando futuros atendimentos e a disposição do cliente em compartilhar informações importantes.

Importância da Sensibilização e Educação

Campanhas de Conscientização:

É importante promover campanhas que informem tanto profissionais quanto clientes sobre a importância do sigilo e suas implicações. Isso ajuda a estabelecer um entendimento mútuo sobre o que constitui informações confidenciais.

Treinamento Interdisciplinar:

Realizar treinamentos interdisciplinares entre diferentes áreas (saúde, direito, serviços sociais) pode promover uma melhor compreensão sobre a aplicação do sigilo em diferentes contextos e fortalecer a colaboração entre profissionais.

O sigilo profissional é um elemento essencial para a proteção da privacidade e dos direitos dos indivíduos. Ele garante que os clientes e pacientes possam se sentir seguros ao compartilhar informações sensíveis, o que, por sua vez, melhora a qualidade do atendimento e estabelece uma relação de confiança. Profissionais devem estar bem-informados sobre suas responsabilidades legais e éticas, além de implementar boas práticas para manter a confidencialidade.

Com o aumento das interações digitais, a proteção do sigilo profissional se torna ainda mais crucial, exigindo atenção redobrada para garantir que as informações sensíveis permaneçam seguras.

Relacionamento Interpessoal

O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho é complexo, pois relaciona o autoconhecimento, empatia, autoestima, cordialidade, ética e principalmente a comunicação. Considerando essa interação entre pessoas diferentes em um meio competitivo, faz-se necessário conhecer e entender o comportamento humano dentro das organizações e compreender a importância da socialização dentro do trabalho, visto que o grande desafio para o ser humano é conciliar a ternura, a cordialidade, e o cuidado à sua ocupação.

“Conhecer pessoas, processos de grupos, cultura organizacional e o modo como esses processos interagem entre si, passou a ser uma exigência essencial de qualquer gestor que almeje sucesso no mundo dos negócios e das organizações”.

É importante relacionar o conceito do trabalho que cada pessoa traz consigo, essa ligação tem que ser favorável para o indivíduo desempenhar suas funções dentro da organização. Além do significado do trabalho como fonte de renda, de prazer e de conflitos para os trabalhadores.

“Nossa cultura enfatiza a observação de qualidades e defeitos das pessoas, e sobre essa base estruturamos o relacionamento”. O autor conceitua ainda que os relacionamentos possuem vida própria e está sempre em processo de mudança. Essas mudanças estão relacionadas ao comportamento e as ligações afetivas, que podem gerar relações brandas ou conflituosas.

Relação: Trabalho e Sujeito

“Trabalhar é meio de prover sustento para o corpo e para a alma. No trabalho passamos a vida, desenvolvemos nossa identidade, experimentamos situações, construímos relações, realizamos nosso espírito criativo”. É no trabalho que as pessoas dispendem grande parte de suas vidas, por isso ocupa grande importância individual e coletiva.

“O trabalho, como parte do mundo externo ao sujeito e do seu próprio corpo e relações sociais, representa uma fonte de prazer ou de sofrimento, desde que as condições externas oferecidas atendam ou não à satisfação dos desejos inconscientes”. O homem está sempre em busca de sua satisfação, no ambiente profissional não é diferente.

“Em um trabalho, colocamos nosso raciocínio, nossa emoção, nossa capacidade motora, enfim, nos identificamos com ele”. O fato de o trabalho ser parte fundamental na vida das pessoas afeta diretamente o seu modo de ser e pensar. Está relacionado a transformação dos recursos físicos, materiais e humanos, alterando a sua visão de si mesmo e do seu ambiente ao redor.

Ainda o mesmo autor pontua que “com a evolução no tempo, o homem passou para uma postura de poder e dominação da natureza e criou os aparatos que o dispensaram do desgaste das energias e aumentaram as potencialidades de seus sentidos”. Cada vez mais a força do trabalho humano é intelectual, devido ao avanço da tecnologia, introduzindo realidades e mudanças de situações, considerado o diferencial competitivo dentro das organizações.

De acordo com Rodrigues o mercado de trabalho vem sofrendo transformações significativas e alterações relevantes, com a aceleração do desenvolvimento tecnológico e também as condições de trabalho, o que afeta diretamente a atuação do sujeito mediante seu trabalho que passa a ser de forma ativa, criativa e crítica.

Contudo, baseando-se neste contexto do trabalho, é necessário observar a relações humanas vivenciadas, como competição, liderança, comunicação, motivação, apoio e o trabalho em equipe, além das questões emocionais e psicológicas que afetam na sua relação de satisfação e no desempenho de suas atividades. Além do significado do trabalho como fonte de renda, de prazer e de conflitos para os trabalhadores.

“O trabalho tem a possibilidade de fazer do homem um elemento capaz de transformar sentimentos em realidade e reunir, à sua volta, pessoas com um mesmo objetivo e com visões concretas de que é possível fazer do trabalho um meio não somente de vida, mas também um fator existencial”.

É através do trabalho que o homem consegue sobreviver e interagir, tornando-se um ser expansivo construtor e transformador no meio em que vive, sempre em busca de sua felicidade.

Segundo Romão o trabalho desempenha papel fundamental no senso de identidade, autoestima e bem-estar psicológico de uma pessoa, e é a característica central e definidora da vida da maioria dos indivíduos.

De acordo com Tolfo; Piccinini "o trabalho é rico de sentido individual e social". Os autores destacam a relação sentido e trabalho em três dimensões: individual, social e organizacional. A dimensão individual, o trabalho que faz sentido para a pessoa pode ser identificado com os seus valores morais, é prazeroso, possibilita valorização, desenvolvimento e crescimento. Já a dimensão social, para que o trabalho faça sentido, ele deve ser capaz de contribuir e ser útil para a sociedade.

E pela visão organizacional, são apontados aspectos ligados à utilidade, organização do trabalho e relações interpessoais. "O grau de importância que o trabalho tem na vida de uma pessoa em um determinado momento é formada por um construto complexo composto por um componente valorativo – a centralidade absoluta do trabalho -, que mensura o valor atribuído a este dentro da vida dos sujeitos e identifica em que medida o trabalho é central para a autoimagem.

O trabalho é fator primordial na vida de todo ser humano, a psicologia organizacional evidencia o relacionamento interpessoal como uma das principais características para o sucesso da organização. Sem pessoas, não há produtividade, não existe empresas, ou seja, sempre existirá a relação homem e trabalho. "As pessoas são a vantagem competitiva das empresas e o bem-estar no ambiente de trabalho resulta em produtividade e resultados".

No mercado de trabalho, a forma como nos relacionamos com as pessoas é um dos fatores mais importantes para manter um bom clima organizacional. A maneira de ser, pensar e agir influencia diretamente os relacionamentos nas empresas. O trabalho requer a convivência com colegas e superiores, onde é necessário conciliar os interesses pessoais com os interesses e objetivos da organização.

Segundo Zanelli o mundo do trabalho relacionado a psicologia organizacional e do trabalho está ligado aos fatores como: motivação, comprometimento, envolvimento, aprendizagem, socialização, satisfação, treinamento, aconselhamento, estresse e qualidade de vida no trabalho. Referente a este contexto a qualidade de vida da sociedade depende fortemente de como as organizações funcionam.

De acordo com Marx a maneira pela qual os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente o que eles são. Cada pessoa tem seu próprio conceito de trabalho e é a expressão do próprio ser. Segundo Rodrigues "a organização se constitui numa rede de relações tecidas por indivíduos dotados de ideias, necessidades e sentimentos que estão, a todo o tempo, presentes nas interações sociais, refletindo como estes indivíduos percebem e vivenciam a realidade".

Visto que a organização é composta por um conjunto de pessoas diferentes, contudo com o mesmo objetivo, é apontado que "a organização se constitui numa rede de relações tecidas por indivíduos dotados de ideias, necessidades e sentimentos que estão, a todo o tempo, presentes nas interações sociais, refletindo como os indivíduos percebem e vivenciam a realidade". Ela interfere e é influenciada por pessoas e cada um relaciona-se de maneira diferente em relação ao trabalho.

Emoções e Afeto no Trabalho

"Para transitar pelo caminho dos sentimentos e das emoções no cenário organizacional – que é tido como o lugar da razão – faz-se necessário admitir a interrelação entre emoção e razão. Todo sistema racional tem um fundamento emocional". Oportuno observar primeiramente que hoje, as emoções e os sentimentos fazem parte do cenário organizacional, ponderando a razão.

Neste sentido de acordo com Schmidt e Godoi emoção é a expressão de experiências, necessidades e interesses que são comuns ao ambiente e às estruturas sociais e, em decorrência disso, serão sempre submetidas a aspectos referente a sua cultura.

O sujeito demonstra o valor que atribui ao outro pelos sentimentos que manifesta, e, de acordo com este valor atribuído, os comportamentos são estruturados. Tais sentimentos são estimulados por relações objetivas e reais entre as pessoas.

O estado afetivo-emocional de cada pessoa é aferido de acordo com o seu estado de ânimo, autoestima e satisfação geral com a vida. As emoções e os afetos ajudam a identificar o perigo, a expressar estados internos e orientar as ações aos outros e a nós mesmos, considera o autor Zanelli.

"O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade da aceitação do outro como ser legítimo no convívio social". Sentimento relevante esse que são transmitido e desenvolvido com o convívio entre as pessoas. É necessário destacar também que "o homem age a maior parte do tempo movido pelas emoções".

Portanto entende-se que mesmo o indivíduo adotando postura profissional perante o mercado de trabalho é importante considerar suas emoções que interferirá em suas ações.

"Algumas emoções aprendidas na família são levadas para a organização, muito embora as emoções positivas pareçam ser mais incentivadas e aceitas no cenário organizacional e as emoções negativas tendam a ser suprimidas ou reprimidas. Existe uma visão de que emoções positivas melhoram o ambiente de trabalho."

A partir dessa perspectiva observa-se que o indivíduo tem uma história de vida na qual aprende a dar significado às suas emoções de acordo com as respostas que obtém na família, e essas reações são deslocadas para suas relações interpessoais, grupais e posteriormente para a organização aponta Schmidt e Godoi. Ou seja, o indivíduo carrega muitos valores e pode encontrar elementos da vida das pessoas que foram transpostos para suas atitudes e expressão das emoções no grupo de trabalho.

Gondim esclarece que "a emoção é um estado afetivo ativado por processos neurofisiológicos que preparam o organismo para a ação, é o sentimento de que as mudanças corporais estão ocorrendo no indivíduo." Todos os dias experimentamos estados emocionais diversificados, sendo alguns relacionados ao trabalho, porém a raiva, o choro e a tristeza não devem ser expressos em contextos de trabalho. As emoções dão suporte ao processo de relacionamento interpessoal. Salinas e Oliveira "inevitavelmente os sentimentos influenciarão as interações e as próprias atividades, que repercutem na eficácia do trabalho."

"As emoções estão intimamente relacionadas à percepção da prontidão para a ação do organismo e são desencadeadas pelas sensações fisiológicas. Os sentimentos são desencadeados pela interpretação cognitiva da situação, que muitas vezes se vale do que já está na memória."

A maneira como as emoções são interpretadas interferem na qualidade dos relacionamentos que estabelecemos socialmente com nítidas consequências para a emergência de conflitos, principalmente, no ambiente de trabalho aponta Gondim.

"O homem é visto como uma unidade que pensa, sente, deseja, age e necessita de integração harmoniosa entre corpo e mente, para que possa expressar a sua personalidade, características e valores pessoais". Através de suas emoções busca expressar a sua opinião e sua vontade na sociedade.

No mundo organizacional existe a convivência com outros indivíduos, as condutas vão resultar em histórias de interações recorrentes nas quais as emoções se fazem presentes afirma Schmidt e Godoi. As emoções atuam em harmonia com o intelecto e as organizações devem acompanhar os aspectos sociais e individuais de cada equipe. De acordo com Carvalho as pessoas e fatos mobilizam emoções e sentimentos profundos deixando marcas indestrutíveis na existência.

Segundo Gondim uma das principais vias de acesso às emoções alheias é a expressão facial. Apontou que devido as expressões faciais de tristeza as mulheres atribuíram mais afetos negativos à interação no trabalho do que os homens.

Conceito de Relacionamento Interpessoal

Silva aponta que toda relação interpessoal mobiliza processos psíquicos e o que se verifica, na prática, é que a vida cotidiana é caracterizada pela vida em grupo. A todo momento o indivíduo convive e se relaciona com outras pessoas em diferentes lugares, formam grupos por afinidades e aproximações como família, escola, igreja e trabalho. "Os seres humanos são essencialmente seres sociais, instintivamente motivados por uma necessidade de se relacionar. É nessa interação que descobrem suas próprias capacidades e as exercitam".

A importância dada aos relacionamentos parte do pressuposto de que as necessidades e interesses das organizações são as necessidades e interesses dos indivíduos de forma coletiva. Suas necessidades se originam no ser complexo que somos e que, necessariamente, passam pela emocionalidade das relações sociais e suas trocas intersubjetivas.

De acordo com Carvalho pertencemos a uma sociedade com alto desenvolvimento tecnológico que proporciona aproximações, mas também desenvolve um baixo contato interpessoal. Segundo o autor, existem vários tipos de relacionamentos como: abertos ou fechados, criativos, conflitantes, gratificantes ou destrutivos.

Segundo Moscovici, “a competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com as relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências da situação”. Ou seja, é a forma com a pessoa se relaciona com os outros, está relacionada aos comportamentos e atitudes que interferem no convívio com as pessoas.

De acordo com o mesmo autor, o processo de interação humana é complexo e ocorre permanentemente entre pessoas, sendo a forma mais frequente e usual representada pelo processo de comunicação, seja verbal ou não-verbal.

Salinas e Oliveira apontam que as interferências ou reações, voluntárias ou involuntárias, intencionais ou inintencionais, constituem o processo de interação humana, em que cada pessoa na presença de outra pessoa não fica indiferente a essa situação de presença estimuladora.

O processo de interação humana ocorre permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamento manifesto e não manifestos, verbais e não verbais, pensamentos, sentimentos, reações mentais ou físicos corporais.

“A competência interpessoal é revelada na relação indivíduo-indivíduo e nas relações indivíduo-grupo(s)”. A partir deste contexto percebe-se que existe sempre a interação para a convivência e construção da sociedade. Relacionar-se é imprescindível para qualquer finalidade de um grupo como destaca Leitão “as relações entre indivíduos são interações cooperativas, diretas ou indiretas, ou não seria possível a sobrevivência dos sistemas sociais.”

“A questão dos relacionamentos interpessoais, e de sua inerente dimensão emocional, é crucial para a vida associada, pois são esses processos interativos que formam o conjunto de sistemas que a organizam. As condições em que ocorrem tais relacionamentos definem a forma de convivência entre os seres humanos, que são seres de relações, e destes com a natureza. Fazem a diferença entre sofrimento e bem-estar e definem como a vida social é construída em seu cotidiano.”

“Nossa cultura enfatiza a observação de qualidades e defeitos das pessoas, e sobre essa base estruturamos o nosso relacionamento”. O relacionamento começa com o primeiro contato, as primeiras impressões remetem significados que podem favorecer ou prejudicar a relação. Dentro dessa dinâmica, a comunicação é determinante para o desenrolar de todo relacionamento. É através da linguagem que são expressos os sentimentos, elogios e críticas e desencadeado a intimidade entre as pessoas. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia.

Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho

“A vida no trabalho é composta de um cenário no qual atitudes, emoções e sentimentos de enorme diversidade são manifestados, reproduzindo a forma particular de cada indivíduo de lidar com a realidade”. De acordo com o autor a maior parte desse conjunto de reações reflete a história de vida de cada um, configurando a maneira com que a pessoa lida com emoções que permeiam as relações interpessoais.

“A forma como o sujeito lida com a realidade organizacional e como se posiciona frente às atuais transformações e exigências do trabalho estão relacionadas com a educação vivida”. Essa educação é gerenciada de forma positiva pelos indivíduos durante o período de trabalho e se relacionam de forma compatível com a qual aprenderam.

O desenvolvimento das pessoas no contexto organizacional depende do relacionamento interpessoal, sendo o homem influenciável e influenciador pela organização de acordo com seu conjunto de valores.

Os fatores que mais influenciam no relacionamento interpessoal de acordo com Brondani são o respeito, a amizade, a cordialidade nas relações, a cooperação e o entrosamento dentro e fora da organização. As pessoas levam para o trabalho valores, crenças e expectativas inerentes ao seu “eu”, suas emoções e sentimentos que interferem no relacionamento interpessoal.

"As relações interpessoais se desenvolvem em decorrência dos processos de interação, que corresponde às situações de trabalho compartilhadas por duas ou mais pessoas, as atividades coletivas e pré-determinadas a serem executadas, bem como interações e sentimentos recomendados, tais como: comunicação, cooperação, respeito, amizade, etc.".

"A forma de ser, pensar e agir influencia diretamente os relacionamentos em todas as organizações. Se instaurar um clima harmônico, positivo e de respeito, pode-se ter de volta um ambiente sadio e sem grandes turbulências". Ou seja, são as pessoas e o convívio entre as mesmas que criam o ambiente.

Salinas e Oliveira descrevem que as empresas sofrem transformações de forma complexa e com ritmo acelerado, e portanto buscam novas competências profissionais em habilidades interpessoais e estão também interessadas nas influências que o relacionamento interpessoal, dentro do foco do trabalho, interferem no desempenho da organização.

A pesquisa desenvolvida por Silva aponta os fatores positivos e negativos que interferem o relacionamento interpessoal nas organizações. Sendo liderança democrática, diálogo, respeito, responsabilidade, assertividade, empatia, bom humor, os indicadores positivos e como fatores negativos, pode-se citar: inveja, falta de diálogo, falta de respeito, liderança autoritária, diferenças salariais, e a competitividade.

"Os relacionamentos interpessoais além das dimensões afetivas e cognitivas, aspectos que são presentes em todas as organizações, como econômicos, políticos, psicológicos e a cultura organizacional". Dentro de uma organização existe uma hierarquia a ser seguida e respeitada, e também o interesse entre ambas as partes.

"A organização deve também assumir um compromisso maior com o colaborador, no sentido de promover sempre a construção do conhecimento, para que cada vez mais se possa melhorar o diálogo entre os níveis hierárquicos, devendo também criar oportunidades de se administrar, colocando aos colaboradores novos desafios e incentivar a ética moral, acompanhar mais de perto a realização de tarefas, dar feedback e incentivar o crescimento pessoal dentro das organizações."

"A chave para o sucesso de uma empresa está no estabelecimento de um conjunto de competências essenciais - conhecimentos integrados dentro de uma empresa que a distinguem de seus concorrentes e agregam valor para o cliente". Existem dois tipos de competências básicas a serem aplicadas e desenvolvidas em uma organização, a competência técnica exigida referente o conhecimento teórico e prático de sua função e a competência interpessoal.

De acordo com Salinas e Oliveira estudos têm demonstrado a necessidade de desenvolvimento da competência interpessoal. Para que seja atingido um relacionamento interpessoal harmonioso e prazeroso, o trabalho em equipe só terá expressão real e verdadeira se quando os membros do grupo desenvolverem sua competência interpessoal, o que permitirá alcançar a integração coordenada de esforços na realização das tarefas, obtendo muito mais que a simples soma das competências técnicas individuais, e sim, o resultado do grupo em conjunto. Portanto deve ser compromisso da organização também alavancar esse fator para o bom andamento dos seus negócios.

Os Conflitos no Ambiente de Trabalho

Segundo Silva as organizações vêm investindo na melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida e bem-estar de seus membros, e o relacionamento interpessoal é um dos indicadores que contribui relativamente a esse resultado.

Ou seja, investindo nesse âmbito os problemas relacionados ao relacionamento interpessoal podem diminuir, como os conflitos que surgem no ambiente de trabalho. Os problemas ou os conflitos surgem quando há dificuldade em conciliar as diferenças e os desejos individuais.

Segundo Exner e Sendin a relação interpessoal é um dos elementos essenciais e construtivos da condução humana, é, também, um dos campos onde mais facilmente se produzem os conflitos, convertendo-se em uma área de exame obrigatória para a compreensão do funcionamento mental.

"É preciso que a pessoa aprenda como interagir de maneira a compartilhar informações, confrontar diferenças e cooperar com os seus pares. Na empresa moderna é nítida a preocupação e importância

dos grupos para o alcance de melhores resultados". Essa interação deve acontecer em todos os setores da empresa, pois os resultados alcançados pelo grupo dependerão da participação individual.

Levando em consideração que tudo muda, ou seja, o mundo, o mercado de trabalho e as relações das pessoas também sofrem alterações, e com elas, surgem os conflitos. "Os conflitos também influenciam nas relações, fazem parte da divergência de opiniões. Os sentimentos e emoções que o ser humano carrega, o faz exprimir suas convicções e nem sempre as pessoas estão prontas para ouvirem e serem ouvidas".

Segundo Mendes os indivíduos reagem de forma diferente às dificuldades das situações de trabalho e chegam a este trabalho com a sua história de vida pessoal. Os problemas, neste contexto, nascem de relações conflituosas. Cada ser humano traz consigo a sua estrutura de personalidade, sua vivência e é selecionado para desempenhar atividades dentro da empresa de acordo com sua formação e experiência profissional.

"Vários são os fatores que podem impedir um bom rendimento do grupo, como o seu tamanho, o grau de motivação de seus membros, a falta de coesão, dificuldades de comunicação e até mesmo normas restritivas ao seu bom funcionamento.

Algumas providências são eficazes quanto ao bom funcionamento de um grupo, a saber: favorecer a integração das pessoas, observar a liderança voltada para a tarefa, tanto quanto os fatores de manutenção do grupo que dizem respeito as questões sociais; classificar papéis e expectativas; intensificar os valores e respeito as normas; bem como favorecer, sempre, uma maior coesão das pessoas."

"Quando as relações interpessoais são caracterizadas pela pouca clareza, criam espaço para suspeitas, mal-entendido e desconfiança, desencadeando emoções de medo e raiva nos indivíduos".

De acordo com o autor, sentimentos de antipatia e rejeição tenderão à diminuição das interações, ao afastamento, à menos comunicação, repercutindo desfavoravelmente nas atividades, com provável queda de produtividade. Sendo que os problemas interpessoais podem ter raízes no próprio indivíduo ou em outros relacionamentos com outras pessoas. As relações conflituosas prolongadas têm um alto custo emocional.

"Dentro das organizações e com muita frequência, em determinado conflito entre duas partes, as duas pretendem um tipo de solução que a outra não quer aceitar, sendo que ambas as partes dependem uma da outra para ser atingido um acordo". Ou seja, há um confronto de ideais e uma das partes, ou ambas, tem que ceder para que cheguem a um acordo e a resolução do conflito, contudo nem sempre é simples.

Não se escolhe por afinidade ou quem poderia se adaptar melhor com os funcionários já efetivados dentro da organização, é a partir daí que poderão surgir conflitos no relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Quanto maior o número de funcionários, maior o número desentendimentos e conflitos na organização. Em todos os setores organizacionais, encontram-se problemas de relações humanas. Desenvolver um bom nível de relacionamento com as pessoas nesse ambiente é uma responsabilidade individual e organizacional.

Em relação ao relacionamento no ambiente de trabalho observa-se que este tema apesar de ser constante no dia a dia, existem poucos estudos e pesquisas direcionados a essa área. A finalidade deste artigo teve como princípio o contato direto com diversos materiais escrito sobre o assunto e o fortalecimento da necessidade de estudos que explorem mais profundamente a interface entre cultura e processos de atribuição do relacionamento interpessoal no contexto organizacional.

Pode-se considerar o sentido do trabalho em várias dimensões e sentidos diferentes para cada indivíduo e apontar sentimentos e afetos envolvidos no contexto organizacional, tais como o amor, a amizade, o respeito, a raiva e a inveja. Pondera-se ainda que os conflitos existentes dentro das organizações afetam a sua produtividade.

Com relação ao resultado sobre a importância de um bom relacionamento interpessoal nas organizações foi apontado que através dele há uma melhoria no ambiente de trabalho, aumentando a motivação dos envolvidos, facilita o alcance dos resultados da empresa, além de intensificar o crescimento pessoal e profissional dos trabalhadores. Concluindo-se que o relacionamento interpessoal é uma ferramenta essencial para obter sucesso nas organizações e algo primordial nas relações humanas.

Trabalho em Equipe

Trabalho em equipe é quando um grupoou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O trabalho em equipe pode ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa ou determinado trabalho, por obrigação, ou não.

A denominação trabalho em equipe ou trabalho de grupo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, e é um método muitas vezes usado no âmbito político e econômico como um sistema para resolver problemas.

O trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que otimiza o tempo de cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e aprender novas tarefas.

Um bom exemplo de uma atuação de trabalho em equipe são os esportes, onde os atletas precisam uns dos outros para conseguir fazer gols ou pontos, a maioria dos esportes são formados por equipes, onde cada um desempenha um papel, para atingir o todo. Muitas pessoas dizem que trabalhar em equipe é mais divertido e fácil do que trabalhar individualmente, pois contribui muito para melhorar o desempenho de todos. Outro bom exemplo de trabalho em equipe é o das formigas e gafanhotos, que dividem-se para pegar alimentos e se um não faz a sua parte, todo o resto fica comprometido, dando um modelo de união e força.

Saber trabalhar em equipe é outro fator importante, e uma característica essencial para profissionais e estudantes, as empresas valorizam muito pessoas que não pensam apenas na sua própria tarefa, e sim naqueles que pensam nos colegas e na empresa em si.

Trabalho em Equipe nas Empresas

O trabalho em equipe é essencial no contexto empresarial. Quase todos os projetos apresentam melhores resultados quando são desenvolvidos por uma equipe e não apenas por um indivíduo.

Pessoas diferentes pensam de formas diferentes, o que é essencial para estabelecer diferentes soluções para problemas. Algumas técnicas como o brainstorming são muito usuais no âmbito do trabalho em equipe. Além disso, as empresas aplicam diferentes dinâmicas de grupo para potenciar o trabalho em equipe.

Trabalho em Equipe, Personalidade e Relacionamento

O bom funcionamento de uma equipe vai depender da personalidade de cada elemento da equipe e do relacionamento entre eles. Alguns tipos de personalidade são mais compatíveis com outros e quando dois tipos de personalidade compatíveis trabalham juntos, a equipe sai beneficiada.

Um ambiente saudável e agradável é também essencial para o trabalho em equipe. Desta forma, cada elemento deve colocar a equipe em primeiro lugar e não procurar os seus próprios interesses. Além disso, é importante haver empatia para que trabalho exercido seja o mais eficaz e prazeroso possível. Trabalhar em equipe requer muitas horas de convivência, e por isso, a harmonia e respeito devem ser cultivados em todas as ocasiões.

Trabalho em Equipe nas Empresas

O trabalho em equipe nas empresas continua sendo a vantagem competitiva definitiva – precisamente por ser tão poderoso e ao mesmo tempo tão raro" – afirma o autor Patrick Lencioni logo no início do livro "Os Desafios das Equipes", da Editora Campus.

Brian Clegg e Paul Birch, autores do livro "Trabalho em equipe – Motive e energize sua equipe já", da Qualitymark, completam dizendo que "o trabalho em equipe supostamente combina os talentos dos indivíduos para gerar algo mais do que é possível com cada indivíduo tomado em separado".

Não há dados que comprovem quando surgiu a ideia de reunir indivíduos em grupos em prol de um objetivo comum, mas sabe-se que esta concepção de equipe existe há muito tempo, desde que se começou a pensar no processo do trabalho.

Os professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Haroldo Piancastelli, Horácio Pereira de Faria e Marília Rezende da Silveira, do Departamento de Enfermagem Aplicada da mesma universidade, fizeram um artigo sobre o trabalho em equipe.

Lá, eles colocam que a ideia da equipe advém:

Da necessidade histórica do homem de somar esforços para alcançar objetivos que, isoladamente, não seriam alcançados ou seriam de forma mais trabalhosa ou inadequada;

Da imposição que o desenvolvimento e a complexidade do mundo moderno têm imposto ao processo de produção, gerando relações de dependência ou complementaridade de conhecimentos e habilidades para o alcance dos objetivos.

“O trabalho em equipe nas empresas, portanto, pode ser entendido como uma estratégia, concebida pelo homem, para melhorar a efetividade do trabalho e elevar o grau de satisfação do trabalhador”, afirmam os autores do estudo.

Mas, antes de discutir as questões que envolvem o trabalho em equipe e a importância do mesmo para o sucesso da organização, é preciso diferenciar o grupo da equipe. Sim, são duas coisas diferentes.

De acordo com Carlos Basso, sócio-diretor da Consultoria CR Basso, toda equipe é um grupo, porém, nem todo grupo é uma equipe.

“Grupo é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, em geral se reúnem por afinidades. O respeito e os benefícios psicológicos que os membros encontram, em geral, produzem resultados de aceitáveis a bons. No entanto este grupo não é uma equipe.

Já Equipe é um conjunto de pessoas com objetivos comuns atuando no cumprimento de metas específicas. A formação da equipe deve considerar as competências individuais necessárias para o desenvolvimento das atividades e atingimento das metas.

O respeito aos princípios da equipe, a interação entre seus membros e especialmente o reconhecimento da interdependência entre seus membros no atingimento dos resultados da equipe, deve favorecer ainda os resultados das outras equipes e da organização como um todo. É isso que torna o trabalho desse grupo um verdadeiro trabalho em equipe”.

Pedimos a Suzy Fleury, psicóloga e consultora empresarial e esportiva, para exemplificar essa diferença: “Grupo são todas as pessoas que vão ao cinema para assistir ao mesmo filme.

Elas não se conhecem, não interagem entre si, mas o objetivo é o mesmo: assistir ao filme. Já equipe pode ser o elenco do filme: todos trabalham juntos para atingir uma meta específica, que é fazer um bom trabalho, um bom filme”.

Fazer com que todas as pessoas da organização caminhem na mesma direção não é tão difícil quanto parece. É necessário muita estratégia, objetivos definidos, comunicação eficaz, feedbacks constantes e lideranças compartilhadas.

“Este é o ideal de toda equipe e caracteriza a equipe de alta performance, onde todas as potencialidades são usadas da melhor forma”, destaca Fátima Motta, professora da ESPM e consultora especializada em desenvolvimento de Lideranças e Comportamento Humano.

Mas, infelizmente, muitas empresas amargam casos de insucesso com suas equipes de trabalho. Os objetivos finais não são alcançados, todos se sentem entediados e, no fim, contribuem pouco para a organização.

Segundo pesquisas da empresa de consultoria em recursos humanos Hay, somente 25% das experiências com trabalho em equipe são bem-sucedidas, e mais, quando dão certo, os resultados tendem a desaparecer rapidamente. Então, qual será a justificativa para este quadro conflitante?

O consulto Paulo Araújo, em um artigo escrito para o Jornal Profissional & Negócios, parceiro de conteúdo do Empregos.com.br, afirmou: “Talvez o fato de, não raras vezes, valorizarmos técnicas de trabalho em equipe aclamadas em outros países, esquecendo de avaliar sobre como adaptá-las para nossa cultura regional, nosso jeito de ser e de viver, nossos valores e crenças.

Precisamos aprender a trabalhar em equipe, maximizar o potencial de cada pessoa, aprender a viver com diferenças e extrair o melhor da diversidade que existe dentro de cada organização. É preciso entender que trabalhando em equipe temos mais chances reais de superar nossos limites”.

Para reverter este quadro, pedimos aos especialistas ouvidos pelo Empregos.com.br para que listassem algumas dicas do que precisa ser feito para ter uma equipe eficaz:

Defina claramente a missão, os valores da empresa, as metas e objetivos da equipe. Todos têm que saber qual o objetivo do trabalho, para que o esforço seja feito na mesma direção. Cada pessoa tem que estar ligada ao significado maior do trabalho, que é o objetivo que foi definido, e ver o mesmo como um desafio. A comunicação clara é fundamental para alcançar esse objetivo. Melhor errar pelo excesso de comunicação, jamais pela falta.

Respeite a individualidade e estimule a diversidade da equipe. Equipes são formadas de pessoas, que têm histórias de vida, conhecimentos e experiências bem diferentes. É papel do líder aceitar e estimular as diferenças, fazendo com que cada um dê o seu melhor. No time de futebol, por exemplo, cada jogador tem um talento que o difere dos demais: assim deve ser na equipe de trabalho, sempre todos tendo como alvo o mesmo gol.

Estabeleça os papéis. Se os integrantes da equipe não sabem qual a função ou papel a desempenhar, dificilmente vão poder atingir o objetivo comum. Pode ser necessário treinar as pessoas; é papel do líder identificar se existe ou não a necessidade de treinamento.

Motive e reconheça os talentos. Com o tempo, é natural que a equipe perca o entusiasmo do começo. É preciso evitar que uns poucos trabalhem e todos os outros fiquem olhando (como acontecia nos trabalhos do tempo do colégio). É fundamental saber o que cada membro está fazendo de valor e reconhecer a performance de cada integrante. Não permita, no entanto, que alguém solte a máxima: “Eu já fiz a minha parte”.

Aprenda a lidar com o conflito. Em um grupo, é inevitável que haja choque de opiniões, personalidades e estilos. O desafio é saber valorizar a diferença e tornar os inevitáveis conflitos um bom motivo para crescer e superar as adversidades. Lembre-se: Cooperar é diferente de competir.

Avalie e monitore. O monitoramento do trabalho e dos resultados é fundamental para que cada integrante saiba como está o seu desempenho, em que e como pode melhorar. Informações incompletas podem acabar com o trabalho de qualquer equipe.

Algumas vantagens do trabalho em equipe nas empresas:

“Compare o membro de uma equipe e o indivíduo isoladamente – qual deles você veria com mais frequência em seu relatório de desempenho?” – Questionam os autores de “Trabalho em equipe – Motive e energize sua equipe já”, da Qualitymark.

São notórios os benefícios que uma equipe bem afinada pode trazer para a organização. Primeiro, porque uma equipe é formada de pessoas, que trazem consigo histórias de vida e competências diferentes, mas que se relacionam. Um é bom em analisar relatórios, outro fala muito bem em público, e o terceiro tem uma boca capacidade para detectar e resolver problemas. Estas são algumas características que, somadas, podem formar uma equipe coesa e eficiente.

“A interação entre os pares e o potencial de cada indivíduo ficam ainda maiores quando utilizados em uma equipe. No time, todos são responsáveis mutuamente pelo resultado, diferente de quando se trabalha sozinho. Com o excesso de problemas e a necessidade de responder rápido em várias frentes que as empresas têm hoje, tornou-se quase impossível trabalhar de forma isolada, no esquema cada um por si”, analisa Fátima Motta, da ESPM.

Como Medir o Desempenho do Colaborador

Uma das tarefas mais difíceis do gestor é manter a equipe trabalhando unida e comprometida com as metas e sucesso da empresa. Lidar com pessoas não fácil, cada colaborador possui suas características e personalidade.

Então como encontrar uma maneira de obter o respeito de todos e manter a equipe motivada e produtive? É simples: Justiça!

Algo que ninguém tolera é a injustiça, e muitos colaboradores se veem injustiçados. Você já deve ter se deparado com burburinhos como estes:

“Trabalho muito e não tenho reconhecimento”

“Fulano chega sempre atrasado e ninguém fala nada”

“Fulano passa o dia no Facebook e eu aqui me matando”

Estes são só alguns exemplos do que uma má administração de equipe pode ocasionar. A mente do ser humano funciona assim: “Se ele ganha o mesmo que eu e não faz nada, porque eu devo fazer?”

Quando seus melhores talentos começarem a pensar dessa maneira, sua produtividade descerá ladeira a baixo! Você não pode deixar que as coisas cheguem a esse ponto.

Você deve manter sua equipe em um nível sadio de competição, sempre puxando para cima. Sua equipe deve formar exemplos, um colaborador deve ver o esforço do outro e pensar “Fulano tem dado duro e foi reconhecido, vou me esforçar para produzir tanto ou mais do que ele!”

E a única maneira de você jogar limpo e transparente com sua equipe é ter dados concretos para apresentar. A Avaliação de Desempenho não é um plus que grandes empresas devem ter. É uma realidade que TODAS as empresas deveriam se preocupar.

O capital humano é o maior ativo de qualquer empresa. Pense comigo:

Você tem CERTEZA de qual funcionário é seu melhor talento?

Você tem CERTEZA de qual colaborador é o mais produtivo?

Quantos colaboradores da sua equipe chegaram atrasado nos 2 últimos meses?

Quantos colaboradores da sua equipe faltaram e apresentaram atestado nos últimos 6 meses?

Se você é um gestor de equipe, você deveria ter todos estes dados a poucos cliques de alcance. Deveria possuir um sistema atualizado com tudo o que acontece na sua equipe, e assim ter total controle sobre ela.

Como recompensar o melhor colaborador e evitar perdê-lo para um concorrente por falta de reconhecimento? Como planejar ações de melhoria e desenvolvimento para seus colaboradores que podem render mais?

Como saber quais competências cada colaborador tem de melhor, e desenvolver e a primorar as que possui deficiência?

A resposta para todas as perguntas é: Avaliação de Desempenho.

Com a Avaliação de Desempenho você resolve todas estas situações:

Um colaborador foi demitido e acionou sua empresa na justiça: Com a Avaliação de Desempenho, você terá dados concretos e atualizados (desde a entrada do funcionário na empresa até sua saída) e poderá justificar o porque da demissão.

Terá anotações de cada atraso, de cada conduta equivocada ou falta de preparo para exercer a função requerida, tendo assim uma base sólida para se defender.

Evitar que “Uma maçã podre estrague o cesto de frutas”: Um colaborador revoltado causa grandes danos a uma equipe. Fora o próprio desempenho ruim, pode instigar seus colegas a também fazerem corpo mole ou sabotar a empresa por algum motivo.

Com a avaliação de desempenho, você terá subsídios para refutar qualquer argumento que este colaborador tenha para infectar a equipe. Mostre ao resto da equipe que as reclamações dele não tem fundamento, baseado em dados concretos que ele não poderá negar.

Evitar Gastos Desnecessários Com Treinamentos Equivocados: É muito comum nas empresas, equipes inteiras receberem treinamentos. Mas, isso é correto? Não seria bem mais assertivo que cada colaborador recebesse o treinamento que mais precisa para se qualificar, ou para exercer melhor a sua função?

Com a Avaliação de Desempenho, você consegue filtrar cada competência em que seu colaborador é melhor e pior, e assim estabelecer o Plano de Desenvolvimento Individual para que ele se qualifique da melhor maneira possível.

Importância do Trabalho em Equipe nas Empresas

O psicólogo Abraham Maslow constatou que os indivíduos têm diversas necessidades, com diferentes forças.

Sabemos que necessitamos de alimento, de abrigo, pagar nossas contas, de segurança no emprego, entre outras coisas, mas também de nos relacionar com os outros e de sermos aceitos por eles. Sem isso nosso trabalho se torna enfadonho e sem graça.

Trabalhar em equipe é mais divertido do que trabalhar individualmente, o que pode contribuir para melhorar nosso desempenho. Assim está em Provérbios 30:24-27: “Há (…) coisas na terra que são pequenas, mas extremamente sábias: as formigas, criaturas sem força, todavia no verão preparam a sua comida (…) os gafanhotos não têm rei, porém todos saem, e em bandos se repartem”.

Quando falamos de trabalho em equipe, logo nos lembramos das formigas e dos gafanhotos, seres tão pequenos, mas que dão um grande exemplo de união, força e autogerenciamento. As primeiras têm um líder, vivem em uma sociedade eficazmente organizada e não precisam receber ordens para executar seu trabalho.

Você já viu de perto um formigueiro? Já notou como elas andam em fileiras e sincronia perfeitas, e preparam seu alimento no verão para os dias de chuva, quando não podem trabalhar? Já os gafanhotos não têm um líder, porém sabem o que devem fazer exatamente. Mas o que é trabalho em equipe?

Suponha que você e mais duas pessoas estão trabalhando em uma plantação de feijão, onde cada um ganha o salário correspondente ao seu dia de trabalho. A atividade funciona da seguinte maneira: em fila, você cava o buraco, o segundo joga a semente e o terceiro integrante tapa o buraco.

Cada integrante deste grupo se preocupa apenas em realizar a sua tarefa, nada entendendo da importância do trabalho dos outros, “é cada um por si”.

Um certo dia o segundo membro da equipe faltou ao trabalho por motivo de saúde, porém a atividade continuou, pois cada um recebia o salário correspondente ao seu dia de trabalho e eles sabiam muito bem qual era sua responsabilidade, sem a necessidade de um líder para orientá-los.

Você cavava o buraco, o segundo não jogou a semente – pois havia faltado -, mas o terceiro tapava o buraco e assim prossegue o dia inteiro.

Muitas pessoas, que atuam em diversas organizações, estão trabalhando em grupo e não em equipe, como se estivessem em uma linha de produção, onde o trabalho é individual e cada um se preocupa em realizar apenas sua tarefa.

No trabalho em equipe, cada membro sabe o que os outros estão fazendo e sua importância para o sucesso da tarefa. Eles têm objetivos comuns e desenvolvem metas coletivas que tendem a ir além daquilo que foi determinado.

Se no exemplo anterior você e os demais integrantes do grupo trabalhassem como equipe, conhecendo a importância do trabalho de cada membro, tendo uma visão e objetivos comuns, certamente vocês diriam: “nosso colega faltou, vamos ter que substituí-lo ou mudar o modo como estamos plantando, senão nosso trabalho será improdutivo”.

Grupo são todas as pessoas que vão ao cinema para assistir ao mesmo filme. Elas não se conhecem, não interagem entre si, mas o objetivo é o mesmo: assistir ao filme. Já equipe pode ser o elenco do filme: Todos trabalham juntos para atingir uma meta específica, que é fazer um bom trabalho, um bom filme”.

Benefícios do Trabalho em Equipe nas Empresas

O trabalho em equipe é fundamental e indispensável para o crescimento contínuo da organização. Isso porque é justamente por meio do aproveitamento dos múltiplos talentos que a empresa produz resultados cada vez maiores e melhores.

Para que a equipe trabalhar em conjunto, é preciso profissionalismo, maturidade, respeito ao ponto de vista do outro e compreensão de que cada pessoa possui diferentes experiências individuais que influenciam em sua visão de mundo.

Quando trabalham em equipe, os profissionais trocam conhecimento entre si, ajudam a trazer novas ideias e geram maior lucratividade à organização.

Alguns dos benefícios do trabalho em equipe:

Maior criatividade – A troca de informações e experiências favorece a ampliação de visão dos profissionais, estimulando a criação e inovação para o desenvolvimento de novas soluções.

Aumento de aprendizagem – Além do estímulo à criatividade, a troca de conhecimentos contribui significativamente para enriquecer a aprendizagem de todos.

Maior envolvimento e comprometimento – Quanto maior a participação dos colaboradores nas tomadas de decisão, mais eles sentem que realmente fazem parte da organização. Esta sensação de pertencimento impacta diretamente na motivação e comprometimento.

Habilidades diferentes para cada necessidade – Ninguém consegue ser bom em tudo. Por isso, trabalhar em equipe é o único caminho para enfrentar todos os desafios do mercado. Cada profissional possui um ponto forte, e cabe aos líderes trabalhar corretamente a gestão de competências do time, de modo as habilidades se complementem e a equipe seja forte e completa.

Melhor ambiente de trabalho – O trabalho em equipe influencia diretamente no clima organizacional: quanto mais fluidos e conectados em direção a um mesmo sentido, mais positivo será o ambiente, estimulando a motivação, bem estar, produtividade, engajamento e a lucratividade.

Habilidades Essenciais Para o Trabalho em Equipe Nas Empresas

Equipes efetivas não só fazem a diferença para aumentar a produtividade e alcançar objetivos de negócio, como ajudam a manter um ambiente de trabalho saudável e positivo.

Quando é funcional, o trabalho em equipe nas empresas, por um lado, melhora a motivação dos colaboradores e, por outro, oferece grandes oportunidades para o exercício da liderança.

No entanto, interagir com os outros de forma produtiva envolve uma série de habilidades e hábitos importantes. Entre essas habilidades está a capacidade de entender, monitorar e utilizar nossas emoções.

Afinal, sentimentos e emoções ignorados afetam comportamentos, dificultam relacionamentos e anulam os resultados de iniciativas que envolvem várias pessoas, comprometendo as relações de trabalho.

Conhecidas como soft skills, essas habilidades interpessoais favorecem não só o trabalho do time e a capacidade de agregar valor de maneira colaborativa, como geram confiança.

Difícil de obter, fácil de perder, a confiança é cada vez mais reconhecida não como uma virtude intangível, mas como uma das soft skills mais importantes que interferem na retenção, no desempenho e na produtividade nas organizações.

No livro TrustBetrayal in theWorkplace, os autores Dennis e Michelle Reina sugerem que gestores devem entender de forma integral as dinâmicas complexas que envolvem a geração de confiança, comprometendo-se com práticas que apoiem a construção dessa virtude intangível com colaboradores.

Tais práticas incluem: gerenciar expectativas; estabelecer limites; delegar de forma adequada; incentivar intenções de apoio mútuo; manter acordos; apresentar comportamento consistente.

Outra ação poderosa para construir confiança no time envolve compartilhar informação. Quando gestores trocam ideias e capacitam a equipe a se responsabilizar pelas coisas, os colaboradores passam a compreender melhor a posição do líder, seu comportamento e decisões, aumentando o nível de confiança mútua.

No fim das contas, líderes confiáveis obtêm muitas recompensas: colaboradores engajados, retenção de talentos, cultura organizacional positiva e – o mais importante – maior produtividade e resultados.

Nesse sentido, será cada vez mais importante investir em gestores capazes de construir confiança no time. Afinal, o nível de confiança dos seguidores é o que mede o grau da legitimidade de um líder.

Exemplos de Trabalho em Equipe nas Empresas

Alguns exemplos de trabalho em equipe nas empresas que acontecem no dia-a-dia:

Colaborador se ausenta da empresa por motivos de saúde, e a equipe se ajuda fazendo um esforço a mais para que a falta do colega não atrase o andamento das atividades.

O respeito as áreas comuns da empresa como cozinha, banheiro, área de lazer também é uma forma de trabalho em equipe. Todos precisam ser conscientes e fazer cada um a sua parte para manter a organização e limpeza para um bom uso de todos.

Também podemos considerar um exemplo de trabalho em equipe a troca e adequação de folgas entre os colegas de time. Um cobrindo a folga do outro quando há uma necessidade. Uma ajuda mútua entre os colegas, onde todos entendem a importância de colaborar para o bem do trabalho e vida pessoal de cada um.

Estes exemplos de trabalho em equipe nas empresas mostram que tanto ações complexas quanto as básicas vivenciadas no dia-a-dia são importantes para manter a equipe unida, engajada e focada em prol um dos outros e da empresa como um todo.

Trabalho em Equipe: Habilidade Essencial para o Mercado de Trabalho

Uma das principais características procuradas hoje no mercado, é saber trabalhar em equipe. Essa capacidade é bastante benéfica para o ambiente corporativo, pois permite que as tarefas sejam cumpridas com mais rapidez e eficiência, além de estimular o aprimoramento das habilidades de cada profissional.

Além disso, a interação da equipe agrega valor ao serviço e gera confiança entre os colaboradores, o que proporciona um ambiente empresarial mais saudável, positivo e produtivo. Assim, os membros do grupo se sentem motivados e preparados para assumir desafios que ajudem a organização a crescer.

Para destacar-se na carreira, é fundamental desenvolver habilidades essenciais para o trabalho em equipe. Afinal, um profissional capaz de gerir e motivar os colegas, buscando sempre os melhores resultados e o desenvolvimento do grupo tem mais chances de ocupar uma posição de liderança dentro do empreendimento.

Quer saber como melhorar sua capacidade de trabalhar em equipe? Confira nossas dicas:

Aprenda a administrar conflitos

Conflitos e desentendimentos podem acontecer em qualquer equipe que possui membros com interpretações e opiniões diversas. Porém, se corriqueiros, eles provocam queda na produtividade, estresse e baixo desempenho da equipe.

Portanto, saber administrar os conflitos é uma tarefa muito importante. Algumas dicas são:

Se colocar no lugar do outro;

Ouvir todos os diferentes pontos de vistas dos envolvidos;

Ser racional ao negociar com os mesmos;

Ter autocontrole;

Estimular o diálogo entre as partes.

Desenvolver a habilidade de esclarecer os fatos e conciliar as necessidades é sempre bom para driblar os momentos de tensão. Desse modo, o profissional consegue conquistar a confiança e a afeição de toda a equipe.

Ao administrar um conflito, as diferentes opiniões e visões podem resultar em aumento da criatividade, inovação e alcance de resultados extraordinários.

Melhore a comunicação

É essencial para o bom funcionamento da empresa, que todos os colaboradores, independentemente do nível hierárquico, se comuniquem de forma holística. Dessa forma, passa a existir uma melhor convivência entre todos os setores e equipes, diminuição de erros, aumento da produtividade e diferencial competitivo no mercado.

Melhorar a comunicação na organização, requer a prática de algumas ações, como:

Eliminação de ruídos, pois os mesmos são prejudiciais para a realização das atividades da empresa;

Realização de reuniões semanais ou mensais para atualização e discussão dos principais pontos de determinado processo;

Eliminação de fofocas e conversas paralelas através do esclarecimento de rumores;

Implementação da valorização da cultura organização, deixando claro missão, visão, valores e condutas adequadas à organização;

Criação de murais, agendas e informativos, para que todos fiquem cientes do que ocorre na empresa;

Ouvir as dúvidas, expectativas e opiniões de todos da equipe.

Valorizar a comunicação entre todos os setores é a chave para um bom trabalho em equipe. Saber escutar e falar na hora certa é uma habilidade importante para que o ambiente se torne agradável e produtivo.

Seja proativo

Atualmente, as empresas já sabem que uma estratégia muito importante para se atingir resultados efetivos, é investir no capital humano. Nesse sentido, é fundamental que a proatividade da equipe seja estimulada.

Um profissional proativo, é aquele que possui iniciativa, busca por novos desafios e soluções para os problemas que podem surgir na rotina da organização.

Algumas ações para estimular a proatividade são:

A equipe deve conhecer como cada profissional trabalha, quais são suas expectativas, etc;

O profissional deve criar um plano para a realização das atividades, distribuir as tarefas, priorizar o que é mais importante, eliminar etapas desnecessárias;

Deve expor suas opiniões, dar sugestões e ter liberdade para tomar iniciativa;

Instigar a busca por novos desafios;

Realizar treinamentos e capacitações.

Estar sempre disposto a ajudar e a resolver os problemas ajuda no desenvolvimento profissional e no desenvolvimento de sua equipe em geral. Afinal, em um grupo os resultados são atribuídos a todos.

Busque inovar sempre

A inovação é uma excelente forma de garantir à empresa, diferencial competitivo. Uma equipe que foca na inovação, garante alta performance e melhor entrega de resultados. Algumas dicas para fomentar a inovação nas atividades da empresa, são:

Praticar o reconhecimento e enfatizar as qualidades de cada colaborador e como eles foram parte importante para o alcance dos objetivos;

Ouvir as sugestões dos profissionais e assim, fazer com que eles sintam-se parte da organização;

Ser transparente quanto o que ocorre nos processos da empresa;

Promover flexibilidade quanto a produção e entrega de processos.

Isso ajuda no crescimento da empresa e dos profissionais à sua volta. Propor maneiras mais assertivas de realizar tarefas e de otimizar o tempo no trabalho é uma forma de estimular a criatividade dos colegas e de contribuir com a ampliação da produtividade.

Haja com confiança e seja confiável

Quando o profissional acredita no seu trabalho, na capacidade dos demais colegas e ele se torna uma pessoa que inspira confiança. Gerar esse sentimento é ganhar um espaço maior na equipe. O colaborador passará a ser um exemplo, conquistará o comprometimento dos colegas e saberá quando e como contar com cada um. Algumas ações para gerar confiança e ser confiável, são:

Trabalhar de acordo com os valores da empresa, ser leal e justo;

Promover o espírito de equipe;

Ter empatia e se colocar no lugar do colega, entender seus desafios diários e suas limitações;

Criar um ambiente positivo;

Realizar uma gestão de tempo eficaz, através de metas, objetivos e foco;

Evidenciar que as mudanças são bem vindas, pois as mesmas podem se tornar oportunidades;

Promover o relacionamento interpessoal;

Assumir quando errar e buscar sempre por aperfeiçoamento.

Respeite a autonomia de cada profissional

Com os novos modelos de empresa e formas de se trabalhar, a autonomia dos colaboradores se tornou vital para que equipes eficazes sejam formadas. Algumas dicas para garantir a autonomia, são:

Definir prazos, metas e objetivos, para que então, o profissional crie uma rotina de trabalho e exerça as atividades de acordo com o seu ritmo;

Buscar capacitação contínua, dessa forma, a equipe será capaz de atingir resultados extraordinários à empresa;

Mapear as competências, através dessa ação, o colaborador consegue realizar as tarefas de acordo com as suas habilidades

Implementar metas individuais, assim o profissional se mantem motivado.

Colaboradores com liberdade sobre suas demandas e prazos se sentem mais confortáveis e produzem melhores resultados. A autonomia no ambiente organizacional dá ao profissional a confiança necessária para executar suas atividades com excelência e gera maior responsabilidade e comprometimento.

Invista em Coaching

Esse
processo visa aprimorar as capacidades de um profissional e ajudá-lo a desenvolver novas competências que facilitam inclusive o trabalho em equipe. Por meio de técnicas eficientes, o Coaching:

Melhora a comunicação entre todos da equipe;

Maximiza a confiança e segurança dos colaboradores, fazendo com que eles cumpram com os objetivos traçados;

Gera motivação ao indivíduo, permitindo que ele alcance melhores resultados em sua carreira, tanto em grupo quanto de forma individual;

Quebra crenças limitantes e gera mudança de comportamento;

Elimina a procrastinação;

Aumenta o foco do profissional;

Promove o senso de pertencimento.

Trabalho em Equipe

Eficácia no comportamento interpessoal

Está ligada diretamente ao princípio de mesmo nome, que norteia o serviço público, aadministração pública e demais atividades em que o interesse público é alvo ou cliente. Significa que o servidor não pode se interpor, em atitude de cunho pessoal, ante os interessescoletivos, sem risco de comprometer a eficácia, a segurança da realização do serviço doatendimento, da prestação pública.Os funcionários públicos são treinados para atuarem segundo o que hoje se chama etiqueta profissional,

uma espécie de código de conduta convencional, nascido no própriomercado, das relações modernas do mundo dos negócios e que permeou para a qualidade deatendimento e inter-relacionamentos no setor público. O saber se comportar e a aparência são questões cada vez mais exigidas para o funcionáriopúblico. As administrações desenvolvem cursos e treinamento para prepararem seus funcionários.

Comportamento Receptivo e Defensivo

Muitas vezes, diante de uma situação real ou imaginária de perigo, as pessoas normalmente mobilizam suas energias de auto-defesa para enfrentar tal situação. A pessoa passa então, a adotar um comportamento defensivo. Isto é, olhar as pessoas com desconfiança, procurar ver no comportamento dos outros fatos, palavras ou situações que possam reforçar suas defesas.

Estas coisas impedem a pessoa de se concentrar na mensagem que ela está de fato recebendo e faz com que ela distorça o significado real da comunicação.

Quanto mais uma pessoa se mostra defensiva, menos capaz ela será de perceber os objetivos, valores e emoções que o emissor está tentando transmitir. Por outro lado, quanto mais um clima for receptivo ou ausente de defesa, menos o receptor distorcerá o conteúdo da comunicação. Isso é possível, porque o clima receptivo permite que o receptor da mensagem seja capaz de se concentrar no conteúdo e no significado real da mensagem.

Comportamento defensivo: As pessoas defendem-se inconscientemente da ansiedade que sentem numa situação perturbadora. Podem fazê-lo distorcendo a realidade e enganando a si mesmas. Esses são dois processos subjacentes que Freud denominou mecanismos de defesa. Todos nós usamos desses mecanismos para proteger nossa auto-imagem, o que é bastante comum em nossa vida diária. Temos necessidade de uma auto-imagem positiva, de aprovar nosso comportamento, e justificá-lo quando necessário. Às vezes, a única maneira de conseguir isto é através de processos inconscientes, iludindo-nos e alterando os fatos reais, de modo a preservar a nossa auto-imagem.

Comportamento receptivo: significa perceber e aceitar possibilidades que a maioria das pessoas ignora ou rejeita prematuramente. É característica de pessoa de mente aberta e sem preconceitos à novas idéias. A curiosidade é inerente a este tipo de comportamento. Uma pessoa reduz a defesa do ouvinte quando parece estar querendo experimentar e explorar novas situações.

Se a expressão, modo de falar, tom de voz ou conteúdo verbal do emissor parece estar avaliando ou julgando o ouvinte, ele se coloca em guarda. Quando tentamos mudar a atitude de uma pessoa ou influenciar o seu comportamento isso pode ser sentido como uma desaprovação a sua conduta. Empatia transmite respeito aos problemas do ouvinte e confiança, sem qualquer esforço para mudá-la.

Tentar colaborar na solução de um problema permitindo ao receptor designar seus próprios objetivos, tomar suas próprias decisões cria no ouvinte um clima receptivo. Tentar ocultar seus objetivos ou não deixa-los claro, pode deixar no receptor um clima defensivo.

Se o emissor é visto tendo intenções claras, franco, honesto e se comportando espontaneamente em função da situação, está propenso a gerar uma defesa mínima.

Aqueles que se consideram sabedores de tudo, que não necessitam de informações adicionais tendem a colocar as pessoas em estado de guarda.

Empatia no Atendimento ao Cliente

Torne primordial a empatia com o cliente

O Cliente:

Compra e paga;

Reclama e esclarece dúvidas;

Cancela produtos e serviços.

A Pessoa:

Compra porque tem desejos, aspirações, sonhos e necessidades;

Reclama porque um problema com o produto ou serviço atrapalha aspectos de sua vida pessoal;

Cancela porque seus desejos, aspirações, sonhos e necessidades, mudaram.

Se você analisar estes pontos, vai perceber uma palavra fundamental que diferencia os dois, de maneira simplificada: o “porque”. Ou seja: o consumidor, compra. A pessoa, compra dentro de um contexto e muitas empresas falham em oferecer este contexto.

O que é empatia?

Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro.

Esse termo pode ser usado em vários contextos, você pode ter empatia em relação aos seus pais, seus colegas, seus chefes, seus subordinados e… seus clientes!

O atendimento é o cartão de visitas da marca. Se o cliente nunca teve contato com a marca, tirará todas as suas conclusões após o primeiro contato com um atendente.

Por isso, esse contato precisa ser empático, ou seja, é preciso que seja feito um atendimento com empatia, para que o cliente sinta que está sendo entendido e considerado.

A importância do atendimento com empatia

Se você acompanha o blog do Mais.im sabe que oferecer um atendendimento de excelecência já não é mais um diferencial, é parte obrigatória de qualquer empresa.

Uma marca que não valoriza seu cliente, não dá a ele atenção necessária em relação às suas dúvidas e reclamações, perderá mercado para os concorrentes que se preocupam com isso.

Um bom atendimento – um atendimento com empatia– ajuda a marca a criar relacionamentos duradouros com os clientes e até transformá-los em promotores da marca.

Hoje em dia muitas marcas já se preocupam com o atendimento, no entanto, poucas são as que realmente conseguem oferecer um atendimento com empatia no seu dia a dia.

Criar e seguir um padrão de atendimento de qualidade é bom, mas a padronização vai na contramão da ideia do atendimento empático, uma vez que ele precisa ser bastante individualizado.

Atender com empatia refere-se a conseguir se colocar no lugar daquele cliente específico. Se você estivesse naquela posição, como gostaria de ser tratado?

Como fazer atendimento com empatia?

Agora nós vamos explicar como é possível oferecer um atendimento com empatia para os seus clientes. Atenção às nossas dicas:

Escute atentamente o que o seu cliente tem a dizer.

Esse é o primeiro passo para disponibilizar um atendimento com empatia: escutar o que o cliente tem a dizer. Isso porque cada cliente é um cliente e você deve entender suas particularidades.

Quando um cliente chega na sua loja física, é importante ser simpático e perguntar se pode ajudar e o que ele está procurando.

Se você encontrar um cliente disposto a compartilhar suas expectativas e dúvidas, aproveite para criar uma relação de confiança entre vocês, puxe o máximo possível de informações para poder oferecer o produto certo ao final da conversa.

Não trate seus clientes da mesma forma

Cada cliente é um cliente e tratar todos eles da mesma forma pode ser um erro fatal. Procure entender as reais necessidades de cada um deles e respeitar suas individualidades.

Para isso, ao lidar com um novo cliente, pergunte seu nome e sempre que for se dirigir a ele, trate-o pelo nome.

Nosso nome é um gatilho poderoso. Quando alguém chama pelo nosso nome (mesmo que não seja a gente) é automático olhar naquela direção e prestar mais atenção.

Quando o cliente ouve seu próprio nome, inconscientemente pensa “aquele vendedor me chamou pelo nome, ele sabe quem eu sou”. Quando isso acontece o cliente deixa de ser um consumidor e passa a ser uma pessoa real com uma necessidade real.

E assim, sentindo que sua individualidade está sendo respeitada, o cliente confiará mais nas sugestões e produtos oferecidos pelo vendedor.

A Apple, famosa marca de produtos eletrônicos como celulares e notebooks, é um dos grandes exemplos desse tipo de atendimento personalizado. A marca oferece atendimento 24h aos seus clientes, com funcionários treinados para serem empáticos e resolverem o problema do consumidor.

Quem já precisou recorrer ao SAC da marca conta que é como uma conversa entre amigos e o atendente sempre traz uma solução para a questão trazida pelo consumidor.

Para dominar você também o Serviço de Atendimento ao Consumidor, baixe o e-book Domine o SAC 2.0 gratuitamente.

Trabalhe a empatia no seu SAC e redes sociais

A empatia não deve existir apenas quando a relação está “olho no olho”, mas quando ela é virtual também.

Após o boom da internet, as pessoas não querem mais se deslocar fisicamente para resolver um problema e sanar uma dúvida. Elas querem fazer isso do conforto de casa.

E você pode utilizar esse fato a seu favor!

Imagine um consumidor que precise comprar uma cafeteira, mas ainda não decidiu qual marca ela comprará. Essa pessoa pode enviar e-mails pesquisando preços e utilidades de várias marcas de cafeterias.

Se você vende cafeteiras e consegue responder esse cliente rapidamente, se mostrado empático e interessado no que ele realmente precisa, as chances dele fechar negócio com você aumentarão.

A maioria das marcas demora a responder e-mails e, quando o fazem, o cliente muitas vezes já resolveu seu problema com o concorrente.

Além disso, quando uma marca se mostra disponível em algo tão público como uma rede social, o consumidor se sente mais confortável para fechar negócio, pois sabe que se tiver problemas e precisar entrar em contato, a marca responderá.

O que nos leva ao próximo tópico…

Seja empático também no pós-venda

Mostrar que você continua disponível e interessado no melhor para o seu cliente mesmo após a venda do produto aumenta as chances daquele cliente comprar novamente de você.

Conquistar estrategicamente seus clientes os transforma em promotores da marca, ou seja, eles indicarão sua marca à familiares e amigos, e isso te gerará novos clientes.

Além disso, uma vez fidelizado, dificilmente o cliente comprará da concorrência sem antes procurar o seu preço e o que você tem a oferecer.

Compreensão Mútua

Compreensão, coordenação, cordialidade são as três virtudes principais que cada chefe de grupo deve praticar com interesse, se não quer que a sua equipa seja surpreendida pela morte.

É indispensável que cada um esteja decidido a não deixar enredar-se nos equívocos provenientes das desinteligências que, entre pessoas, de acordo, no fundo, são algumas vezes tanto mais sensíveis na forma.

O esforço de compreensão mútua supõe:

1.° que se tente compreender os outros;

2.° que se tente fazer compreender dos outros; Um chefe não brinca nunca à “incompreensão”.

Basta por vezes uma explicação leal e confiante para dissipar equívocos e colocar as coisas no seu devido pé. O que importa, de parte a parte, é maior lealdade: a mentira é corrosiva e dissolvente. As almas encontram-se na verdade

Noções Básicas de Informática

As Noções Básicas de Informática são fundamentais para o desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico na sociedade contemporânea, onde a tecnologia desempenha um papel essencial em quase todas as esferas da vida. Este conhecimento abrange conceitos e habilidades que vão desde o entendimento dos componentes físicos (hardware) e lógicos (software) de um computador até o uso de ferramentas digitais para comunicação, produtividade e resolução de problemas.

No contexto atual, em que a informatização está presente em áreas como educação, saúde, mercado financeiro, segurança e entretenimento, o domínio das noções básicas de informática não é apenas desejável, mas necessário. Elas constituem a base para interagir com dispositivos computacionais de maneira eficaz e segura, permitindo que o usuário compreenda, manipule e aproveite as tecnologias digitais de forma produtiva.

A Relevância das Noções Básicas de Informática

Com a rápida transformação digital, as noções básicas de informática passaram a ser consideradas uma competência essencial. Profissionais de diferentes setores devem compreender pelo menos os conceitos iniciais para se manterem competitivos no mercado de trabalho, onde as ferramentas digitais são frequentemente utilizadas para comunicação, organização, tomada de decisão e execução de tarefas.

Além disso, o uso da informática vai além do ambiente profissional. No cotidiano, a habilidade de navegar na internet, utilizar softwares de edição de texto, planilhas e apresentações, gerenciar e-mails e compreender os aspectos de segurança digital é indispensável para interagir de forma eficiente e consciente em um mundo interconectado.

Elementos Fundamentais da Informática

As noções básicas de informática podem ser organizadas em três grandes pilares que servem como base para o aprendizado e a prática:

Hardware: Refere-se aos componentes físicos de um sistema computacional, como processadores, memórias, discos rígidos, monitores e periféricos. Compreender o hardware ajuda o usuário a reconhecer os recursos disponíveis em um dispositivo e identificar possíveis problemas técnicos.

Software: Inclui os programas e sistemas operacionais que permitem a execução de tarefas no computador. Desde sistemas básicos, como Windows, Linux e macOS, até aplicativos mais complexos, como suítes de escritório e softwares específicos, o conhecimento sobre software é essencial para operar o computador de forma eficiente.

Redes e Internet: Com a conectividade sendo uma característica central da informática moderna, é crucial entender como as redes funcionam, incluindo conceitos básicos sobre Wi-Fi, LAN, e a estrutura da internet.

A navegação segura na web, o uso de e-mails e redes sociais e o acesso a serviços em nuvem são habilidades indispensáveis no mundo digital.

Importância para Concursos e Mercado de Trabalho

As noções básicas de informática são frequentemente exigidas em provas de concursos públicos e processos seletivos para cargos em diversas áreas, especialmente em setores administrativos e operacionais.

Bancas examinadoras incluem questões sobre sistemas operacionais, aplicativos de escritório, internet e segurança digital, testando a capacidade do candidato de lidar com ferramentas digitais no ambiente de trabalho.

Além disso, o mercado de trabalho atual valoriza profissionais que possuem fluência em ferramentas tecnológicas, mesmo em áreas que não são diretamente relacionadas à tecnologia. Saber utilizar um editor de texto, criar planilhas ou gerenciar e-mails são competências mínimas para a maioria das posições, reforçando a necessidade de dominar esses conhecimentos.

Acessibilidade e Inclusão Digital

As noções básicas de informática também desempenham um papel significativo na promoção da inclusão digital. O acesso ao conhecimento informático ajuda a reduzir desigualdades, permitindo que indivíduos de diferentes contextos sociais se conectem às oportunidades educacionais, profissionais e culturais oferecidas pelo mundo digital.

Campanhas de alfabetização digital e programas de inclusão têm como objetivo garantir que populações vulneráveis possam utilizar computadores e dispositivos móveis, acessar a internet e aproveitar as vantagens da tecnologia de forma plena e segura.

Segurança e Ética no Uso da Informática

O uso consciente e responsável da tecnologia é outro aspecto fundamental das noções básicas de informática. A segurança digital, que inclui práticas como a criação de senhas fortes, a proteção contra vírus e malwares e a conscientização sobre phishing e fraudes, deve ser parte integrante do aprendizado. Da mesma forma, o comportamento ético no ambiente digital, como respeitar direitos autorais e evitar disseminação de informações falsas, é indispensável para o uso correto das tecnologias.

Preparação para o Futuro

À medida que tecnologias como inteligência artificial, big data, computação em nuvem e Internet das Coisas (IoT) continuam a moldar o mundo, as noções básicas de informática servem como alicerce para uma compreensão mais avançada dessas inovações. O domínio dessas noções permite que indivíduos e organizações se adaptem mais rapidamente às mudanças tecnológicas, mantendo-se relevantes em um mundo em constante evolução.

Compreender as noções básicas de informática é essencial para navegar no mundo moderno. Desde a operação de computadores até o uso ético e seguro das tecnologias digitais, esses conhecimentos são indispensáveis para a vida pessoal, profissional e acadêmica.

Este estudo sobre as noções básicas de informática busca oferecer uma visão abrangente e didática, preparando estudantes, profissionais e candidatos de concursos para utilizar a tecnologia como uma ferramenta poderosa em suas rotinas e na busca por oportunidades.

Gabinete (Sistema Central)

É uma caixa de metal com elementos de plástico que pode ser vertical ou horizontal responsável por armazenar a CPU, o disco rígido, o driver de CD/DVD, saídas para a impressora, caixas de som, etc. Um dos principais elementos que ela armazena é a fonte de alimentação que converte a corrente alternada para contínua com o objetivo de alimentar os componentes do computador. Por isso, ela deve ser conectada à placa-mãe, ao cooler, aos drives e ao HD. O gabinete do computador pode ser em forma de:

Desktop: é o gabinete que fica na horizontal (geralmente se coloca o monitor em cima dele);

Torre: é o gabinete que fica na posição vertical, que pode ser Mini Tower, Mid Tower ou Full Tower, com 3, 4 e acima 4 baias (espaço que são inseridos os drivers) respectivamente;

Processador

O processador é chamado de CPU (unidade central de processamento) e está acoplado à placa-mãe. Ele é um pequeno chip que faz todo o controle das operações que serão realizadas pelo computador. Quanto melhor o processador, maior agilidade as tarefas serão realizadas.

O processador é composto pelo cooler, um sistema capaz de controlar a sua temperatura padrão. Se houver essa regulação, maior vida útil terá o chip e isso irá variar de acordo com o fabricante. Todo processador é formado por um conjunto de pinos(contatos) que servem para serem conectados em determinado tipo de placa-mãe. Os fabricantes mais conhecidos deste componente são Intel e AMD. Exemplo de processadores: Intel Core 2 Duo, Intel Core i7, AMD Athlon X2, AMD Phenom II, entre outros.

Memória RAM (Random Access Memory ou Memória de Acesso Randômico)

É uma memória volátil e rápida para acesso pelo processador, porém muito mais cara. A CPU a utiliza para armazenar temporariamente os dados dos programas que estão rodando no computador. Esta memória somente fica ativa enquanto o computador estiver ligado e os conteúdos devem ser salvos, pois quando ele for desligado, tudo o que estiver armazenado nesta memória perde-se. Ela tem uma capacidade de armazenamento que varia entre 256Mb (megabytes) a 1Gb (gigabytes). A memória RAM pode ser dividida em:

memória estática (SRAM – Static Random- Access Memory), rápidas, caras e armazenam poucos dados, cerca de 1048 kilobytes (1 megabyte), geralmente são utilizadas como cache;

memória dinâmica (DRAM – Dynamic Random-Access Memory), possuem um preço acessível e armazenam grande quantidade de dados, mas são mais lentas se comparadas as estáticas, com capacidade de 4 megabytes a 32 megabytes. Existe ainda um tipo de memória recente, chamada de MRAM (Magnetoresistive Random-Access Memory), memória que utiliza células magnéticas, consumindo pouca energia, são rápidas e armazenam dados por mais tempo, até mesmo se não houver energia elétrica. Um dos problemas desse tipo de memória é que elas são caras e armazenam poucos dados.

Memória ROM (Read-Only Memory ou Memória Somente de Leitura)

Memória responsável pelo armazenamento permanente dos dados, Esses dados não podem ser apagados ou alterados, apenas se forem utilizados procedimentos específicos. Quando a energia acaba ou o computador é desligado os dados não se perdem, sendo uma memória não volátil. Existem vários tipos de memória ROM, como: memória flash, cd-rom, dvd-rom e outros relacionados, EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM (Programmable Read-Only Memory), etc.

Memória Externas

Existem uma infinidade de tipos e capacidades de armazenamento. Alguns exemplos: Pen-drives, CDs, DVDs, HDs, disquetes, fitas, SDs etc. São dispositivos que geralmente utilizam portas USB ou encaixes para conexão ao computador, não fazem parte do computador propriamente dito, mas podem ser facilmente instalados e removidos. A taxa de transferência dos dados também varia de modelo, mas geralmente são bastante rápidos.

Memória Cache

A memória cache é um tipo de memória de acesso randômico mais rápida que armazena os dados mais utilizados pelo processador. Para processar dados, ele verifica primeiramente na memória cache se esses dados estão armazenados lá, se os encontra (proveniente de leituras anteriores desses mesmos dados) não necessita obtê-los de outra memória mais lenta (memória RAM).

Sem a memória cache o desempenho da máquina ficaria mais lento e limitado à memória RAM. Existem dois tipos atualmente:

Cache de nível 1 (cache L1) - localizada no mesmo chip do processador;

Cache nível 2 (cache L2) - localizada geralmente em um chip RAM separado, tem um valor mais popular, porém um pouco mais lenta que a primeira.

A memória cache também é uma área especial chamada “cache de disco” que contém os dados mais recentes lidos do HD. Ela deve ser aprimorada a medida que são desenvolvidos novos processadores.

Disco Rígido (HD – Hard Disk)

É um tipo de disco de grande capacidade para armazenamento de dados permanentes ou até que sejam removidos do computador. Ela é mais lenta para acesso, porém muito mais barata.

Nela se rmazenam todos os dados e programas que devem permanecer no computador, mesmo estando ele desligado. Sua capacidade de armazenamento geralmente varia de 80Gb a 250Gb (gigabytes). Para seu correto funcionamento é necessário que hajam interfaces de controle, como IDE (Integrated Drive Electronics), SATA (Serial ATA) e SCSI (Small Computer System Interface).

Placa Mãe (Motherboard)

Placa central que se destina a conexão com todas as outras placas e componentes do computador. Ela é chamada de 'espinha dorsal'. Assim, ela possui diferentes conectores e é nela que o processador é instalado, num suporte chamado de 'socket'. Já o HD é conectado por meio das portas IDE ou SATA e a placa de vídeo em slots chamados de PCI-Express 16x ou AGP 8x. Já as placas de rede, som, entre outras, podem ser encaixadas nos slots PCI ou em entradas PCI Express.

Além disso, existem outros elementos que são conectados à placa-mãe. As placas-mãe possuem um software de controle localizado em um chip que armazena todas as informações do hardware relativas à data e hora do computador. Esse programa é chamado de BIOS (Basic Input Output System – Sistema Básico de Entrada e Saída). Ele é responsável, principalmente, por carregar o sistema operacional para a memória RAM e executar o programa POST (programa que executa testes básicos de hardware).

Placa de Vídeo

É um dispositivo responsável por garantir o aparecimento das imagens em seu monitor de vídeo. As placas mais conhecidas são as da marca AMD e NVIDIA, que fabricam o chip gráfico (GPU - Graphics Processing Unit, um tipo de processador que gera gráficos principalmente imagens 3D). Existem placas de vídeo no mercado que já vem embutidas em placas-mães, são conhecidas como onboard.

O custos dessas integradas é bem menor, mas é aconselhável que seja utilizado apenas em computadores que executem atividades básicas, pois podem atrapalhar no seu desempenho.

Dispositivos de Entrada e Saída do Computador

Drive de disquete: dispositivos de entrada e saída de de dados. Atualmente, os drivers de disquete são caros e estão em desuso. O disquete é um tipo de envoltório que armazena o disco magnético, onde são gravadas as informações. Ele tem capacidade de até 1,44 MB de armazenamento.

Drive de CD/DVD-ROM: dispositivos de entrada e saída de de dados capaz de ler e gravar CDs e DVDs-ROM. Antigamente havia apenas os leitores de CDs. Podem ser do tipo CD-ROM (apenas leitor de CDs); CD-RW(funciona como leitor e gravador de CD-R e CD-RW); CD-RW/DVD (leitor e gravador de CD e leitor de DVD); DVD-RW (leitor e gravador de CDs e DVDs). Estão surgindo no mercado computadores que suportem a leitura de Blu-Ray.

Monitor de Vídeo: dispositivo de saída que envia ao usuário as informações impressas na tela. Antigamente haviam os monitores CRT (Cathode Ray Rude), hoje existem os monitores de LCD (Liquid Crystal Display). As telas podem ser mais largas (widescreen) e o tamanho pode variar de 17" a 23'.'

Teclado/Mouse: são dois dispositivos típicos de entrada, porque permitem que você insira dados/informações no computador. O primeiro, auxilia na digitação e sua combinação de teclas podem facilitar em jogos e outros aplicativos. Já o segundo, é representado por um cursor na tela do computador para você 'clicar' em lugares específicos.

Existem os mouses ópticos, que movimentam o cursor por meio de um laser e o mouses com esfera que utilizam uma pequena esfera para realizar o movimento do cursor. Eles se conectam ao computador por meio da porta PS/2 encontrada na parte de trás do gabinete, mas também há aqueles que utilizam o conectador por meio de portas USB, que servem para conectar outros dispositivos de entrada e saída, como pendrives, câmeras digitais, scanners, impressoras, etc. Existem placas-mães que permitem a conexão através das entradas FireWire, utilizada para a transmissão de informações de HDs Externos ou filmadores digitais, por exemplo.

Software

Os softwares são programas inseridos dentro hardware que realizam diversas tarefas. Ela é a parte lógica do computador e são compostos por comandos e declarações de dados. Quando ocorre a interpretação dos dados, ele realiza as funções das quais foi projetado. Um processador de texto é um software, assim como um jogo de computador. Eles podem ser desenvolvidos para pessoas particulares personalizados ou para o mercado geral, genéricos ou comerciais.

Considere a seguinte situação: um pianista é o hardware e sua partitura musical é o software. Se você remover uma nota e colocá-la em outro lugar na partitura, sairá uma música diferente.

Tipos de Softwares

Software Básico: são programas utilizados para o funcionamento do sistema. Ele é capaz de gerar um ambiente de interação entre máquina e usuário. Ex.: sistema operacional, linguagens de programação, compiladores, etc.

Sistema Operacional

É o software mais importante do computador. Ele é instalado em uma área especial dentro do disco rígido e é carregado (para a memória RAM) toda vez que o computador é ligado. É ele que controla todos os recursos do computador. Ex.: Unix, Linux, Debian, Windows, etc. Conheça mais sobre Sistema Operacional lendo o artigo “Noções de Sistema Operacional: Windows e Linux”

Software Aplicativos: são programas utilizados pelos usuários para auxiliar nas tarefas realizadas no dia a dia. Ex.: editores de texto, navegadores, planilhas eletrônicas, programas gráficos, etc.

Softwares Utilitários: são programas que permitem ao usuário realizarem tarefas adicionais àquelas oferecidas pelo o sistema operacional. Ex.: Winzip, antivírus, desfragmentação de unidades de discos, vírus, etc.

Introdução À Redes De Computadores

O Que São Redes De Computadores?

Redes de Computadores refere-se a interconexão por meio de um sistema de comunicação baseado em transmissões e protocolos de vários computadores com o objetivo de trocar informações, além de outros recursos. Essa conexão é chamada de estações de trabalho (nós, pontos ou dispositivos de rede).

Por exemplo, se dentro de uma casa, existe um computador no quarto e outro na sala e estes estão isolados, eles não se comunicam. Mas, por outro lado, se houver um cabo coaxial interligando-os de forma que eles entrem em contato com a internet, temos uma rede.

Atualmente, existe uma interconexão entre computadores espalhados pelo mundo que permite a comunicação entre os indivíduos, quer seja quando eles navegam pela internet ou assiste televisão. Diariamente, é necessário utilizar recursos como impressoras para imprimir documentos, reuniões através de videoconferência, trocar e-mails, acessar às redes sociais ou se entreter por meio de jogos RPG, etc.

Hoje, não é preciso estar em casa para enviar e-mails, basta ter um tablet ou smartphone com acesso à internet em dispositivos móveis. Apesar de tantas vantagens, o crescimento das redes de computadores também tem seu lado negativo. A cada dia surgem problemas que prejudicam as relações entre os indivíduos, como pirataria, espionagem, roubos de identidade (phishing), assuntos polêmicos como racismo, sexo, pornografia, sendo destacados com mais ênfase, entre outros problemas.

Desde muito tempo, o ser humano sentiu a necessidade de compartilhar conhecimento e estabelecer relações com pessoas distantes. Na década de 1960, durante a Guerra Fria, as redes de computadores surgiram com objetivos militares: interconectar os centros de comando dos EUA para proteção e envio de dados.

A experiência com redes iniciaram através dos cientistas Lawrence Roberts e Thomas Merril, que fizeram uma conexão entre os centros de pesquisa na Califórnia e Massachusetts. Esses experimentos com redes se deu por causa da corrida espacialdurante o programa da Advanced Research Projects Agency (ARPA), renomeada posteriormente para DARPA.

A partir daí, vários conceitos relacionados a redes de computadores, como transferência de pacotes de dados, protocolo TCP/IP, entre outros, surgiram estando relacionados à criação da internet. Após isso, as redes tiveram propósitos acadêmicos e pesquisa em várias universidades.

Alguns Tipos De Redes De Computadores

Antigamente, os computadores eram conectados em distâncias curtas, sendo conhecidas como redes locais. Mas, com a evolução das redes de computadores, foi necessário aumentar a distância da troca de informações entre as pessoas. As redes podem ser classificadas de acordo com sua arquitetura (Arcnet, Ethernet, DSL, Token ring, etc.), a extensão geográfica (LAN, PAN, MAN, WLAN, etc.), a topologia (anel, barramento, estrela, ponto-a-ponto, etc.) e o meio de transmissão (redes por cabo de fibra óptica, trançado, via rádio, etc.). Veja alguns tipos de redes:

Redes Pessoais (Personal Area Networks – PAN) – se comunicam a 1 metro de distância. Ex.: Redes Bluetooth;

Redes Locais (Local Area Networks – LAN) – redes em que a distância varia de 10m a 1km. Pode ser uma sala, um prédio ou um campus de universidade;

Redes Metropolitanas (Metropolitan Area Network – MAN) – quando a distância dos equipamentos conectados à uma rede atinge áreas metropolitanas, cerca de 10km. Ex.: TV à cabo;

Redes a Longas Distâncias (Wide Area Network – WAN) – rede que faz a cobertura de uma grande área geográfica, geralmente, um país, cerca de 100 km;

Redes Interligadas (Interconexão de WANs) – são redes espalhadas pelo mundo podendo ser interconectadas a outras redes, capazes de atingirem distâncias bem maiores, como um continente ou o planeta. Ex.: Internet;

Rede sem Fio ou Internet sem Fio (Wireless Local Area Network – WLAN) – rede capaz de conectar dispositivos eletrônicos próximos, sem a utilização de cabeamento. Além dessa, existe também a WMAN, uma rede sem fio para área metropolitana e WWAN, rede sem fio para grandes distâncias.

Topologia De Redes

Astopologias das redes de computadores são as estruturas físicas dos cabos, computadores e componentes. Existem as topologias físicas, que são mapas que mostram a localização de cada componente da rede que serão tratadas a seguir. e as lógicas, representada pelo modo que os dados trafegam na rede:

Topologia Ponto-a-ponto – quando as máquinas estão interconectadas por pares através de um roteamento de dados;

Topologia de Estrela – modelo em que existe um ponto central (concentrador) para a conexão, geralmente um hub ou switch;

Topologia de Anel – modelo atualmente utilizado em automação industrial e na década de 1980 pelas redes Token Ring da IBM. Nesse caso, todos os computadores são interligados formando uma anel e os dados são transmitidos de computador à computador até a máquina de origem;

Topologia de Barramento – modelo utilizado nas primeiras conexões feitas pelas redes Ethernet, se trata de computadores conectados em formato linear, cujo cabeamento é feito em sequência;

Redes de Difusão (Broadcast) – quando as máquinas estão interconectadas por um mesmo canal através de pacotes endereçados (unicast, broadcast e multicast).

Hardware De Rede

Ohardware de rede de computadoresvaria de acordo com o tipo de conexão. Assim são formados por cabos, placas de redes, roteador, hubs e outros componentes.

Cabos

Os cabos ou cabeamentos fazem parte da estrutura física utilizada para conectar computadores em rede, estando relacionados a largura de banda, a taxa de transmissão, padrões internacionais, etc. Há vantagens e desvantagens para a conexão feita por meio de cabeamento. Os mais utilizados são:

Cabos de Par Trançado – cabos caracterizados por sua velocidade, pode ser feito sob medida, comprados em lojas de informática ou produzidos pelo usuário;

Cabos Coaxiais – cabos que permitem uma distância maior na transmissão de dados, apesar de serem flexíveis, são caros e frágeis. Eles necessitam de barramento ISA, suporte não encontrado em computadores mais novos;

Cabos de Fibra Óptica – cabos complexos, caros e de difícil instalação. São velozes e imunes a interferências eletromagnéticas.

Após montar o cabeamento de rede é necessário realizar um teste através dos testadores de cabos, adquirido em lojas especializadas. Apesar de testar o funcionamento, ele não detecta se existem ligações incorretas. É preciso que um técnico veja se os fios dos cabos estão na posição certa.

Sistema De Cabeamento Estruturado

Para que essa conexão não atrapalhe o ambiente de trabalho, se feito em uma grande empresa, são necessárias várias conexões e muitos cabos, assim surgiu o cabeamento estruturado.

Através dele, um técnico irá poupar trabalho e tempo, tanto para fazer a instalação, quanto a remoção da rede. Ele é feito através das tomadas RJ-45 que possibilitam que vários conectores possam ser encaixados num mesmo local, sem a necessidade de serem conectados diretamente no hub.

Além disso, o sistema de cabeamento estruturado possui um painel de conexões, em inglês Patch Panel, onde os cabos das tomadas RJ-45 são conectados, sendo um concentrador de tomadas, facilitando a manutenção das redes. Eles são adaptados e construídos para serem inseridos em um rack.

Todo esse planejamento deve fazer parte do projeto do cabeamento de rede, em que a conexão da rede é pensada de forma a realizar a sua expansão.

Repetidores

Dispositivo capaz de expandir o cabeamento de rede. Ele poderá transformar os sinais recebidos e enviá-los para outros pontos da rede. Apesar de serem transmissores de informações para outros pontos, eles também diminuirão o desempenho da rede, havendo colisões entre os dados à medida que são inseridas outras máquinas. Esse equipamento, geralmente, localiza-se dentro do hub.

Hubs

Dispositivos capazes de receber e concentrar todos os dados da rede e distribuí-los entre as outras estações (máquinas). Nesse momento nenhuma outra máquina consegue enviar um determinado sinal até que os dados sejam distribuídos completamente. Eles são utilizados em redes domésticas e podem ter 8, 16, 24 e 32 portas, dependendo do fabricante. Existem os Hubs Passivos, Ativos, Inteligentes e Empilháveis.

Bridges

É um repetidor inteligente que funciona como uma ponte. Ele lê e analisa os dados da rede, além de interligar arquiteturas diferentes.

Switches

Tipo de aparelho semelhante a um hub, mas que funciona como uma ponte: ele envia os dados apenas para a máquina que o solicitou. Ele possui muitas portas de entrada e melhor desempenho, podendo ser utilizado para redes maiores.

Roteadores

Dispositivo utilizado para conectar redes e arquiteturas diferentes e de grande porte. Ele funciona como um tipo de ponte na camada de rede do modelo OSI (Open Systens Interconnection - protocolo de interconexão de sistemas abertos para conectar máquinas com fabricantes diferentes), identificando e definindo um IP para cada computador que se conecta com a rede.

Sua função principal é organizar o tráfego de dados na rede e selecionar o melhor caminho. Existem os roteadores estáticos, capaz de encontrar o menor caminho para tráfego de dados, mesmo se a rede estiver congestionada; e os roteadores dinâmicos que encontram caminhos mais rápidos e menos congestionados para o tráfego.

Modem

Dispositivo responsável por transformar a onda analógica que será transmitida por meio da linha telefônica, convertendo-o em sinal digital original.

Servidor

Sistema que oferece serviço para as redes de computadores, como por exemplo, envio de arquivos ou e-mail. Os computadores que acessam determinado servidor são conhecidos como clientes.

Placa De Rede

Dispositivo que garante a comunicação entre os computadores da rede. Cada arquitetura de rede depende de um tipo de placa específica. As mais utilizadas são as do tipo Ethernet e Token Ring (rede em anel).

Software De Rede

As redes de computadores possuem vários componentes, quer sejam físicos ou lógicos baseadas em camadas e protocolos. A esse conjunto dá se o nome dearquitetura de rede. Cada sistema operacional possuem características específicas que oferecem suporte.

A maioria das redes se organiza em camadas ou níveis (hierarquia), que são colocadas sobrepostas, sendo que cada uma tem a sua função específica, oferecendo suporte as camadas superiores. Para estabelecerem comunicação entre camadas de máquinas diferentes existem os protocolos da camada n.

Protocolos

Protocolos são códigos ou padrões específicos emitidos por meio de um sistema de pergunta e resposta, utilizado entre dispositivos diferentes. Esses padrões permitem que haja uma interação entre software e hardware. Além disso, eles são regras de comunicação.

Existem vários tipos de protocolos para situações específicas. Por exemplo, um protocolo de rede é executado quando digitamos o endereço de uma página da web. O computador envia uma mensagem pedindo a conexão com um servidor remoto, este irá responder positivamente à mensagem, quando essa conexão é feita, a página digitada pelo usuário é encontrada e o servidor envia o arquivo correspondente.

Os protocolos de comunicação em rede para internet conhecidos são:

Protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) – tipo de protocolo de aplicação de rede para internet. Ele organiza a transmissão de informações e estabelece o tipo de endereçamento e envio de dados;

Protocolo UDP (User Datagram Protocol) – protocolo não tão confiável e rápido. É utilizado para o transporte de informações, sem garantia da entrega dos dados;

Protocolo TCP (Transmission Control Protocol)– realiza a transferência de dados de modo seguro e full-duplex (é preciso haver conexão antes da transferência dos dados);

Protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - faz a transferência do hipertexto, áudio, vídeo, textos, etc. para que haja comunicação entre as páginas da internet e os usuários;

Protocolo FTP (File Transfer Protocol) – protocolo utilizado para a transmissão de arquivos entre computadores portáteis e locais, na realização de download e upload;

Protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – é um protocolo essencial para a trocas de mensagens eletrônicas. Ele utiliza o serviço do TCP, ideal para a segurança na transferência de e-mail entre o remetente e o destinatário, entre outros.

Linguagem De Modelagem Unificada - UML

Padronização De Linguagem Orientada A Objeto

Fases Do Desenvolvimento De Um Sistema Em UML

Estas fases são executadas concomitantemente de forma que problemas detectados numa certa fase modifiquem e melhorem as outras fases.

Análise de Requisitos: captura as necessidades básicas funcionais e não-funcionais do sistema que deve ser desenvolvido;

Análise: modela o problema principal (classes, objetos) e cria um modelo ideal do sistema sem levar em conta requisitos técnicos do sistema;

Design (Projeto): expande e adapta os modelos da análise para um ambiente técnico, onde as soluções técnicas são trabalhadas em detalhes;

Programação: consiste em codificar em linguagem de programação e banco de dados os modelos criados;

Testes - devem testar o sistema em diferentes níveis, verificando se o mesmo corresponde as expectativas do usuário, testes de unidade, de integração e de aceitação.

Notações

Um sistema é composto por diversos aspectos: funcional (que é sua estrutura estática e suas interações dinâmicas), não funcional (requisitos de tempo, confiabilidade, desenvolvimento, etc.) e aspectos organizacionais (organização do trabalho, mapeamento dos módulos de código, etc.)

Visões:

Cada visão é descrita por um número de diagramas que contém informações que dão ênfase aos aspectos particulares do sistema.

Pode haver certa sobreposição entre os diagramas, ou seja podem fazer parte de mais de uma visão.Visão "use-case": Descreve a funcionalidade do sistema desempenhada pelos atores externos. Seu conteúdo é a base do desenvolvimento de outras visões do sistema. É montada sobre os diagramas de use-case e eventualmente diagramas de atividade.

Visão Lógica: Descreve como a funcionalidade do sistema será implementada. Ela descreve e especifica a estrutura estática do sistema (classes, objetos, e relacionamentos) e as colaborações dinâmicas quando os objetos enviarem mensagens uns para os outros.

Propriedades como persistência e concorrência são definidas nesta fase, bem como as interfaces e as estruturas de classes. A estrutura estática é descrita pelos diagramas de classes e objetos. O modelamento dinâmico é descrito pelos diagramas de estado, sequência, colaboração e atividade.

Visão de Componentes: É uma descrição da implementação dos módulos e suas dependências. Consiste nos componentes dos diagramas.

Visão de concorrência: Trata a divisão do sistema em processos e processadores (propriedade não funcional do sistema). Esta visão mostrará como se dá a comunicação e a concorrência das threads. É suportada pelos diagramas dinâmicos e pelos diagramas de implementação (diagramas de componente e execução).

Visão de Organização: mostra a organização física do sistema, os computadores, os periféricos e como eles se conectam entre si. É representada pelo diagrama de execução.

Modelos De Elementos

É definido como a semântica, a definição formal do elemento com o exato significado do que ele representa sem definições ambíguas e também define sua representação gráfica.

1. Classes

Uma classe é a descrição de um tipo de objeto. Todos os objetos são instâncias de classes, onde a classe descreve as propriedades e comportamentos daquele objeto. Em UML as classes são representadas por um retângulo dividido em três compartimentos. O compartimento de operações contém os métodos de manipulação de dados e de comunicação de uma classe com outras do sistema.

2. Objetos

Em UML um objeto é mostrado como uma classe só que seu nome (do objeto) é sublinhado, e o nome do objeto pode ser mostrado opcionalmente precedido do nome da classe.

3. Estados

É o resultado de atividades executadas pelo objeto e é normalmente determinado pelos valores de seus atributos e ligações com outros objetos. Um objeto muda de estado quando acontece algo, um “evento”. Pode-se prever todos os possíveis comportamentos de um objeto de acordo com os eventos que o mesmo possa sofrer.

4. Pacotes

Pacote é um mecanismo de agrupamento dos modelos de elementos, sendo estes chamados de "Conteúdo do pacote". Um pacote possui vários modelos de elementos, mas estes não podem ser incluídos em outros pacotes.

5. Componentes

Um componente pode ser tanto um código em linguagem de programação como um código executável já compilado. Por exemplo, em um sistema desenvolvido em Java, cada arquivo Java ou Class é um componente do sistema, e será mostrado no diagrama de componentes que os utiliza.

6. Relacionamentos

Os relacionamentos ligam as classes/objetos entre si criando relações lógicas entre estas entidades.

Linguagem De Programação

A linguagem de programação (LP) é composta por uma sintaxe e semântica própria (formada por regras com letras, dígitos e símbolos dotados de significado) e um conjunto de normas restrito e tem o objetivo de dar instruções para uma máquina. Elas são linguagens que auxiliam aos programadores a escrever programas com maior facilidade e rapidez.

A sintaxe é responsável por definir como os programas podem auxiliar na resolução de conflitos dentro do computador. Além disso, executam outras funções como oferecer segurança, traduzir linguagens, trabalhar a comunicação e criar arquivos.

Sintaxe

É um conjunto de regras utilizadas para escrever um programa de computador por meio de dígitos, letras ou caracteres especiais.

Desde os primórdios da computação foram sendo desenvolvidas várias linguagens e adaptadas conforme os computadores evoluíram. Com isso, as linguagens de programação foram divididas em quatro gerações desde o início da década de 50 até os dias atuais.

Na primeira geração, a programação era feita através de linguagem de máquina e a Assembly, cujas linguagens dependiam de um hardware/software para que as tarefas pudessem ser executadas.

Só devendo serem usadas quando as linguagens de alto nível não atenderem as necessidades de um usuário.

Na segunda geração, começaram a ser desenvolvidas linguagens mais modernas que fizeram sucesso no mercado e ampliaram o uso de bibliotecas de software, garantindo a programação entre vários usuários, etc. As linguagens que marcaram essa geração foram Fortran (usada por engenheiros e cientistas), Cobol (usada em aplicações comerciais), Algol (usada para suporte às estruturas de controle e tipos de dados), Basic (usada para propósitos acadêmicos), etc.

Na terceira geração, as linguagens de programação são também chamadas de linguagens estruturadas, caracterizada pela sua enorme clareza e estruturação na organização dos dados. Através delas foi possível atribuir recursos inteligentes, criar sistemas distribuídos, etc. São classificadas em:

linguagens de propósito geral - baseadas na linguagem Algol e podem ser utilizadas para várias aplicações, desde propósitos científicos à comerciais. Ex.: C, Pascal, Modula-2;

linguagens especializadas - desenvolvidas apenas para uma determinada aplicação. Ex.: linguagem Lisp, usada em engenharia de software para a manipulação de listas e símbolos; APL criada para manipulação de vetores; Forth criada para o desenvolvimento de softwares para microprocessadores, etc.

linguagens orientadas a objetos - com mecanismos baseados na semântica e sintática dando apoio à programação orientada a objetos. Ex.: Smalltalk, C++, Delphi, etc.

Na quarta geração, também chamadas de linguagens artificiais, houve a criação de sistemas baseados em inteligência artificial. Elas foram divididas em:

linguagem de consulta - criadas para a manipulação de base de dados gerenciando uma grande quantidade de informações armazenadas em arquivos;

linguagens geradoras de programas - são linguagens 4GL, que possibilitam a criação de programas complexos, da terceira geração e possuem um nível mais alto que as linguagens de quarta geração;

outras linguagens - são aquelas usadas em sistemas de suporte à decisão, modelagem de sistemas, linguagens para protótipos, etc.

Na década de 90 e nos anos 2000 surgiram linguagens populares como: Python, Java, Ruby, Javascript, PHP, Delphi, C#, etc. Dando início a uma quinta geração de linguagens de programação.

Classificação Das Linguagens De Programação

As linguagens de programação são agrupadas em dois níveis: linguagem de baixo nível, linguagem de alto nível e linguagem de nível médio.

Linguagem de Baixo Nível: uma linguagem mais próxima de ser entendida pelo hardware. Ex.: Assembly, etc.

Linguagem de Alto Nível: são linguagens mais distantes do hardware. Elas são mais complexas e baseadas em uma arquitetura própria. São mais voltadas para os programadores e usuários com uma sintaxe mais aproximada de uma linguagem comum. Ex.: Java, Cobol, etc.

Linguagem de Nível Médio: são linguagens ao mesmo tempo mais próximas do hardware e complexas utilizando recursos de alto nível. Ex.: C++.

Processamento De Linguagens Na Execução De Programas

Os computadores atuais são capazes apenas de interpretar programas com linguagens de máquina. Além disso, são econômicos, rápidos e possuem flexibilidade para a construção de linguagens de alto nível. Como os computadores possuem linguagem diferente das linguagens de alto nível é necessário haver uma implementação baseada na interpretação e tradução.

O interpretador é um programa feito com base em sequências repetidas como obter o comando, verificar quais ações devem ser feitas e executá-las.

Já os tradutores (compiladores, linkers, carregador e montador), traduzem programas com linguagem de alto nível para versões correspondentes a linguagem de máquina, antes de sua execução.

Outras Linguagens De Programação

Linguagem De Máquina

O computador é formado por um conjunto de circuitos controlados por meio de programas com uma linguagem antiga que é baseado no sistema binário de numeração que representam dados e operações. Essa representação é chamada de linguagem de máquina. Essa linguagem é específica para cada computador.

Essa linguagem possui códigos que representam as palavras binárias que variam de 8 a 64 bits. Assim como o sistema decimalpossui dez símbolos utilizados por nós para representar todos os números do nosso universo (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), o sistema binário é um sistema de numeração de base 2 que o computador utiliza para representar seus dados. Ele usa apenas dois símbolos: o zero (“0”) e o um (“1”), para mapear todas os caracteres numéricos que os programas de computador precisam.

Na tabela abaixo mostramos os símbolos binários convertidos para símbolos decimais:

Binário	Decimal
0	0
01	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7
1000	8
1001	9
1010	10

Linguagem Hexadecimal

A linguagem hexadecimal era utilizada para simplificar a linguagem de máquina. Ela é uma sequência de bits composta por números hexadecimais. A leitura e programação dessa linguagem ainda é impossível de ser feita.

Linguagem Assembly

É uma linguagem de baixo nível formada por mnemônicos (palavras abreviadas). Ela vem acompanhada com os processadores de cada máquina.

Cobol

O COmmon Business Oriented Language (COBOL) é uma linguagem de programação utilizada na construção de aplicações comerciais que trabalha com uma grande quantidade de dados. Ela foi desenvolvidade em 1959 pelo grupo Comitê CODASYL com representantes da área acadêmica e fabricantes de computador, a fim de criar programas relacionados a área comercial com compiladores para a linguagem.

C

A criação da linguagem C está relacionada a origem do sistema operacional Unix. No desenvolvimento desse sistema era preciso a criação de uma linguagem de alto nível para a realização da programação. Assim, pesquisadores do Bell Labs, criaram uma linguagem e a nomearam de 'linguagem B', sendo depois chamada de linguagem C, após isso foi criado um compilador portátil que permitiria que o Unix pudesse ser levado facilmente para outras plataformas.

C++

É uma evolução da linguagem C e pode ser utilizada para diversas finalidades. Ela foi desenvolvida por Bjarne Stroustrup em laboratórios da AT&T Bell, na década de 1980.

Java

Java é uma linguagem de programação de alto nível criada após a década de 1990 pela Sun Microsystems, com a finalidade de executar um mesmo programa que roda em várias plataformas. Ela é uma linguagem parcialmente compilada e interpretada. O compilador transforma o programa fonte Java para um arquivo-objeto (bytecodes), estes por sua vez devem ser executados por interpretadores Java, criados para cada plataforma de computador.

Os bytecodes podem ser do tipo de acesso total à memória, esses são conhecidos como aplicações Java. Já o segundo tipo de bytecodes possui restrições com relação ao acesso à memória, ao sistema de arquivos e o console. Estes últimos são conhecidos como Java Applets.

Um applet é um pequeno programa que não conseguem danificar um sistema em execução. Eles podem realizar animações interativas, cálculos rápidos ou outras tarefas simples sem ter que encaminhar uma requisição do usuário novamente para o servidor para realizá-los. Outra variação da linguagem Java é o JavaScript.

JavaScript

JavaScript é considerada uma linguagem interpretada ou linguagem script produzida pela Netscape, em 1995. É usada principalmente no desenvolvimento de Web Sites para fazer coisas como:

mudar automaticamente a data da página web;

mostrar uma outra página em uma janela pop-up;

mudar uma imagem ou texto quando o mouse passa por cima, etc.

O código JavaScript pode ser incluído dento da página HTML e interpretado pelo web browser automaticamente. Além disso, também pode rodar em um servidor Microsoft Active Server Pages (ASPs) antes que a página seja mandada para quem a requisitou. Qualquer browser hoje suporta JavaScript.

Fortran

A IBM Mathematical FORmula TRANslating system (FORTRAN) é considerada a primeira linguagem de alto nível, criada por Backus e introduzida no mercado em 1958. Inicialmente era utilizada para a realização de operações científicas e atualmente ela é utilizada para qualquer tipo de cálculos numéricos.

Pascal

Linguagem desenvolvida com base no Algol, criada por Niklaus Wirth para o computador CDC 6600, na década de 60, com o objetivo de realizar programações elementares. Foi criada para dar suporte à educação, mas dela originaram-se diversas linguagens. Além dessa, existem outras linguagens de programação, como as linguagens procedurais Ada, Modula-2 e 3; linguagens funcionais como Prolog, Lisp, Scheme; linguagens orientadas a objetos como Simula, Smalltalk, Objective-c, Eiffel, CLOS; linguagens para aplicações específicas para banco de dados como as linguagens Clipper e SQL; linguagens para simulação como Matlab; linguagens scripts como Tcl/tk e Perl; linguagens para formatar textos como TeX/LaTeX, HTML, dentre outras.

Microsoft Office

O Pacote Office é um grupo de softwares criados principalmente para auxiliar o trabalho nos escritórios, mas acabaram sendo introduzidos nos trabalhos escolares e nas residências de milhares de pessoas em todo o mundo.

É muito difícil encontrar atualmente uma pessoa que nunca tenha trabalhado com esse produto da empresa Microsoft. É um dos conhecimentos mais cobrados em provas de concursos públicos.

A empresa Microsoft foi fundada em 1975 pelos amigos Paul Allen e Bill Gates. Inicialmente a ideia era criar um software em linguagem BASIC para o computador Altair 8800, da empresa IBM. O sistema operacional Windows 1.0 começou a ser comercializado apenas em 1985. Dois anos depois foi lançado o Windows 2.0 e compraram o Power Point e o Excel.

A principal função da versão 2007 do pacote foi a redução de botões e tarefas que muitas vezes nem eram utilizadas pelos usuários. Ou seja, agora o usuário precisa de menos cliques para executar uma função. O Office 2007 possui 14 aplicações, mas as principais ferramentas do Microsoft Office 2007 são:

Microsoft Office Word 2007;

Microsoft Office Excel 2007;

Microsoft Office Power Point 2007;

Microsoft Office Outlook 2007.

Word 2007

O word é um processador de textos mais usado no mundo. Nessa versão aparece o botão Office que mostra os arquivos que foram abertos recentemente e outras funções.

Funções Do Botão Office

Novo: Com ele você abre um novo documento, mas também pode realizar esse processo com o atalho Ctrl + N.

Imprimir: com esse botão você abre a janela de impressão em que pode escolher as propriedades da impressão, número de cópias, dentre outros.

Preparar: mostra uma lista de coisas para serem aplicadas no documento como restrição para leitura, compatibilidade de arquivos, impressão, cópia, etc.

Enviar: essa opção mostra o envio do documento por e-mail ou fax.

Publicar: dá a opção de publicar o documento de maneira distinta.

Fechar: fecha o trabalho.

Opções do Word: permite a mudança de opções do programa como idioma, teclas de atalho, configurações de salvamento manual, modificação do esquema de cores, etc.

Sair do Word: fecha o programa e encerra o trabalho.

Salvar Documentos no Word 2007

Ao salvar um documento você tem a opção de acessá-lo depois em seu computador. Salve um documento no Word 2007 clicando no botão Office e escolhendo a opção Salvar Como.

É importante ressaltar que essa versão salva o documento como .docx e não como o .doc das versões anteriores. Porém, caso seja necessário, você também pode optar por salvá-lo como .doc no momento de salvar.

Salvar Como: você usa essa opção para salvar um arquivo pela primeira vez.

Salvar: quando o documento já foi salvo alguma vez e foi feita outra alteração em que é necessário salvar novamente.

Operações no Word

Selecionar O Texto

Selecione um texto com o cursor do mouse antes da primeira palavra do texto. Arraste o mouse até selecionar toda a área desejada.

Copiar O Texto

Quando é preciso copiar um trecho de um texto no intuito de colá-lo em outra parte do documento. Você pode clicar com um botão direito do mouse e a opção copiar ou usar o atalho Ctrl + C.

Colar O Texto

Colar o texto selecionado em outra área para ser colado no local desejado. Nesse caso também você pode clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção colar ou utilizar o atalho Ctrl + V.

Abrir Um Documento

Você pode clicar no botão Office e escolher a opção abrir ou usar o atalho Ctrl + A. Após realizar um dos processos será aberta uma tela para que você procure o arquivo salvo.

Ortografia E Gramática

Para corrigir erros ortográficos você pode utilizar a verificação de ortografia do Word 2007. Aparece um risco vermelho quando a palavra digitada não existe no dicionário e um risco verde quando há espaçamento errado, erro de conjugação, acentuação gráfica, erros ortográficos, etc.

Cabeçalho E Rodapé

Os cabeçalhos e rodapés são duas áreas que se repetem em todo o documento para compartilhar uma informação necessária. Acesse o menu exibir e escolha a opção CABEÇALHO E RODAPÉ.

Números Automáticos Nas Páginas

Você pode inserir uma numeração de forma automática nas páginas usando o menu Inserir/Número de Páginas. Você pode escolher se esses números irão aparecer no cabeçalho ou rodapé da página. Você também pode optar pela localização à esquerda, centralizada ou à direita.

Inserir Hyperlink

Com essa opção é possível criar link para uma página da internet, para um programa ou e-mail de seu documento word. Selecione a palavra desejada, clique na opção Inserir e em seguida clique em Hiperlink.

Inserir Tabelas

Uma tabela é composta por células e linhas para inserir informações relevantes e dados. Para inserir uma tabela no Word 2007 você deve clicar na barra de ferramentas Inserir e em seguida clicar no botão Tabela. Escolha o número desejado de linhas e colunas.

Inserir Linhas na Tabela: Muitas vezes é necessário inserir ou retirar linhas de uma tabela. Para realizar esse processo você deve usar a ferramenta layout, que se encontra no submenu Ferramentas da Tabela.

Inserir Colunas na Tabela: Acesse a barra de ferramentas layout e em seguida use as Ferramentas da Tabela. Faça isso também quando quiser excluir alguma coluna.

Formatação Por Estilos

Essa opção é usada quando você quiser colocar um estilo nos títulos, subtítulos e no texto principal. Eles seguem um padrão com cores, fontes e tamanhos estabelecidos.

Para inseri-lo você deve selecionar o texto e clicar em uma das opções de estilo na barra de ferramentas Início.

Tabulação

A tabulação é utilizada para dar orientação quando o cursor é deslocado. As marcas de tabulação são usadas utilizando a tecla TAB e representadas por símbolos. É preciso usar a régua e caso ela não apareça use o menu Exibição e clique na opção Régua.

Excel 2007

O Excel 2007 é um dos programas do Microsoft Office. Com ele você é capaz de criar planilhas, gráficos e banco de dados. Muitas mudanças ocorreram entre a versão de 2003 para 2007.

Botão Office: Nesse botão você pode utilizar várias funções como criar um novo documento, abrir um documento do excel, salvar seu arquivo, salvar como, imprimi, etc.

Menus do Excel 2007

Esse programa possui menus básicos com agrupamentos semelhantes. Grande parte dos comandos são encontrados nesses menus.

Menu Início;

Menu Inserir;

Menu Layout da Página;

Menu Fórmulas;

Menu Dados;

Menu Revisão;

Menu Exibição.

Componentes do Excel

Pasta de Trabalho: Qualquer arquivo criado no Excel.

Planilha: Fase do Excel em que será feita a execução do trabalho. Cada planilha nova possui três planilhas.

Coluna: Cada planilha apresenta colunas em ordem alfabética que vão do A até XFD. Ou seja, são 16.384 colunas.

Linha: As linhas das planilhas são representadas por números.

Célula: É o cruzamento de uma linha com uma coluna e nela são inseridas as informações necessárias de seu documento.

Estrutura Básica do Excel

Botão Office

Agrupa os principais botões relacionados a edição, impressão e publicação dos arquivos. As opções apresentadas são: Abrir, Novo, Salvar, Salvar Como, Abrir do Office Live, Salvar no Office Live, Imprimir, Preparar, Enviar, Publicar e Fechar.

Barra de Acesso Rápido

Os recursos mais utilizados podem ser inseridos nessa barra do Excel. Para selecionar os botões desejados clique com o botão direito do mouse e faça a seleção.

Barra de Títulos

Mostra o nome do arquivo aberto.

Guias

Apresentam opções que ajudam na utilização das planilhas do Excel. As guias são: Início, Inserir, Layout de Página, Fórmulas, Dados, Revisão, Exibição e Desenvolvedor.

Barra de Fórmulas

Essa barra mostra o conteúdo de uma célula quando está é selecionada.

Barra de Status

A barra de status é usada para apresentar informações como modo de trabalho. Caso você queria selecionar outra opção para aparecer nessa barra clique com o botão direito do mouse e faça sua escolha.

Funções do Excel

Com o Excel você pode executar cálculos e inserir informações pertinentes. Qualquer fórmula deve ter o sinal de = (igual) para que o programa aceite. Essa versão do programa tem mais de 300 funções. As principais são: multiplicação, divisão, adição, subtração, potenciação e porcentagem.

Mesclar Células

Muitas vezes é necessário mesclar células para que aquele o conteúdo caiba em apenas uma célula ou quando uma informação é importante em diversas colunas. Para realizar esse processo selecione as células desejadas, vá na guia Início – Galeria Alinhamento e clique no botão Mesclar e Centralizar. O botão para centralizar oferece outras opções de mesclagem.

Power Point 2007

O Power Point é um dos programas do Pacote Office e usado para criar e apresentar slides. Inicialmente o programa apresenta o botão Office, a barra de ferramentas para acesso rápido, a barra de título, os botões de comando da janela, a faixa de opções, o painel de anotações, a barra de status e o zoom.

Criar Apresentações no Power Point

Para a criação de uma apresentação de slides no Power Point clique no Botão Office e escolha a opção Novo. Depois você poderá escolher como será feita a apresentação e ele dá as seguintes opções: Em branco, Modelos Instalados, Meus Modelos, Novo com base em documento existente ou Modelos do Microsoft Online e em seguida clique no botão criar.

Navegador de Internet e Correio Eletrônico

A internet é uma rede de computadores interligados mundialmente em que há uma constante troca de informações entre pessoas, empresas e entidades. No fim da década de 60, o Departamento de Defesa norte-americano resolveu criar um sistema interligado para trocar informações sobre pesquisas e armamentos que não pudesse chegar nas mãos dos soviéticos. Sendo assim, foi criado o projeto Arpanet pela Agência para Projeto de Pesquisa Avançados do Departamento de Defesa dos EUA.

Posteriormente, esse tipo de conexão recebeu o nome de internet e até a década de 80 ficou apenas entre os meios acadêmicos. No Brasil ela chegou apenas na década de 90. É na internet que é executada a World Wide Web (www), sistema que contém milhares de informações (gráficos, vídeos, textos, sons, etc) que também ficou conhecido como rede mundial.

Tim Berners-Lee na década de 80 começou a criar um projeto que pode ser considerado o princípio da World Wide Web. No início da década de 90 ele já havia elaborado uma nova proposta para o que ficaria conhecido como WWW. Tim falava sobre o uso de hipertexto e a partir disso surgiu o "http" (em português significa protocolo de transferência de hipertexto).

URL: Tudo que é disponível na Web tem seu próprio endereço, chamado URL, ele facilita a navegação e possui características específicas como a falta de acentuação gráfica e palavras maiúsculas. Uma url possui o http (protocolo), www (World Wide Web), o nome da empresa que representa o site, .com (ex: se for um site governamental o final será .gov) e a sigla do país de origem daquele site (no Brasil é usado o BR).

História do Navegador de Internet

Para que um usuário possa visualizar essas informações ele precisa usar um navegador de internet, também conhecido como browser. É com o navegador que o usuário acessa as informações (as páginas da internet) e documentos dos servidores WEB que são enviados para os computadores. Inicialmente eles eram muito rústicos e com o crescimento da internet foram sendo mais desenvolvidos pelas empresas do ramo.

Em 1993 o estudante Marc Andreessen foi responsável pelo lançamento do primeiro programa de navegação, o Mosaic. Anteriormente, Tim Berners-Lee, o criador da World Wide Web, conseguiu desenvolver um navegador experimental, porém o Mosaic tinha bons gráficos e menus que se aproximavam dos browsers atuais. Posteriormente, surgiu uma outra versão chamada Netscape Navigator (1994) que passou a ser usada pela grande maioria dos internautas da época.

Nesse período a Microsoft resolveu investir nos provedores e lançou o Internet Explorer e com isso iniciou a briga entre os navegadores Netscape e Internet Explorer. Nos anos seguintes as duas empresas lançaram diversas atualizações para tentar superar o concorrente. O Netscape foi perdendo cada vez mais mercado e lançou o Mozilla que depois passou a ser administrado pela Foundation Mozilla. Em 1998 a empresa foi comprada pela AOL.

Internet Explorer

O Internet Explorer é um navegador que começou a ser produzido pela Microsoft em 1995. Se tornou o mais usado do mercado, uma vez que sempre foi ligado ao sistema operacional Windows, mas nos últimos anos vem perdendo espaço para browsers de outras empresas.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox é um navegador livre que foi criado a partir da empresa que administrava o Netscape e posteriormente passou a se chamar Fundação Mozilla. Firefox foi uma das últimas opções de nome, pois os que foram pensados anteriormente já estavam sendo utilizados por outras empresas. Em 2004 foi lançada a primeira versão desse browser que se tornou um forte adversário do Internet Explorer.

Opera

Esse browser foi criado em 1994 por uma empresa da Noruega chamada Telenor e se mostrou uma versão leve de navegador para a época. A primeira versão pública foi lançada somente em 1996, mas anteriormente o navegador já havia sido disponibilizado internamente. Atualmente o Opera se tornou muito utilizado entre os computadores portáteis.

Chrome

Esse navegador foi desenvolvido pelo Google e foi lançado em 2008 sua primeira versão e atualmente é o mais utilizado no mundo conseguindo superar o Internet Explorer em 2012. A prosposta inicial do browser era fornecer navegação na web de maneira rápida em uma interface eficiente.

Safari

Safari é um navegador criado pela Apple e se trata do navegador padrão no sistema operacional Mac OS X.

Segurança da Informação

Após o crescimento do uso de sistemas de informação, comércio eletrônico e tecnologia digital as empresas se viram obrigadas a pensar na segurança de suas informações para evitar ameaças e golpes. Assim, a segurança da informaçãosurgiu para reduzir possíveis ataques aos sistemas empresariais e domésticos. Resumindo, a segurança da informação é uma maneira de proteger os sistemas de informação contra diversos ataques, ou seja, mantendo documentações e arquivos.

Princípios Básicos da Segurança da Informação

Disponibilidade

É a garantia de que os sistemas e as informações de um computador estarão disponíveis quando necessário.

Confidenciabilidade

É a capacidade de controlar quem vê as informações e sob quais condições. Assegurar que a informação só será acessível por pessoas explicitamente autorizadas.

Autenticidade

Permite a verificação da identidade de uma pessoa ou agente externo de um sistema. É a confirmação exata de uma informação.

Integridade

Princípio em que as informações e dados serão guardados em sua forma original evitando possíveis alterações realizadas por terceiros.

Auditoria

É a possibilidade de rastrear os diversos passos que o processo realizou ou que uma informação foi submetida, identificando os participantes, locais e horários de cada etapa. Exame do histórico dos eventos dentro de um sistema para determinar quando e onde ocorreu violação de segurança.

Privacidade

Capacidade de controlar quem viu certas informações e quem realizou determinado processo para saber quem participou, o local e o horário.

Legalidade

É a garantia de legalidade de uma informação de acordo com a legislação vigente.

Não Repúdio

Não há como "dizer não" sobre um sistema que foi alterado ou sobre um dado recebido.

Ameaças

Uma ameaça acontece quando há uma ação sobre uma pessoa ou sobre um processo utilizando uma determinada fraqueza e causa um problema ou consequência. Sendo assim, são caracterizados como divulgação ruim, usurpação, decepção e rompimento. As ameaças podem ter origem natural, quando surgem de eventos da natureza, como terremotos ou enchentes; podem ser involuntárias, como falta de energia ou erros causados por pessoas desconhecidas; ou se tratam de ameaças voluntárias em que hackers e bandidos acessam os computadores no intuito de disseminar vírus e causar danos.

Tipos de Ameaça

Ameaça Inteligente: Situação em que seu adversário possui capacidade técnica e operacional para fazer uso de algo vulnerável no sistema;

Ameaça de Análise: Após uma análise poderão descobrir as possíveis consequências da ameaça a um sistema.

Principais Ameaças ao Sistema de Informação: incêndio, problemas na eletricidade, erros no hardware e software, alterações em programas, furto de dados, invasão ao terminal de acesso, dificuldades de telecomunicação, etc.

Ataques

Um ataque pode ser decorrente de um furto a um sistema de segurança no intuito de invadir sistemas e serviços. Ele pode ser dividido em ativo, passivo e destrutivo; o ativo muda os dados, o passivo libera os dados e o destrutivo proíbe qualquer acesso aos dados. Para que um ataque seja considerado bem sucedido o sistema atacado deve estar vulnerável.

Tipos de Ataque

Cavalo de Troia

O cavalo de troia ou trojan horse, é um programa disfarçado que executa alguma tarefa maligna. Um exemplo:o usuário roda um jogo que conseguiu na Internet. O jogo secretamente instala o cavalo de troia, que abre uma porta TCP do micro para invasão. Alguns trojans populares são NetBus, Back Orifice e SubSeven. Há também cavalo de troia dedicado a roubar senhas e outros dados sigilosos.

Quebra de Senha

O quebrador, ou cracker, de senha é um programa usado pelo hacker para descobrir uma senha do sistema. O método mais comum consiste em testar sucessivamente as palavras de um dicionário até encontrar a senha correta.

Denial Of Service (DOS)

Ataque que consiste em sobrecarregar um servidor com uma quantidade excessiva de solicitações de serviços. Há muitas variantes, como os ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS). Nessa variante, o agressor invade muitos computadores e instala neles um software zumbi, como o Tribal Flood Network ou o Trinoo. Quando recebem a ordem para iniciar o ataque, os zumbis bombardeiam o servidor-alvo, tirando-o do ar.

Mail Bomb

É a técnica de inundar um computador com mensagens eletrônicas. Em geral, o agressor usa um script para gerar um fluxo contínuo de mensagens e abarrotar a caixa postal de alguém. A sobrecarga tende a provocar negação de serviço no servidor de e-mail.

Phreaking

É o uso indevido de linhas telefônicas, fixas ou celulares. Conforme as companhias telefônicas foram reforçando a segurança, as técnicas tornaram-se mais complexas. Hoje, o phreaking é uma atividade elaborada, que poucos hackers dominam.

Scanners de Portas

Os scanners de portas são programas que buscam portas TCP abertas por onde pode ser feita uma invasão. Para que a varredura não seja percebida pela vítima, alguns scanners testam as portas de um computador durante muitos dias, em horários aleatórios.

Smurf

O Smurf é outro tipo de ataque de negação de serviço. O agressor envia uma rápida seqüência de solicitações de Ping (um teste para verificar se um servidor da Internet está acessível) para um endereço de broadcast. Usando spoofing, o cracker faz com que o servidor de broadcast encaminhe as respostas não para o seu endereço, mas para o da vítima. Assim, o computador-alvo é inundado pelo Ping.

Sniffing

O sniffer é um programa ou dispositivo que analisa o tráfego da rede. Sniffers são úteis para gerenciamento de redes. Mas nas mãos de hackers, permitem roubar senhas e outras informações sigilosas.

Spoofing

É a técnica de se fazer passar por outro computador da rede para conseguir acesso a um sistema. Há muitas variantes, como o spoofing de IP. Para executá-lo, o invasor usa um programa que altera o cabeçalho dos pacotes IP de modo que pareçam estar vindo de outra máquina.

Scamming

Técnica que visa roubar senhas e números de contas de clientes bancários enviando um e-mail falso oferecendo um serviço na página do banco.

Controles de Segurança

Autenticar e Autorizar

Autorizar um usuário é conceder ou negar acesso ao sistema utilizando controles de acesso no intuito de criar perfis de acesso. Com esses perfis é possível definir que tarefa será realizada por determinada pessoa. Autenticar é a comprovação de que uma pessoa que está acessando o sistema é quem ela diz ser. Ela é importante, pois limita o controle de acesso e autoriza somente determinadas pessoas o acesso a uma informação.

Processo de Autenticação

Identificação positiva: quando o usuário possui alguma informação em relação ao processo, como acontece quando ele possui uma senha de acesso.

Identificação proprietária: o usuário tem algum material para utilizar durante a etapa de identificação como um cartão.

Identificação Biométrica: casos em que o usuário se identifica utilizando alguma parte do corpo como a mão ou impressão digital.

Prevenção de Riscos e Códigos Maliciosos (Malware)

Contas e Senhas

Elabore sempre uma senha que contenha pelo menos oito caracteres, compostos de letras, números e símbolos e jamais utilize como senha seu nome, sobrenomes, números de documentos, placas de carros, números de telefones, datas que possam ser relacionadas com você ou palavras que façam parte de dicionários.

Utilize uma senha diferente para cada serviço e altere com frequência. Além disso, crie tantos usuários com privilégios normais, quantas forem as pessoas que utilizam seu computador.

Vírus

Instale e mantenha atualizado um bom programa antivírus e atualize as assinaturas do antivírus, de preferência diariamente;

Configure o antivírus para verificar os arquivos obtidos pela Internet, discos rígidos (HDs) e unidades removíveis, como CDs, DVDs e pen drives;

Desabilite no seu programa leitor de e-mails auto-execução de arquivos anexados às mensagens;

Não execute ou abra arquivos recebidos por e-mail ou por outras fontes, mesmo que venham de pessoas conhecidas. Caso seja necessário abrir o arquivo, certifique-se que ele foi analisado pelo programa antivírus;

Utilize na elaboração de documentos formatos menos suscetíveis à propagação de vírus, tais como RTF, PDF ou PostScript;

Não utilize, no caso de arquivos comprimidos, o formato executável. Utilize o próprio formato compactado, como por exemplo Zip ou Gzip.

Worms, Bots e Botnets

Siga todas as recomendações para prevenção contra vírus;

Mantenha o sistema operacional e demais softwares sempre atualizados;

Aplique todas as correções de segurança (patches) disponibilizadas pelos fabricantes, para corrigir eventuais vulnerabilidades existentes nos Softwares utilizados;

Instale um firewall pessoal, que em alguns casos pode evitar que uma vulnerabilidade existente seja explorada ou que um worm ou bot se propague.

Incidente de Segurança e Uso Abusivo na Rede

O incidente de segurança está relacionado a qualquer problema confirmado ou não e tem relação com redes de computadoresou sistemas de computação. Pode ser caracterizado por tentativas de acesso aos dados de um sistema, acessos não autorizados, mudanças no sistema sem prévia autorização ou sem conhecimento da execução, etc.

O uso abusivo na rede é um conceito mais difícil de ser definido, mas possui características específicas como envio de spams e correntes, distribuição de documentação protegida por direito autoral, uso indevido da internet para ameaçar e difamar pessoas, ataques a outros computadores, etc.

Registros de Eventos (logs)

Os logs são registros de tarefas realizados com programas de computador e geralmente são detectados por firewalls. Os logs podem ser acusados no momento em que uma pessoa tenta entrar em um computador e é impedido pelo firewall. Verifique sempre os logs do firewall pessoal e de IDSs que estejam instalados no computador e confira se não é um falso positivo, antes de notificar um incidente.

Notificações de Incidentes

Muitas vezes um computador é atacado por um programa ou pessoa mal intencionada. Caso seja um ataque proveniente de um computador, avise aos responsáveis pela máquina para que sejam tomadas medidas necessárias. No entanto, caso esse ataque venha de uma pessoa que invadiu seu sistema com um computador é importante avisá-lo de tal atitude para que tome as medidas cabíveis.

Segurança na Internet

A internet já faz parte do cotidiano da maioria das pessoas e atualmente elas não se imaginam sem ela. Os sites são usados para trabalhos escolares, conhecer pessoas, realizar pagamentos, publicar documentos e fotos, estudar, ouvir música, assistir vídeos, dentre outros.

No entanto, ela também possui muitos perigos, pois qualquer um está sujeito a sofrer ataques de hackers ou ter seu computador invadido por vírus ao acessar emails e documentos mal-intencionados. É necessário que as pessoas saibam os riscos e estabeleçam medidas de segurança na internet.

Os principais riscos na internet são:

Acesso de conteúdos indevidos e ofensivos: sites que contenham imagens relacionadas a pornografia, pedofilia e fotos que alimentem ódio a determinada raça ou população;

Contato com pessoas ruins: sequestros, furtos e estelionatos são apenas alguns dos golpes que podem ser aplicados na internet e os golpistas aproveitam o anônimato da internet para cometer esses crimes;

Roubo de Identidade: pessoas mal-intencionadas podem utilizar sua identidade para aplicar golpes causando sérios problemas a seu nome e reputação;

Roubo e perda de dados: com códigos e ações na internet, diversas pessoas podem roubar ou apagar dados do seu computador;

Phishing: fraude na qual uma pessoa tenta roubar dados de um usuário utilizando engenharia social e mensagens eletrônicas. Eles podem fazer páginas falsas de redes sociais, bancos e lojas de venda eletrônica;

Invasão de Privacidade: seus dados, documentos e fotos muitas vezes podem ser acessados com apenas um clique na internet. Muitas redes sociais possuem condições de privacidade específicas e é importante estar atento a tudo que é compartilhado em seu perfil.

Problemas para Excluir Dados: um dado inserido na internet as vezes não pode ser apagado ou pode ter sido repassado antes da exclusão. Sendo assim, o que foi dito poderá ser acessado por pessoas do seu meio social.

Plágio e Direitos Autorais: muitos conteúdos e arquivos na internet são roubados causando transtornos para milhares de usuários. O autor do plágio pode ser processado e terá que responder judicialmente.

Microsoft Office

A nova versão do Microsoft Office é uma melhoria completa das versões anteriores, com novas funcionalidades e uma interface de usuário renovada. O pacote de produtividade também foi otimizado para dispositivos touchscreen, como tablets e PCs com monitores touch.

As organizações sem fins lucrativos, instituições de caridade e bibliotecas públicas elegíveis podem agora solicitar o software Office doado através da TechSoup Brasil (para mais informações sobre como as doações da Microsoft pela TechSoup Brasil funcionam, consulte em nosso site Programa de Doação de Microsoft).

Há muitos novos recursos polvilhados através do software dentro do pacote Office. Enquanto seria quase impossível listar todas as mudanças, vamos abordar aquelas que são mais úteis para as organizações sem fins lucrativos. Artigos adicionais desta série vão entrar em mais profundidade sobre os programas específicos dentro do Office.

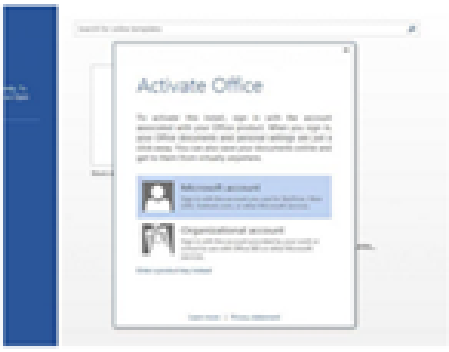
Trabalhando com o Windows 8 e SkyDrive

A última versão do Office é limpa e otimizada para touchscreens e projetos que complementam o Windows 8. Como a tela "Iniciar" do Windows 8, o Office tem um olhar minimalista, plano e menos botões e ícones. O redesenho reduz os mimos extras em favor de melhorar a sua capacidade de se concentrar nas tarefas.

O Office também é compatível com todas as versões do Windows 7, mas ele não será executado em qualquer versão do Windows Vista ou XP. As organizações que executam essas versões mais antigas do Windows podem considerar a atualização para uma versão mais recente, para executar o software mais recente. Para mais informações sobre o Windows 8, veja nosso artigo: Sua Organização deve atualizar para o Windows 8?

Os serviços de Computação em Nuvem da Microsoft, SkyDrive, está integrado em todo o pacote Office. Quando você instala o Office, será solicitado que você digite suas informações de conta da Microsoft, que está relacionada com a sua conta SkyDrive.

Então você poderá fazer upload de arquivos para a sua conta web SkyDrive diretamente do Office. O SkyDrive é agora o local padrão para salvar arquivos novos, mas você pode facilmente mudar isso para salvar em qualquer local que prefere: localmente, para um disco rígido externo ou para uma unidade de rede.



Trabalhar em vários dispositivos é muito mais fácil com a integração do Office e SkyDrive. Depois de salvar no SkyDrive, você pode acessar seus documentos, planilhas, apresentações e outros arquivos do Office a partir de PCs diferentes, ou a partir do seu Windows Phone ou tablet.

Word, Excel e PowerPoint também serão salvos no último local onde você estava trabalhando antes de guardar. Por exemplo, se você estiver trabalhando em uma célula da planilha e precisa fechar o Excel para trabalhar em outro projeto, o programa irá salvar o documento naquela célula. Seu lugar marcado vai até ser sincronizado através de dispositivos, se você voltar para um arquivo no seu PC, o Windows Phone ou tablet.

O aplicativo SkyDrive está disponível para iOS e Android, então você também pode abrir arquivos em diferentes plataformas.

Word

Em termos de aparência, a nova versão do Microsoft Word não é radicalmente diferente das versões mais antigas. O texto e os ícones são um pouco maiores e mais afastados, resultando em uma interface fácil de ler, mais moderna. O Word também é muito mais rápido e suave quando você está percorrendo por um documento enquanto digita.

Quando você iniciar o Word, você é recebido com uma página nova que mostra seus documentos mais recentes, vários modelos e a opção para abrir um documento novo em branco. A Faixa (Ribbon), introduzida na versão anterior do Office, ainda está presente, mas você pode minimizá-lo para aumentar o seu espaço de trabalho. Há também uma nova guia na Faixa, na guia Design, que incorpora ferramentas de formatação e página de fundo, assim como novos temas e modelos.

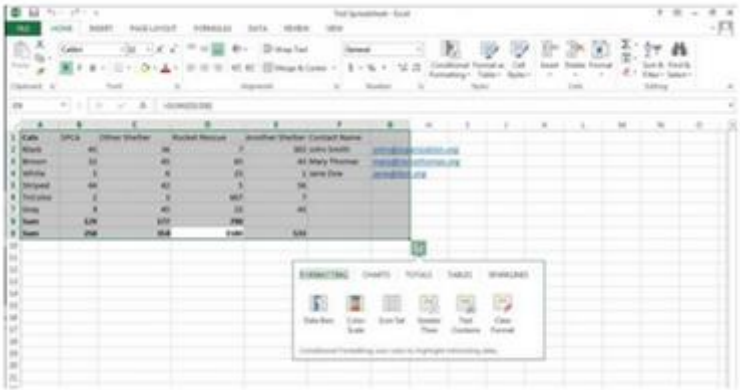
O Word é muito mais flexível quando se trata de incorporação de diferentes tipos de mídia em documentos. Por exemplo, agora você pode incorporar vídeos diretamente em documentos do Word e reproduzi-los. Fotos do Facebook de sua organização e as contas do Flickr também podem ser inseridas em documentos de Word, sem sair do aplicativo. As novas guias de alinhamento (ferramentas que aparecem quando você clica em um pedaço de mídia) torna-o fácil de posicionar rapidamente as suas imagens ou vídeo com seu texto.

Uma das novas adições mais úteis é a capacidade de editar arquivos PDF no Word. Em versões anteriores do Office, você pode salvar um documento do Word como um arquivo PDF, mas não pode editar PDFs sem convertê-los primeiro. Agora, você pode simplesmente abrir um PDF no Word e começar a editar imediatamente, sem perder a formatação do arquivo PDF e sua estrutura.

O Word também tem algumas características que podem ajudá-lo melhor a coordenar o fluxo de trabalho entre seus funcionários. Se você precisa trabalhar em um documento em colaboração com um grupo de pessoas, por exemplo, você pode salvá-lo no SkyDrive ou SharePoint e, em seguida, enviar a todos um link para o mesmo arquivo, juntamente com a sua visão e permissões de edição.

Excel

Como o Word, a nova versão do Excel foi submetida a uma reforma minimalista. Há uma série de novas ferramentas úteis que irão apelar para os novatos do Excel e usuários avançados. Gráficos recomendados podem ajudá-lo a prosseguir com as opções de gráficos fornecidas do Excel. Se você selecionar seu dado e clicar em Inserir > Gráfico Recomendado, o Excel vai fornecer opções de gráficos diferentes que podem funcionar para o seu projeto, tais como pizza, linha e gráficos de barras.



Preenchimento Rápido é uma característica nova e útil que pode ajudá-lo a reformatar e reorganizar seus dados. O Excel irá aprender e lembrar seus padrões de entrada de dados e auto-completar os restantes dados sem fórmulas ou macros necessárias. Por exemplo, se você está digitando os números de telefone de voluntários e formatá-los de certa maneira, o Excell Fast Fill reconhecerá o padrão e irá formatá-los para você.

Outra ferramenta útil para iniciantes e usuários avançados do Excel é o recurso de Tabelas Pivô Recomendadas. Quando você selecionar um grupo de células, você pode ver uma prévia de como seus dados ficariam em uma variedade de tabelas utilizando pivôs diferentes.

PowerPoint

O PowerPoint também segue o "menos é mais" princípio, com menos botões e cores, criando mais espaço de tela para slides do projeto. Ele apresenta novos temas e modelos que você pode escolher, assim como variações de cores para determinados temas. Semelhante ao Word, a guia de alinhamento do PowerPoint pode ajudá-lo com formato e formas, caixas de texto e outros gráficos com texto para ajudar seus slides terem um olhar mais profissional.

O novo PowerPoint Presenter View tem uma grade de navegação que pode ajudar você a manter seus slides organizados enquanto está apresentando. Ele também tem um novo recurso que permite que você faça zoom em um slide tocando ou clicando em uma área.

Outlook

De todos os programas, atualização do design do Outlook é a mais drástica. No entanto, as mudanças são para melhor: sua interface menos confusa torna mais fácil de encontrar informações importantes em sua caixa de entrada ou calendário. O Outlook agora funciona e é semelhante aos programas de web mail – por exemplo, permitindo-lhe responder a um e-mail dentro da janela principal. Nas versões anteriores, uma janela separada aparece para respostas.

Você pode optar por sair em uma janela separada, se quiser, mas essa pequena mudança faz do Outlook ainda mais eficiente. O recurso Conector Social, introduzida na última versão do Outlook, permite integrar as contas do LinkedIn e Facebook em sua caixa de entrada e ver as atualizações de seus contatos. Ele também pode sincronizar seu e-mail do Facebook, mensagens do Twitter e os pedidos do LinkedIn e apresentá-los em uma única caixa de entrada. Se você é responsável por lidar com a mídia social de sua organização, esse recurso poderia poupar-lhe uma enorme quantidade de tempo.

Há também um novo recurso chamado "Peeks", que lhe dá uma rápida olhada em seu calendário ou compromissos enquanto você está escrevendo um e-mail, sem a necessidade de alternar janelas.

OneNote

Assim como os outros programas do Office, o OneNote é projetado para sincronizar vários dispositivos. Notas criadas no OneNote são acessíveis através de vários dispositivos: Windows 7 ou 8 em tablets e

PCs, Windows Phone, iOS e Android e dispositivos com aplicativos OneNote. Você também pode abrir as notas em seu navegador via Office Web Apps.

O OneNote também adiciona alguns elementos amigáveis, tais como a habilidade para desenhar dentro do aplicativo. Você também pode incorporar os arquivos em suas notas, tais como imagens, vídeos e documentos. E, como o resto do Office, você pode sincronizar o OneNote com a sua conta do SkyDrive.

O Office adiciona muitos recursos novos e úteis para organizações sem fins lucrativos, instituições de caridade e bibliotecas, mas as alterações não são tão drásticas, por isso não será necessário que sua equipe re-aprenda sobre o software. Uma ou duas sessões para destacar os novos recursos pode ser o necessário para começar com o Office.

O Microsoft Office é um pacote de aplicativos da Microsoft, muito úteis tanto para iniciantes quanto para profissionais. O Office tem uma licença paga, embora o preço esteja sendo reduzido nos últimos anos, a pirataria continua forte com este pacote de programas.

Já existem versões Free do Office, que tem algumas funções reduzidas. Estas versões Free têm formatos diferentes, mas os arquivos são reconhecidos pelo Office pago, assim como os programas gratuitos reconhecem os arquivos do Office. Os formatos da Microsoft já são padrão mundial. Os programas mais usados do pacote Office são:

Access: Um programa de uso fácil, usado para criar pequenos bancos de dados. Muito usado em aprendizagem, já que sua capacidade não é tão grande.

Excel: Mundialmente conhecido, o Exel é um programa para criar planilhas, armazenar dados, fazer operações matemáticas, criar tabelas de clientes, e ate mesmo tabelas para bancos de dados.

Outlook: programa para gerenciar emails, muito eficiente, embora esteja perdendo o uso.

PowerPoint: outro programa muito importante. Cria apresentações de slides, com animações, imagens, vídeos e muitas outras funções. Perfeito para apresentações de trabalhos escolares e projetos de empresas. Sua funcionalidade permite a pessoas sem nenhum conhecimento aprender a usar facilmente.

Word: O Word é o mais usado entre os programas do pacote Office. É um programa de produção de texto, tendo nele corretor ortográfico, várias fontes, tamanhos de letras, e diversas outras funções.

Lync: O lync é um programa de comunicação social não muito conhecido, mais está ganhando força nos últimos tempos. Este programa, além de poder conversar via chat, tem uma opção para receber ligações telefônicas.

O pacote Office vem melhorando cada vez mais, trazendo facilidades para os usuários. A Microsoft tenta combater a pirataria, deixando os preços baixos, porém não tem surtido muito efeito. O campeão de vendas, entre as versões do Office, foi o 97, sendo ele o programa que mais vendeu em menos tempo na história da computação.

O Microsoft Office Online é uma versão online do popular pacote de software da Microsoft. Em vez de instalar o Word, o Excel e o PowerPoint no seu computador, você aproveita as variedades baseadas na nuvem dos diferentes programas. Tudo que você precisa é de um navegador da web.

Em vez de ficar em seu computador, os arquivos são salvos no Microsoft OneDrive, o serviço de armazenamento baseado em nuvem da empresa. A única desvantagem é que o Office Online não é tão cheio de recursos quanto a edição de desktop.

Você encontrará todos os comandos básicos de edição, mas não muito mais do que isso. Se isso satisfaz as suas necessidades, no entanto, é uma opção que vale a pena tentar.

O Office Online inclui quatro programas principais – Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Você também pode utilizar os serviços em outros aplicativos, incluindo e-mail, pessoas e calendário. Outro aplicativo chamado Sway permite criar relatórios e apresentações interativos.

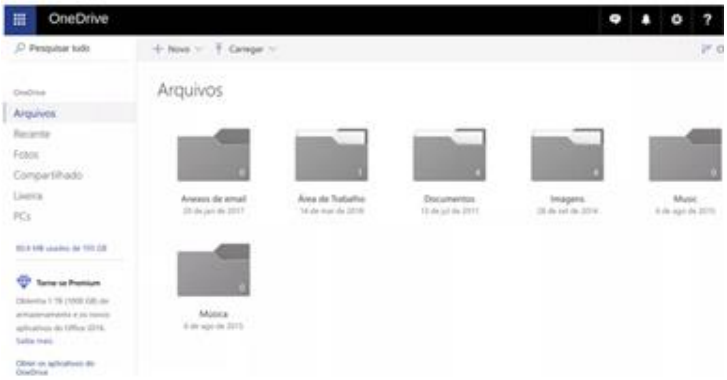
A seguir, vamos percorrer as etapas para acessar e usar o Office Online para criar, editar e compartilhar seus documentos.

Como utilizar o Microsoft Office Online

Primeiro, você precisará de uma conta da Microsoft (contas Hotmail ou Outlook servem também) . Se você ainda não tiver uma, configure-o no site da Conta da Microsoft.

Uma das vantagens de criar uma conta da Microsoft de forma gratuita é que além do serviço de e-mail (Outlook), você ainda terá um espaço de 15 GB na sua nuvem do OneDrive.

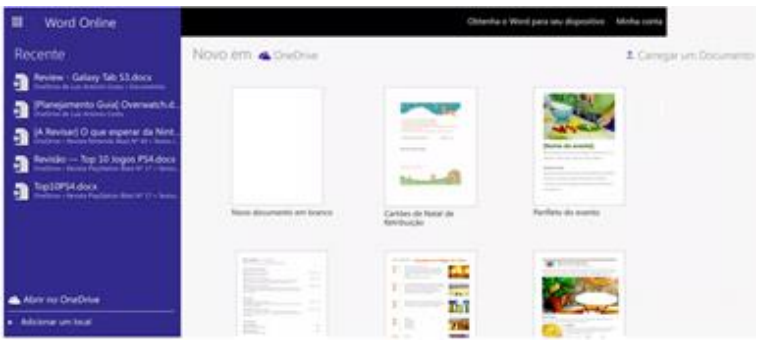
Esse serviço funciona de forma semelhante a outras plataformas como Google Drive ou Dropbox, em que você pode salvar, baixar ou compartilhar arquivos em sua pasta pessoal. Se você quiser mais espaço, a Microsoft também oferece planos pagos diferenciados com até 1 TB de espaço.



Após criar sua conta, navegue até o site do Office Online. Clique no ícone do aplicativo que você deseja usar, como o Word ou o Excel, por exemplo.

A página seguinte pergunta se você deseja fazer login com uma conta da Microsoft, do trabalho ou da escola. Supondo que você não tenha uma conta de trabalho ou escola, escolha a opção para entrar com uma conta da Microsoft e digite o nome de usuário e a senha da sua conta.

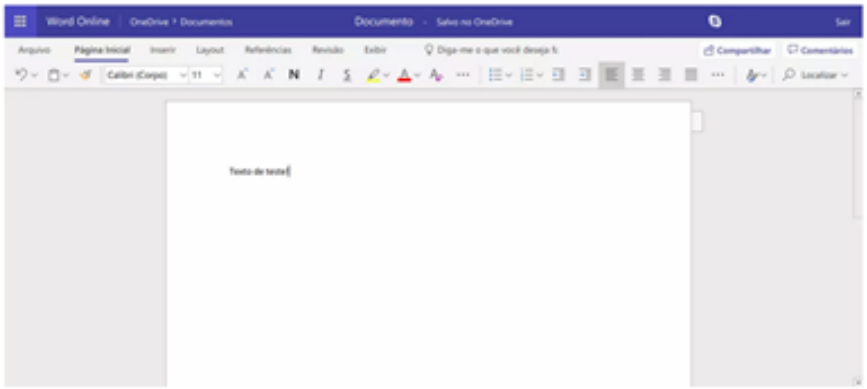
Você é levado a uma página onde pode selecionar um modelo para criar seu documento ou arquivo. Por exemplo, o Microsoft Word oferece modelos para currículos, cartas de apresentação, panfletos e calendários.



Caso você não precise de um modelo especial, basta clicar em um para Novo documento em branco.

O Word Online é aberto para você começar a criar seu documento. No Word, você encontrará todas as opções básicas de edição através da barra de ferramentas.

Por exemplo, você pode definir a fonte, o tamanho do ponto e outros atributos do texto, além de aplicar determinados estilos. Você pode inserir tabelas, imagens, números de página e cabeçalhos e rodapés.



Você também pode ajustar o tamanho, as margens e a orientação da página, ampliar e reduzir seu documento, além de executar uma verificação ortográfica de palavras ou do texto completo.

Seu documento é salvo automaticamente enquanto você trabalha, portanto, não é necessário salvá-lo manualmente. Clique no menu Arquivo, e você também pode salvá-lo com um nome de arquivo diferente e baixá-lo para o seu PC, seja como um documento do Word ou um PDF.

No menu Arquivo, você também pode imprimir seu documento e compartilhá-lo com outras pessoas enviando um link para ele. Para abrir um arquivo que você já criou, clique no comando Abrir e escolha entre documentos recentes, ou clique no link “Mais no OneDrive” para acessar todos os seus arquivos online.

As versões online do Excel, PowerPoint e OneNote funcionam de maneira semelhante ao Word, pois oferecem todos os comandos e recursos básicos. Para acessar outro programa no serviço online, clique no botão “Lista de serviços da Microsoft” no canto superior esquerdo (é o botão que contém nove pequenos quadrados) e selecione o aplicativo que você deseja abrir.

Usuários das versões desktops dos programas disponíveis no Microsoft Office vão se familiarizar rapidamente com as versões online dos serviços. Mesmo com funções limitadas, o Office Online promete atender as necessidades básicas de qualquer usuário que deseje criar ou editar documentos de forma rápida e sem complicações em qualquer dispositivo.

Certamente uma das maiores vantagens de utilizar o Microsoft Office Online é que, como os programas e seus arquivos estão todos online, você pode acessá-los em qualquer computador com Windows, sem a necessidade baixar ou instalar programas adicionais.

Correio Eletrônico

O correio eletrônico, ou e-mail, é uma das ferramentas mais importantes e amplamente utilizadas na comunicação digital contemporânea. Desde sua criação, na década de 1970, o e-mail revolucionou a forma como indivíduos, empresas e instituições trocam informações, substituindo progressivamente as correspondências físicas em diversas situações.

Com a capacidade de enviar mensagens instantaneamente para qualquer lugar do mundo, anexar arquivos e organizar comunicações de forma prática e acessível, o e-mail se tornou indispensável no cotidiano pessoal e profissional.

Sua versatilidade vai além da troca de mensagens. Plataformas modernas de correio eletrônico oferecem funcionalidades como calendários integrados, gerenciamento de tarefas e contatos, além de recursos avançados de segurança, como criptografia e autenticação multifator. Essa evolução permitiu que o e-mail se adaptasse às demandas de um mundo cada vez mais digital, mesmo frente ao surgimento de outras ferramentas de comunicação, como aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais.

Apesar de ser uma tecnologia consolidada, o correio eletrônico continua sendo objeto de inovações, especialmente no que diz respeito à automação, organização e proteção contra ameaças digitais, como o spam e os ataques de phishing. Assim, o e-mail permanece como um canal de comunicação essencial, equilibrando praticidade, formalidade e eficiência em uma sociedade que valoriza a troca rápida e confiável de informações.

O Uso do Correio Eletrônico

O uso do correio eletrônico transcendeu o mero envio e recebimento de mensagens, tornando-se uma ferramenta multifacetada que organiza e otimiza diversas atividades no ambiente digital. No âmbito pessoal, o e-mail é utilizado para manter contato com familiares e amigos, gerenciar contas em plataformas digitais e acessar serviços online. Já no contexto profissional, ele é indispensável para a comunicação corporativa, viabilizando a troca formal de informações, envio de documentos importantes e a organização de agendas.

Além da comunicação textual, o e-mail permite o envio de anexos, como imagens, vídeos, planilhas e documentos, facilitando a partilha de informações de maneira ágil e segura.

Para assegurar a privacidade e a autenticidade dessas mensagens, tecnologias como criptografia ponta a ponta, assinatura digital e protocolos seguros (como o SSL/TLS) têm sido amplamente incorporados. O uso responsável do correio eletrônico envolve, portanto, não apenas a compreensão de suas funcionalidades, mas também o respeito a boas práticas, como a organização de pastas, exclusão de mensagens indesejadas e manutenção de backups de informações críticas.

No contexto educacional, o e-mail é frequentemente usado para troca de materiais entre professores e alunos, envio de trabalhos e notificações institucionais. Ele também desempenha um papel crucial em processos de inscrição e comunicação em eventos, cursos e treinamentos.

Empresas, por sua vez, utilizam o correio eletrônico como ferramenta de marketing, enviando newsletters, promoções e atualizações para seus clientes, o que ressalta a importância da personalização e segmentação das mensagens.

Apesar de sua praticidade, o e-mail exige atenção às questões éticas e de segurança. A invasão de privacidade, o envio de mensagens fraudulentas (phishing) e o excesso de spam são desafios enfrentados por usuários e empresas. Assim, é essencial adotar medidas como o uso de senhas fortes, autenticação multifator e o treinamento para reconhecer mensagens maliciosas.

Adicionalmente, a comunicação via e-mail deve observar regras de etiqueta, como a clareza e concisão na escrita, uso adequado de saudações e assinaturas, e respeito aos limites de horário e propósito ao enviar mensagens.

Por fim, o uso consciente do correio eletrônico é uma competência indispensável na era digital. Ao equilibrar eficiência e segurança, o e-mail continua a ser uma ferramenta versátil e confiável para atender às necessidades de comunicação, seja em um contexto informal ou em interações formais que demandam maior organização e profissionalismo.

Preparo e Envio de Mensagens na Prática

O preparo e envio de mensagens no correio eletrônico é um processo que, embora simples em sua essência, exige atenção a diversos aspectos para garantir clareza, profissionalismo e eficiência na comunicação.

A primeira etapa é a composição do destinatário. É fundamental inserir corretamente o endereço de e-mail no campo apropriado, verificando sua exatidão para evitar erros ou envio indevido. Caso a mensagem envolva múltiplos destinatários, o uso dos campos "CC" (com cópia) e "CCO" (com cópia oculta) deve ser estratégico, respeitando a privacidade e a hierarquia de cada destinatário.

A criação do assunto da mensagem é uma das etapas mais importantes, pois ele funciona como o título que antecede o conteúdo. Um assunto claro, objetivo e relevante aumenta as chances de a mensagem ser aberta e lida prontamente. Mensagens com assuntos vagos ou genéricos tendem a ser ignoradas ou tratadas como spam, especialmente em contextos profissionais ou acadêmicos.

No corpo da mensagem, a linguagem deve ser adaptada ao contexto e ao destinatário. Em comunicações formais, o uso de saudações adequadas, como "Prezado(a)" ou "Caro(a)", é essencial, seguido de uma introdução que contextualize o propósito do e-mail. O texto principal deve ser direto e organizado, evitando longos parágrafos e optando por listas ou separações visuais, quando necessário, para facilitar a leitura.

É importante incluir todas as informações relevantes, como datas, horários e referências, evitando a necessidade de mensagens adicionais para esclarecimentos.

O envio de anexos é outra etapa crítica. Antes de anexar um arquivo, certifique-se de que ele está no formato correto, possui um tamanho adequado e está devidamente nomeado.

Inclua uma breve menção ao anexo no corpo da mensagem, para informar o destinatário sobre sua presença e importância. Em caso de múltiplos anexos, organizar os arquivos em uma pasta compactada pode facilitar o download e o armazenamento pelo destinatário.

A revisão da mensagem antes do envio é uma prática indispensável. Erros ortográficos, informações incompletas ou omissões podem comprometer a credibilidade do remetente.

Ferramentas automáticas de correção podem ajudar, mas a leitura atenta é indispensável para assegurar que o conteúdo esteja claro e preciso. Verifique também os endereços de e-mail inseridos, especialmente em mensagens com múltiplos destinatários.

O envio da mensagem deve ser realizado em horários adequados, considerando a urgência e o contexto do destinatário. Mensagens enviadas fora do horário comercial podem ser percebidas como invasivas ou impróprias, a menos que a situação exija urgência. Após o envio, acompanhar as respostas e, se necessário, enviar um lembrete educado em caso de ausência de retorno, demonstra profissionalismo e organização.

Por fim, o preparo e envio de mensagens por e-mail, quando realizados com atenção aos detalhes, garantem não apenas a efetividade da comunicação, mas também reforçam a imagem de competência e cuidado do remetente. Essa prática é especialmente relevante em contextos formais, onde o e-mail frequentemente serve como registro de interações e compromissos importantes.

A seguir, exploraremos cada etapa com mais profundidade, abrangendo os elementos essenciais para uma comunicação eficaz.

Escolha e Organização do Destinatário

O primeiro passo no envio de um e-mail é determinar quem será o destinatário e inserir corretamente o endereço eletrônico. É fundamental verificar a exatidão do endereço, pois um erro, mesmo que mínimo, pode resultar no não recebimento da mensagem ou em sua entrega a um destinatário incorreto. Além disso, é importante usar adequadamente os campos:

Para: Indicado para os principais destinatários, que devem tomar uma ação direta em relação à mensagem.

CC (com cópia): Usado para enviar a mensagem a terceiros que devem ser informados, mas que não são responsáveis por uma resposta.

CCO (com cópia oculta): Ideal para proteger a privacidade dos destinatários ao enviar mensagens para um grupo grande, evitando que todos vejam os e-mails uns dos outros.

Criação de um Assunto Eficaz

O assunto do e-mail funciona como uma prévia do conteúdo e deve ser objetivo, claro e informativo. Um bom assunto ajuda o destinatário a identificar rapidamente o propósito da mensagem e priorizá-la entre outras mensagens em sua caixa de entrada. Exemplos de bons assuntos incluem:

"Relatório Final do Projeto ABC – Prazo: 25/11/2024"

"Confirmação de Reunião – 21/11 às 14h"

"Documentos Solicitados para Avaliação"

Evite assuntos vagos como "Oi" ou "Informações" em contextos profissionais, pois eles podem ser ignorados ou tratados como spam.

Composição do Corpo da Mensagem

A mensagem propriamente dita deve começar com uma saudação apropriada ao contexto e ao destinatário.

Em situações formais, utilize expressões como “Prezado(a) Senhor(a)” ou “Caro(a) Dr(a).” Para comunicações informais, saudações como “Olá” ou “Bom dia” são aceitáveis. Após a saudação, introduza o objetivo da mensagem de forma clara e direta.

O texto principal deve ser organizado e estruturado em parágrafos curtos, com informações apresentadas de forma lógica. Utilize listas numeradas ou marcadores, se necessário, para destacar informações importantes, como etapas a serem seguidas ou tópicos abordados. Por exemplo:

Tarefas a realizar:

Revisar o relatório do projeto.

Enviar feedback até 22/11/2024.

Confirmar participação na reunião final.

No encerramento da mensagem, inclua um agradecimento ou um pedido de retorno, conforme o caso, seguido de uma assinatura que contenha informações essenciais, como nome, cargo, e dados de contato.

Anexos e Gerenciamento de Arquivos

Ao anexar documentos, é crucial garantir que o arquivo correto seja selecionado e que ele esteja devidamente nomeado para facilitar sua identificação. Por exemplo, "Relatório_Projeto_ABC_2024.pdf" é mais claro do que "Documento1.pdf". Além disso, mencione no corpo do e-mail que há um anexo, indicando sua relevância, como em:

"Segue em anexo o relatório final do projeto, conforme solicitado."

Evite anexar arquivos muito grandes, pois isso pode dificultar o envio e o recebimento. Se necessário, utilize serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive ou Dropbox, para compartilhar arquivos maiores, incluindo o link no e-mail.

Revisão da Mensagem

Antes de enviar a mensagem, revise cuidadosamente o texto, verificando ortografia, gramática e a clareza das informações. Certifique-se de que todos os anexos mencionados foram incluídos e de que os endereços dos destinatários estão corretos. Leia a mensagem como se fosse o destinatário para avaliar se o objetivo está claro e se as informações são suficientes.

Momento e Planejamento do Envio

O timing do envio é outro fator importante. Mensagens enviadas durante o horário comercial (geralmente entre 9h e 17h) têm maior probabilidade de serem lidas rapidamente. Evite enviar e-mails fora desse horário, a menos que sejam urgentes. Se o envio fora do horário for necessário, considere programar o envio para o início do próximo dia útil, utilizando ferramentas disponíveis em plataformas como Gmail e Outlook.

Acompanhamento e Respostas

Após o envio, é importante acompanhar as respostas. Caso não receba retorno em um prazo razoável, envie um lembrete educado, reafirmando a importância do assunto. Um exemplo de lembrete seria:

"Gostaria de verificar se recebeu o e-mail enviado em 18/11/2024, referente ao relatório do projeto ABC. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos."

Esse acompanhamento demonstra comprometimento e reforça a comunicação eficaz.

Ética e Boas Práticas no Uso do E-mail

Por fim, o uso responsável e ético do correio eletrônico é essencial. Evite linguagem inadequada, use um tom respeitoso e adote uma postura profissional, mesmo em situações de conflito. Respeite a privacidade dos destinatários e nunca compartilhe informações sensíveis sem autorização.

A prática do preparo e envio de mensagens no e-mail exige mais do que conhecimento técnico; envolve organização, clareza e uma abordagem estratégica para alcançar objetivos de comunicação com eficiência e profissionalismo.

Ao dominar essas etapas, o usuário não apenas melhora sua comunicação, mas também fortalece suas relações pessoais e profissionais.

Anexação de Arquivos no Correio Eletrônico

A anexação de arquivos é uma funcionalidade indispensável no uso do correio eletrônico, permitindo o envio de documentos, imagens, vídeos e outros tipos de arquivos de forma prática e direta. No entanto, para utilizar essa funcionalidade com eficiência, é fundamental seguir boas práticas que garantam a clareza, a organização e a segurança da comunicação.

O primeiro passo ao anexar um arquivo é verificar sua relevância para o conteúdo da mensagem. É importante que o anexo esteja diretamente relacionado ao propósito do e-mail e seja mencionado no corpo da mensagem. Por exemplo, ao enviar um relatório, é recomendável escrever: "Segue em anexo o relatório final do projeto ABC para sua análise." Isso não apenas informa o destinatário sobre a existência do anexo, mas também facilita a contextualização do documento.

Outro aspecto essencial é o nome do arquivo. Arquivos enviados com nomes genéricos, como "Documento1" ou "ArquivoFinal", podem confundir o destinatário, especialmente em contextos profissionais. Por isso, é recomendável renomear o arquivo de forma descritiva, como "Relatorio_Projeto_ABC_2024" ou "Contrato_Cliente_XYZ". Nomes claros e organizados facilitam o arquivamento e a recuperação dos documentos pelo destinatário.

O tamanho do arquivo também deve ser considerado. A maioria dos provedores de e-mail tem limites para o tamanho dos anexos, geralmente variando entre 20 MB e 25 MB. Arquivos maiores podem não ser entregues corretamente, causando atrasos na comunicação. Nesses casos, o uso de plataformas de armazenamento em nuvem, como Google Drive, OneDrive ou Dropbox, é uma alternativa eficiente. Essas ferramentas permitem compartilhar arquivos grandes por meio de links, que podem ser inseridos no corpo do e-mail, mantendo o processo ágil e organizado.

A segurança dos arquivos anexados é outro ponto crítico. É fundamental garantir que o arquivo não contenha vírus ou malwares que possam prejudicar o destinatário. O uso de softwares antivírus confiáveis e a verificação prévia dos documentos são práticas indispensáveis para proteger a integridade dos dados. Além disso, ao compartilhar informações sensíveis, como contratos, dados pessoais ou documentos confidenciais, é recomendável utilizar ferramentas de criptografia ou proteções com senha para aumentar a segurança.

Antes de enviar a mensagem, é essencial revisar os anexos para garantir que todos os documentos mencionados estejam incluídos. Esquecer de anexar arquivos é um erro comum que pode gerar atrasos e a necessidade de reenvio, comprometendo a credibilidade do remetente. Sempre revise o e-mail e seus anexos antes de clicar no botão de envio.

Formatos de Arquivos para Anexação no Correio Eletrônico

A escolha do formato dos arquivos anexados é crucial para garantir que o destinatário possa abrir e utilizar os documentos sem dificuldades. Arquivos de texto, como relatórios e documentos oficiais, são comumente enviados em formatos universais, como PDF, devido à sua compatibilidade com diversos dispositivos e sistemas operacionais, além de sua capacidade de preservar a formatação original. Quando o arquivo precisa ser editável, formatos como DOCX ou XLSX, compatíveis com o Microsoft Office, são adequados, desde que o destinatário tenha os softwares necessários para abri-los.

Imagens geralmente são enviadas em formatos comprimidos, como JPG ou PNG, para reduzir o tamanho do arquivo e facilitar o download.

Em casos que demandem alta qualidade, como apresentações profissionais ou publicações, o formato TIFF pode ser utilizado, mas é importante verificar a capacidade do destinatário de abrir esse tipo de arquivo, dado seu tamanho geralmente maior. Já para vídeos e apresentações multimídia, os formatos MP4 ou PPTX são os mais comuns, por oferecerem boa qualidade com tamanhos relativamente menores.

Arquivos compactados em formatos ZIP ou RAR também são amplamente utilizados, especialmente quando há múltiplos documentos ou quando o tamanho total excede os limites do provedor de e-mail. Essa prática não só reduz o tamanho dos arquivos como organiza o conteúdo de forma mais prática para o destinatário. É fundamental, no entanto, evitar compactar arquivos protegidos por senhas sem mencionar a senha no corpo do e-mail ou em uma comunicação segura separada.

Considerações sobre Privacidade e Etiqueta na Anexação de Arquivos

Ao anexar arquivos, é indispensável respeitar a privacidade e os direitos de uso do material. Evite compartilhar documentos confidenciais ou de terceiros sem permissão explícita. Em ambientes corporativos, é uma boa prática consultar políticas internas sobre o envio de arquivos, especialmente aqueles que contenham informações sensíveis ou dados pessoais. Além disso, quando o destinatário é um grupo, certifique-se de que todos têm autorização para acessar os anexos, respeitando os limites de privacidade e confidencialidade.

A etiqueta na anexação de arquivos também inclui limitar o número de documentos enviados em um único e-mail. Uma quantidade excessiva de anexos pode sobrecarregar o destinatário ou dificultar a organização dos documentos. Caso seja necessário enviar muitos arquivos, considere organizá-los em uma pasta compactada ou, em casos extremos, enviar em e-mails separados com descrições claras.

Problemas Comuns e Soluções na Anexação de Arquivos

Problemas na anexação de arquivos podem ocorrer devido a diversos fatores, como limites de tamanho, incompatibilidades de formato ou falhas de conexão. Para evitar problemas de tamanho, certifique-se de compactar os arquivos ou utilizar ferramentas de envio em nuvem. Caso o destinatário não consiga abrir um arquivo devido à incompatibilidade de formato, esteja preparado para enviar versões alternativas ou guiar o destinatário sobre como abrir o documento, sugerindo programas gratuitos ou ferramentas online.

Outro erro comum é o envio de arquivos desatualizados ou incorretos. Sempre verifique se os anexos são a versão mais recente e relevante para o contexto. Em situações formais, especialmente em ambientes empresariais ou acadêmicos, enviar arquivos errados pode comprometer a credibilidade do remetente e atrasar o andamento de projetos.

Encerramento e Boas Práticas

A anexação de arquivos no correio eletrônico é mais do que uma funcionalidade técnica; ela reflete a organização, a atenção aos detalhes e a profissionalidade do remetente. Quando realizada com cuidado, essa prática não só facilita a comunicação, mas também demonstra respeito pelo tempo e pelos esforços do destinatário. Investir alguns minutos para revisar formatos, tamanhos e a relevância dos anexos pode evitar mal-entendidos, fortalecer relacionamentos profissionais e garantir o sucesso da comunicação.

O correio eletrônico é uma ferramenta essencial na comunicação moderna, combinando praticidade, rapidez e versatilidade em uma plataforma acessível e amplamente utilizada. Desde a composição de mensagens até a anexação de arquivos, cada etapa do seu uso exige atenção aos detalhes, organização e respeito às normas de etiqueta e segurança. Em contextos pessoais, profissionais ou acadêmicos, o e-mail desempenha um papel fundamental, possibilitando a troca eficaz de informações e fortalecendo relacionamentos por meio de uma comunicação clara e confiável.

O preparo cuidadoso das mensagens, incluindo a definição de destinatários, o uso adequado dos campos "CC" e "CCO", a escolha de um assunto objetivo e a redação de um texto claro, são práticas indispensáveis para garantir a eficiência da comunicação. Da mesma forma, a anexação de arquivos exige atenção aos formatos, tamanhos e relevância, demonstrando consideração pelas necessidades do destinatário. A revisão antes do envio e a escolha de horários adequados são aspectos que refletem profissionalismo e respeito.

Embora pareça simples, o uso do correio eletrônico requer uma abordagem estratégica para evitar erros comuns, como omissões, envios equivocados ou problemas de compatibilidade. Além disso, adotar boas práticas de segurança, como a utilização de senhas fortes, a proteção de arquivos sensíveis e o cuidado ao lidar com mensagens suspeitas, é essencial para preservar a integridade das informações compartilhadas.

Por fim, o e-mail continua a ser um pilar da comunicação digital, adaptando-se constantemente às demandas de um mundo cada vez mais dinâmico. Dominar seu uso com responsabilidade e eficiência não apenas facilita a troca de informações, mas também contribui para a construção de uma imagem sólida, profissional e confiável em qualquer contexto. Assim, o correio eletrônico permanece como uma ferramenta indispensável para conectar pessoas, ideias e objetivos, desempenhando um papel vital na interação e no desenvolvimento global.

Organização De Agenda-Calendário

A organização de agenda-calendário constitui um dos pilares fundamentais da atuação profissional do assessor de cerimonial, representando muito mais do que o simples registro de dados e horários. Trata-se de uma competência estratégica que envolve planejamento, coordenação, antecipação de demandas e gestão eficiente do tempo de autoridades, executivos e instituições. O domínio dessa habilidade diferencia o profissional de competência meramente operacional, pois exige visão sistêmica, capacidade analítica e profundo conhecimento das dinâmicas protocolares e cerimoniais.

No contexto da assessoria de cerimonial, a agenda não se limita a uma ferramenta de controle temporal, mas configura-se como instrumento de governança, diplomacia e representação institucional. Cada compromisso agendado traz consigo implicações protocolares, simbólicas e políticas que devem ser cuidadosamente consideradas pelo profissional responsável. Uma má gestão da agenda pode resultar em constrangimentos diplomáticos, prejuízos à imagem institucional e comprometimento da eficiência administrativa.

Agenda versus Calendário

Embora muitas vezes utilizados como sinônimos, os termos agenda e calendário possuem distinções conceituais importantes no campo do cerimonial. A agenda refere-se ao conjunto de compromissos, eventos e atividades programadas para determinado período, com previsão de dados, horários, locais e participantes. Representa o planejamento estratégico das atividades de uma autoridade ou instituição, contemplando desde reuniões de trabalho até eventos oficiais de grande porte.

O calendário, por sua vez, constitui uma estrutura temporal mais ampla na qual a agenda se insere, abrangendo não apenas os compromissos específicos, mas também datas comemorativas, feriados, períodos sazonais e marcos institucionais. O cronograma estabelece o contexto temporal no qual as atividades serão desenvolvidas, considerando aspectos culturais, religiosos, cívicos e administrativos que influenciam a programação de eventos.

Tipos de Agenda no Cerimonial

A assessoria de cerimonial trabalha com diferentes modalidades de agenda, cada uma com características e requisitos específicos. A agenda pública engloba todos os compromissos oficiais que serão divulgados à imprensa e ao público em geral, exigindo rigor na comunicação e transparência nas informações. A agenda reservada compreende atividades não divulgadas publicamente, mas que constam no planejamento oficial, como reuniões estratégicas ou encontros privados com implicações institucionais.

A agenda privada ou particular refere-se a compromissos pessoais da autoridade, que não possuem caráter oficial, mas precisam ser considerados no planejamento geral para evitar conflitos e sobreposições. A agenda protocolar especificamente contempla exclusivamente eventos cerimoniais, solenidades e atos oficiais que excluem observância de protocolos formais. Por fim, a agenda de contingência mantém alternativas e planos de reserva para situações imprevistas ou cancelamentos de última hora.

Princípio da Precedência Temporal

O primeiro compromisso agendado possui prioridade sobre posteriores, salvo situações específicas devidamente justificadas. Este princípio fundamental garante a confiabilidade ao sistema de agendamento e respeito aos compromissos reforçados. O assessor de cerimonial deve zelar pela manutenção deste princípio, evitando alterações arbitrárias que possam comprometer a renovação da agenda.

As exceções ao princípio da precedência temporal ocorrem em situações de força maior, emergências nacionais, convocações de autoridades superiores ou eventos de Estado que não possam ser adiados. Mesmo nestes casos, o profissional deve buscar alternativas que minimizem os prejuízos aos compromissos originalmente agendados, como remarcações imediatas ou propostas de novos horários.

Princípio da Hierarquia e Precedência Protocolar

A organização da agenda deve observar rigorosamente as normas de precedência protocolar, atribuindo prioridade adequada a cada tipo de compromisso em conformidade com sua relevância institucio-

nal e a posição dos envolvidos. As autoridades de Estado têm precedência sobre autoridades administrativas, os eventos oficiais prevalecem sobre compromissos informais, e as solenidades nacionais têm prioridade sobre atividades setoriais.

O avaliador deve conhecer profundamente a ordem geral de precedência estabelecida pelo Decreto Federal que rege o cerimonial público brasileiro, bem como as normas específicas de sua instituição. Esta compreensão permite decisões fundamentadas quando surgirem conflitos de agendamento ou necessidade de priorização entre diferentes transações.

Princípio da Viabilidade e Exequibilidade

Todo compromisso incluído na agenda deve ser tecnicamente viável, considerando deslocamentos, preparação necessária, duração adequada e intervalos para descanso. O avaliador não pode aceitar agendamentos que comprometam a qualidade da participação da autoridade ou que criem situações logisticamente impossíveis.

A análise de previsão deve contemplar aspectos como distâncias entre locais de eventos consecutivos, tempo necessário para deslocamento no trânsito urbano, critério de troca de vestimenta conforme o protocolo de cada evento, necessidade de briefing prévio para cada compromisso e preservação de períodos mínimos de descanso e alimentação.

Instrumentos e Ferramentas de Gestão

Sistemas Tradicionais de Agendamento

Os sistemas tradicionais de gestão de agenda incluem agendas físicas em papel, livros de compromissos e quadros murais de programação. Embora tenham sido substituídos por ferramentas digitais, ainda mantém relevância em determinados contextos, especialmente como instrumentos de backup ou em situações onde o acesso a sistemas eletrônicos estão comprometidos.

A agenda de mesa permanece útil para visão panorâmica de períodos extensos, permitindo análise rápida de disponibilidades e identificação de padrões de ocupação. O livro de registro de eventos constitui documento oficial importante, especialmente no setor público, como memória institucional e fonte de consulta para planejamentos futuros.

Plataformas Digitais e Software Especializado

As plataformas digitais de gestão de agenda revolucionaram a assessoria de cerimonial, oferecendo recursos avançados de sincronização, compartilhamento seletivo, lembretes automáticos e integração com outras ferramentas institucionais.

Sistemas como Microsoft Outlook, Google Calendar, Apple Calendar e softwares especializados em gestão de eventos permitem gerenciamento profissional e colaborativo da agenda.

Os softwares especializados para assessoria de cerimonial agregam funcionalidades específicas como gestão de pedidos, controle de precedência protocolar, geração automática de ordem de eventos, gestão de credenciais e integração com sistemas de segurança institucional. Estas plataformas otimizam processos e protegem riscos de erros em eventos complexos.

Aplicativos Móveis e Gestão em Tempo Real

Os aplicativos móveis trouxeram facilidade sem precedentes ao gerenciamento de agenda, permitindo consultas, atualizações e notificações em tempo real, independentemente da localização do profissional.

Os aplicativos dedicados à gestão de eventos permitem que toda a equipe de cerimonial acesse informações atualizadas instantaneamente, facilitando a coordenação e resposta rápida a imprevistos.

A gestão móvel possibilita também o registro fotográfico de eventos, anotações de campo, verificação de checklists in loco e comunicação imediata com fornecedores e equipes de apoio. A integração entre diferentes dispositivos garante que alterações feitas em qualquer plataforma sejam sincronizadas imediatamente em todos os sistemas.

Metodologia de Organização da Agenda

O processo de organização da agenda inicia-se com a recepção e análise criteriosa de todas as solicitações de agendamento. Cada pedido deve ser avaliado quanto à sua pertinência institucional, visão temporal, relevância estratégica e adequação protocolar. O avaliador deve estabelecer critérios claros de análise para garantir uniformidade e transparência no processo decisório.

A análise deve considerar quem solicita o agendamento, qual a finalidade do compromisso, quais autoridades estarão envolvidas, qual o nível de formalidade esperado, quais as implicações protocolares e políticas, quanto tempo de preparação é necessário, e se há dependências ou pré-requisitos a serem atendidos. Solicitações incompletas ou imprecisas deverão ser devolvidas ao solicitante para complementação antes de qualquer decisão.

Planejamento Estratégico Temporal

O planejamento estratégico da agenda transcende a simples ocupação de horários disponíveis, envolvendo análise do calendário anual, identificação de períodos críticos, distribuição equilibrada de compromissos e reserva de tempo adequada para preparação de eventos importantes. O avaliador deve desenvolver a visão prospectiva, antecipando as demandas sazonais e preparando-se especificamente para períodos de alta intensidade.

O planejamento contempla a identificação de marcos anuais fixos como aniversários institucionais, comemorações cívicas, eventos tradicionais recorrentes e períodos administrativos obrigatórios. A partir deste mapeamento, o profissional pode programar com antecedência eventos de grande porte, reservar dados estratégicos e evitar conflitos previsíveis.

Distribuição e Balanceamento de Compromissos

A distribuição adequada de compromissos ao longo do tempo constitui fundamental para a gestão eficiente da agenda. O avaliador deve evitar concentração excessiva de atividades em determinados períodos, eventos intercalares de diferentes naturezas para evitar fadiga, respeitar ritmos de trabalho saudáveis e preservar a qualidade de vida da autoridade avaliada.

O balanceamento considera não apenas a quantidade de compromissos, mas também sua natureza e demandas específicas. Eventos que excluem alta concentração devem ser intercalados com atividades mais leves, cerimônias formais devem ser seguidas de períodos de descompressão, e viagens longas devem incluir tempo adequado para adaptação a fusos horários e recuperação física.

Gestão de Conflitos e Priorização

Conflitos de agenda ocorrem quando duas ou mais interferências incompatíveis concorrem pelo mesmo período temporal. A identificação precoce de conflitos é essencial para resolução eficiente e minimização de transtornos. O avaliador deve implementar sistemas de alerta que identifiquem automaticamente sobreposições ou proximidade excessiva entre compromissos.

Os conflitos serão de natureza temporal direta, quando eventos ocorrerem simultaneamente, ou indiretamente, quando o intervalo entre compromissos consecutivos for insuficiente para deslocamento, preparação ou transição adequada.

Os conflitos também são de natureza protocolar, quando a participação em determinado evento pode comprometer simbolicamente a presença em outro, ou logísticos, quando limitações de recursos impedem a realização simultânea de múltiplas atividades.

Critérios de Priorização

A priorização de compromissos conflitantes deve basear-se em critérios objetivos e transparentes, previamente estabelecidos e conhecidos por todos os stakeholders.

Os principais critérios incluem a classificação protocolar dos envolvidos, a relevância institucional do evento, o impacto na missão organizacional, os compromissos internacionais ou interessantes, as obrigações legais ou regimentais, e a precedência temporal da solicitação.

Eventos de Estado, como visitas de chefes de Estado estrangeiros ou solenidades nacionais, têm prioridade absoluta. Compromissos legislativos obrigatórios, como participação em sessões do Congresso para autoridades do Executivo, também têm precedência garantida. Eventos institucionais estratégicos, ainda que internos, podem prevalecer sobre convites externos de menor relevância.

Resolução de Conflitos e Negociação

A resolução de conflitos de agenda exige habilidade diplomática e capacidade de negociação do assessor de cerimonial. O profissional deve buscar soluções que minimizem os prejuízos a todas as partes, oferecendo alternativas viáveis como alteração de horários, delegação de representação a autoridade substituta ou participação parcial em eventos mais extensos.

A comunicação das decisões deve ser clara, respeitosa e fundamentada, explicitando os critérios utilizados para priorização. Quando for necessário negar ou comentar desvantagens, o avaliador deve demonstrar empatia, oferecer alternativas e manter abertura para reavaliação caso situações mudem. A preservação das relações institucionais deve ser sempre considerada na gestão de conflitos.

Calendário Oficial e Datas Comemorativas

O calendário oficial brasileiro estabelece o marco temporal para organização de eventos públicos e cerimônias institucionais. Compreende feriados nacionais, datas comemorativas oficiais, dias dedicados a causas específicas e marcos históricos relevantes. O avaliador de cerimonial deve conhecer profundamente este calendário e suas implicações para o planejamento de eventos.

Os feriados nacionais incluem dados de natureza cívica, religiosa e histórica, como Proclamação da República, Independência do Brasil, Dia do Trabalho, Natal e Páscoa. Estas datas frequentemente ensejam cerimônias oficiais e impõem restrições ao agendamento de outras atividades. O planejamento anual deve contemplar com antecedência as solenidades tradicionais associadas a cada feriado.

Dados Comemorativos Institucionais

Além do calendário oficial nacional, cada instituição pública ou privada possui seu próprio conjunto de dados comemorativos específicos, como aniversário de fundação, dia do patrono, marco de eventos históricos relevantes e homenagens a personalidades institucionais. Esses dados devem ser priorizados no planejamento anual, com reserva antecipada na agenda e preparação adequada das cerimônias correspondentes.

O avaliador deve manter registro atualizado de todos os dados comemorativos relevantes para sua instituição, incluindo informações sobre tradições associadas, formato usual das comemorações, autoridades tradicionais convidadas e expectativas institucionais quanto à celebração. Este conhecimento permite o planejamento proativo e evita omissões constrangedoras.

Calendário Religioso e Multicultural

O Brasil caracteriza-se pela diversidade religiosa e cultural, aspecto que deve ser considerado na organização da agenda institucional. O avaliador de cerimonial deve conhecer calendários das principais religiões praticadas no país, incluindo dados importantes do cristianismo, judaísmo, islamismo, religiões de matriz africana, budismo e outras tradições espirituais.

Este conhecimento permite o respeito à pluralidade religiosa ao evitar o agendamento de eventos importantes em dados sagrados de diferentes tradições, facilitar a inclusão adequada de diferentes grupos em celebrações institucionais e demonstrar sensibilidade cultural nas relações com comunidades diversas. O calendário multicultural contribui também para promoção do diálogo inter-religioso e valorização da diversidade.

Calendário Legislativo e Administrativo

O calendário legislativo estabelece períodos de funcionamento do Congresso Nacional, assembleias legislativas e câmaras municipais, definindo sessões ordinárias, extraordinárias e recessos parlamentares. Para assessores de cerimonial que atuam no Poder Legislativo ou em relação com este poder, o conhecimento deste calendário é fundamental para planejamento adequado de audiências, sessões solenes e eventos legislativos.

O calendário administrativo do setor público estabelece prazos de processos orçamentários, prazos de prestação de contas, dados de apresentação de relatórios obrigatórios e cronogramas de atividades administrativas regulares. O avaliador deve integrar este calendário ao planejamento de eventos, evitando conflitos com obrigações administrativas inadiáveis e considerando disponibilidade real das autoridades em diferentes períodos do ano.

Eventos de Múltiplos Dias

Eventos que se estendem por múltiplos dias excluídos planejamento especialmente detalhado da agenda, contemplando programação completa de atividades, espaços adequados, alternativas para condições climáticas adversas e flexibilidade para ajustes durante a realização. O avaliador deve elaborar cronograma a minuto, identificando responsáveis por cada etapa e estabelecendo pontos de controle para verificação do cumprimento dos cronogramas.

Uma programação de eventos extensa deve incluir diversidade de atividades para manter o interesse dos participantes, equilíbrio entre sessões formais e momentos de interação informal, períodos adequados para alimentação e descanso, e opções de atividades paralelas para diferentes perfis de público. A flexibilidade é essencial, pois eventos longos estão mais sujeitos a imprevistos e ajustes de rota.

Visitas Oficiais e Comitivas

As visitas oficiais de autoridades nacionais ou estrangeiras representam situações de extrema complexidade na gestão de agenda, envolvendo diversas instituições, considerações diplomáticas e protocolares rigorosas, além de aspectos de segurança e logística. O planejamento deve ser iniciado com antecedência significativa, proporcionando cooperação adequada com todas as entidades envolvidas.

A agenda de visita oficial contempla programação oficial detalhada, eventos cerimoniais formais, audiências bilaterais, visitas técnicas a instituições específicas, atividades culturais e momentos de descanso. O avaliador deve coordenar-se estreitamente com equipes de segurança para garantir restrições de deslocamento, com equipes de comunicação para definir momentos de exposição à mídia e com áreas técnicas para preparar conteúdos de reuniões.

Conferências e Congressos

Conferências, congressos e eventos acadêmicos ou profissionais de grande porte desativados gestão simultânea de múltiplas agendas paralelas: programação geral do evento, agendas individuais de palestrantes principais, programação de painéis e sessões temáticas, eventos sociais associados e atividades de bastidores como reuniões de comitês organizadores.

O avaliador deve desenvolver um sistema integrado de gestão que permita a visualização das diferentes camadas de programação, identificação de conflitos entre sessões paralelas, controle de ocupação de espaços e especificidade de equipes de apoio. A tecnologia é aliada fundamental nestes casos, com plataformas especializadas que facilitam a gestão complexa e a comunicação com múltiplos stakeholders.

Gestão de Informações e Documentação

Fichas de Eventos e Briefings

Para cada evento agendado, o avaliador deve elaborar ficha técnica completa contendo todas as informações relevantes: data, local de início e termo, local exato com endereço completo, especificamente do evento, natureza da participação das autoridades, autoridades convidadas e ordem de precedência, código de vestimenta, necessidades logísticas, contatos de emergência e qualquer informação protocolar específica.

Os briefings são documentos específicos essenciais para a preparação da autoridade, sintetizando informações sobre o contexto do evento, os participantes principais com minibiografias, temas que serão competitivos, expectativas quanto à participação, pronunciamentos ou disposições previstas, aspectos sensíveis a serem considerados e orientações protocolares específicas. Um bom briefing é conciso mas completo, destacando informações críticas sem sobrecarregar com detalhes desnecessários.

Sistemas de Arquivamento e Recuperação

A documentação gerada pela gestão de agenda deve ser arquivada sistematicamente para consulta futura, análise de padrões, fornecimento de contas e memória institucional. O sistema de arquivamento deve permitir a recuperação rápida de informações por diferentes critérios: dados, tipo de evento, autoridades envolvidas, local, tema e assunto.

Os sistemas digitais de gestão documental facilitam significativamente o arquivamento e recuperação de informações, permitindo busca por palavras-chave, filtros múltiplos e acesso remoto. O avaliador deve estabelecer rotinas de backup regulares para preservar as informações e implementar controles de acesso que garantam a confidencialidade de dados sensíveis.

Relatórios de Eventos e Avaliação

Após a realização de cada evento, o avaliador deve elaborar relatório descritivo contemplando o desenvolvimento da programação, intercorrências verificadas, avaliação do cumprimento dos objetivos, análise de aspectos positivos e negativos, sugestões de melhoria para eventos futuros e registro fotográfico ou audiovisual quando relevante.

Estes relatórios são importantes ferramenta de aprendizagem organizacional, permitindo aprimoramento contínuo dos processos de planejamento e execução. A análise sistemática dos relatórios permite a identificação de padrões de problemas recorrentes, avaliação de fornecedores e questões de serviço, e desenvolvimento de melhores práticas institucionais.

Coordenação com Múltiplas Áreas

Interface com Segurança Institucional

A cooperação com equipes de segurança institucional é fundamental na gestão de agenda, especialmente para autoridades de alto escalonamento. O avaliador deve fornecer com antecedência informações previstas sobre todos os deslocamentos previstos, locais a serem visitados, horários de chegada e saída, percursos planejados e características dos eventos.

As equipes de segurança, por sua vez, podem impor restrições ou recomendações que afetam a agenda, como alterações de rotas, modificações de horários por questões de segurança viária, limitações quanto a determinados locais ou necessidade de tempos adicionais para varreduras e preparação de ambientes. O diálogo permanente e respeitoso entre cerimonial e segurança é essencial para a conciliação entre demandas protocolares e imperativos de segurança.

Articulação com Comunicação Social

A assessoria de comunicação social necessita de informações precisas e tempestivas sobre a agenda pública para planejamento de cobertura jornalística, emissão de comunicados, preparação de porta-vozes e gestão de relacionamento com a imprensa.

O assessor de cerimonial deve compartilhar sistematicamente a programação pública, alertar sobre eventos de potencial interesse jornalístico e coordenar aspectos protocolares da presença de mídia em eventos.

A interface entre cerimonial e comunicação é especialmente crítica em situações de crise ou eventos sensíveis, onde uma gestão coordenada da informação pode prevenir ou mitigar danos reputacionais. Ambas as áreas devem trabalhar em sinergia para garantir que mensagens institucionais sejam transmitidas especificamente e que a imagem da autoridade ou instituição seja preservada.

Integração com Áreas Técnicas e Administrativas

A realização de eventos frequentemente exige suporte de diversas áreas técnicas e administrativas, como tecnologia de informação para sistemas de credenciamento ou transmissão de eventos, recursos humanos para mobilização de pessoal de apoio, manutenção para preparação de instalações, compras para aquisição de materiais e contratação de serviços, e transportes para organização de transferências.

O avaliador de cerimonial deve estabelecer fluxos claros de comunicação com essas áreas, formalizando demandas com antecedência adequada, acompanhando a execução e garantindo que todos os suportes necessários estarão disponíveis no momento adequado. A antecipação é fundamental, pois processos administrativos, especialmente no setor público, podem exigir prazos significativos para concretização.

Aspectos Tecnológicos e Inovações

Inteligência Artificial e Automação

As tecnologias de inteligência artificial começam a revolucionar a gestão de agendas, oferecendo recursos como sugestão automática de horários considerando múltiplas variações, identificação preditiva de conflitos, otimização de rotas de deslocamento, análise de padrões de agendamento para recomendação de melhores práticas e assistentes virtuais para agendamento automatizado de compromissos de rotina.

Sistemas de aprendizado de máquina podem analisar históricos de eventos para prever com maior precisão duração real de diferentes tipos de compromissos, identificar melhores horários para determinadas categorias de reuniões, considerar desempenho histórico e recomendar distribuição mais equilibrada de atividades ao longo do tempo. A automação inteligente libera o profissional para focar em aspectos estratégicos e relacionais da função.

Integração de Sistemas e Interoperabilidade

A integração entre diferentes sistemas utilizados pela instituição otimiza significativamente a gestão da agenda. A sincronização automática entre agenda do cerimonial, sistemas de gestão de recursos como salas de reunião e veículos, plataformas de comunicação interna, sistemas de controle de acesso e segurança, e ferramentas de gestão de projetos de criação de ecossistema informacional coeso que reduz redundâncias e inconsistências.

A interoperabilidade entre sistemas de diferentes instituições facilita especialmente a organização de conjuntos de eventos e a coordenação de agendas de várias autoridades. Protocolos padronizados de compartilhamento de informações de agenda, respeitando sempre questões de segurança e privacidade, podem agilizar significativamente os processos de agendamento interinstitucional.

Realidade Virtual e Híbrida em Eventos

As tecnologias de realidade virtual e eventos híbridos expandiram significativamente as possibilidades de participação em compromissos, permitindo a presença virtual em eventos sem necessidade de presença física. O avaliador de cerimonial deve considerar estas modalidades no planejamento da agenda, avaliando quando a participação virtual é adequada e quando a presença física é obrigatória.

A gestão de eventos híbridos apresenta desafios específicos na organização da agenda, pois exige cooperativamente entre participantes presenciais e virtuais, garantia de infraestrutura tecnológica adequada, adaptação de protocolos cerimoniais para ambiente digital e equilíbrio entre as duas modalidades de participação. O futuro aponta para integração crescente entre experiências físicas e digitais em eventos institucionais.

Protocolos Específicos da Esfera

O cerimonial da Presidência da República brasileira possui características específicas que influenciam profundamente a gestão da agenda. A programação presidencial obedece a protocolos específicos, contempla múltiplas camadas de segurança, envolve extensamente com numerosas instituições e possui visibilidade pública extrema.

O avaliador que atua neste nível deve dominar protocolos diplomáticos internacionais, precedentes constitucionais e dinâmicas de representação do Estado.

A agenda presidencial não contempla apenas compromissos individuais do Presidente, mas também é cooperativa com agendas de ministros de Estado, autoridades do Congresso Nacional, governadores e outras autoridades relevantes. A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos e o Cerimonial da Presidência estabelecem diretrizes específicas que devem ser rigorosamente observadas.

Cerimonial do Legislativo

O Poder Legislativo possui dinâmicas específicas que influenciam a organização da agenda. O calendário de sessões legislativas, os períodos de discussão e votação de assuntos relevantes, as sessões solenes e as atividades das comissões parlamentares criam um contexto específico para agendamento de eventos. O avaliador que atua no Legislativo deve conhecer profundamente o regimento interno da casa legislativa, os procedimentos parlamentares e as tradições cerimoniais específicas.

A agenda de parlamentares frequentemente se caracteriza por alta demanda e necessidade de flexibilidade, pois votações importantes podem ser convocadas com curto prazo de antecedência e as sessões podem se estender além do horário previsto. O avaliador deve desenvolver capacidade de adaptação e manter comunicação constante com lideranças partidárias e com a mesa diretora para antecipar mudanças na programação.

Cerimonial do Judiciário

O Poder Judiciário brasileiro possui protocolos cerimoniais específicos fundamentados na tradição jurídica e na solenidade inerente à função jurisdicional. A organização da agenda de magistrados deve considerar prazos processuais, sessões de julgamento, audiências judiciais, eventos acadêmicos e cerimônias específicas como posses, promoções e solenidades de abertura do ano judiciário.

O cerimonial judiciário caracteriza-se por rigor formal, uso de indumentária específica, precedentes fundamentados por antiguidade na magistratura e observância de tradições centenárias. O avaliador deve conhecer as especificidades de cada ramo do Judiciário, pois tribunais diferentes podem ter protocolos distintos, ainda que fundamentados em princípios comuns.

Cerimonial Militar

As Forças Armadas possuem protocolos cerimoniais próprios, fundamentados na hierarquia militar, nas tradições de cada força e em regulamentos específicos. A organização de agenda de autoridades militares deve considerar instruções ministeriais, regulamentos de continência, honras e sinais de respeito, formaturas militares, exercícios e operações, além de eventos comemorativos de dados históricos militares.

O cerimonial militar é caracterizado por precisão absoluta de horários, rigor na execução de procedimentos, uso correto de uniformes conforme a ocasião e observância estrita de cavaleiros. O avaliador que atua neste contexto deve estudar manuais de cerimonial das respectivas forças, compreender graduações militares e suas equivalências entre forças diferentes, e dominar protocolos específicos como ordem de desfile e composição de comitivas militares.

Diplomático Cerimonial

O cerimonial diplomático possui talvez os protocolos mais modificados e sensíveis, envolvendo relações entre nações, observância de convenções internacionais, reciprocidade entre Estados e questões de soberania. A gestão de agenda de autoridades com atribuições diplomáticas exige conhecimento profundo das Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares, da ordem de precedência diplomática e dos protocolos específicos estabelecidos pelo Ministério das Relações Exteriores.

Eventos diplomáticos como visitas de Estado, encontros bilaterais, conferências internacionais e recepções diplomáticas possuem rituais instalados que devem ser meticulosamente observados. Erros protocolares em contexto diplomático podem ter repercussões internacionais, tornando essencial a capacitação especializada do avaliador que atua nesta área.

Organização De Reuniões E Eventos

Os estudos e experimentos mostram que, nas circunstâncias adequadas, as reuniões podem fornecer um espaço para o pensamento criativo, a resolução de problemas, a discussão construtiva e a geração de ideias.

Ainda assim, o grande volume de pesquisas feitas entre funcionários confirma a noção geral de que a maioria das reuniões é ineficiente, apesar dos recursos organizacionais dedicados a elas, incluindo tempo, salários, recursos mentais e tecnologia.

Em seu relatório, a equipe destaca os ingredientes certos para boas reuniões, incluindo como as pessoas podem se preparar para ter êxito na reunião, como certos aspectos das reuniões podem torná-las um sucesso ou um fracasso e como o que acontece depois de uma reunião pode melhorar os resultados da equipe.

A reunião empresarial faz parte da rotina de diferentes profissionais e empreendimentos. Esse tipo de encontro é realizado para a criação de projetos, acompanhamento de resultados, apresentação de propostas para **clientes** etc.

Mas não basta reunir pessoas em torno de um assunto para obter um bom resultado. É preciso planejar alguns detalhes para garantir que a **reunião** seja produtiva e tenha a duração adequada, não tomando tempo demais dos participantes.

Reuniões Administrativas

Reuniões administrativas são momentos cruciais para a tomada de decisões, alinhamento de estratégias e comunicação de informações importantes dentro das organizações. A eficácia dessas reuniões depende de uma série de fatores que vão desde a preparação e organização até a condução e o follow-up pós-reunião. Com o avanço da tecnologia e a evolução das práticas de gestão, a forma como as reuniões administrativas são organizadas e conduzidas tem se transformado significativamente. Este texto aborda detalhadamente como funcionam as reuniões administrativas, suas melhores práticas e as tendências contemporâneas que moldam essas atividades.

Importância das Reuniões Administrativas

As reuniões administrativas são essenciais para o bom funcionamento das organizações. Elas permitem a comunicação direta entre os gestores e suas equipes, facilitam a resolução de problemas e promovem a colaboração entre departamentos. Além disso, são momentos onde a estratégia organizacional pode ser revisada e ajustada conforme necessário. Uma reunião bem organizada e conduzida pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de projetos e iniciativas.

Planejamento das Reuniões

O planejamento é a fase inicial e mais crítica para garantir o sucesso de uma reunião administrativa. Esta etapa envolve a definição clara dos objetivos da reunião, a criação de uma agenda detalhada e a seleção dos participantes. Definir o objetivo da reunião ajuda a manter o foco e a garantir que todos os esforços sejam direcionados para alcançar os resultados desejados.

Definição de Objetivos

A definição de objetivos é o primeiro passo no planejamento de uma reunião administrativa. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido (SMART). Objetivos bem definidos ajudam a manter a reunião focada e produtiva, garantindo que todos os participantes entendam claramente o que se espera alcançar.

Criação da Agenda

A criação de uma agenda detalhada é fundamental para a organização de uma reunião eficiente. A agenda deve listar todos os tópicos que serão discutidos, alocando um tempo específico para cada um deles. Isso ajuda a manter a reunião no cronograma e garante que todos os pontos importantes sejam abordados. A agenda deve ser compartilhada com todos os participantes antes da reunião, permitindo que todos se preparem adequadamente.

Seleção dos Participantes

Selecionar os participantes corretos é essencial para o sucesso de uma reunião. Apenas as pessoas que têm informações relevantes ou que são necessárias para a tomada de decisões devem ser convidadas. Isso evita a superlotação e garante que a reunião seja produtiva. A inclusão de participantes desnecessários pode levar a distrações e prolongar a reunião desnecessariamente.

Preparação dos Participantes

Para que uma reunião seja produtiva, os participantes devem estar bem preparados. Isso inclui a revisão da agenda, a análise dos materiais de apoio e a preparação de pontos de discussão. Enviar materiais de leitura antecipadamente permite que os participantes cheguem à reunião prontos para contribuir de maneira significativa.

Escolha do Local e Hora

A escolha do local e da hora da reunião também é um aspecto importante da organização. O local deve ser adequado e equipado com os recursos necessários, como projetores, quadros brancos e uma boa conexão à internet. A hora deve ser conveniente para todos os participantes, considerando possíveis diferenças de fuso horário para reuniões virtuais.

Condução da Reunião

A condução da reunião é um momento crucial que exige habilidade de moderação, gestão de tempo e comunicação eficaz. O moderador, ou facilitador, desempenha um papel fundamental em garantir que a reunião siga a agenda e que todos os participantes tenham a oportunidade de contribuir.

Pontualidade

A pontualidade é uma prática essencial em reuniões administrativas. Iniciar e terminar a reunião no horário previsto demonstra respeito pelo tempo de todos os participantes e ajuda a manter a disciplina. Reuniões que começam atrasadas podem criar uma impressão negativa e afetar a moral da equipe.

Moderação Eficaz

O moderador deve ser capaz de guiar a discussão de maneira produtiva, garantindo que a agenda seja seguida e que as discussões não se desviem dos tópicos importantes. Ele deve também encorajar a participação de todos, resolver conflitos que possam surgir e tomar decisões quando necessário.

Tomada de Notas

A tomada de notas durante a reunião é fundamental para registrar os pontos principais discutidos, decisões tomadas e ações a serem executadas. Essas notas, ou atas, são essenciais para o acompanhamento pós-reunião e para garantir que as decisões sejam implementadas conforme planejado.

Participação Ativa

A participação ativa de todos os membros é crucial para o sucesso da reunião. Os participantes devem ser incentivados a contribuir com suas ideias e opiniões. A diversidade de pontos de vista pode levar a soluções mais inovadoras e eficazes.

Escuta Ativa

A escuta ativa é uma habilidade essencial em reuniões administrativas. Todos os participantes devem estar totalmente presentes, prestando atenção às discussões e evitando distrações. Isso garante que todos os pontos de vista sejam considerados e que as decisões sejam bem informadas.

Resolução de Conflitos

Conflitos podem surgir durante as discussões, especialmente em reuniões onde decisões importantes estão sendo tomadas. É importante abordar esses conflitos de forma construtiva, buscando soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos.

Pós-Reunião

O trabalho não termina com o encerramento da reunião. O follow-up pós-reunião é crucial para garantir que as decisões sejam implementadas e que os objetivos sejam alcançados. Isso inclui a distribuição das atas, o acompanhamento das ações acordadas e a solicitação de feedback dos participantes.

Distribuição de Atas

As atas da reunião devem ser distribuídas o mais rápido possível após o término da reunião. Elas devem incluir um resumo dos tópicos discutidos, decisões tomadas e um plano de ação claro. Isso ajuda a garantir que todos os participantes estejam na mesma página e saibam o que é esperado deles.

Acompanhamento de Ações

O acompanhamento das ações acordadas é essencial para garantir que os objetivos da reunião sejam atingidos. Isso pode ser feito através de check-ins regulares e atualizações de status. O responsável pelo acompanhamento deve garantir que todos os prazos sejam cumpridos e que as ações sejam concluídas conforme o planejado.

Solicitação de Feedback

Solicitar feedback contínuo sobre as reuniões ajuda a melhorar constantemente o processo. Isso pode ser feito através de pesquisas rápidas ou discussões pós-reunião. O feedback dos participantes pode fornecer insights valiosos sobre o que funcionou bem e o que pode ser melhorado.

Tendências Modernas

As tendências modernas estão moldando a forma como as reuniões administrativas são organizadas e conduzidas. Com o avanço da tecnologia e as mudanças nas práticas de gestão, novas abordagens estão emergindo para tornar as reuniões mais eficientes e eficazes.

Reuniões Virtuais

Com a globalização e o aumento do trabalho remoto, as reuniões virtuais tornaram-se uma prática comum. Ferramentas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet permitem a realização de reuniões eficazes independentemente da localização geográfica dos participantes. No entanto, essas reuniões requerem habilidades adicionais de facilitação para garantir a participação ativa e a comunicação eficaz.

Uso de Ferramentas Colaborativas

Ferramentas colaborativas como Trello, Asana e Miro estão sendo cada vez mais utilizadas para facilitar a colaboração em tempo real, compartilhar documentos e acompanhar o progresso de projetos. Essas ferramentas permitem que os participantes contribuam de maneira mais eficaz e que as reuniões sejam mais produtivas.

Reuniões Ágeis

Inspiradas pelas metodologias ágeis, reuniões como stand-ups diários e revisões de sprint são breves e focadas, promovendo a transparência e a rápida resolução de problemas. Essas reuniões são projetadas para ser rápidas e eficientes, garantindo que todos estejam alinhados e que os problemas sejam resolvidos rapidamente.

Inclusão e Diversidade

As organizações estão cada vez mais conscientes da importância de promover a inclusão e diversidade nas reuniões. Isso envolve garantir que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. A diversidade de perspectivas pode levar a soluções mais inovadoras e eficazes.

Mindfulness e Bem-Estar

Incorporar práticas de mindfulness nas reuniões, como breves momentos de silêncio ou respiração, pode ajudar a melhorar a concentração e reduzir o estresse. Essas práticas são especialmente úteis em reuniões longas ou intensas.

Reuniões Assíncronas

Em algumas situações, reuniões assíncronas, onde os participantes contribuem em horários diferentes, podem ser mais eficazes. Ferramentas como Slack e Microsoft Teams facilitam esse tipo de interação, permitindo que os participantes contribuam de acordo com sua conveniência.

Sustentabilidade

As organizações estão cada vez mais preocupadas com a sustentabilidade. Reduzir viagens desnecessárias através de reuniões virtuais e utilizar recursos de forma eficiente são práticas cada vez mais comuns. Isso não apenas ajuda a reduzir os custos, mas também contribui para a preservação do meio ambiente.

Desafios e Soluções

Apesar das muitas vantagens das reuniões bem organizadas, elas também apresentam desafios que precisam ser enfrentados. A gestão eficaz do tempo, o engajamento dos participantes e a qualidade da comunicação são alguns dos principais desafios.

Gestão de Tempo

Gerenciar o tempo de forma eficaz é um dos maiores desafios em reuniões administrativas. Técnicas como a definição de limites de tempo para cada tópico e o uso de cronômetros podem ajudar a garantir que a reunião não se prolongue além do necessário.

Engajamento em Reuniões Virtuais

Manter o engajamento em reuniões virtuais pode ser desafiador. Utilizar recursos interativos, como enquetes e salas de discussão, pode ajudar a manter os participantes envolvidos. O moderador deve ser especialmente atento para garantir que todos os participantes tenham a oportunidade de contribuir.

Qualidade da Comunicação

A comunicação clara e eficaz é essencial em reuniões administrativas. Isso inclui evitar jargões, ser direto e garantir que todos compreendam os pontos discutidos. A repetição de pontos importantes e o uso de visualizações podem ajudar a garantir que a mensagem seja claramente entendida.

Tecnologia e Conectividade

Problemas técnicos podem atrapalhar as reuniões. Garantir uma boa conectividade e ter um suporte técnico disponível são práticas recomendadas. Testar a tecnologia antes da reunião pode evitar problemas de última hora e garantir que a reunião ocorra sem interrupções.

Organização De Eventos

Eventos administrativos são ocasiões organizadas para discutir, planejar e implementar estratégias administrativas dentro de uma organização. Eles podem variar em escala, desde pequenas reuniões de equipe até grandes conferências empresariais. Os eventos administrativos são essenciais para a coordenação eficaz de atividades, o alinhamento de metas e objetivos, a troca de informações e a promoção da cultura organizacional.

Tipos de Eventos Administrativos

Reuniões de Equipe:

Descrição: Pequenas reuniões regulares entre membros de uma equipe específica.

Objetivo: Discutir o progresso dos projetos, resolver problemas e alinhar as tarefas diárias.

Conferências Empresariais:

Descrição: Grandes eventos que reúnem empregados de diversos departamentos, às vezes incluindo stakeholders externos.

Objetivo: Discutir as estratégias da empresa, apresentar resultados e promover a inovação.

Workshops e Treinamentos:

Descrição: Sessões educacionais focadas em desenvolver habilidades específicas ou conhecimentos.

Objetivo: Capacitar os funcionários, promover o desenvolvimento profissional e melhorar a eficiência no trabalho.

Seminários:

Descrição: Eventos formais focados em tópicos específicos de interesse organizacional.

Objetivo: Atualizar os participantes sobre novas tendências, tecnologias e metodologias relevantes para a empresa.

Retreats Executivos:

Descrição: Eventos fora do local de trabalho para a alta administração da empresa.

Objetivo: Planejar estratégias de longo prazo, fortalecer a coesão da equipe executiva e estimular a inovação.

Planejamento de Eventos Administrativos

Definição de Objetivos:

Descrição: Antes de planejar qualquer evento, é crucial definir claramente os objetivos. Saber o que se espera alcançar ajuda a guiar todas as decisões subsequentes.

Orçamento:

Descrição: Estabelecer um orçamento detalhado que inclui todos os custos esperados, como aluguel de espaço, equipamentos, alimentação e transporte.

Importância: Um orçamento bem definido ajuda a evitar surpresas financeiras e garante que os recursos sejam usados de forma eficiente.

Seleção do Local:

Descrição: Escolher um local adequado que possa acomodar confortavelmente todos os participantes e que esteja equipado com os recursos necessários.

Considerações: Acessibilidade, capacidade, disponibilidade de equipamentos audiovisuais, e facilidades adicionais como estacionamento e catering.

Convites e Inscrições:

Descrição: Enviar convites com antecedência e gerenciar as inscrições para garantir a participação de todos os interessados.

Ferramentas: Utilizar plataformas de gestão de eventos para facilitar o processo de inscrição e comunicação com os participantes.

Programação e Agenda:

Descrição: Desenvolver uma agenda detalhada que inclua todas as atividades planejadas, horários, e responsáveis.

Importância: Uma agenda bem estruturada ajuda a manter o evento organizado e garante que todos os tópicos importantes sejam abordados.

Execução de Eventos Administrativos

Logística:

Descrição: Garantir que todos os aspectos logísticos estejam organizados, incluindo a preparação do local, equipamentos, sinalização e acomodações.

Detalhes: Testar todos os equipamentos antes do evento, garantir que o local esteja preparado e que todas as necessidades dos participantes sejam atendidas.

Comunicação:

Descrição: Manter uma comunicação clara e constante com todos os participantes e a equipe de organização.

Ferramentas: Utilizar e-mails, aplicativos de mensagens e plataformas de eventos para fornecer atualizações e informações importantes.

Gestão do Tempo:

Descrição: Seguir rigorosamente a agenda planejada para garantir que o evento ocorra sem atrasos.

Técnicas: Utilizar cronômetros, lembretes e sinalizações para manter todos informados sobre o cronograma.

Pós-Evento

Avaliação:

Descrição: Coletar feedback dos participantes para avaliar o sucesso do evento e identificar áreas de melhoria.

Ferramentas: Pesquisas online, formulários de feedback e discussões pós-evento.

Relatórios e Análises:

Descrição: Preparar relatórios detalhados que resumam os resultados do evento, incluindo a participação, o cumprimento dos objetivos e os custos.

Importância: Esses relatórios são essenciais para planejar eventos futuros e garantir a transparência.

Follow-Up:

Descrição: Realizar um follow-up com os participantes para agradecer a participação, compartilhar materiais adicionais e manter o engajamento.

Benefícios: Manter o relacionamento com os participantes e reforçar os aprendizados do evento.

Tendências em Eventos Administrativos

Virtualização e Híbridos:

Descrição: Com a crescente popularidade das reuniões virtuais, muitos eventos agora combinam elementos presenciais e online.

Benefícios: Aumenta a acessibilidade, reduz custos e permite uma participação mais ampla.

Sustentabilidade:

Descrição: A preocupação com o meio ambiente está influenciando a organização de eventos, promovendo práticas sustentáveis como redução de resíduos, escolha de locais ecológicos e uso de materiais recicláveis.

Importância: Ajuda a minimizar o impacto ambiental e melhora a imagem da organização.

Tecnologia Interativa:

Descrição: O uso de tecnologia interativa, como aplicativos de eventos, enquetes ao vivo e realidade aumentada, está transformando a experiência dos participantes.

Benefícios: Aumenta o engajamento, facilita a coleta de feedback em tempo real e enriquece a experiência do participante.

Foco no Bem-Estar:

Descrição: Incorporar atividades que promovam o bem-estar dos participantes, como sessões de mindfulness, pausas ativas e opções de alimentação saudável.

Importância: Melhora a satisfação e o desempenho dos participantes, tornando o evento mais agradável e produtivo.

TICs

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) transformaram a maneira como eventos administrativos são organizados e conduzidos. Utilizando ferramentas tecnológicas, é possível garantir maior eficiência, precisão e engajamento durante todas as fases de um evento. Abaixo, apresento as principais formas de utilizar TICs para organizar eventos administrativos.

1. Planejamento e Preparação

Software de Gestão de Projetos:

Exemplos: Trello, Asana, Microsoft Project.

Utilização: Esses softwares ajudam a planejar cada etapa do evento, atribuindo tarefas, definindo prazos e monitorando o progresso em tempo real. É possível criar quadros, listas de tarefas e atribuir responsabilidades específicas para garantir que todos os aspectos do evento sejam cobertos.

Ferramentas de Agendamento:

Exemplos: Doodle, Google Calendar, Microsoft Outlook.

Utilização: Facilita a coordenação de horários entre os participantes e garante que todos estejam disponíveis no momento escolhido. Essas ferramentas permitem o envio de convites e o rastreamento de confirmações de presença.

2. Convites e Comunicação

Plataformas de E-mail Marketing:

Exemplos: Mailchimp, Sendinblue, Constant Contact.

Utilização: Enviar convites, lembretes e informações importantes sobre o evento de forma automatizada e personalizada. Essas plataformas oferecem templates profissionais e a possibilidade de rastrear taxas de abertura e cliques.

Aplicativos de Mensagens Instantâneas:

Exemplos: WhatsApp, Slack, Microsoft Teams.

Utilização: Manter uma comunicação contínua e instantânea com a equipe de organização e os participantes do evento. Grupos de mensagens podem ser criados para discussões rápidas e compartilhamento de atualizações.

3. Gestão de Inscrições e Participantes

Sistemas de Registro Online:

Exemplos: Eventbrite, Cvent, RegOnline.

Utilização: Gerenciar inscrições e pagamentos de forma eficiente. Esses sistemas permitem a criação de páginas de inscrição personalizadas, processamento de pagamentos e envio de confirmações automáticas.

CRM (Customer Relationship Management):

Exemplos: Salesforce, HubSpot, Zoho CRM.

Utilização: Gerenciar informações dos participantes e manter um histórico de interações. Isso ajuda a personalizar a comunicação e a oferecer uma experiência mais envolvente e relevante.

4. Preparação do Local e Logística

Software de Gestão de Eventos:

Exemplos: Social Tables, Allseated, Bizzabo.

Utilização: Planejar o layout do local, gerenciar recursos e equipamentos, e coordenar o trabalho da equipe. Esses softwares oferecem ferramentas para criar mapas interativos do espaço, alocar assentos e gerenciar a logística do evento.

Plataformas de Videoconferência:

Exemplos: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet.

Utilização: Facilitar reuniões de planejamento com a equipe, especialmente quando os membros estão em diferentes locais. Essas plataformas também são essenciais para eventos híbridos ou totalmente virtuais.

5. Durante o Evento

Aplicativos Móveis de Eventos:

Exemplos: Whova, Attendify, EventMobi.

Utilização: Oferecer aos participantes uma maneira fácil de acessar a agenda, mapas do local, informações sobre palestrantes e outras atualizações em tempo real. Esses aplicativos também podem incluir funcionalidades de networking e feedback.

Ferramentas de Interatividade:

Exemplos: Mentimeter, Slido, Kahoot.

Utilização: Aumentar o engajamento dos participantes através de enquetes ao vivo, sessões de perguntas e respostas, e quizzes interativos. Essas ferramentas tornam as apresentações mais dinâmicas e interativas.

6. Pós-Evento

Plataformas de Feedback e Avaliação:

Exemplos: SurveyMonkey, Google Forms, Typeform.

Utilização: Coletar feedback dos participantes sobre diversos aspectos do evento, como conteúdo, organização e instalações. Isso ajuda a identificar pontos fortes e áreas de melhoria para eventos futuros.

Análise de Dados:

Exemplos: Power BI, Tableau, Google Data Studio.

Utilização: Analisar dados coletados durante o evento para avaliar seu sucesso e o retorno sobre investimento (ROI). Essas ferramentas permitem criar dashboards e relatórios detalhados.

Repositórios de Conteúdo:

Exemplos: Google Drive, Dropbox, OneDrive.

Utilização: Armazenar e compartilhar apresentações, gravações e outros materiais do evento com os participantes. Isso facilita o acesso ao conteúdo pós-evento e mantém o engajamento.

7. Segurança e Privacidade

Sistemas de Segurança de Informação:

Exemplos: Norton, McAfee, Kaspersky.

Utilização: Proteger os dados dos participantes e garantir que informações sensíveis estejam seguras. Implementar firewalls, criptografia e políticas de segurança cibernética robustas.

Compliance com Regulamentações:

Descrição: Garantir que todas as atividades de coleta e processamento de dados estejam em conformidade com regulamentações como o GDPR (General Data Protection Regulation) e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Importância: Proteger a privacidade dos participantes e evitar penalidades legais.

A utilização de TICs na organização de eventos administrativos oferece inúmeras vantagens, desde a eficiência no planejamento e execução até a melhoria da experiência dos participantes. As ferramentas tecnológicas facilitam a gestão de inscrições, a comunicação, a logística e a interatividade, garantindo que os eventos sejam bem-sucedidos e memoráveis.

Além disso, a análise de dados e a coleta de feedback pós-evento permitem um aprimoramento contínuo, assegurando que cada evento seja melhor do que o anterior. Com a correta aplicação das TICs, as organizações podem otimizar seus processos, reduzir custos e aumentar a satisfação dos participantes.

Organização do Espaço e do Tempo

A organização da rotina das atividades da criança na escola é um aspecto de suma importância. Essa deve ser pensada a partir do planejamento feito pela equipe pedagógica e professores, traduzida no plano de trabalho ou de aula. A rotina possibilita à criança segurança e domínio do espaço e do tempo que passa na escola.

A organização da rotina deve ser adequada ao tempo de permanência da criança na escola, ou seja, se período integral, caracterizado pelo Ministério da Educação, com no mínimo de sete horas diárias, ou meio período, totalizando quatro horas diárias.

A partir dessa definição, organizam-se as atividades propostas para a criança. Importante destacar que essa organização não pode ser rígida, pode ter alterações e adaptações no dia a dia, dependendo de situações inusitadas.

A criança não pode de maneira nenhuma ficar sozinha, em nenhum dos momentos especificados acima. Ou seja, deve estar sempre com um adulto que dirige as atividades, no diálogo com a criança, na perspectiva do cuidar, educar e brincar.

A organização da rotina orienta as crianças no tempo e no espaço e também, o trabalho do professor, quando por meio da mediação das atividades propostas avaliava aplicação do que foi planejado e traduzido em seu plano de ensino.

O professor deve, a partir das observações realizadas, promover a verbalização das situações, problematizar, incentivar respostas, experiências, trabalhar com o nome da criança, criar referências sobre a história de vida de cada um, criar indicativos sobre as características da escola, do bairro.

Promover momentos para cantar, ouvir músicas, ler histórias, parlendas, poemas, assistir filmes, dramatizar. Organizar situações matemáticas, por exemplo, enumerar os materiais como brinquedos. Para as crianças maiores, propor atividades com situações de agrupar, tirar, subtrair, repartir, registrar quantidades.

Todas essas atividades devem ser realizadas a partir de brincadeiras, jogos, que permitam a socialização, a integração entre as crianças e com o meio, sua autonomia. Seus objetivos devem contemplar o proposto na organização pedagógica, ou seja, as situações de aprendizagem devem ser intencionais.

Os diferentes momentos organizados que caracterizam a rotina na escola infantil são de suma importância para avaliação do desenvolvimento da criança e da proposta pedagógica e curricular, pois é na execução das atividades que se cria a possibilidade de estabelecer a relação entre teoria e prática e ainda, da atuação dos diferentes profissionais.
Cabe observar e registrar, por exemplo, nos momentos:
- Da entrada e saída: a desenvoltura da criança, sua segurança em ir e vir, o diálogo que estabelecem com quem as deixa e recebe na escola, a maneira como interagem com o espaço e as pessoas que a cercam;

- das atividades: O desenvolvimento da linguagem, da motricidade, da afetividade, das relações que estabelece com o objeto de aprendizagem e com os colegas e professor, como expressa e entende as orientações do professor para os momentos de falar, de ouvir, de organizar os espaços, o cuidado com os materiais, identificar as dificuldades da criança e em quais atividades tem maior domínio;

- das refeições: A autonomia em se alimentar, em se servir, a postura à mesa, a utilização dos utensílios, a mastigação;

- da higiene: O reconhecimento de seu corpo, do asseio, a manipulação dos instrumentos de higiene, o prazer com a higiene, a agilidade ao despir-se e vestir-se;

- o descanso: acompanhar o sono: O comportamento durante o período de repouso, se a criança aceita quando um colega quer dormir e não quer brincar, se atendem as orientações do professor ou monitor quanto à organização do espaço, dentre outros aspectos.

As atividades planejadas devem contar com a participação ativa das crianças, garantindo às mesmas a construção das noções de tempo e de espaço, possibilitando-lhes a compreensão do modo como as situações são organizadas e, sobretudo, permitindo ricas e variadas interações sociais.

O cotidiano da Educação infantil no Colégio Santa Maria prevê momentos diferenciados que organizam as atividades e suscita a participação das crianças de forma colaborativa. As atividades, os momentos e os espaços planejados são socializados e escolhidos com a participação das crianças. Acreditamos que todos os momentos da jornada da criança na escola são educativos.

Diversos tipos de atividades envolverão as crianças e os adultos: o horário da chegada, a alimentação, a higiene, os passeios no bosque, as brincadeiras – os jogos diversificados – como o faz-de-conta, os jogos imitativos e motores, as explorações de materiais gráficos e plásticos – os livros de histórias, as atividades coordenadas pelo professor polivalente e também por professores especialistas (música, inglês e movimento).

Durante a participação da construção da rotina, nossas crianças aprendem a estabelecer e a ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração.

De acordo com o artigo 29 da LDB lei nº9394/96 a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e atende crianças de até 5 anos em creches, tendo como objetivo principal promover o desenvolvimento integral das mesmas, proporcionando às crianças dessa faixa etária o bem-estar físico, afetivo-social e intelectual, por meio de atividades lúdicas que criam oportunidades de desenvolvimento, a fim de estimular a curiosidade, a espontaneidade e a harmonia.

Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn pesquisam a organização do espaço e do tempo na escola infantil e afirmam:

Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da instituição, que deverão lhe dar suporte. (BARBOSA; HORN, 2001, p. 67)

A fim de possibilitar às crianças um ambiente onde elas possam interagir, brincar, se expressar, se divertir, ampliar o vocabulário, a linguagem escrita e a oral, desenvolver a coordenação motora fina e ampla, entre outros aspectos, o educador deve, desde o início do ano letivo, organizar o espaço pedagógico (a sala de aula, demais espaços da escola, e outros espaços que a comunidade possa oferecer), esta organização do espaço pedagógico chamamos de rotina, e consideramos que, dentre inúmeras possibilidades, a rotina deve oferecer às crianças momentos onde elas possam desenvolver as diferentes atividades.

Em relação às atividades pedagógicas aplicadas às crianças no contexto da educação infantil, é necessário que o professor realize o planejamento seguindo o tempo e a rotina pré-estabelecida pela direção e coordenação pedagógica, e principalmente que as atividades planejadas estejam de acordo com as especificidades de cada faixa etária, por exemplo, não pode aplicar uma atividade de leitura de vogais as crianças de um ano que está na fase garatuja.

Cada criança possui sua individualidade, seu ritmo, necessitam de atenção e cuidado para se desenvolver e para que isso ocorra com êxito devemos organizar o espaço escolar para que seja agradável e favoreça o ensino-aprendizagem às elas, pois a criança é um ser social e necessita do contato com o outro para desenvolver suas habilidades.

A rotina da educação infantil tem que ser aberta e flexível, com atividades diversificadas realizadas em tempos e espaços diferentes, por esse motivo a elaboração do plano de aula diário é essencial sendo esse a base para o ensino-aprendizagem, e deve incluir todas as necessidades básicas das

crianças e estimular seu pleno desenvolvimento. As atividades oferecidas devem ser de acordo com a idade e particularidades das crianças, a avaliação deve ser realizada pela observação, de forma contínua e sistemática, sem forma de julgamento ou eliminação, para não prejudicar o a formação das mesmas.

Para que a rotina pedagógica da Educação Infantil seja completa é necessário ter como base o ato de cuidar e educar, pois é importante desenvolver o pedagógico desde a hora em que se está trocando a fralda, alimentando a criança, no momento da higiene, todos esses aspectos, devem ser trabalhados dentro do aspecto educativo expondo as formas, os significados, quando realizamos estas atividades é preciso conversar com a criança a respeito da necessidade daquele procedimento e já incentivando que ela tente fazer sozinha, para assim ir trabalhando a identidade, a independência e autonomia.

Para vencer os desafios se faz necessário um educador que trabalhe com conteúdos de naturezas diversas, abrangendo desde cuidados básicos e essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento.

Exemplos de como educar cuidando e vice versa: o professor quando prepara a aula que dará noção de direção para as crianças, ao mesmo tempo em que está construindo conceitos de direção, também automaticamente cuidará do aspecto psicomotor, a linguagem oral, a coordenação motora ampla; já na hora do banho- desfrutar o prazer da água, trabalhar a identidade, ensinar as partes do corpo, trabalhar o desenvolvimento autônomo de uma série de habilidades, como: despir, lavar, enxugar, vestir e calçar a si próprias. Momentos como: afetividade, sono, alimentação, troca de fraldas, representam tempos e espaços privilegiados de contato; brincar de faz de conta, ouvir música, dançar, pular, interagir, socializar, sorrir, etc. Todas essas situações são maneiras de trabalhar o cuidar e o educar dentro da rotina da educação infantil.

O professor deve planejar suas aulas seguindo a rotina sempre com objetivo de proporcionar diversas experiências às crianças, por esse motivo durante a aula o professor deve oportunizar a hora da roda para conversas informais sobre conteúdos, momento para revisar algum conteúdo, ou até mesmo para conversarem sobre suas vivências, quando os alunos forem maiores.

A hora da atividade nesse momento é necessária para explicação do conteúdo o qual será desenvolvido determinada atividade pedagógica, organizar as crianças de acordo com a atividade a ser aplicada, se em grupos ou individual, em algumas situações as atividades podem ser planejadas e executadas foras da sala, em um passeio, por exemplo, para observar as árvores no dia da árvore, ou as flores na Primavera, ou uma visita ao centro para ver os semáforos na semana do Trânsito.

A hora da História - a infância é a fase para a criança desenvolver o interesse pela leitura, e as escolas de educação infantil são os locais propícios para o desenvolvimento da aprendizagem. Por essa razão faz se necessário incluir a contação no plano de aula diário.

O professor deve incentivar a leitura, mas sempre com muito cuidado, pois se deve cuidar diversos aspectos como, por exemplo, o ambiente, a seleção do livro adequado à idade, a forma de contar. Na rotina da educação infantil contar histórias é um extraordinário meio de trabalho para o professor, nesta fase a criança passa por inúmeras transformações, e começa a adquirir novas habilidades e conceitos, é a fase de aquisição de conhecimentos, por esse motivo, ao incentivar a criança a ficar em contato com livros e ouvir histórias está possibilitando a elas o pleno desenvolvimento cognitivo, imaginário, desenvolve seus sentimentos e emoções, através da contação de histórias vê-se o prazer e a felicidade que a criança sente.

A hora da brincadeira- brincadeira é o processo de educação da criança e temos que reconhecer o brincar em toda a sua possibilidade e o seu potencial educativo. É necessário que os educadores infantis realizem um vasto trabalho para informar à sociedade que o “brincar” não é uma perda de tempo, mas um processo pelo qual a criança deve passar.

O papel do professor de educação infantil na brincadeira é essencial na estruturação, na oportunização, na intervenção, na observação, no favorecimento do brincar da criança na escola. A brincadeira é, sem dúvida, uma ação educativa para infância e deve ser considerada com todos os seus atributos na Educação Infantil e sem a participação do professor, ela não encontrará a sua total realização, o educador deve propiciar o brincar todos os dias, em formatos diferenciados e de forma livre ou dirigida, observando e participando.

A hora do lanche e da higiene bucal e corporal esse momento é muito importante para o professor fazer com que as crianças aprendam de forma prazerosa e lúdica os hábitos e práticas de higiene, incentivando-as a conhecer e a cuidar do próprio corpo, promover uma conversa informal com as crianças sobre a importância de tomar banho, pentear os cabelos, usar roupas limpas, escovar os dentes, lavar as mãos ao usar o banheiro e antes das refeições, etc. desenvolver a socialização, o respeito entre si, desenvolver a autonomia e a identidade, entre outros aspectos.

Para finalizar esse texto sobre a organização do tempo e a importância da rotina no contexto da educação infantil, vale apena ressaltar como são importantes os diferentes momentos que são organizados e que caracterizam a rotina da sala, pois se percebe que a organização reflete na construção de diferentes aprendizagens, e a forma como essa organização é executada interfere na formação das novas gerações e nas práticas pedagógicas.

O Que a Organização do Espaço da Sala de Aula Revela

A concepção que os profissionais da Educação têm sobre a construção do conhecimento diferencia o projeto pedagógico de cada escola, assim como a maneira como os espaços disponíveis são utilizados. A organização do ambiente escolar reflete a “alma” da instituição e o compromisso com os estudantes. As paredes e demais elementos indicam: o aluno é um sujeito ativo e principal ator na produção e apropriação do conhecimento ou, pelo contrário, é um receptor passivo das informações.

Na escola em que trabalho, notei que as crianças estavam sempre enfileiradas e as salas de aula não comunicavam o que as crianças estavam aprendendo. Por isso, percebi a necessidade de discutir com os professores sobre o espaço destinado à aprendizagem. Observamos se as salas possuíam os seguintes aspectos:

- Disposição das carteiras de acordo com as estratégias de ensino;

- Cartazes que identificam as necessidades de aprendizagem da turma de acordo com os conteúdos trabalhados;

-Presença das produções dos alunos, de combinados e sistematizações de conteúdos;

- Cantinho garantido para cada disciplina do currículo de acordo com a necessidade de exposição.

Para tematizar o assunto, pesquisei imagens de salas de aulas afinadas com nossa proposta pedagógica, com diferentes agrupamentos das crianças, cartazes dos docentes, produções dos alunos e registros de sistematizações de ideias. Durante a discussão em uma reunião com professores, fiz questões como: O que este espaço está comunicando? Esta sala de aula é do aluno e para ele? Ele é sujeito deste local? Assim, pudemos refletir sobre como a organização contribui com o ensino e a aprendizagem e criar estratégias para que o ambiente se tornasse um aliado do docente.

No livro Quem Educa Quem?, de Fanny Abramovich, há uma entrevista muito interessante de Madalene Freire sobre esse tema: “Quando as crianças, no início do ano, entram na sua sala de aula, as paredes estão totalmente brancas… não há nada dependurado nelas, não existe nenhum material exposto, apenas o essencial para uma organização mínima: bancos e coisas assim… Então, começamos a habitar esse espaço, sentir o corpo atuando nele.

Após as atividades desenvolvidas pelas crianças em função dos projetos didáticos e dos conteúdos estudados com eles… E aí, no final do ano, há um céu no teto, todo pintado ou cheio de recortes, mil coisas… Um vão minúsculo, na parede, foi descoberto, e está lá demonstrado, apontado… A sala tem e reflete tudo o que aconteceu durante o ano, nas aulas de Matemática, de Alfabetização, de informação sobre planetas, etc… Estão lá, em destaque, o quadro das descobertas feitas e o quadro das dúvidas levantadas, porque conhecer não é só saber… É duvidar! Desta relação, que é de vida, é que vai se criando e se habitando esse espaço”.

A organização da escola, não apenas da sala de aula, mas de todas as áreas, depende do que a gestão espera da aprendizagem dos estudantes. O coordenador pedagógico precisa estar sempre atento a isso, mas a parceria com toda a equipe é essencial. Discutir com os docentes pode ser o pontapé inicial para reflexões e mudanças que devem fazer parte do projeto político pedagógico da instituição, que deve ser do aluno, para o aluno e para toda a comunidade escolar.

A organização dos cantos é uma proposta didática ainda não muito praticada no Brasil, apesar de antiga em outros países. A formação desses cantinhos favorece a estruturação da personalidade da criança e se torna um ambiente atrativo e propício para a aprendizagem.

A possibilidade de oferecer diferentes ambientes também possibilita as oportunidades para a criança desenvolver sua criatividade e interagir com o mundo em que ela vive, para muitas crianças essa oportunidade pode ser única, devido as diferenças sociais e culturais que muitas vivem.

Para Zabalza, (2007, p. 241) “o espaço é um acumulo de recursos de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Justamente por isso é tão importante a organização dos espaços de forma tal que constituam um ambiente rico e estimulante de aprendizagem”.

Com essa visão a organização do ambiente no desenvolvimento infantil deverá estar relacionada a concepção educacional, do espaço, com brincadeiras e experiencias ricas de aprendizagem; oferecendo à criança a possibilidade para a construção de sua identidade pessoal, fazendo com que ela desenvolva o seu próprio conhecimento, tendo autonomia para escolher onde e com quem quer brincar, criando situações imaginarias, interagindo com o ambiente e com os coleguinhas, aprendendo a compartilhar o espaço proposto e a construir suas próprias opiniões.

O ambiente bem organizado e pensado é fundamental para promover uma aprendizagem qualitativa, pois é a organização que constituiu e reflete quem vive no ambiente. Dessa forma, é importante que os espaços escolares sejam organizados de maneira adequadas e bem claras para que possibilitem à criança: autonomia, interação, motivação, equilíbrio, sensações, descontração e experiencias positivas.

Instigadas pela temática a partir da nossa experiência no estágio, justifica-se o interesse pelo tema quando, em contato com a realidade escolar, observamos a organização do espaço das salas de aula da EI como oportunidade para diferentes aprendizagens, atendendo de forma dinâmica a vivencia cultural e social do aluno com o mundo em que ele está inserido.

A partir desta perspectiva, organizar um espaço direcionado às crianças é um desafio, pois é um ambiente no qual as crianças passam a maior parte do seu tempo e por esse fato, pautando-se nas pesquisas realizadas, vê-se que os professores têm uma grande responsabilidade quanto a organização dos espaços onde a aprendizagem irá acontecer. Sendo assim, discutiremos: quais aprendizagens serão garantidas às crianças através do trabalho com a organização dos cantos na rotina da educação infantil? Quais estratégias possibilitam a realização consciente de um trabalho construtivo, centralizador e investigativo? A organização e os recursos atualmente usados estão chamando a atenção do aluno de forma que o mesmo se sinta parte integrante da aprendizagem?

A observação realizada com esse tema é que para muitos professores ainda estavam confusos os objetivos e conteúdo que essa abordagem traz, no que se refere a oportunidades de aprendizado; mas com a exposição dos objetivos didáticos e dos conteúdos propostos ficam claro e entendido a necessidade de um planejamento para a realização desses cantos, nas salas de aula e de convivência, pois adequados propiciam um ambiente prazeroso, motivador e significativo em aprendizado.

Desta forma, o trabalho tem como objetivo mostrar a maneira mais adequada com diversificação e organização dos cantos temáticos para possibilitar a autonomia e as possibilidades de aprendizagens das crianças, porque não adianta só organizar, é necessário que o espaço permita a movimentação das crianças e a descentralização do adulto, esperando que o professor tenha sua proposta voltada para o bem-estar da criança. A fim de atender o objetivo proposto por este artigo, a discussão seguinte será organizada desta forma: primeiro será discutido a importância do espaço na educação infantil, depois a organização dos cantos em sua rotina.

Refletindo Sobre a Organização do Espaço

O ambiente bem organizado e planejado é fundamental para promover uma aprendizagem qualitativa, pois a organização constitui e reflete quem vive no ambiente. Sendo assim, é importante que os ambientes escolares estejam expostos de forma adequada para que possibilitem a criança: autonomia, interação, motivação, equilíbrio, sensações, descontração e capacidade de reproduzir e criar novas experiências positivas.

David & Weinstein (1987) afirmam que cinco funções relativas ao desenvolvimento infantil deveriam ser atendidas ao ser construídos ambientes para crianças: identidade pessoal, desenvolvimento de competência, oportunidade para o crescimento, sensação de segurança e confiança, como ainda oportunidade para o contato social e privacidade.

Segundo os autores esses ambientes constituídos são fatores essenciais que devem promover sensações positivas ao convívio do grupo:

Identidade - é a personalização crucial e pessoal do espaço, determinante de história social, pensamentos, memórias, crenças, valores e ideias, muitas vezes a casa do aluno e o seu convívio familiar não proporcionam essa necessidade, cabe a escola proporcionar de forma simples e ao mesmo tempo rica esse quesito para o enriquecimento pedagógico da criança.

Desenvolvimento da competência – ser competente é desejo de todo ser humano, mais intenso na criança, pois sempre está frente a novos desafios e tarefas e explorando ambientes ricos e variados possibilita o desenvolvimento cognitivo, social e motor, o que determinará o crescimento da criança

Oportunidade para o crescimento - um ambiente rico que integre a criança ao desenvolvimento social, cognitivo e motor, caracterizando responsabilidades e oportunidades com ideais para aprender e viver de forma a estimular os sentidos, é um ambiente que deve proporcionar ao aluno sensações que estimulem diferentes momentos de aprendizagem e convivência.

Promover a sensação de segurança e confiança - um ambiente que a criança explora, vive, desenvolve sua criatividade motora, cognitiva e estimula a percepção de exploração da vida como um todo e em segurança.

Oportunidade para o contato social e privacidade – um ambiente onde as crianças expressem seus sentimentos, façam trocas; espaços privados ajudam a expressar sentimentos, em especial o de raiva, angústia e frustração, longe do olhar dos outros, isolando-se momentaneamente, do ritmo rápido do grupo.

Portanto, a escola deve ter como objetivo satisfazer as necessidades da criança em aprender; para isso os cantinhos quando bem planejados oferecem essa função. Através de um ambiente rico de aprendizagem, deve-se valorizar desde a inocente brincadeira até o aperfeiçoamento da linguagem como um todo no processo educativo; nesse segmento de trabalho o professor não precisa prender a atenção de todos, pois o próprio espaço se incumbe disso, proporcionando a criança a sua autonomia.

“[...] a justificativa para tal arranjo é que o mesmo favorece mais as interações dos grupos de crianças e melhor o oriente ao redor de um foco, permitindo a elas oportunidades de escolha. Esses cantinhos podem se fixos ou arrumados a cada dia, segundo a programação do professor ou as sugestões das crianças. ” (MEC. 2007, p.33-34)

Assim, o professor tem um aliado, pois o ambiente estruturado, constituído de atividades diversas e bem planejado, produz um desenvolvimento como um todo, cabendo ao professor construir com as crianças as bases de uso e convivência deste espaço, enriquecendo a aprendizagem de forma positiva e cultural.

O objetivo dos cantos pedagógicos é proporcionar ações organizadas que incentivem autonomia e aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento de forma abrangente dentro da sala de aula, através de uma ação educativa e com uma concepção formadora.

Organização dos Cantos na Rotina Da Educação Infantil

Os espaços usados na sala de convivência, bem planejados e organizados com cantos temáticos, devem ser de forma objetiva e construtiva, para que possibilitem a realização de um trabalho didático prático e construtivo, rico em interações e dinâmicas que clareiam as possibilidades e ampliem o processo pedagógico.

“Tem sido muito valorizada a organização de áreas de atividade diversificada, os “cantinhos”- da casinha, do cabelereiro, do médico e do dentista, do supermercado, da leitura, do descanso - que permi-

tem a cada criança interagir com pequeno número de companheiros, possibilitando-lhes melhor coordenação de suas ações e a criação de um enredo comum na brincadeira o que aumenta a troca e o aperfeiçoamento da linguagem. ” (OLIVEIRA, 2005, p. 195).

Zabalza (2007, p.236), fala do espaço como, “estrutura de oportunidades e contexto de aprendizagem e de significados”. Ou seja, a criança tem a possibilidade de explorar, aplicar e interpretar informações dando sentido ao que aprendeu, estabelecendo relações significativas, ampliando assim seu universo de aprendizagem. Sendo assim é importante que os cantos tenham um espaço físico organizado e planejado, que retratam a cultura e o meio social que elas participam de forma que propicie a criança verdadeiramente um ambiente com significado e importância.

Eles podem ser montados de acordo com as atividades trabalhadas ou conforme o interesse das crianças como:

O cantinho da leitura pode ser organizado com caixas com livros de vários gêneros textuais, gibis e muitas ilustrações, mesmo que ela não saiba ler o manuseio destes materiais estimula o prazer pela leitura.

O cantinho do monta-monta é importante que tenha um espaço livre, pois podem utilizá-los de várias maneiras, construindo um prédio, uma casa, um carro, possibilitando a elas a construção e a simulação.

O cantinho do teatro pode-se expor maquiagens, perucas, fantasias, bolsas, chapéus e outros, desenvolvendo assim a criatividade.

O cantinho de artes os materiais que podem ser usados são: pintura a dedo, massa de modelar, lápis de cor, giz de cera, folhas brancas e coloridas, entre outros, estimulando a apreciação artística e os diversos tipos de artes (escultura, pintura, etc.), bem como o senso crítico e estético.

O cantinho do médico é essencial as toucas, máscaras, luvas cirúrgicas, embalagens de remédios, esparadrapo, jalecos, fichas médicas, bonecas, que sirvam de pacientes, estetoscópio, termômetro entre outros, aqui o professor estabelecerá a importância das profissões.

O cantinho da casinha deve conter diferentes objetos como: fogãozinho, panelas, pia, geladeira, mesa, sofá, televisão, passadeira, ferro, frutas plásticas e embalagens de alimentos, camas ou berços, aparelhos usados de telefone etc.; nesse espaço irá simular ou representar as pessoas com quem ela vive, seja com os familiares ou amigos.

O cantinho do faz-de-conta estimula a criança a lidar com várias questões, pois aqui a criança comandará a história, desenvolvendo assim a fantasia, a ordenação das ideias, a criatividade, a socialização e a integração social.

O cantinho da música nem sempre é possível ter instrumentos musicais, porem pode-se confeccionar com sucatas, como exemplo: chocalho, bumbo, pandeiro e etc., desenvolvendo a percepção auditiva e rítmica, incentivando também a reciclagem e a preservação do meio ambiente.

Qualquer canto pode ser organizado com materiais de baixo custo, pois além de promover a socialização das crianças entre as diferentes faixas etárias, é possível conhecê-las por meio da observação que o professor pode realizar nesses momentos no qual a criança entra em contato com seu mundo imaginário e através de suas ações deixa transparecerem as suas vivências, ampliando a sua capacidade de interação com o meio. Cabe ao professor também saber organizar, para que não haja poluição visual e que as crianças se sintam estimuladas a brincarem nos cantos oferecidos. É importante que os cantos sejam frequentemente trocados conforme o interesse das crianças, por isso que ao brincar o professor deve ficar atento e observar como cada um irá reagir diante da ocupação e interação na situação da brincadeira.

É interessante também promover atividades em espaços abertos, onde elas possam ver e ter contatos com a natureza, estimulando-se as variações de sentidos de uma maneira mais ampla, convidando-as a terem contato com alguns objetos e lugares diferentes, para que os identifiquem, propiciando sempre uma diversificação para que elas não venham perder o interesse, usar símbolos que chamem a atenção e ter sempre um ambiente organizado para recebe-las.

Segundo Zabalza (2007, p.237), “a forma de organização do espaço e a dinâmica que for gerada da relação entre os seus diversos componentes irão definir o cenário das aprendizagens”. Por isso, as preocupações com a organização dos recursos devem estar relacionadas com a diversificação dos espaços, propondo a harmonia e a capacidade de chamar a atenção do aluno de forma que o mesmo se sinta atraído pela proposta oferecida através dos cantinhos.

Assim, o espaço escolar precisa ser rico de estímulos para que as crianças interajam entre si. Para que haja essa interação e para contribuir significantemente para o desenvolvimento imaginário, cognitivo, emocional e social da criança, é preciso que o professor saiba organizar esse espaço adequadamente, pois se a criança não se sentir estimulada nesse local, onde fica mais de oito horas por dia, ela não se desenvolverá de maneira satisfatória.

Essa organização de espaço e tempo dentro da rotina são situações importantíssimas para o desenvolvimento pedagógico, é um fator que influencia a ordem e promove um ritmo de formação favorável pois a criança passa a maior parte do tempo na sala de convivência com o professor.

Conforme Zabalza (1998, p.130) “as formas de utilizar o espaço e o tempo são variáveis que, apesar de não serem as mais destacadas, tem uma influência crucial na determinação das diferentes formas de intervenção pedagógica”. Por isso que os cantos são determinantes na medida que visam trabalhar novas formas de conhecimentos, pois devem propiciar de maneira significativa e construtiva, a autonomia da criança e o descobrimento de novas experiências, partindo de elementos que muitas vezes passam despercebidos pelo adulto.

Dessa forma, é importante que o professor não se paute na mesmice, mas que esteja sempre inovando a sua forma de trabalhar com esses cantos, visto que, de forma organizada, com propostas diversificadas, que transmitam aconchego e segurança, as crianças ficarão mais motivadas.

O espaço também educa, assim como a linguagem e as relações interpessoais. E atua como limitador de funções, isto é, tem capacidade para facilitar, limitar e orientar tudo o que se faz na escola de educação infantil. Tudo o que a criança faz e aprende, acontece em um ambiente cuja características afetam em seu comportamento e aprendizado, portanto o espaço deve proporcionar novos desafios e estimular aprendizagens que faça a criança interagir de forma gradativa, possibilitando interações umas com as outras e criando sempre novas formas e diferentes jeitos de ensinar e aprender.

As orientações curriculares (2007, p.33), afirmam que, “os professores e a equipe educativa necessitam pensar como o espaço deve ser estruturado para acolher as experiências de aprendizagens que eles avaliam serem promotoras do desenvolvimento das crianças”. Todavia, o professor também deve sempre atentar para a sua prática pedagógica, buscando novas ideias para valorizar as consequências que levam uma sala de convivência em que há a preocupação de organização do espaço, pois a inovação e a criatividade devem sempre estar presentes para incentivar e promover uma aprendizagem plena.

A organização tem grande influência no comportamento das crianças, de alguma maneira expressarão se estão satisfeitas ou não com aquele determinado espaço (sala de aula). Se não tiver um planejamento, do canto, do brinquedo, possivelmente poderá gerar comportamentos agressivos, agitados, indisciplina e provável ansiedade além de gerar conflitos uns com os outros.

Percebe-se que esses ambientes bem organizados tem um fator muito importante para a construção da autonomia e a imaginação da criança, capaz de enriquecer as suas fantasias no mundo imaginário que ela constrói. A brincadeira para as crianças é uma forma de oportunizar fantasias e vivencias que no dia-a-dia não são possíveis de se realizar de forma real. Para elas, é totalmente satisfatório protagonizar o papel de cozinhar, lavar, passar, dirigir, construir e criar enredos a partir destas ações, possibilitando assim, um espaço para dar significados a objetos significantes.

Contudo, é certo dizer que as inovações são para muitos, barreiras, mas cabe ao professor o interesse em mudar e inovar, com experiências e ações que visem enriquecer o cotidiano do aluno.

A organização dos cantos é uma opção que facilitará a interação das crianças com diferentes linguagens na medida em que interagir com diferentes materiais. Concedendo-lhes um entendimento de uso coletivo do espaço, onde ao mesmo tempo são possíveis escolhas individuais e grupais, que certamente favorecem também a construção de sua autonomia.

Os aprendizados e os fazeres se tornam mais flexíveis, abertos e dinâmicos, instigando a exploração ativa do ambiente escolar, proporcionando a possibilidade de a criança experimentar, jogar e manipular sem a constante intervenção direta do adulto.

Para Vygotsky (1984, p.109) “é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança”. De acordo com o autor, por meio do brinquedo a criança tem inúmeras possibilidades de aprendizado, ela aprende a agir dentro de uma perspectiva cognitiva e emocional, o brinquedo para o autor é uma importante fonte de desenvolvimento para uma criança.

A perspectiva de Vygotsky sobre o brincar foi uma das concepções teóricas que mais nos motivou a estudar sobre este tema, pois o mesmo considera a importância das interações sociais dentro do contexto no qual o ser humano está inserido.

Ao concluirmos esse trabalho, podemos observar que a Educação Infantil é essencial no processo de aprendizagem das crianças, pois é o momento onde a criança terá oportunidades de adquirir suas primeiras aprendizagens através de um ensino metódico e ordenado.

Quanto ao ambiente e espaço, chegamos à conclusão, que os dois são interligados. Para que haja ambiente, precisa-se de espaço e é no espaço que acontece o ambiente, através das relações pessoais, professor-aluno e aluno-aluno. A sala de aula é um espaço que precisa ter muito cuidado quanto ao planejamento de suas rotinas, necessita de ter um ambiente que proporciona situações em que as crianças se desenvolvam significantemente.

Podemos concluir ainda, que uma sala de aula organizada em cantos temáticos, atende aos objetivos da Educação Infantil inscritos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que “[...] tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança [...]” podendo essa organização de espaço, possibilitar grandes aprendizagens para as crianças alcançando-se assim uma das finalidades da referida lei.

É fundamental no desenvolvimento da criança o papel do professor em todas as etapas desse trabalho, pois atuará como mediador do ensino, tendo a responsabilidade de criar ambientes lúdicos que permitirão situações de brincadeiras, onde elas aprendem e se desenvolvem com autonomia e identidade.

A realização deste trabalho permitiu-nos um conhecimento mais amplo sobre as inúmeras formas de atividades que podem ser inseridas na educação infantil e contribuiu de forma relevante para nossa prática diária a importância da organização dos espaços na educação infantil, com a finalidade de permitir às crianças um amplo olhar sobre o mundo ao seu redor, além de abrir novos horizontes no trabalho como professoras.

Responsabilidade Socioambiental

O mundo vem passando, nos últimos anos, por profundas transformações de ordem econômica, política e social que, entre outras características, tem influenciado diretamente e indiretamente no papel do Estado e das empresas, bem como no relacionamento destes com a sociedade. Faz-se necessário a mudança paradigmática e um posicionamento crítico por parte da sociedade. Dessa forma, os negócios de hoje têm de lidar com uma economia cada vez mais globalizada, com a revolução tecnológica, uma proliferação de fontes de informações, um enorme crescimento no porte e no escopo dos negócios internacionais e sinais de crescentes danos ecológicos e desigualdades sociais.

Com as organizações formando um campo extremamente fértil para a compreensão das dimensões possíveis do homem do século XXI, juntamente a sua vida girando em torno do trabalho e com as empresas ocupando um papel nervoso na vida de todos. A empresa tornou-se a instituição fonte de riquezas e cultura por excelência, destinada a resolver a maioria dos problemas com que defrontamos hoje. Desde modo, a complexidade das organizações impõe novas formas de gestão. Essa nova realidade faz com que as empresas invistam em outros atributos além de econômicos, tais como produtos ambientalmente corretos, relacionamento ético com todas as partes interessadas e ainda a valorização ligada à segurança e saúde dos funcionários, preservação ambiental e melhoria no cenário social.

Contudo, as organizações começaram a fazer além das suas obrigações, visando à qualidade de vida da comunidade e ainda satisfazendo os interesses dos stakeholders (partes interessadas). Com a implementação da sustentabilidade, o consumidor espera das empresas que, além de cumprir seu papel econômico sejam agentes sociais e ambientais, contribuindo ativamente para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Deste modo mostra que o termo desenvolvimento sustentável não é um paradoxo ou tendência passageira, mais sim uma urgência diante o cenário de desigualdades e degradação ambiental. É preciso uma mudança paradigmática autêntica, com o conhecimento da interdependência do homem com o meio inserido. Só assim possibilitaremos a nossos descendentes que usufruam de um mundo mais digno.

Em suma, o estudo visa conhecer o papel da Responsabilidade Socioambiental como promotor do desenvolvimento sustentável. Mostra as mudanças no estilo de vida com a intensa industrialização e a globalização, analisando as consequências desses eventos. Para um melhor entendimento e análise organizacional foram descritas algumas ações em prol do desenvolvimento regional da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp e posteriormente foi analisada a convergência das ações socioambientais da companhia com os sete vetores da responsabilidade social propostos por Melo Neto e Froes (2001, p.78).

Breve Abordagem Da Teoria Geral De Sistemas

Na contemporaneidade é visível da mudança da concepção mecanicista para o enfoque sistêmico. Com a necessidade do entendimento da complexidade que permeia o mundo, emerge uma nova concepção, uma visão de interdependência, sobretudo da importância das relações, assim exemplificado pelo papel intrínseco das organizações na atualidade. Uma visão das partes para o todo.

Rompendo a percepção reducionista e fragmentada, em meados de 1920, o biólogo Ludwig Von Bertalanffy, intrigado com as lacunas existentes no estudo da teoria da biologia, tentou colocar em aceitação a ideia de que o organismo é um todo maior que a soma das suas partes.

Crítico a visão de mundo com a divisão em diversas áreas do conhecimento assim, em contraposição, propôs um estudo global que buscou envolver todas as suas interdependências, pois os elementos reunidos podem constituir uma unidade funcional maior e desenvolver qualidades que antes não eram encontradas em componentes isolados. Em 1937, foi formalizada a Teoria Geral dos Sistemas proposta, outrossim, apenas após a Segunda Guerra Mundial sedimentou como teoria (BERTALANFFY, 1975). Essa perspectiva disseminou-se rapidamente sob o conceito generalista de sistema, inserido, por sua vez, em outros sistemas, em ambientes maiores e mais complexos, em um contexto de ampla interdependência ambiental.

A vasta literatura delata distintas definições de sistemas, com variações conforme a área de formação e especialização dos autores relacionados.

Nesse sentido, Katz e Kahn (1973), apontam que as organizações são sistemas sociais, consequentemente sistemas abertos, porque o input de energias e a conversão do output em novo input de energia consistem de transações entre a organização e o seu meio inserido.

Um sistema, portanto, é um conjunto de partes coordenadas para realizar um conjunto de atividades. Estes que são constituídos por conjuntos de componentes que atuam juntos na execução do objetivo global do todo. Esse enfoque é simplesmente um modo de pensar a respeito desses sistemas totais e seus componentes (CHURCHMAN, 1971). Esta perspectiva observa o que está além das fronteiras organizacionais, faz com que as organizações criem estruturas adaptáveis para gerar reações apropriadas às condições externas.

A Teoria Geral dos Sistemas apresenta aspectos altamente relevantes para a Teoria da Administração: primeiro, parece ser um importante avanço no sentido da síntese interdisciplinar e da educação integrada (BERTALANFFY, 1973). As organizações são divididas em setores, departamentos e divisões.

Tal como, ao adotar a teoria dos sistemas, a organização ignora a fragmentação dos processos, que gera o sucesso do conjunto (CHURCHMAN, 1971). Conseguinte, a visão de que a organização não apenas está inserida no ambiente, como também ocupa um papel inerente para a transformação e desenvolvimento da região em que ela está incorporada.

Churchman (1971) aponta um aspecto positivo ao ratificar que a ciência de nossa sociedade tem de ser considerada como um sistema sujeito à mudança, ao invés de um todo acabado e que deve ser seguido cegamente pelos membros da organização, pois isto prejudica não apenas o seu desenvolvimento enquanto indivíduos, mas também, em longo prazo, o próprio futuro organizacional.

A sustentabilidade empresarial, objeto deste estudo, é vicissitude de um desenvolvimento regional de longo prazo para a transformação paradigmática, vislumbrada por legítimas mudanças. O cenário socioambiental despontado na aurora deste século é decorrente a visão individualista voltada principalmente para obtenção de lucros econômicos desvinculados aos valores socioambientais.

A visão holística do mundo passa a ser vista por um novo prisma, atinente a gestão ambiental e social responsável de modo a promover o desenvolvimento sustentável em âmbito regional. Em busca de melhores resultados é realizado o estudo de caso na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp – para uma melhor visualização o papel socioambiental que essa organização realiza em prol do desenvolvimento sustentado nas regiões em que ela atua.

Evolução Organizacional

Cada organização tem suas características próprias e utiliza de materiais específicos para atingir seus objetivos, exercendo ações significativas para a sociedade com o fornecimento de meios de subsistência. Segundo Maximiano (2006), “há poucos aspectos da vida contemporânea que não sejam influenciados por alguma espécie de organização. A sociedade moderna é uma sociedade organizacional”. São importantes nas esferas sociais, pois afeta diretamente na qualidade de vida das pessoas, portanto são necessários administradores competentes.

A administração é praticada desde o começo da existência humana, sempre se precisou ter controle das atividades exercidas pelos grupos para estabelecer regras e ordem. Muitas técnicas da atualidade têm raízes em povos primitivos, porém ao longo dos séculos os processos administrativos sofreram evoluções contínuas, passando por fases desde a revolução urbana à revolução digital (MAXIMIANO, 2006).

Durante vários séculos a produção era essencialmente artesanal, mas a partir do feudalismo e mercantilismo destaca-se o inicio de alguns modelos administrativos. Mas somente com a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX, surgem tentativas de desenvolver teorias da administração. Os precursores da administração clássica são Robert Owen e Charles Babbage. Em New Lanark na Escócia, Owen se destaca por sua administração iluminista e paternalista, com melhores condições de trabalho, pois acreditava que o homem é produto do meio, assim os trabalhadores mais satisfeitos gerariam mais lucros. O matemático inglês Charles Bobbage considerava que a aplicação dos princípios científicos aos processos de trabalho aumentaria a produtividade e diminuiria os desperdícios, além disso, defendia a divisão do trabalho (MAXIMIANO, 2006; STONER; FREEMAN, 1994).

A Escola Clássica da Administração tem foco o ambiente interno da organização e se divide em Administração Científica e Teoria Clássica das Organizações. A Administração Cientifica tem como precursor Frederick Taylor, no qual se baseou em um sistema administrativo no estudo do tempo da produção.

Esses princípios têm como objetivo a racionalização e rotinização do trabalho e também conta com incentivos salariais para uma maior produtividade. Destaca-se também Henry L. Gant, cujo acreditava que o sistema de incentivos salariais não funcionava, defendendo a ideia que os supervisores que ganhariam por metas atingidas.

Já os Gilbreth, distinguiram pelo estudo da fatiga para obter maior produção (CHIAVENATO, 2004; MAXIMIANO, 2006). Na prática destaca Henry Ford, na qual aperfeiçoou o sistema de trabalho nas linhas de montagem de automóveis com a eliminação de movimentos e esforços desnecessários, gerando um menor custo popularizando o carro Ford modelo T. Outro aspecto positivo do Fordismo foi a inovação quanto a remuneração e tempo de trabalho de cada funcionário juntamente com a lucratividade e crescimento, porém bastante criticado pois, os lucros não eram visando seus acionistas e sim a organização e seus funcionários.

Na Teoria Clássica das Organizações, o nome venerado é Henri Fayol, ele acreditava que a boa prática da administração segue padrões devem ser analisados e identificados com o foco em uma organização como um todo. Ele defendia a ideia da divisão das tarefas, a administração era separada que as demais partes operacionais e ainda adota 14 princípios para a administração, que podem se adequar conforme a cultura da empresa, estes que são: divisão do trabalho; autoridade; disciplina; unidade de comando; unidade de direção; subordinação do interesse individual comum; remuneração; centralização; hierarquia; ordem; equidade; estabilidade de pessoal; iniciativa; espirito de equipe (STONER; FREEMAN, 1994).

Outro teórico clássico é Max Weber, o qual desenvolveu uma teoria burocrática para a administração enfatizando sobre a necessidade de uma hierarquia definida e regulamentada com autoridades bem definidas e objetivos racionais (STONER; FREEMAN, 1994). Contudo os resultados tirados nessa Escola da Administração é que a ênfase era nos processos e nas tarefas e que os benefícios com a visão mecanicista dos processos e resultados imediatos obtidos eram em prol de seus acionistas.

Após da abordagem clássica, emerge a abordagem comportamental na administração, visto que era necessário pensar na harmonia e a melhoria das relações humanas dentro da organização, como principal expoente Elton Mayo.

Esse realizou um estudo na Western Eletric Company, mais conhecido como estudo em Hawthorne, onde foi realizado testes a fim de descobrir quais motivações levariam aos funcionários para uma maior produção. Foi apontado que o homem é um ser social, em que são fatores informais que instigam a uma melhoria, desmistificando que o homem é somente econômico, buscando assim sempre seu bem-estar. Então não existe um modelo pronto para a motivação do trabalhador, pois as distinções de características psicológicas são inúmeras (CHIAVENATO, 2004; MAXIMIANO, 2006; STONER; FREEMAN, 1994).

A partir da Segunda Guerra Mundial fica evidente que os países e organizações são interdependentes. Notável por consequências que afetaram todo mundo nessa época. Por isso que partir da metade do século XX, foco das empresas passaram do interno para o externo, desencadeando a teoria dos sistemas abertos. Assim as interferências organizacionais passariam para um ambiente mais complexo, porém mais sujeito ao crescimento.

A abordagem sistêmica surgiu com Karl Ludwig von Bertalanffy, entendido como a interação e trocas continuas com o ambiente externo. Desde modo Bertanlanffy (1975) diz que “na teoria dos sistemas abertos, tornam-se visíveis os princípios de interação entre múltiplas variáveis, uma organização dinâmica de processos e a possível expansão das leis físicas ao domínio biológico”. Nesse contexto pode concluir que as empresas sofrem interações diretas com seus clientes, concorrentes, fornecedores, sindicatos e governo. Portanto é necessária uma visão global do ambiente em que esta inserida cada organização.

O modelo mais simples é a compreensão de organizações como um sistema de energia input-output (entradas – saídas) com feedback (Retroação) para análise dos pontos positivos e negativos, na qual o resultado da energia da produção reativa o sistema para o fluxo continuo (DUARTE; DIAS, 1986). A Figura 1 abaixo reflete bem simplificadamente esse requisitos:

Percebe-se então que as empresas são afetadas pelas variáveis do meio em que estão inseridas. Portanto, para a realização dos objetivos sociais, as organizações afetam diretamente na qualidade de vida populacional. Sendo assim de grande necessidade a abrangência de todos os stakeholders para uma gestão empresarial visando o bem-estar da sociedade.

Figura 2: O ambiente total das organizações (visão sistêmica).

A Figura 2 trata-se de todo o ambiente que uma organização abrange, com uma visão sistêmica, que pode ser subdividida segundo Duarte e Dias (1986) em macroambiente, ambiente operacional e ambiente interno. Desta maneira, o macroambiente é o ambiente como um todo em que a organização está inserida, são normas gerais de funcionamento da sociedade e dos mercados que a rege, além de incluir a cultura, tradições, valores, necessidades e aspirações das pessoas participantes.

Outra subdivisão é o chamado ambiente operacional que se compõe dos públicos relevantes externos, com os quais os sistemas mantem diferentes tipos de relacionamento, constituindo de pessoas físicas, grupos de pessoas, entidades e órgãos governamentais, gerando um intercambio tanto de informações tanto de materiais.

O ultimo é o ambiente interno, composto de variáveis como fatores culturais, estruturais e mercadológicas. Portanto, as organizações sofrem influencias de todo ambiente que está inserida, desde modo não há uma teoria que explique de forma moldada realização de uma boa administração, por consequência surge a teoria contingencial.

No entanto, a Teoria Contingencial busca a melhor técnica que contribui para o alcance dos objetivos empresariais pode então variar devido à circunstancias de cada organização. É uma teoria que busca o melhor existente para a adequação em determinado problema, busca assim definir quais fatores são cruciais para determinada questão.

Procura sempre inovação e a flexibilidade, também a melhoria continua dos processos (CHIAVENATO, 2004; STONER; FREEMAN, 1994). Relata assim, Drucker (1996) sobre a importância das inovações para a sobrevivência das empresas, vistas como oportunidade, em que seu objetivo principal é explorar as mudanças para seu sucesso.

A dinâmica e as tecnologias existentes exigem cada vez mais das empresas, portanto é necessária a maior flexibilização, com o modelo chamado orgânico, no qual as características são: ajuste contínuo e redefinição de tarefas; institucionalização da mudança como elemento natural; criação de ambiente gerencial que favoreça criatividade e inovações; descentralização da administração; baseado no ajuste mútuo pelas partes e relacionamento informal substituição modelo burocrático; autonomia e envolvimento de todos da organização (CHIAVENATO, 2004).

Com as mudanças intensas, consequência da alta competitividade e globalização, é preciso buscar a melhoria continua e excelência na gestão, contudo, é necessário adotar uma politica de qualidade total com redefinição das estruturas obsoletas das empresas.

Busca-se novas tecnologias a fim de melhoria na produtividade, além de responder as expectativas tanto do mercado, sociedade e seus funcionários.

Nesse contexto, as empresas mais bem-sucedidas são aquelas que respondem as necessidades de seus clientes, visam lucratividade suprindo seus acionistas, proporcionam um ambiente de trabalho recompensador e desafiador á seus funcionários e atendem com eficácia as obrigações sociais e ambientais.

Por isso as diversas mudanças e o grande fluxo de informações decorrente da informatização levaram a criação de novos conceitos e novas formas de administrar uma organização, essas inovações são denominadas novos paradigmas da administração (MAXIMIANO, 2007; STONER; FREEMAN, 1994).

Outras importantes características para o sucesso segundo Drucker (1996) é a integração de todos os setores da empresa a fim da busca de sinergia, com destaque de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), como busca de novas soluções e inovações.

As organizações mais bem vistas no mercado são aquelas que buscam a excelência na gestão se preocupando na busca da padronização de seus processos, adotando a integração de todos seus setores e sistemas gestão, assim como, a obtenção de certificações como a ISO (International Organization for Standardization), essas que são inteiramente interligadas, destacam-se: a ISO 9000, normas para a qualidade; ISO 14000, normas para a gestão do meio ambiente; ISO 26000, nova norma para responsabilidade social; ISO 31000, norma para riscos corporativos; e a OHSAS 18000, norma de segurança e saúde ocupacional no trabalho.

Muitas concepções tradicionais foram mudadas com a globalização, a passagem para a era pós-industrial e a Revolução Digital. Algumas dessas modificações segundo Maximiano (2006, p.19-20) são:

• Mudança do papel dos gerentes: downsizing (achatamento da hierarquia), simplificação dos processos e empowerment (autonomia para níveis operacionais);

• Competividade: eficiência tornou-se um dos ingredientes da competividade;

• Interdependência: a dependência econômica entre os países gera a necessidade de uma administração global;

• Administração informatizada: tecnologia da informação passou a estar presente em todos os processos administrativos e produtivos;

• Administração empreendedora: estimular as pessoas a descobrir e implementar novos negócios;

• Foco no cliente: conduta a fim de preservar o cliente;

• Meio ambiente: diante as preocupações com os problemas ambientais, leva as organizações a preocuparem para a preservação deste;

• Qualidade de vida: dar relevância na qualidade de vida do funcionário; e

• Emergência do terceiro setor: com os problemas sociais e a incapacidade do Estado, surge as Organizações do Terceiro Setor (ONGs) em parcerias com empresas para programas de assistência social.

Atualmente exige-se que a empresa leve em conta mais que o objetivo do lucro e acumulação de capital, deixando para trás essa concepção obsoleta do capitalismo clássico.

Por isso é indispensável falar dos benefícios das organizações para a comunidade em geral, em face do notável impacto da atividade empresarial sobre todos, da qual aufere os recursos materiais e humanos indispensáveis para seu funcionamento (DUARTE; DIAS, 1986).

Assim, Melo Neto e Froes (2004) descreve que o Estado como cedente de seu espaço social às empresas transnacionais e multinacionais, na qual dita uma nova racionalidade econômica. Resulta-se a perda da soberania nacional e a impotência política, com isso, o foco das ações sociais migra do Estado e da sociedade para as empresas, um contrapeso da globalização. Por conseguinte, é dada a ênfase na legitimação social empresarial, cujo objetivo é ratificar as ações sociais, com o aprimoramento das relações das empresas e seus diversos públicos. Torna-se constante a busca pela sinergia entre empresa comunidade interna e externa.

Pelo imperativo das consequências geradas pelo homem tanto no âmbito social ou ambiental, na década de 1990 o conceito de desenvolvimento sustentável se efetivou, ficando evidente a inviabilidade das politicas econômicas adotadas.

Diante esse quadro surge a necessidade de mudanças, suscita diversas abordagens destinadas a resolver as crises organizacionais, já que os tempos atuais exigem que as organizações sejam éticas, com uma boa imagem e ecologicamente responsável. Circunstancialmente, Tachizawa (2005) corrobora que “a globalização da economia, a universalização de problemas ambientais, a ação organizada de grupos ambientais e consumidores, os programas de selo verde (...), e as respostas organizadas de setores econômicos (normas e critérios próprios) marcam a primeira década do século XXI”.

Todavia, essas novas práticas juntamente com um pensamento holístico e sistêmico exigem da organização a capacidade de adaptação dos novos valores nesse ambiente complexo e competitivo, dessa maneira, os processos da administração se deve pensar de forma global com o objetivo de manutenção e diferenciação no mercado atual

Responsabilidade Social Empresarial: Histórico

A discussão sobre Responsabilidade Social ocorre de maneira sutil desde o início do surgimento das empresas, predominantemente na Era Moderna, mas só recentemente que se passa a dar destaque para esse assunto tão importante para o desenvolvimento sustentável, a fim de preservar o meio socioambiental para as futuras gerações.

O seu auge iniciou simultaneamente com a Revolução Industrial, é quando surgem às bases da reflexão social com Robert Owen. Seu ideal embasou a construção do conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e os pontos principais de suas obras fazem uma análise crítica ao capitalismo.

No ano de 1899, Andrew Carnegie, o fundador do U.S Steel Corporation, publicou o livro O Evangelho da Riqueza, que estabelece uma abordagem da Responsabilidade Social associada com os conceitos paternalistas de caridade e zelo, com apologia a filantropia, defendendo a necessidade de promover o bem estar coletivo. Apesar de varias outras manifestações durante o começo do século XX, somente em 1953 com o trabalho de Howard Bowen, intitulado Responsabilidades Sociais do Homem de Negócios, que foi feita uma análise mais aprofundada e criteriosa sobre o assunto. Nota-se também uma popularização desses conceitos no início dos anos 60. Outro fato interessante é que as abordagens de Carnegie e Bowen têm forte caráter religioso, com isso é visível a condição moral estabelecida na época. Porém, quase sempre a adoção da Responsabilidade Social dava-se pelo auto interesse, estabelecido como obrigação dentro do mundo corporativo.

Mas foi somente a partir de 1962 que a polêmica sobre a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) decolou. Isso foi possível graças a um texto de Milton Friedman, acusando responsabilidade social como subversiva. Com a afirmação desse pensamento, em 1976, ele ganha o Premio Nobel com seu livro Capitalismo e Liberdade. Friedman torna-se um dos maiores críticos da RSE e de como ela era praticada. Conforme Ashley (2003), Friedman diz que a empresa socialmente responsável é aquela que corresponde às expectativas dos acionistas. Destaca-se também Leavitt, que se baseia na função institucional, ou seja, outras instituições existem para cumprir o papel de responsabilidade social como as igrejas, sindicatos e organizações sem fins lucrativos (ONG’s).

As concepções de RSE já não satisfaziam mais, além disso, há o reconhecimento de que o cenário empresarial não se restringe apenas ao lucro. Buscando ampliar seus objetivos, surge a noção de stakeholders, os chamados parceiros da empresa.

São seus acionistas, empregados, fornecedores, clientes, correntes, governo, grupos/movimentos e comunidade. Assim, o domínio da RSE vai além das suas responsabilidades legais, levando a uma nova visão e papel na sociedade.

A argumentação sobre o significado da responsabilidade social tomou uma forma mais ampla com Archie Carroll em 1979. Ele propõe um modelo conceitual das empresas com esclarecimentos dos elementos essenciais para uma RSE que vai além da geração de lucro e obedecer às leis. Esse modelo proposto abrange os quatro tipos básicos de expectativas que são consideradas na responsabilidade social: econômica (ser lucrativa), legal (obedecer à lei), ética (ser ético, fazer o que é certo, evitar dano) e discricionária (contribuir para a comunidade e qualidade de vida) (DAFT, 1999).

Diante os grandes acontecimentos de cunho social e ambiental e ainda com o surgimento de movimentos contracultura, principalmente nos anos 70 e 80, cresce a percepção dos consumidores quanto aos efeitos negativos sobre o meio ambiente e a sociedade, consequências das atividades empresariais e da exclusão social.

Neste contexto, o primeiro Balanço Social foi realizado em 1972 na França na empresa Singer. Em 1977, promulgou nesse mesmo país uma lei que tornava obrigação à divulgação de balanços sociais, com o objetivo da formalização do assunto.

Foi somente com a RIO 92, que as ações impulsionadoras das empresas começam a se destacar no campo socioambiental na tentativa de integrar na prática o principio de desenvolvimento econômico ligado a esses fatores críticos.

Em 1997 é criada a certificação SA 8000 (Social Accountability 8000), baseada na Organização Internacional do Trabalho (OIT) e nas normas internacionais de direitos humanos, fruto do GRI (Global Reporting Initiative) em parceria com o Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP). Após dois anos, em 1999, é criada pelo Institute of Social and Ethical Accountability, a AA1000 (AccountAbility 1000), uma norma bem abrangente para a gestão de RSE. Esta engloba o processo para prestação de contas visando assegurar a qualidade da contabilidade, auditoria e relato de informações de caráter, social, ambiental e financeiro com enfoque nas partes interessadas.

No ano 2000, o Secretário Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), Sr. Kofi Annan lançou o chamado Pacto Global, que propõe a aplicação de um conjunto de princípios sobre os direitos humanos, trabalhistas e ambientais. Em 2001, a Comissão Europeia lançou o chamado Livro Verde, que posteriormente daria lugar para o Livro Branco, que tem como tema a responsabilidade social e incentiva as empresas com capital aberto a publicarem seus balanços sociais.

Compreende-se que a responsabilidade social é fator que as empresas devem se preocupar, pois a busca da melhoria do ambiente externo possibilita uma melhora indiscutível do ambiente interno organizacional.

Com isso vem surgindo institutos que auxiliam na promoção das praticas da RSE nas organizações como o Instituto Ethos e IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas). Além disso, em 2010, foram publicadas as diretrizes da norma internacional da Responsabilidade Social, a ISO 26000 (International Organization for Standartization 26000).

Após 20 anos da Conferencia Rio 92, nos dias 13 a 22 de junho de 2012 no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferencia das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável ou a Rio +20, promovida pela ONU, com os objetivos de renovar e garantir o compromisso político para o desenvolvimento sustentável, analisar o progresso e discutir as lacunas ainda existentes visando novos desafios (RIO +20, 2012). Esse evento internacional renova as esperanças para uma melhoria na conscientização socioambiental entre os governantes, empresas e a sociedade.

Responsabilidade Social Empresarial: Definição

O termo Responsabilidade Social ainda passa por uma gama de interpretações distintas. Para alguns representa uma obrigação legal, já outros traduzem como um real comportamento eticamente responsável.

De forma sucinta a Responsabilidade Social é o objetivo social da empresa somado com sua atuação econômica. É um modelo de gestão que vai além das leis e da filantropia.

Segundo o Instituto Ethos a Responsabilidade Social Empresarial pode ser definida como:

Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona. Também se caracteriza por estabelece metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.

Instituto ETHOS, 2012.

Em suma, é notável a enorme importância da RSE, pois atualmente a intervenção de vários processos e atores sociais torna-se uma preocupação das organizações para a adoção de uma nova postura calcada na ética, promovendo um desenvolvimento sustentável da sociedade. Isso significa uma mudança de paradigmas numa perspectiva abrangente entre empresa, sociedade e Estado, com foco sempre na qualidade das relações e geração de valor para todos envolvidos.

A definição de Melo Neto e Froes (2001, p.78), através da figura dos vetores de abrangência da responsabilidade social dentro de uma empresa, é o que melhor retrata esse conceito abordando todos os stakeholders. Esses vetores direcionam o processo de gestão empresarial para o fortalecimento da dimensão social da empresa e leva a uma facilitação para o planejamento de investimento e para a GUERRA reponsabilidade social.

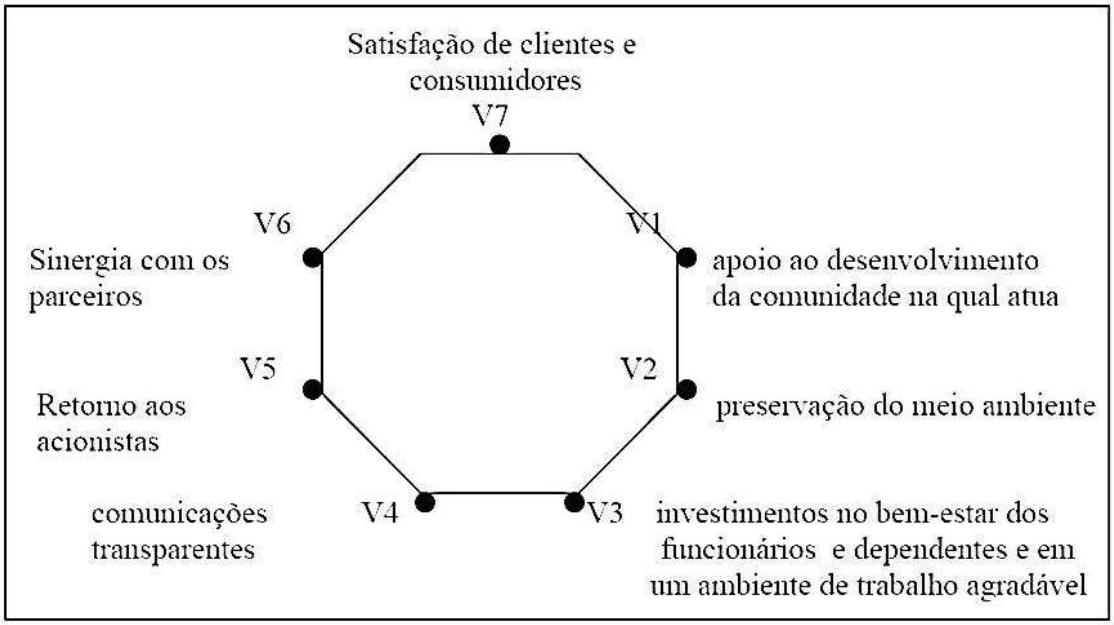


Figura 3: Vetores da Responsabilidade Social.

A Figura 3 exemplifica bem como deve ser a ação das empresas quando relacionadas à responsabilidade social, abrangendo desde o desenvolvimento da comunidade e preservação do meio ambiente ao investimento no bem estar dos seus funcionários e dependentes e um ambiente de trabalho saudável, além de promover comunicações transparentes, dar retorno aos acionistas, assegurar sinergia com seus parceiros e garantir a satisfação dos seus clientes e/ou consumidores.

Éimportante ressaltar que a responsabilidade social é um processo em crescimento no mundo corporativo, consequência do novo posicionamento do mercado e da sociedade para a melhoria do alarmante cenário socioambiental mundial.

Um Novo Paradigma Para O Século XXI: Sustentabilidade Empresarial

Os sistemas são essenciais em nossa realidade, pois existe uma interrelação entre os seus elementos, deixando para trás a visão cartesiana propostas por Descartes e Newton. No entanto, podemos considerar sistemas mais simples como os organismos vivos, quanto aos mais abrangentes como as organizações sociais, essas que ocasionam uma forte influência sobre a engenharia e a administração.

Deste modo, as crescentes disparidades sociais e a degradação ambiental obrigam a que se repense o desenvolvimento econômico, social e ambiental no âmbito organizacional. Assim, para responder a este novo desafio é necessário buscar novas respostas visando um desenvolvimento econômico sustentável que englobem todos esses os aspectos.

Deste modo mostra que esse termo tão usado atualmente não é um paradoxo ou tendência passageira, mas a urgência diante o cenário de desigualdades sociais e degradação ambiental. É necessária a mudança paradigmática autêntica, para assim possibilitarmos que nossos descendentes usufruam de um mundo mais digno.

Diante esse cenário inquietante que se destaca a mais de quarenta anos, as intensas mudanças tecnológicas em contraponto a várias catástrofes ambientais e desigualdades sociais, impõe-nos uma simples necessidade: a vicissitude da visão de mundo, uma nova realidade para o alcance legítimo de estruturas sociais e econômicas equitativas. Trata-se de um anseio para uma civilização do ter para uma civilização do ser.

Os problemas socioambientais só encontram solução com a ajuda de todos, principalmente das empresas, que ocupam o papel intrínseco nesse processo.

A corporação sustentável é aquela que procura adotar uma política objetiva relacionada com a sustentabilidade empresarial. Entre as iniciativas que visam por em prática o desenvolvimento sustentável está o exercício da RSE, como forma de uma gestão ética, transparente e solidária com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (DIAS, 2012).

É visível importância do empresariado nas questões socioambientais, deste modo, na Rio 92, O Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, composto por 48 lideres empresariais de vários países, elaboraram um documento sobre esse tema intitulado Mudando o rumo: uma perspectiva global do empresariado para o desenvolvimento e o meio ambiente. Esse documento é o reconhecimento por parte dos empresários que devem assumir uma maior responsabilidade social, econômica e ambiental ao definir seus papeis e ações. No entanto, é preciso adotar uma nova ética de fazer negócios (DIAS, 2012).

As empresas devem deixar para traz velhos paradigmas, adotando novas formas para contribuir com a diminuição das desigualdades sociais e da degradação ambiental, não apenas cumprindo suas obrigações. Essa contribuição realiza-se através do triple bottom line (tríplice linha de resultados líquidos) ou tripé da sustentabilidade como demonstrado na Figura 4, abrangendo a esfera econômica, a ambiental e a social.

Deste modo, a empresa que cumpre simultaneamente os critérios de equidade social, prudência ambiental e eficiência econômica convergindo com o conceito de Responsabilidade Social, denominando de empresa sustentável (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009; DIAS, 2012). Inclusive a GRI avalia seus relatórios de sustentabilidade nessas três dimensões

Figura 4: Tripé da sustentabilidade.

Cada vez mais as empresas estão desempenhando seu papel de mudanças paradigmáticas, e estão cada vez mais conscientes que podem realmente fazer toda a diferença no cenário mundial, deste modo ratifica Bruntland (2012, p.114), “empresas privadas e parcerias público-privadas desempenham frequentemente um papel pioneiro na tradução de seus ideais em soluções práticas que ajudam a melhorar a qualidade de vida para todos”.

É imprescindível que as empresas estejam conscientes dos impactos de suas atividades no meio ambiente, adotando medidas para amenizá-los. O empresário tem que estar sempre atento as inovações, uso de tecnologias limpas e, sobretudo com a preservação de recursos não renováveis. O desenvolvimento sustentável adere uma perspectiva de longo prazo do processo de desenvolvimento econômica, compreendendo as ressalvas e o incremento do capital ambiental e social. Esse conceito em questão é crucial para o bom desenvolvimento dos negócios e da sociedade, uma vez que não é possível progredir em um ambiente deteriorado (SEIFFERT, 2007).

História e Geografia de Rondônia

A ocupação das terras rondonienses é um tema complexo que abrange a interação entre diversos grupos sociais, incluindo povos indígenas, colonizadores europeus e imigrantes. A história de Rondônia é marcada por processos de conquista, exploração, imigração e, mais recentemente, conflitos sociais e ambientais. Para entender essa dinâmica, é essencial analisar as diferentes etapas e influências que moldaram a região ao longo do tempo.

Povos Indígenas

Antes da chegada dos europeus, a região que hoje compreende Rondônia era habitada por diversas etnias indígenas, como os catuquinas, os karitianas e os uru-eu-wau-wau. Esses grupos tinham uma relação intrínseca com a terra, baseada na caça, pesca e coleta, e desenvolveram culturas ricas, com sistemas sociais e políticos complexos. A presença indígena foi crucial na formação das paisagens locais e na utilização dos recursos naturais.

Com a chegada dos colonizadores, os indígenas enfrentaram uma série de desafios, incluindo doenças trazidas pelos europeus, conflitos armados e a exploração de suas terras. O contato inicial, principalmente com os espanhóis, foi marcado por tentativas de conversão religiosa e exploração dos recursos naturais.

Os Espanhóis E Os Portugueses

A exploração europeia da região começou com a chegada dos espanhóis em meados do século XVI, que buscavam expandir suas possessões na América do Sul. Embora a maior parte das terras que hoje compõem Rondônia estivesse sob a influência portuguesa após o Tratado de Tordesilhas (1494), os espanhóis, em suas expedições, cruzaram as fronteiras demarcadas, levando a conflitos de interesses.

A presença portuguesa na região intensificou-se no século XVII, com a exploração de recursos naturais e a busca por riquezas. O movimento dos bandeirantes, que eram exploradores e caçadores de índios, foi fundamental nesse processo. Através de suas expedições, eles adentraram o interior do Brasil, incluindo Rondônia, em busca de ouro e escravizando os povos indígenas.

O Tratado De Madri

O Tratado de Madri, assinado em 1750, foi um marco importante na história da ocupação territorial na América do Sul. Nele, Portugal e Espanha concordaram em redefinir as fronteiras entre suas colônias, com a intenção de acabar com as disputas territoriais. O tratado reconheceu a soberania portuguesa sobre áreas ao sul da linha do Tratado de Tordesilhas, incluindo parte do território que hoje é Rondônia. Esse acordo facilitou a expansão portuguesa na região, que passou a ser mais sistematicamente explorada.

Processo De Imigração E Produção Da Borracha

No final do século XIX, a demanda internacional por borracha impulsionou a imigração para a região. Trabalhadores de diversas partes do Brasil, além de imigrantes de países vizinhos como Bolívia e Peru, foram atraídos pelas promessas de emprego nas plantações de borracha. As regiões do Alto Madeira e do Purus se tornaram importantes centros de extração e comercialização desse produto.

O ciclo da borracha trouxe um crescimento significativo para a economia local, mas também resultou em conflitos. As condições de trabalho nas seringueiras eram extremamente precárias, levando a revoltas e tensões sociais. Os seringalistas, que eram os proprietários das plantações, exploravam os trabalhadores, o que resultava em um cenário de injustiça social e econômica.

Conflitos Na Região

A interação entre colonizadores, imigrantes e povos indígenas gerou uma série de conflitos ao longo do processo de ocupação. Os indígenas, cujas terras estavam sendo invadidas, enfrentaram resistência e foram frequentemente deslocados de suas áreas tradicionais. O desmatamento e a exploração dos recursos naturais também provocaram danos ambientais significativos, afetando as práticas tradicionais de subsistência.

A Revolta de 1914, em que seringueiros se levantaram contra os abusos dos patrões, é um exemplo emblemático dos conflitos sociais que marcaram essa fase. Essa insurreição demonstrou a fragilidade das relações sociais na região e a necessidade de uma maior regulamentação sobre o trabalho nas plantações.

Declínio Da Mineração E A Proclamação Da República

O ciclo da borracha começou a declinar com o advento da Primeira Guerra Mundial e a concorrência com a produção de borracha asiática, que era mais barata e de fácil acesso. Esse declínio teve um impacto significativo na economia de Rondônia, que dependia fortemente dessa atividade.

A Proclamação da República em 1889 trouxe mudanças significativas para o Brasil, incluindo a descentralização política e a busca por desenvolvimento econômico nas regiões mais afastadas. No entanto, o Estado de Rondônia, ainda em formação, enfrentou dificuldades em estabelecer uma infraestrutura sólida e atrair investimentos, resultando em uma diminuição da importância econômica da região.

A história da ocupação das terras rondonienses é marcada por interações complexas entre diferentes grupos sociais e econômicos. Desde os povos indígenas, passando pela exploração europeia e os ciclos econômicos, a região passou por transformações significativas. Hoje, Rondônia enfrenta novos desafios, como a preservação ambiental e a promoção de direitos indígenas em um contexto de desenvolvimento econômico.

A compreensão desse processo histórico é essencial para abordar questões contemporâneas, como a luta por justiça social, a sustentabilidade ambiental e a valorização da diversidade cultural na região.

Século XIX: A Exploração Da Borracha E A Criação Do Território Federal Do Guaporé

A exploração da borracha no século XIX foi um dos eventos mais significativos na história da Amazônia e, em particular, na região que hoje é conhecida como Rondônia. Essa fase foi marcada por um crescimento econômico impulsionado pela demanda internacional por borracha, que transformou a dinâmica social e econômica da região. Este texto aborda o contexto histórico, a formação do Território Federal do Guaporé e as consequências dessa exploração até os dias atuais.

Contexto Histórico Da Exploração Da Borracha

No início do século XIX, a borracha tornou-se um produto altamente valorizado no mercado internacional, especialmente com o crescimento da indústria automobilística e da produção de pneus. O Brasil, particularmente a região amazônica, detinha grandes reservas de seringueiras, cuja seiva é a matéria-prima para a produção de borracha.

As condições favoráveis na Amazônia, como clima e solo, possibilitaram a extração em larga escala, atraindo imigrantes de diversas partes do Brasil e do exterior, como Bolívia e Peru, em busca de trabalho e oportunidades. A extração de borracha tornou-se uma das principais atividades econômicas da região, levando ao crescimento de cidades e ao desenvolvimento de uma economia baseada na monocultura da borracha.

A Criação Do Território Federal Do Guaporé

Em 1943, o governo brasileiro estabeleceu o Território Federal do Guaporé, que abrange a região que hoje é o estado de Rondônia. A criação do território foi uma resposta à necessidade de organizar e administrar uma área que apresentava grande potencial econômico, especialmente devido à produção de borracha e à exploração de outros recursos naturais.

O Território do Guaporé foi delimitado como uma unidade administrativa autônoma, sob a jurisdição do governo federal, o que permitiu uma melhor gestão dos recursos e das políticas públicas na região. Isso se deu em um contexto de expansão da fronteira agrícola e aumento da presença do Estado brasileiro na Amazônia, visando à colonização e ao controle das atividades econômicas.

Impactos Da Exploração Da Borracha

A exploração da borracha teve impactos significativos na sociedade e no meio ambiente da região:

Deslocamento de Povos Indígenas: A busca por terras para a produção de borracha resultou na expulsão de diversas comunidades indígenas de suas terras tradicionais. Os povos indígenas enfrentaram não apenas a perda de território, mas também doenças e violência.

Condições de Trabalho: Os seringueiros, que eram trabalhadores da borracha, muitas vezes enfrentavam condições de trabalho extremas e abusivas. A exploração era comum, com muitos trabalhadores recebendo baixos salários e vivendo em condições precárias.

Crescimento das Cidades: A economia da borracha levou ao surgimento de cidades e vilarejos ao longo dos rios, como Porto Velho e Guajará-Mirim. Essas cidades tornaram-se centros de comércio e distribuição da borracha, impulsionando o desenvolvimento urbano na região.

Desmatamento e Degradação Ambiental: A expansão das plantações de seringueira e a exploração dos recursos naturais resultaram em significativas mudanças ambientais, incluindo desmatamento e degradação de ecossistemas locais.

O Declínio Da Borracha E Consequências Para A Região

O ciclo da borracha começou a declinar com a Primeira Guerra Mundial, devido à concorrência com a borracha produzida na Ásia, que era mais barata e de maior qualidade. Esse declínio afetou gravemente a economia local, resultando em desemprego e desestabilização social.

Com o fim do ciclo da borracha, a região do Guaporé passou por transformações. Muitos imigrantes deixaram a região em busca de novas oportunidades, enquanto a população que permaneceu enfrentou a pobreza e a falta de infraestrutura. O estado de Rondônia, oficialmente criado em 1982, herdou as consequências da exploração insustentável e da falta de planejamento urbano e ambiental.

Rondônia Hoje

Atualmente, Rondônia enfrenta novos desafios e oportunidades. A região busca diversificar sua economia, promovendo práticas agrícolas sustentáveis e o turismo. No entanto, os problemas relacionados ao desmatamento, conflitos agrários e direitos dos povos indígenas permanecem críticos.

Os impactos da exploração da borracha no século XIX ainda são sentidos hoje, com a luta por justiça social, proteção ambiental e a valorização da cultura indígena. O reconhecimento das terras indígenas e a promoção de políticas de conservação são essenciais para a construção de um futuro mais sustentável e justo para Rondônia.

A história da exploração da borracha e a criação do Território Federal do Guaporé são fundamentais para compreender a formação social, econômica e ambiental de Rondônia. Essa análise revela não apenas os desafios enfrentados no passado, mas também a necessidade de um olhar crítico sobre as políticas de desenvolvimento na Amazônia contemporânea.

A Evolução Política de Rondônia: O Estado de Rondônia e os Desafios para um Futuro Sustentável

A história política de Rondônia é marcada por um complexo processo de ocupação, exploração econômica e conflitos sociais. Desde sua criação como Território Federal até a sua transformação em estado, Rondônia passou por diversas fases que moldaram sua identidade e seus desafios contemporâneos. Este texto explora a evolução política de Rondônia e discute os desafios que a região enfrenta na busca por um futuro sustentável.

1. Formação e Evolução Política de Rondônia

Rondônia, localizado na Região Norte do Brasil, foi inicialmente ocupado por povos indígenas, que viviam em harmonia com a floresta. A colonização europeia começou com a chegada dos espanhóis no século XVI, seguida pelos portugueses e pelos bandeirantes que, em busca de riquezas minerais, avançaram pela região.

Em 1943, com a criação do Território Federal do Guaporé, o governo brasileiro visou organizar e explorar a região, especialmente pela riqueza em recursos naturais.

A fase de exploração da borracha, que se estendeu até a década de 1920, foi crucial para o desenvolvimento inicial da economia local.

Contudo, a decadência do ciclo da borracha resultou em grandes problemas sociais e econômicos, levando à necessidade de um novo planejamento e estratégias de desenvolvimento.

Em 1982, Rondônia foi elevado à categoria de estado, um marco significativo que trouxe novos desafios administrativos e políticos. A transformação em estado buscou aumentar a autonomia política e a capacidade de gestão, mas também acentuou as dificuldades em atender às demandas sociais e econômicas da população.

2. Questões Políticas e Sociais

A história política de Rondônia é marcada por tensões sociais, especialmente relacionadas a questões fundiárias, direitos indígenas e exploração dos recursos naturais. A migração em massa durante a exploração da borracha e, posteriormente, a ocupação de terras por novos imigrantes resultaram em conflitos agrários.

Os conflitos de terra, que frequentemente envolvem comunidades indígenas, agricultores e empresários, tornaram-se um tema recorrente na agenda política do estado. A luta por reconhecimento e demarcação de terras indígenas, assim como a necessidade de regularização fundiária, são questões que demandam atenção urgente das autoridades.

3. Desafios para um Futuro Sustentável

Os desafios enfrentados por Rondônia em direção a um futuro sustentável são multifacetados e exigem a adoção de abordagens integradas. Entre os principais desafios estão:

Desmatamento e Sustentabilidade Ambiental: A pressão para a expansão agrícola e a exploração de madeira causaram severos danos ao meio ambiente. O desmatamento na Amazônia é uma preocupação global, e Rondônia não é exceção. Iniciativas de reflorestamento e práticas agrícolas sustentáveis são necessárias para mitigar esses impactos.

Diversificação Econômica: A dependência histórica da exploração de recursos naturais torna a economia rondonienses vulnerável a flutuações de mercado. A diversificação econômica, por meio do incentivo ao turismo sustentável, à agroecologia e ao desenvolvimento de tecnologias verdes, é crucial para garantir um crescimento econômico equilibrado.

Direitos dos Povos Indígenas: A proteção dos direitos dos povos indígenas e a preservação de suas culturas são fundamentais para a construção de um futuro sustentável.

Políticas públicas que respeitem e promovam a autonomia indígena, além da demarcação de terras, são essenciais.

Educação e Conscientização: O desenvolvimento sustentável depende da educação e conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental e dos direitos humanos. A promoção de programas educacionais que integrem a cultura local e práticas sustentáveis é vital.

4. O Papel do Estado e da Sociedade Civil

O governo estadual, em parceria com a sociedade civil e organizações não governamentais, tem um papel crucial na implementação de políticas que promovam a sustentabilidade e a justiça social.

O fortalecimento da participação popular nas decisões políticas, especialmente em questões que envolvem a utilização dos recursos naturais e o desenvolvimento regional, é uma estratégia importante para garantir que as vozes da população sejam ouvidas.

A evolução política de Rondônia reflete uma trajetória de desafios e oportunidades. A busca por um futuro sustentável requer a união de esforços entre governo, sociedade civil e setores produtivos, visando a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e ambientalmente responsável.

O estado de Rondônia tem a chance de se tornar um exemplo de desenvolvimento sustentável na Amazônia, aproveitando suas riquezas naturais enquanto preserva seu patrimônio cultural e ambiental.

Trabalhos e Produção nas Diferentes Nações Indígenas

As nações indígenas da Amazônia, incluindo aquelas presentes em Rondônia, desenvolveram sistemas de produção adaptados ao seu ambiente, utilizando práticas sustentáveis que respeitam a biodiversidade da floresta. As atividades variavam conforme as culturas e as necessidades de cada grupo, mas algumas das principais formas de trabalho e produção incluíam:

Agricultura de Subsistência: Muitas comunidades indígenas cultivavam uma variedade de produtos agrícolas, como mandioca, milho, feijão, e frutas. Essa agricultura era tradicionalmente feita de forma itinerante, com a prática do cultivo em roças que eram abandonadas após um certo período para permitir a regeneração do solo.

Pesca e Caça: A pesca e a caça eram fundamentais para a dieta indígena, proporcionando proteínas essenciais. O uso de técnicas de pesca, como a pesca com redes e armadilhas, refletia um profundo conhecimento sobre os ciclos dos rios e a fauna local.

Coleta de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM): Os povos indígenas exploravam a floresta para coletar frutos, castanhas, ervas medicinais, e outros produtos. Essa coleta era feita de maneira sustentável, garantindo a preservação das espécies e do ecossistema.

Uso e Posse da Terra dos Indígenas da Amazônia no Auge do Ciclo da Borracha

Durante o ciclo da borracha, que se intensificou entre as décadas de 1870 e 1910, a Amazônia, especialmente Rondônia, tornou-se um polo de exploração econômica, atraindo migrantes e capitalistas. O uso e a posse da terra passaram por significativas transformações:

Expropriação de Terras: A crescente demanda por borracha levou à expropriação das terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas. Os interesses comerciais, principalmente das indústrias de borracha, ignoravam os direitos indígenas sobre suas terras, resultando em conflitos e deslocamento forçado.

Mudança nas Dinâmicas de Uso da Terra: A exploração da borracha introduziu novas práticas agrícolas e de cultivo, como a monocultura da seringueira, que alterou profundamente o uso da terra na região. Isso levou à degradação ambiental e à perda de biodiversidade, afetando as formas tradicionais de vida dos indígenas.

Ocupação e Disputa pela Terra entre Povos Indígenas e Grupos de Interesse Socioeconômico

As disputas por terra entre povos indígenas e grupos de interesse socioeconômico em Rondônia e na Amazônia são um tema recorrente na história da região:

Conflitos Fundiários: As terras que antes pertenciam a comunidades indígenas foram alvo de grileiros, madeireiras e empresas agrícolas, resultando em conflitos diretos. Muitas vezes, essas comunidades se viam obrigadas a lutar legalmente ou até fisicamente por seus direitos territoriais.

Movimentos Indígenas: Ao longo do século XX, surgiram movimentos indígenas organizados que buscaram reivindicar direitos sobre as terras, promovendo a demarcação de territórios e o reconhecimento de seus direitos culturais e sociais. O fortalecimento dessas organizações é crucial para a luta pela preservação das terras e modos de vida indígenas.

Atividades Econômicas Mais Relevantes no Estudo da História da Amazônia e de Rondônia

A história da Amazônia e, em particular, de Rondônia é marcada por diversas atividades econômicas que moldaram a região:

Ciclo da Borracha: Como mencionado, o auge do ciclo da borracha trouxe um desenvolvimento econômico temporário, mas com um alto custo ambiental e social. Essa fase atraiu muitos imigrantes, resultando em um crescimento populacional e na criação de cidades.

Agronegócio: A partir da década de 1960, o agronegócio ganhou destaque, com a expansão da agricultura extensiva, como a soja e a pecuária. Essas atividades impactaram ainda mais a ocupação do território, frequentemente em detrimento das terras indígenas.

Exploração Mineral: A busca por recursos minerais, como ouro e cassiterita, também é uma parte importante da economia da região, trazendo consequências ambientais significativas e conflitos com as comunidades locais.

Turismo Sustentável: Mais recentemente, o turismo sustentável tem sido promovido como uma alternativa econômica que valoriza a biodiversidade e as culturas locais, proporcionando uma fonte de renda para as comunidades indígenas sem comprometer os recursos naturais.

Considerações Finais

A interação entre os povos indígenas e o uso da terra na Amazônia, especialmente durante o ciclo da borracha, é uma parte essencial da história da região. As lutas por reconhecimento e direitos territoriais continuam até os dias de hoje, exigindo uma abordagem que considere a diversidade cultural e as práticas sustentáveis dos povos indígenas. A conservação da Amazônia e a promoção do desenvolvimento sustentável são desafios que requerem esforços conjuntos entre governos, sociedade civil e comunidades indígenas.

Aspectos Geográficos e Ecológicos da Amazônia e de Rondônia

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e desempenha um papel vital no equilíbrio ecológico do planeta. Rondônia, localizado na Região Norte do Brasil, é um dos estados que compõem essa vasta área florestal. Os aspectos geográficos e ecológicos dessa região são fundamentais para entender a sua importância ambiental, cultural e econômica.

Localização e Extensão

A Amazônia se estende por cerca de 5,5 milhões de km², abrangendo partes de nove países: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Rondônia ocupa uma área de aproximadamente 237.576 km², sendo o sexto menor estado brasileiro, localizado na parte ocidental do Brasil e fazendo fronteira com a Bolívia.

Relevo

O relevo da Amazônia é predominantemente plano, com algumas áreas de depressão e elevações que formam serranias e chapadas.

Rondônia apresenta uma geografia variada, incluindo planícies, vales e colinas. As serras de Rondônia, como a Serra do Divisor, são uma das principais características do relevo.

Hidrografia

A bacia amazônica é drenada por vários rios, sendo o Amazonas o mais importante. Os rios da região são fundamentais para a biodiversidade e as atividades econômicas locais.

Rondônia é cortado por importantes rios, como o Madeira e o Guaporé, que são vitais para o transporte e a pesca, além de desempenharem um papel importante na irrigação.

Clima

O clima da Amazônia é equatorial, caracterizado por altas temperaturas e umidade, com chuvas abundantes ao longo do ano.

Rondônia possui um clima tropical úmido, com duas estações: uma chuvosa, de outubro a abril, e outra seca, de maio a setembro. As chuvas médias anuais variam entre 1.200 mm e 2.200 mm.

Aspectos Ecológicos

Biodiversidade

A Amazônia é um dos locais com a maior biodiversidade do planeta, abrigando cerca de 10% das espécies conhecidas de plantas e animais. É um hotspot de diversidade biológica, com inúmeras espécies endêmicas.

Rondônia, em particular, é conhecida por sua rica fauna e flora. A região abriga espécies como onças-pintadas, ariranhas, capivaras e uma vasta gama de aves, répteis e insetos.

Ecossistemas

A floresta amazônica é composta por diversos ecossistemas, como florestas primárias, secundárias, várzeas e igapós. Esses ecossistemas desempenham funções essenciais, como a regulação do clima, a ciclagem de nutrientes e a proteção da biodiversidade.

Em Rondônia, os ecossistemas variam desde áreas de floresta densa até campos abertos e áreas de várzea, proporcionando habitats diversificados.

Serviços Ambientais

A Amazônia fornece uma variedade de serviços ambientais, incluindo a purificação do ar e da água, a regulação do clima global e a proteção contra a erosão do solo.

Os serviços ecossistêmicos em Rondônia são fundamentais para a subsistência das comunidades locais, que dependem da agricultura, da pesca e da coleta de produtos florestais não madeireiros.

Desafios Ecológicos

A Amazônia enfrenta sérios desafios ecológicos, como desmatamento, exploração madeireira, mineração e queimadas, que ameaçam a biodiversidade e os serviços ambientais da região.

Em Rondônia, a expansão da agropecuária, a construção de estradas e a urbanização têm contribuído para a degradação ambiental. O estado tem enfrentado altas taxas de desmatamento, com impactos significativos para os ecossistemas locais.

Considerações Finais

Os aspectos geográficos e ecológicos da Amazônia e de Rondônia são interligados e têm um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico do planeta.

A conservação da biodiversidade e a proteção dos ecossistemas são essenciais para garantir a sustentabilidade da região, bem como para o bem-estar das comunidades que dela dependem.

A gestão sustentável dos recursos naturais e a promoção de práticas agrícolas e econômicas que respeitem o meio ambiente são fundamentais para enfrentar os desafios ecológicos que a Amazônia enfrenta atualmente.

Formação Econômica de Rondônia

A formação econômica de Rondônia é um processo complexo que envolve a interação de diversos fatores históricos, sociais e ambientais. Desde a colonização até os dias atuais, a economia do estado passou por várias fases, refletindo mudanças nas políticas econômicas, nas demandas de mercado e nas características regionais. Abaixo, exploraremos os principais momentos e características que moldaram a economia de Rondônia.

História da Economia de Rondônia

Colonização e Primeiras Atividades Econômicas

A colonização de Rondônia começou de forma mais intensa no final do século XIX e início do século XX, principalmente com a exploração do ciclo da borracha.

No início do século XX, a borracha era um produto altamente valorizado devido à demanda crescente no mercado internacional, especialmente na indústria automobilística.

O ciclo da borracha atraiu migrantes de diversas partes do Brasil, especialmente do Nordeste, além de imigrantes de países vizinhos, como a Bolívia. Essa migração teve um impacto significativo na formação da população local e nas práticas econômicas.

O Ciclo da Borracha

A produção de borracha foi a principal atividade econômica de Rondônia durante as décadas de 1910 a 1920. Os seringais se espalharam pela região, e a economia local girava em torno da extração do látex.

A crise do preço da borracha na década de 1930 levou ao declínio dessa atividade econômica, o que gerou um impacto negativo na economia local e na ocupação da região.

A Expansão Agropecuária

Desmatamento e Agricultura

A partir da década de 1970, com a criação do Projeto de Assentamento Agropecuário, houve uma intensificação da ocupação e do desmatamento em Rondônia. A agricultura passou a se desenvolver de maneira significativa, com a produção de grãos como soja e milho.

O cultivo de café e a pecuária também se tornaram atividades econômicas relevantes. A atividade pecuária, em especial, contribuiu para a formação de grandes propriedades rurais e para a expansão do agronegócio na região.

Impactos Ambientais

A expansão da agropecuária e a exploração dos recursos naturais têm gerado preocupações ambientais, incluindo o desmatamento, a perda da biodiversidade e a degradação do solo. A pressão sobre os recursos naturais se intensificou com o crescimento das fronteiras agrícolas e a busca por novas áreas para cultivo.

Indústria e Serviços

Desenvolvimento Industrial

Rondônia também passou a desenvolver sua indústria, principalmente a partir da década de 1980. A indústria madeireira e a produção de alimentos processados tornaram-se importantes setores da economia.

Além disso, a instalação de pequenas e médias indústrias de transformação ajudou a diversificar a economia local e a criar empregos.

Setor de Serviços

O setor de serviços tem crescido nos últimos anos, impulsionado pela urbanização e pelo aumento da população nas cidades. Comércio, educação e saúde são os principais segmentos desse setor, refletindo a necessidade de atender à demanda da população local.

A capital, Porto Velho, concentra grande parte das atividades comerciais e de serviços do estado, servindo como um centro econômico regional.

Desafios e Perspectivas Futuras

Sustentabilidade Econômica

Os desafios econômicos de Rondônia incluem a necessidade de equilibrar o crescimento econômico com a conservação ambiental. A exploração sustentável dos recursos naturais e a promoção de práticas agrícolas responsáveis são essenciais para o futuro da economia do estado.

A diversificação da economia, através do incentivo a atividades como turismo sustentável e a valorização dos produtos da biodiversidade, pode ajudar a reduzir a dependência da agropecuária.

Integração Regional e Mercados

A integração econômica com outras regiões do Brasil e com os países vizinhos, como a Bolívia, é uma estratégia importante para o desenvolvimento econômico de Rondônia.

Projetos de infraestrutura, como rodovias e ferrovias, podem facilitar o acesso a mercados e aumentar a competitividade da economia local.

Considerações Finais

A formação econômica de Rondônia é marcada por um histórico de exploração de recursos naturais e por transformações estruturais que refletem as demandas do mercado e as políticas de ocupação do território. O futuro econômico do estado dependerá de sua capacidade de desenvolver práticas sustentáveis, diversificar suas atividades econômicas e promover a inclusão social, garantindo um desenvolvimento que respeite o meio ambiente e as comunidades locais.

Processo de Criação do Estado de Rondônia e Seus Limites

A criação do estado de Rondônia é um capítulo importante na história política e territorial do Brasil. Este processo envolveu uma série de fatores históricos, sociais e políticos, refletindo as dinâmicas de ocupação e desenvolvimento da região Amazônica. Abaixo, discutiremos os principais aspectos que marcaram a formação do estado, incluindo seus limites geográficos.

Contexto Histórico

O Ciclo da Borracha

No final do século XIX e início do século XX, a região onde hoje se localiza Rondônia era parte do vasto território do Acre, que era disputado entre Brasil e Bolívia devido à exploração da borracha. Durante esse período, a extração da borracha trouxe migrantes e investidores para a região, resultando em um aumento da população e na necessidade de administração local.

Criação do Território Federal do Guaporé

Em 1943, o governo brasileiro criou o Território Federal do Guaporé, que abrangeu áreas que hoje correspondem ao estado de Rondônia. Essa criação teve como objetivo promover a colonização e a ocupação da Amazônia, além de fortalecer a presença do estado brasileiro na região.

O Território do Guaporé incluía os municípios de Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, entre outros, e estava subordinado diretamente ao governo federal.

Processo de Criação do Estado de Rondônia

Transição de Território para Estado

O processo que culminou na criação do estado de Rondônia se intensificou nas décadas de 1960 e 1970, quando a região começou a atrair investimentos em infraestrutura e a expansão agrícola.

Em 1981, a Constituição Federal Brasileira foi alterada para permitir a transformação de territórios federais em estados. Assim, o Território do Guaporé foi oficialmente elevado à categoria de estado em 22 de dezembro de 1981, passando a se chamar Estado de Rondônia.

Limites do Estado de Rondônia

Rondônia possui limites bem definidos, que são importantes para a sua identidade geográfica e administrativa. O estado é limitado:

Ao norte: pelo estado do Amazonas.

A leste: pela Bolívia.

Ao sul: pelo estado do Mato Grosso.

A oeste: pelo estado do Acre.

A área total de Rondônia é de aproximadamente 237.576 km², o que representa cerca de 2,8% do território brasileiro.

Aspectos Sociais e Econômicos

Desafios e Oportunidades

A criação do estado trouxe novos desafios e oportunidades para os habitantes da região. Com a elevação a estado, houve uma maior autonomia para a administração local e a implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social.

A economia de Rondônia se diversificou, passando por ciclos de crescimento em diferentes setores, como a agricultura, a pecuária e a exploração de recursos naturais.

Considerações Finais

O processo de criação do estado de Rondônia é um exemplo da complexa dinâmica de ocupação e desenvolvimento da Amazônia brasileira. Os limites geográficos do estado, definidos por sua posição estratégica na fronteira com a Bolívia e a proximidade de outros estados brasileiros, também desempenham um papel crucial na sua identidade e no seu desenvolvimento socioeconômico.

Municípios e População de Rondônia: População e Localização

Rondônia é um estado da região Norte do Brasil, que possui uma grande diversidade cultural e étnica. A seguir, apresentaremos uma visão geral sobre os municípios de Rondônia, a distribuição da população e suas localizações.

Estrutura Municipal

Rondônia é dividido em 52 municípios, cada um com características próprias e sua importância na economia e na cultura do estado. Abaixo estão alguns dos principais municípios, juntamente com informações sobre sua população e localização:

Porto Velho

População: Aproximadamente 520.000 habitantes (2023).

Localização: Capital do estado, situada na região central de Rondônia, às margens do rio Madeira.

Ji-Paraná

População: Cerca de 130.000 habitantes (2023).

Localização: A 370 km de Porto Velho, é o segundo município mais populoso do estado e está localizado no centro-oeste.

Vilhena

População: Aproximadamente 90.000 habitantes (2023).

Localização: Localiza-se a 700 km de Porto Velho, no sul do estado, e é um importante centro de produção agropecuária.

Guajará-Mirim

População: Cerca de 35.000 habitantes (2023).

Localização: Situado a 330 km a oeste de Porto Velho, na fronteira com a Bolívia, é um importante ponto de comércio.

Cacoal

População: Aproximadamente 80.000 habitantes (2023).

Localização: Localiza-se a 480 km de Porto Velho, no centro do estado, e é um importante centro econômico.

Rolim de Moura

População: Cerca de 34.000 habitantes (2023).

Localização: A 485 km de Porto Velho, é um município com forte atividade agrícola.

Pimenta Bueno

População: Aproximadamente 30.000 habitantes (2023).

Localização: Localizado a 450 km de Porto Velho, destaca-se pela agricultura e pecuária.

Machadinho D'Oeste

População: Cerca de 27.000 habitantes (2023).

Localização: Situado a 330 km de Porto Velho, é conhecido pela produção de leite e gado.

População e Distribuição

A população de Rondônia, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de cerca de 1.800.000 habitantes (2023). A densidade demográfica é relativamente baixa, com média de aproximadamente 7,6 habitantes por km², refletindo a vastidão do território e a presença significativa de áreas de floresta.

A população está concentrada principalmente nas áreas urbanas, com destaque para Porto Velho, que abriga mais da metade da população do estado. A urbanização tem aumentado ao longo dos anos, com o crescimento das cidades e a migração de pessoas de áreas rurais para urbanas em busca de melhores oportunidades de emprego e qualidade de vida.

Localização Geográfica

Rondônia está localizado na região Norte do Brasil, fazendo divisa com os estados do Acre ao sul e do Amazonas ao norte, e com a Bolívia a leste. A geografia do estado é caracterizada por uma mistura de florestas tropicais, rios, planícies e montanhas.

Rios Principais: Os rios Madeira, Guaporé e Jaru são algumas das principais vias fluviais que cortam o estado, desempenhando um papel crucial na economia local, especialmente na pesca e no transporte de mercadorias.

Clima: O clima predominante é equatorial, com temperaturas médias variando entre 20°C e 30°C e um regime de chuvas abundantes, favorecendo a biodiversidade e a agricultura.

Considerações Finais

A diversidade de municípios e a distribuição populacional em Rondônia refletem um estado em constante evolução, com desafios e oportunidades em seu desenvolvimento econômico e social. O crescimento urbano e a expansão agrícola são temas centrais para a compreensão da dinâmica populacional e do uso do território em Rondônia.

Economia do Estado de Rondônia: Evolução Político-Administrativa e Econômica

A economia de Rondônia passou por diversas transformações desde a sua ocupação, especialmente a partir da segunda metade do século XX. As mudanças políticas e administrativas, aliadas a fatores econômicos, moldaram o perfil atual do estado. A seguir, será apresentada uma análise detalhada da evolução econômica de Rondônia, os setores produtivos da agropecuária, além da distribuição da população nas áreas urbanas e rurais.

Evolução Político-Administrativa

Rondônia foi inicialmente uma área indígena, e sua ocupação efetiva começou com a chegada de colonizadores e bandeirantes no século XVIII. O estado foi oficialmente criado em 22 de dezembro de 1981, a partir da transformação do Território Federal do Guaporé, que existiu desde 1943.

Território Federal do Guaporé: Com a criação do território, o governo brasileiro buscou incentivar a colonização e o desenvolvimento econômico da região, através de políticas de migração e ocupação da terra.

Criação do Estado: Com a elevação a estado, a estrutura política se fortaleceu, permitindo maior autonomia para desenvolver políticas públicas voltadas para a economia local.

Evolução Econômica

Nos últimos 40 anos, a economia de Rondônia passou por diversas fases, influenciadas por fatores internos e externos.

Ciclo da Borracha: No final do século XIX e início do século XX, a exploração da borracha foi uma atividade econômica importante. O estado tornou-se um dos principais produtores de borracha do Brasil, mas a queda dos preços e a concorrência internacional levaram ao seu declínio.

Agronegócio e Pecuária: A partir da década de 1970, a agropecuária começou a se destacar, especialmente a pecuária de corte e a agricultura, com a introdução de culturas como soja, milho e café. Hoje, o agronegócio é um dos pilares da economia de Rondônia.

Setores Emergentes: Nos últimos anos, a exploração sustentável de recursos naturais e a produção de energia renovável, como a energia solar e a biomassa, têm ganhado relevância na economia local.

Setores Produtivos da Agropecuária

A agropecuária é o principal setor da economia de Rondônia, representando uma parte significativa do PIB do estado.

Pecuária: Rondônia é um dos maiores estados produtores de carne bovina do Brasil. A atividade pecuária se concentra principalmente na criação de gado, com destaque para a produção de carne e leite.

Agricultura: O cultivo de grãos, como soja e milho, tem crescido nos últimos anos, tornando Rondônia um importante produtor agrícola. A produção de arroz e feijão também é significativa, além do cultivo de café, especialmente nas regiões de altitude.

Fruticultura: A fruticultura, incluindo a produção de banana, abacaxi e açaí, tem se mostrado promissora, com mercados tanto interno quanto externo.

Área e População Urbana e Rural

A distribuição da população em Rondônia reflete a dualidade entre as áreas urbanas e rurais, com uma crescente urbanização ao longo das últimas décadas.

População Total: Em 2023, a população de Rondônia é estimada em aproximadamente 1.800.000 habitantes.

Área Urbana: A urbanização está concentrada nas cidades principais, como Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena. Porto Velho, como capital, abriga mais de 50% da população do estado.

Área Rural: Apesar da urbanização, uma parte significativa da população ainda reside em áreas rurais, onde a agropecuária e a agricultura são as principais atividades econômicas. As pequenas propriedades rurais são comuns, e muitas famílias dependem da agricultura de subsistência.

A economia de Rondônia é caracterizada por um processo de transformação contínuo, com uma forte base agrícola e pecuária, e a necessidade de buscar formas de desenvolvimento sustentável. A evolução político-administrativa do estado e sua capacidade de se adaptar às mudanças econômicas são fundamentais para o futuro de Rondônia.

Relevo de Rondônia

Rondônia apresenta uma geografia bastante variada, composta por planaltos, depressões e vales. O relevo é predominantemente montanhoso e inclui a Serra do Pacaás Novos e a Serra dos Parecis, que são os principais sistemas de montanhas da região.

Planalto: O planalto se estende em grande parte do estado, caracterizando-se por altitudes que variam entre 200 e 800 metros.

Vais e Depressões: As depressões estão presentes em áreas como o Vale do Guaporé e a região do rio Madeira, onde se encontram os vales fluviais e as várzeas.

Vegetação

A vegetação de Rondônia é diversificada, refletindo sua localização na Amazônia e suas condições climáticas.

Floresta Amazônica: A maior parte do território é coberta pela Floresta Amazônica, que apresenta uma rica biodiversidade. Essa floresta é composta por espécies como a seringueira, a castanheira, o açaizeiro e várias outras espécies nativas.

Cerrado: Em algumas áreas de transição, especialmente no centro-oeste do estado, é possível encontrar vegetação típica de cerrado, caracterizada por arbustos e gramíneas.

Amazônia Legal: O estado faz parte da Amazônia Legal, e sua vegetação é objeto de conservação e políticas de manejo sustentável.

Clima

Rondônia possui um clima tropical, com duas estações bem definidas: a estação chuvosa e a estação seca.

Temperatura: A temperatura média anual varia entre 23°C e 28°C, com mínimas em torno de 20°C e máximas que podem atingir 35°C.

Precipitação: As chuvas são abundantes, com uma média anual de 1.500 a 2.500 mm, concentradas principalmente entre outubro e abril. A estação seca ocorre entre maio e setembro, mas mesmo durante essa fase, chuvas esporádicas podem ocorrer.

Solo

Os solos de Rondônia são predominantemente latossolos, que apresentam características variáveis.

Latossolos: São solos bem drenados, ricos em ferro e alumínio, mas frequentemente apresentam baixa fertilidade natural devido à alta acidez. A fertilidade pode ser melhorada por meio da adição de insumos, como calcário e fertilizantes.

Podzólicos: Presentes em áreas de várzea, têm boa capacidade de retenção de água, sendo adequados para algumas práticas agrícolas.

Hidrografia

Rondônia é rica em recursos hídricos, com diversos rios importantes.

Rios Principais: O rio Madeira é o principal curso d'água do estado, enquanto outros rios significativos incluem o Guaporé, o Jaru, o Pacaás Novos e o Aripuanã.

Bacia Hidrográfica: A bacia do rio Madeira é fundamental para a região, sendo uma das mais extensas da Amazônia, e desempenha um papel crucial na biodiversidade e na economia local.

Fluxo Migratório

O fluxo migratório em Rondônia é influenciado por diversos fatores, incluindo oportunidades econômicas, políticas de colonização e migração interna.

Migração Interna: Desde a década de 1970, Rondônia tem atraído migrantes de outras regiões do Brasil, especialmente do Sul e do Sudeste, em busca de oportunidades na agricultura e na pecuária.

Povos Indígenas: A presença de comunidades indígenas também é significativa, com seus modos de vida e culturas influenciando a ocupação da terra.

Extrativismo

O extrativismo é uma atividade econômica importante em Rondônia, refletindo a riqueza de seus recursos naturais.

Extrativismo Vegetal: A extração de látex da seringueira e de açaí são algumas das práticas mais comuns. O extrativismo é realizado de forma sustentável por algumas comunidades, mas enfrenta desafios devido à exploração ilegal e ao desmatamento.

Extrativismo Mineral: A mineração, especialmente do cassiterita, ouro e pedras preciosas, tem uma história significativa em Rondônia, embora tenha diminuído nas últimas décadas.

Zoneamento Ecológico

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) de Rondônia visa estabelecer diretrizes para o uso sustentável do solo e a conservação ambiental.

Objetivos do ZEE: O ZEE busca identificar áreas prioritárias para a conservação e áreas adequadas para o desenvolvimento econômico, promovendo a coexistência entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico.

Áreas de Proteção: O zoneamento também inclui a identificação de unidades de conservação, reservas extrativistas e áreas indígenas, garantindo a proteção da biodiversidade e dos modos de vida tradicionais.

Considerações Finais

Rondônia é um estado com uma rica diversidade geográfica, ecológica e cultural, que enfrenta desafios significativos relacionados ao uso sustentável de seus recursos naturais. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental será crucial para o futuro da região. As políticas públicas e as práticas de manejo sustentável devem ser priorizadas para garantir a preservação dos ecossistemas e a qualidade de vida das comunidades locais.

A Paisagem Local de Rondônia e Sua Relação com Outras Paisagens do Estado

A paisagem de Rondônia é uma expressão única que resulta da interação entre fatores naturais e humanos.

As paisagens do estado variam amplamente, influenciadas pela geografia, clima, vegetação, atividades econômicas e as culturas das comunidades que habitam a região. Neste texto, exploraremos a paisagem local de Rondônia, destacando suas características e suas relações com outras paisagens do estado.

Características da Paisagem Local

Relevo e Hidrografia

A paisagem de Rondônia é marcada por um relevo acidentado, com a presença de serras, planaltos e vales. As serras do Pacaás Novos e dos Parecis são notáveis, com altitudes que se elevam em relação à média do estado.

A hidrografia é abundante, com rios como o Madeira, Guaporé e Jaru, que desempenham um papel crucial na formação da paisagem. Esses rios não só moldam a geografia local, mas também são fundamentais para a biodiversidade e as atividades econômicas, como a pesca e a navegação.

Vegetação

A vegetação predominante é a Floresta Amazônica, que cobre a maior parte do território, com sua rica biodiversidade. A floresta tropical é caracterizada por uma densa cobertura arbórea, cipós, epífitas e uma ampla variedade de espécies animais.

Em áreas de transição, especialmente nas proximidades do cerrado, a vegetação se transforma, apresentando características distintas e criando paisagens variadas.

Clima

O clima tropical de Rondônia, com suas estações bem definidas, também influencia a paisagem. A estação chuvosa promove a exuberância da vegetação, enquanto a estação seca pode expor o solo e modificar a aparência da paisagem.

Relação com Outras Paisagens de Rondônia

Paisagens Agrícolas

A paisagem local é intercalada por áreas de cultivo, especialmente em regiões onde a agropecuária se intensificou. O cultivo de soja, milho e pastagens para a criação de gado transforma a paisagem, criando campos abertos que contrastam com a densa vegetação florestal.

Essas paisagens agrícolas são frequentemente associadas à expansão da fronteira agrícola, que tem impactos significativos no meio ambiente e nas comunidades locais.

Paisagens Urbanas

As cidades de Rondônia, como Porto Velho e Ji-Paraná, apresentam uma paisagem urbana distinta, marcada por infraestrutura, comércio e serviços. Essas áreas urbanas surgem como centros de apoio e abastecimento para as regiões circunvizinhas.

A urbanização é um fenômeno que, embora traga desenvolvimento econômico, também gera desafios, como a ocupação desordenada do solo e a pressão sobre os recursos naturais.

Paisagens Indígenas e de Preservação

As áreas indígenas e as reservas naturais, como parques e reservas extrativistas, apresentam uma paisagem diferente, onde a natureza é mais preservada. Nessas áreas, a relação dos povos indígenas com a terra e os recursos naturais é de respeito e sustentabilidade, contrastando com as paisagens alteradas pela agricultura e urbanização.

A interação entre as comunidades indígenas e as paisagens preservadas é fundamental para a manutenção da biodiversidade e para o fortalecimento de práticas culturais e tradicionais.

A Interação entre as Paisagens

A interação entre as diferentes paisagens em Rondônia é complexa e multifacetada. As atividades humanas, como a agricultura e a urbanização, têm levado à transformação de muitos ecossistemas, resultando em conflitos e desafios ambientais. No entanto, também há um movimento crescente em direção à sustentabilidade e à preservação, que busca equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental.

Conflitos e Desafios: A ocupação desordenada do solo, a exploração excessiva de recursos naturais e a degradação ambiental são consequências das transformações nas paisagens. Os conflitos entre interesses econômicos e a conservação ambiental são frequentes, especialmente nas áreas de fronteira agrícola e nas regiões indígenas.

Sustentabilidade e Conservação: Nos últimos anos, há uma crescente consciência sobre a importância da conservação das paisagens naturais. Iniciativas de reflorestamento, práticas agrícolas sustentáveis e a valorização das áreas indígenas são caminhos que visam preservar a biodiversidade e garantir a sustentabilidade das paisagens locais.

A paisagem local de Rondônia é uma manifestação da rica biodiversidade e das complexas interações entre a natureza e a sociedade. As relações entre as diferentes paisagens do estado revelam um panorama dinâmico, onde o desenvolvimento econômico, a conservação ambiental e a diversidade cultural se entrelaçam.

Com os desafios atuais, a busca por um futuro sustentável requer uma abordagem integrada que respeite as características locais e promova o equilíbrio entre as diversas paisagens de Rondônia.

Linguagem Cartográfica: Leitura de Mapas

A linguagem cartográfica é um conjunto de símbolos, convenções e técnicas utilizadas para representar informações geográficas de maneira visual. A leitura de mapas é uma habilidade fundamental para entender o espaço geográfico e suas características. Neste texto, abordaremos os principais elementos da linguagem cartográfica, os tipos de mapas e as etapas para uma leitura eficaz.

Elementos da Linguagem Cartográfica

Escala

A escala é a relação entre a distância no mapa e a distância real no terreno. Pode ser apresentada de duas formas: escala gráfica (uma linha que representa distâncias) e escala numérica (por exemplo, 1:50.000, que significa que 1 unidade no mapa corresponde a 50.000 unidades no mundo real).

A escolha da escala influencia a quantidade de detalhes que o mapa pode mostrar. Mapas em escala maior (como 1:10.000) apresentam mais detalhes do que mapas em escala menor (como 1:1.000.000).

Símbolos

Os símbolos são representações gráficas que representam elementos do espaço, como cidades, rios, estradas, montanhas, etc. Eles podem ser representados por formas, cores e tamanhos diferentes.

É fundamental consultar a legenda do mapa, que explica o significado dos símbolos utilizados.

Orientação

A orientação do mapa é geralmente indicada por uma rosa dos ventos, que mostra os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste). Isso é importante para entender a direção em que os elementos estão dispostos.

Título

O título do mapa informa sobre o conteúdo e o tema que ele representa, como "Mapa Político do Brasil" ou "Mapa Topográfico de uma Região". Ele fornece um contexto sobre o que o leitor pode esperar encontrar.

Legenda

A legenda é uma parte essencial que explica os símbolos e cores usados no mapa. Ela ajuda a interpretar as informações de forma precisa.

Cor

As cores são utilizadas para representar diferentes tipos de informações. Por exemplo, o azul é geralmente usado para água (rios, lagos), o verde para vegetação, e o marrom para relevo (montanhas, colinas).

Tipos de Mapas

Mapas Temáticos

Representam informações específicas sobre determinado tema, como clima, população, uso da terra, entre outros. Exemplo: mapa de densidade populacional.

Mapas Topográficos

Mostram a representação detalhada do relevo, incluindo curvas de nível, rios, florestas e infraestruturas. São úteis para atividades ao ar livre, como caminhadas e montanhismo.

Mapas Políticos

Representam as divisões territoriais de um país ou região, mostrando países, estados, municípios e suas fronteiras. Eles geralmente incluem informações sobre capitais e principais cidades.

Mapas de Navegação

Utilizados para auxiliar na navegação marítima ou aérea. Esses mapas apresentam informações sobre rotas, profundidades de água, obstáculos e sinais de navegação.

Etapas para a Leitura de Mapas

Identificação do Título e Tema

Comece lendo o título do mapa para entender qual informação ele está representando.

Consulta à Legenda

Verifique a legenda para entender os símbolos e cores usados. Isso é essencial para interpretar corretamente as informações.

Análise da Escala

Observe a escala para entender a relação entre a distância no mapa e a distância real. Isso ajuda a determinar a extensão do território representado.

Orientação do Mapa

Identifique a orientação, utilizando a rosa dos ventos para saber a posição dos pontos cardeais.

Interpretação dos Elementos

Analise os diferentes elementos no mapa, observando as relações entre eles, como a proximidade entre cidades, a localização de rios e a topografia da região.

Síntese de Informações

Após a análise, faça uma síntese das informações, relacionando os dados apresentados e identificando padrões ou particularidades da área representada.

Importância da Leitura de Mapas

A leitura de mapas é uma habilidade essencial em diversas áreas, incluindo:

Educação: Ajuda os alunos a entender conceitos de geografia e espaço.

Planejamento Urbano: Facilita o desenvolvimento de políticas de uso do solo e infraestrutura.

Navegação: Auxilia na locomoção e exploração de novos territórios.

Gestão de Recursos Naturais: Contribui para a conservação e uso sustentável dos recursos.

Conclusão

A linguagem cartográfica e a leitura de mapas são habilidades fundamentais para a compreensão do espaço geográfico. Através da análise cuidadosa dos elementos cartográficos, é possível obter informações valiosas sobre a natureza e a organização do território. Com o avanço da tecnologia, como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), a leitura e a interpretação de mapas continuam a evoluir, tornando-se ainda mais acessíveis e úteis para diversas aplicações.

Rondônia e Sua Pluralidade Cultural: Manifestações Artísticas e Sociais

Rondônia, estado localizado na Região Norte do Brasil, é um território rico em diversidade cultural. Essa pluralidade é resultado de sua história de ocupação, que envolve a presença de diferentes povos

indígenas, imigrantes de várias partes do Brasil e do mundo, e a herança cultural dos colonizadores. Neste texto, exploraremos a pluralidade cultural de Rondônia, destacando suas manifestações artísticas e sociais.

Contexto Histórico e Diversidade Cultural

A ocupação do território rondonienses começou com a presença dos povos indígenas, que habitavam a região há milênios. Entre as etnias indígenas mais conhecidas estão os Karitiana, Os guajajara, os Paiter Suruí e os Jiripank. Cada uma dessas etnias possui suas próprias tradições, línguas e formas de organização social.

A partir do século XX, Rondônia recebeu um grande fluxo de imigrantes, especialmente durante o ciclo da borracha e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Esse movimento populacional trouxe pessoas de diversas regiões do Brasil, como nordestinos, sulistas e mineiros, além de imigrantes de países vizinhos, como Bolívia e Peru. Essa mistura de culturas contribuiu para a formação de uma identidade regional única.

Manifestações Artísticas

A diversidade cultural de Rondônia se reflete em suas manifestações artísticas, que vão desde as tradições indígenas até as influências dos imigrantes. Algumas das principais manifestações artísticas incluem:

Artesanato

O artesanato rondonienses é uma expressão rica da cultura local, com destaque para a produção de objetos em madeira, cerâmica, palha e fibras naturais. Muitas peças artesanais são inspiradas na fauna e flora da região, além de retratar a cultura indígena.

Os indígenas, como os Paiter Suruí, são conhecidos por seus artesanatos feitos com técnicas tradicionais, como a confecção de cestos, colares e utensílios.

Música e Dança

A música popular em Rondônia é uma mescla de estilos, que incluem o sertanejo, o forró e influências da música indígena. Festivais de música, como o Festival de Música da Amazônia, celebram essa diversidade.

Danças folclóricas, como o Carimbó, também são populares na região. Essa dança, originária da cultura amazônica, é uma celebração de união entre as comunidades.

Literatura

A literatura rondonienses é marcada por autores que retratam a realidade e a cultura local. Escritores como Thiago de Mello e outras vozes contemporâneas têm contribuído para a valorização da identidade cultural do estado, abordando temas como a natureza, a vida rural e a luta dos povos indígenas.

Teatro e Cinema

O teatro em Rondônia tem se destacado com grupos que representam a cultura local e abordam questões sociais. O cinema também vem crescendo, com produções que retratam a realidade da região, como documentários sobre a vida indígena e o meio ambiente.

Manifestações Sociais

A pluralidade cultural de Rondônia também se reflete em suas manifestações sociais, que envolvem movimentos e eventos que promovem a inclusão e a valorização da diversidade:

Festas e Celebrações

Festivais como o Festival Internacional de Cultura de Porto Velho reúnem artistas de diferentes regiões e países, promovendo um intercâmbio cultural. As festas tradicionais, como a Festa do Divino Espírito Santo e as festas juninas, também são importantes para a manutenção das tradições locais.

Movimentos Indígenas

Os povos indígenas de Rondônia têm se organizado em movimentos que buscam a valorização de suas culturas, a proteção de seus direitos e a preservação de seus territórios. A luta pela demarcação de terras e o respeito às suas tradições é um tema central nos movimentos sociais da região.

Educação e Cultura

Iniciativas de educação bilíngue e projetos culturais nas escolas têm sido implementados para promover o respeito e a valorização das culturas indígenas e locais. Programas de incentivo à leitura e à produção artística em comunidades também são exemplos de esforços para fortalecer a cultura regional.

Desafios e Perspectivas

Apesar da riqueza cultural de Rondônia, a região enfrenta desafios relacionados à preservação de suas manifestações artísticas e sociais. A exploração econômica, a degradação ambiental e a invasão de terras indígenas ameaçam as tradições culturais. Portanto, é essencial promover políticas públicas que valorizem a diversidade cultural e garantam os direitos dos povos indígenas.

A preservação da pluralidade cultural de Rondônia requer a participação ativa das comunidades locais, o apoio de instituições governamentais e não governamentais, além do reconhecimento e valorização da cultura como um patrimônio essencial para a identidade do estado.

Conclusão

A pluralidade cultural de Rondônia é um patrimônio rico e diversificado que se reflete em suas manifestações artísticas e sociais. A convivência entre diferentes etnias, imigrantes e influências culturais resultou em uma identidade única. Proteger e valorizar essa diversidade é fundamental para a construção de um futuro mais inclusivo e sustentável para todos os rondonienses.

Modos de Vida no Campo e na Cidade

Os modos de vida no campo e na cidade apresentam características distintas, moldadas por fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais. Enquanto a vida rural é frequentemente associada a práticas agrícolas e uma conexão mais íntima com a natureza, a vida urbana é marcada pela agitação, pela diversidade cultural e pelas dinâmicas econômicas complexas. Neste texto, exploraremos essas diferenças, destacando aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais.

Contexto Histórico e Sociocultural

A distinção entre o campo e a cidade remonta à Revolução Industrial, que impulsionou a urbanização e a migração em massa para os centros urbanos. Esse movimento trouxe mudanças significativas nos modos de vida, com o campo se tornando, muitas vezes, sinônimo de tradições e práticas culturais arraigadas, enquanto a cidade se configurou como um espaço de modernidade e inovação.

Modos de Vida no Campo

Atividades Econômicas

Agricultura e Pecuária: O campo é tradicionalmente associado à produção agrícola e à criação de animais. Famílias rurais geralmente cultivam produtos para consumo próprio e para venda no mercado. Práticas de cultivo podem variar de acordo com a região, clima e solo, incluindo agricultura familiar, monocultura e cultivo sustentável.

Extrativismo: Muitas comunidades rurais dependem do extrativismo, coletando recursos naturais, como frutos, ervas medicinais e madeira, de forma sustentável.

A vida no campo está intimamente ligada à natureza. Os habitantes rurais têm uma conexão direta com os ciclos naturais, como as estações do ano, o que influencia suas práticas agrícolas e modos de vida.

O conhecimento tradicional sobre a biodiversidade e os ecossistemas locais é muitas vezes transmitido de geração em geração, reforçando a identidade cultural da comunidade.

Aspectos Sociais e Culturais

Comunidade e Solidariedade: As relações sociais tendem a ser mais próximas, com uma forte sensação de comunidade. Festivais, celebrações e tradições locais são frequentemente eventos comunitários importantes.

Educação e Saúde: O acesso à educação e serviços de saúde pode ser limitado em áreas rurais. Muitas vezes, as comunidades dependem de escolas locais e unidades de saúde que podem não ter todos os recursos necessários.

Desafios

As populações rurais enfrentam desafios, como a falta de infraestrutura, a migração para as cidades em busca de melhores oportunidades e as consequências das mudanças climáticas que afetam a produção agrícola.

Modos de Vida na Cidade

Atividades Econômicas

Setor de Serviços: A economia urbana é predominantemente baseada no setor de serviços, incluindo comércio, finanças, tecnologia, turismo e indústria. Esse ambiente oferece uma ampla gama de empregos e oportunidades de carreira.

Inovação e Tecnologia: As cidades são centros de inovação, abrigando startups, empresas de tecnologia e centros de pesquisa que atraem talentos e investimento.

Relação com o Ambiente

A vida urbana é frequentemente caracterizada pela urbanização e pela transformação do meio ambiente. Embora as cidades ofereçam infraestrutura e serviços, a poluição, o trânsito e a falta de espaços verdes são desafios comuns.

O acesso à natureza pode ser limitado, mas muitas cidades estão implementando iniciativas para criar parques urbanos e promover a sustentabilidade.

Aspectos Sociais e Culturais

Diversidade Cultural: As cidades são conhecidas por sua diversidade, abrigando pessoas de diferentes origens, etnias e culturas. Isso enriquece a vida urbana, trazendo uma variedade de festivais, comidas e tradições.

Solidão e Isolamento: Apesar da agitação e da interação social nas cidades, muitos habitantes enfrentam a solidão e o isolamento devido à vida acelerada e ao distanciamento social.

Desafios

A urbanização rápida pode levar a problemas como a violência, a desigualdade social, a falta de moradia e o aumento do custo de vida. A gestão urbana é um desafio contínuo para as autoridades, que precisam equilibrar crescimento e sustentabilidade.

Comparação e Análise

Os modos de vida no campo e na cidade são moldados por fatores econômicos, sociais e ambientais, resultando em experiências distintas.

No campo, a vida está mais ligada à terra e à produção, enquanto a cidade oferece mais oportunidades de emprego e acesso a serviços. No entanto, ambos os modos de vida enfrentam desafios, como a busca por sustentabilidade e a promoção da qualidade de vida.

Ruralização da Cidade: O aumento do interesse por práticas sustentáveis e a busca por qualidade de vida têm levado a um movimento em direção à agricultura urbana, onde as cidades incorporam espaços verdes e práticas agrícolas em ambientes urbanos.

Urbanização do Campo: A migração de pessoas para áreas rurais em busca de um estilo de vida mais tranquilo, especialmente após a pandemia de COVID-19, está se tornando uma tendência crescente.

Os modos de vida no campo e na cidade oferecem visões distintas do ser humano em interação com o espaço, a cultura e a economia. Cada um possui suas características, desafios e oportunidades, refletindo a diversidade da experiência humana. Compreender essas dinâmicas é essencial para promover políticas que garantam um desenvolvimento sustentável e inclusivo tanto nas áreas urbanas quanto rurais.

Papel da Tecnologia na Configuração de Paisagens Urbanas e Rurais e na Estruturação da Vida em Sociedade

A tecnologia desempenha um papel crucial na transformação e configuração das paisagens urbanas e rurais, influenciando não apenas a infraestrutura física, mas também a dinâmica social, econômica e ambiental. Neste texto, vamos explorar como a tecnologia molda as paisagens, os modos de vida e as interações sociais, tanto em contextos urbanos quanto rurais.

Impactos da Tecnologia nas Paisagens Urbanas

Urbanização e Infraestrutura

Construção de Infraestrutura: A tecnologia de construção moderna, como o uso de materiais avançados e técnicas de engenharia, permite a criação de arranha-céus, pontes e estradas complexas. Essas inovações moldam a forma e a funcionalidade das cidades.

Transporte e Mobilidade: Sistemas de transporte público, como metrôs, ônibus elétricos e bicicletas compartilhadas, melhoram a mobilidade urbana. Tecnologias como GPS e aplicativos de transporte, como Uber e Lyft, alteraram a maneira como as pessoas se deslocam, promovendo uma maior conectividade.

Espaços Públicos e Interação Social

Espaços Digitais: A tecnologia digital transforma os espaços urbanos em ambientes interativos. Telas digitais, Wi-Fi público e aplicativos de cidade inteligente melhoram a experiência do cidadão e promovem a interação social.

Design Urbano: Tecnologias como a modelagem 3D e o planejamento assistido por computador (PAC) ajudam a projetar espaços públicos que atendem às necessidades da população, promovendo áreas de convivência e lazer.

Cidades Inteligentes: A integração de tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas cidades promove soluções sustentáveis, como sistemas de gerenciamento de energia, monitoramento de tráfego e gestão de resíduos.

Resiliência Urbana: Tecnologias de monitoramento ambiental, como sensores de qualidade do ar e sistemas de alerta precoce, ajudam as cidades a se prepararem e responderem a desastres naturais e crises ambientais.

Agricultura de Precisão

Tecnologia Agrícola: O uso de drones, sensores de solo e sistemas de irrigação inteligentes permite um manejo mais eficiente das culturas, aumentando a produtividade e reduzindo o uso de recursos. Isso resulta em paisagens agrícolas mais organizadas e tecnológicas.

Informação e Comunicação: O acesso à internet e a aplicativos de agricultura permite que os agricultores obtenham informações sobre mercado, clima e técnicas de cultivo, promovendo uma tomada de decisão mais informada.

Conexão e Mobilidade

Transporte Rural: Tecnologias de transporte, como veículos adaptados e aplicativos de mobilidade, ajudam a melhorar o acesso a mercados e serviços, reduzindo a exclusão social e econômica das populações rurais.

Teletrabalho e Educação à Distância: A tecnologia digital permite que pessoas que vivem em áreas rurais tenham acesso a oportunidades de trabalho e educação que antes estavam disponíveis apenas nas cidades.

Sustentabilidade e Conservação

Monitoramento Ambiental: Ferramentas tecnológicas ajudam a monitorar a biodiversidade e os recursos naturais, promovendo práticas de conservação e uso sustentável da terra.

Produção Sustentável: Tecnologias como a agroecologia e a permacultura são cada vez mais adotadas, promovendo práticas agrícolas que respeitam os ciclos naturais e promovem a saúde do solo.

Estruturação da Vida em Sociedade

Mudanças nas Relações Sociais

Interação Digital: A tecnologia altera a forma como as pessoas se comunicam e se relacionam. Redes sociais, plataformas de comunicação instantânea e fóruns online facilitam a interação, mas também podem levar ao isolamento e à superficialidade nas relações.

Democratização da Informação: A internet permite o acesso a uma quantidade vasta de informações, empoderando indivíduos e comunidades. Contudo, também levanta questões sobre a veracidade e a qualidade das informações disponíveis.

Desigualdades Sociais

Fossos Digitais: A desigualdade no acesso à tecnologia pode aprofundar disparidades sociais e econômicas, criando divisões entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Capacitação e Educação: Programas que promovem a alfabetização digital e a inclusão tecnológica são essenciais para garantir que todos possam se beneficiar das oportunidades oferecidas pela tecnologia.

Cultura e Identidade

Globalização e Diversidade Cultural: A tecnologia facilita a difusão cultural e a troca de ideias, mas também pode levar à homogeneização cultural. A preservação das identidades locais é um desafio importante em um mundo cada vez mais conectado.

Movimentos Sociais: Plataformas digitais desempenham um papel crucial na mobilização de movimentos sociais, permitindo que vozes marginalizadas sejam ouvidas e contribuindo para mudanças sociais.

A tecnologia é um motor de transformação nas paisagens urbanas e rurais, moldando a infraestrutura, as interações sociais e as práticas econômicas. Embora traga inúmeras oportunidades, também apresenta desafios que precisam ser abordados, como desigualdade no acesso e impacto ambiental. Com uma abordagem equilibrada e sustentável, a tecnologia pode ser um aliado poderoso na construção de sociedades mais justas e resilientes.

Apropriação e Transformação da Natureza: Preservação e Cuidados com o Meio Ambiente

A relação do ser humano com a natureza é complexa e multifacetada. Ao longo da história, os humanos têm se apropriado e transformado o meio natural para atender às suas necessidades, resultando em uma construção de espaços que refletem tanto a exploração quanto a preservação ambiental. Este texto busca explorar essa dinâmica, abordando como o homem utiliza a natureza, as transformações que ocorrem nesse processo, e a importância da preservação e dos cuidados com o meio ambiente.

Apropriação da Natureza

Recursos Naturais e Desenvolvimento

Exploração de Recursos: Desde a pré-história, a apropriação da natureza está ligada à exploração de recursos naturais, como água, solo, vegetação e minérios.

Essa exploração foi fundamental para o desenvolvimento das civilizações, permitindo a agricultura, a criação de gado, a construção de cidades e a indústria.

Modificação do Meio Ambiente: A necessidade de espaço para a agricultura e a urbanização levou à transformação de ecossistemas. Florestas foram desmatadas, cursos d'água foram desviados e áreas úmidas foram drenadas para criar terras cultiváveis ou urbanas.

Tecnologia e Apropriação

Inovações Tecnológicas: O uso de tecnologias, como a mecanização da agricultura, a construção de barragens e a introdução de fertilizantes químicos, aumentou a capacidade humana de modificar e utilizar a natureza. Essas tecnologias permitem uma produção em larga escala, mas também trazem impactos significativos sobre o meio ambiente.

Industrialização: A Revolução Industrial marcou um ponto de virada, intensificando a exploração dos recursos naturais. O crescimento das cidades e a demanda por matéria-prima levaram à extração insustentável de recursos e à degradação ambiental.

Transformação da Natureza

Urbanização e Paisagem

Cidades e Urbanização: A urbanização, resultado da migração em massa para as cidades, transformou as paisagens naturais em ambientes urbanos. Isso inclui a construção de edifícios, estradas e infraestrutura, muitas vezes em detrimento de áreas verdes e ecossistemas locais.

Alteração de Ecossistemas: A transformação de habitats naturais em áreas urbanas ou agrícolas impacta a biodiversidade, levando à perda de espécies e à fragmentação de ecossistemas.

Agricultura e Uso da Terra

Práticas Agrícolas: A agricultura intensiva e a monocultura têm modificado o uso da terra, levando à degradação do solo, ao esgotamento de recursos hídricos e ao uso excessivo de pesticidas e fertilizantes.

Sistemas Agroflorestais: Em contrapartida, práticas sustentáveis, como a agroecologia e os sistemas agroflorestais, buscam conciliar a produção agrícola com a preservação ambiental, promovendo a biodiversidade e a saúde do solo.

Preservação e Cuidados com o Meio Ambiente

Consciência Ambiental

Movimentos Ambientais: A crescente conscientização sobre a degradação ambiental levou ao surgimento de movimentos ambientalistas que lutam pela preservação dos ecossistemas e pela promoção de práticas sustentáveis. Esses movimentos têm desempenhado um papel crucial na formulação de políticas públicas e na proteção de áreas naturais.

Educação Ambiental: A educação ambiental é fundamental para conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação e dos cuidados com o meio ambiente, promovendo mudanças de comportamento e estilos de vida mais sustentáveis.

Sustentabilidade

Práticas Sustentáveis: A sustentabilidade busca equilibrar as necessidades humanas com a preservação dos recursos naturais. Isso inclui práticas como a reciclagem, o uso consciente da água, a conservação de energia e a proteção da biodiversidade.

Desenvolvimento Sustentável: O conceito de desenvolvimento sustentável propõe que o desenvolvimento econômico deve ocorrer de forma a não comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas necessidades. Isso implica uma abordagem integrada que considera aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Políticas de Conservação

Unidades de Conservação: A criação de parques nacionais, reservas e áreas protegidas é uma estratégia fundamental para preservar ecossistemas e espécies ameaçadas. Essas áreas ajudam a manter a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos essenciais para a vida humana.

Legislação Ambiental: Políticas e leis ambientais são essenciais para regular o uso dos recursos naturais e proteger o meio ambiente. A implementação de legislações rigorosas ajuda a prevenir a degradação ambiental e a promover práticas sustentáveis.

A apropriação e a transformação da natureza pelo ser humano são processos inevitáveis, mas devem ser equilibrados com a preservação e os cuidados com o meio ambiente.

À medida que enfrentamos desafios ambientais cada vez maiores, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e degradação de ecossistemas, é fundamental adotar uma abordagem sustentável que reconheça a interdependência entre as atividades humanas e a natureza. Somente assim poderemos garantir um futuro em que as necessidades das gerações atuais e futuras sejam atendidas sem comprometer a saúde do nosso planeta.

O Processo Industrial e Suas Relações no Município de Rondônia, no Estado e no País

A industrialização é um processo crucial que tem moldado as economias e as sociedades em todo o mundo. No Brasil, e especialmente em Rondônia, a indústria desempenha um papel significativo no desenvolvimento econômico e social. Este texto explora o processo industrial em Rondônia, suas relações com o estado e o país, abordando aspectos históricos, sociais e econômicos.

1. Histórico do Processo Industrial em Rondônia

1.1 Contexto Histórico

A industrialização em Rondônia começou a ganhar impulso a partir da década de 1970, com a construção de estradas, como a BR-364, e a chegada de novas populações ao estado. A oferta de recursos naturais, como madeira e minérios, atraiu investimentos para a indústria.

Durante o ciclo da borracha, no final do século XIX e início do XX, a exploração do látex na Amazônia teve um impacto significativo na economia regional, mas a verdadeira industrialização só começou a se concretizar nas décadas seguintes.

1.2 Desenvolvimento da Indústria Local

Nos anos 1980, o estado iniciou a construção de indústrias voltadas para a transformação de produtos agrícolas e florestais. A instalação de fábricas de móveis e madeiras se destacou nesse contexto.

Nos anos 1990, com a liberalização da economia brasileira, o estado começou a se diversificar, com o surgimento de indústrias alimentícias, têxteis e metalúrgicas.

2. Setores Industriais em Rondônia

2.1 Indústria Madeireira

A indústria madeireira é uma das mais importantes em Rondônia, aproveitando a rica biodiversidade da Amazônia. A extração de madeira e a produção de móveis geram emprego e renda, embora também levem a desafios ambientais significativos.

2.2 Indústria Alimentícia

O setor alimentício, incluindo a agroindústria, tem crescido significativamente. A produção de carnes, leite e produtos agrícolas tem gerado um mercado local e de exportação, beneficiando os agricultores da região.

2.3 Indústria Mineral

O extrativismo mineral, especialmente a extração de minérios como ouro e cassiterita, tem um papel importante na economia do estado. Contudo, essa atividade enfrenta críticas devido ao impacto ambiental e social.

3. Relações com o Estado e o País

3.1 Integração Econômica

A industrialização em Rondônia está integrada ao mercado nacional, com produtos sendo exportados para outras regiões do Brasil. As indústrias locais também enfrentam concorrência de produtos de outros estados.

A localização geográfica de Rondônia, próxima a países como a Bolívia e o Peru, favorece a expansão do comércio internacional, especialmente em produtos agrícolas e florestais.

3.2 Desenvolvimento Sustentável

A industrialização no estado deve ser equilibrada com a preservação ambiental. O desafio é encontrar formas de desenvolver a indústria sem comprometer os ecossistemas da Amazônia.

Políticas públicas e iniciativas de sustentabilidade têm sido implementadas para garantir que a industrialização em Rondônia respeite a biodiversidade e promova a responsabilidade social.

4. Desafios e Oportunidades

4.1 Desafios

A exploração excessiva dos recursos naturais, a degradação ambiental e os conflitos sociais entre indústrias e comunidades indígenas são questões críticas que precisam ser abordadas.

A infraestrutura, embora tenha melhorado, ainda enfrenta limitações, como estradas em más condições e falta de acesso a serviços básicos, que podem dificultar o crescimento industrial.

4.2 Oportunidades

O potencial para o desenvolvimento de uma indústria sustentável, que valorize os recursos naturais sem esgotá-los, é uma oportunidade significativa para Rondônia. Investimentos em tecnologia e inovação podem impulsionar setores como a agroindústria, aumentando a competitividade e gerando empregos.

O processo industrial em Rondônia, embora tenha avançado nas últimas décadas, ainda enfrenta desafios significativos que precisam ser superados para garantir um desenvolvimento econômico sustentável. A relação entre a indústria, a preservação ambiental e o bem-estar social é crucial para o futuro do estado. A industrialização deve caminhar lado a lado com a responsabilidade socioambiental, buscando um equilíbrio que beneficie tanto a economia quanto a biodiversidade da Amazônia.